

Директива (ЕС) 2016/800 на Европейския парламент и на Съвета от 11 май 2016 година относно процесуалните гаранции за децата, които са заподозрени или обвиняеми в рамките на наказателното производство	Наименование на действащите актове от българското законодателство / проекта на законодателен акт, с който се въвеждат изискванията на Директива 2016/800/ЕС относно процесуалните гаранции за децата, които са заподозрени или обвиняеми в рамките на наказателното производство	Степен на съответствие
---	--	------------------------

Чл. 1 С настоящата директива се въвеждат общи минимални правила относно някои права на децата, които са: а) заподозрени или обвиняеми в рамките на наказателното производство; или б) субекти на производство по европейска заповед за арест съгласно Рамково решение 2002/584/ПВР (наричани по-долу „издирвани лица“)		Не подлежи на въвеждане
Чл. 2, пар. 1 Настоящата директива се прилага по отношение на деца, които са заподозрени или обвиняеми в рамките на наказателното производство. Тя се прилага до окончателното изясняване на въпроса, дали заподозреният или обвиняемият е извършил престъпление, включително, когато е приложимо, до постановяването на присъдата и решението по евентуални обжалвания.	НАКАЗАТЕЛНО-ПРОЦЕСУАЛЕН КОДЕКС Глава четиринадесета. СПОСОБИ НА ДОКАЗВАНЕ Раздел II. Разпит Разпит на свидетел Чл. 139. (1) (Изм. - ДВ, бр. 32 от 2010 г., в сила от 28.05.2010 г.) Преди разпита се установява самоличността на свидетеля и в какви отношения се намира с обвиняемия и с другите участници в производството. В случаите по чл. 141 и 141а в протокола се вписва идентификационният номер на свидетеля вместо данните за самоличността. (2) Органът, който извършва разпита, поканва свидетеля да даде добросъвестно показания и го предупреждава за отговорността, която носи пред закона, ако откаже да направи това, даде неистински показания или премълчи някои обстоятелства, като му разяснява правото по чл. 121. (3) Свидетелят дава обещание, че добросъвестно и точно ще изложи всичко, което знае по делото. (4) На лицата, посочени в чл. 119, се разяснява правото им да се откажат да свидетелстват.	Пълно

- (5) Свидетелят излага във форма на свободен разказ всичко, което му е известно по делото.
- (6) Разпоредбите на чл. 115, ал. 1 и чл. 138, ал. 4 и 5 се прилагат съответно и при разпита на свидетеля.
- (7) (Изм. - ДВ, бр. 32 от 2010 г., в сила от 28.05.2010 г.) Разпит на свидетел извън страната може да се извърши и чрез видеоконференция или телефонна конференция в съответствие с разпоредбите на този кодекс.
- (8) (Нова - ДВ, бр. 32 от 2010 г., в сила от 28.05.2010 г.) Разпит на свидетел, намиращ се в страната, чрез видеоконференция или телефонна конференция може да се извърши в съдебното производство, а в досъдебното производство - при условията и по реда на чл. 223.
- (9) (Нова - ДВ, бр. 32 от 2010 г., в сила от 28.05.2010 г.) В случаите по ал. 8 разпитът се извършва в съответствие с разпоредбите на този кодекс, като самоличността на свидетеля се проверява от съдия от първоинстанционния съд по местонахождението на свидетеля.
- (10) (Нова - ДВ, бр. 63 от 2017 г., в сила от 05.11.2017 г.) Разпит на свидетел със специфични нужди от защита се провежда при вземане на мерки за избягване на контакт с обвиняемия, включително чрез видеоконференция или телефонна конференция, в съответствие с разпоредбите на този кодекс.
- (11) (Нова - ДВ, бр. 98 от 2020 г.) Разпит на защитен свидетел може да се извърши и чрез видеоконференция.
- (12) (Нова - ДВ, бр. 39 от 2024 г.) Повторен разпит на свидетел, пострадал от престъпление, може да се извърши само когато това е необходимо за целите на наказателното производство.

Очна ставка

Чл. 143. (1) При съществено противоречие между обясненията на обвиняемите или между обясненията на обвиняемия и свидетелските показания може да се направи очна ставка, освен в случаите по чл. 123, ал. 2, т. 2.

(2) Лицата, между които се прави очна ставка, преди разпита се запитват познават ли се и в какви отношения се намират помежду си.

(3) С разрешение на съответния орган лицата, между които се прави очна ставка, могат да си задават въпроси.

(4) (Нова - ДВ, бр. 98 от 2020 г.) Очна ставка може да се направи и чрез видеоконференция, когато обвиняемият се намира извън пределите на страната и това няма да попречи за разкриване на обективната истина.

(5) (Предишна ал. 4, изм. - ДВ, бр. 98 от 2020 г.) Алинеи 1 - 4 се прилагат и при съществено противоречие между показанията на свидетелите, освен в случаите по чл. 123, ал. 2, т. 2.

Раздел IV.

Оглед

Освидетелстване

Чл. 158. (1) При оглед на лице не се допускат действия, които унижават неговото достойнство или са опасни за здравето му.

- (2) Когато се налага освидетелстваното лице да бъде съблечено, поемните лица трябва да бъдат от същия пол. Ако длъжностното лице, което следва да извърши освидетелстването, е от друг пол, същото се извършва от лекар.
- (3) Оглед на лице в досъдебното производство се извършва с писменото му съгласие, а без такова съгласие - с разрешение на съдия от съответния първоинстанционен съд или от първоинстанционния съд, в района на който се извършва действието, по искане на прокурора.
- (4) В неотложни случаи, ако това е единствената възможност за събиране и запазване на доказателствата, органите на досъдебното производство могат да извършат оглед без предварително разрешение, като протоколът се представя от прокурора за одобрение от съдията незабавно, но не по-късно от 24 часа.

Раздел V.

Претърсване и изземване

Извършване на претърсването и изземването

Чл. 163. (1) Претърсването и изземването се извършват през деня, освен ако не търпят отлагане.

(2) Преди да пристъпи към претърсване и изземване, съответният орган представя разрешението за това и предлага да му се посочат търсените предмети, книжа и компютърни информационни системи, в които се съдържат компютърни информационни данни.

(3) Органът, който извършва претърсването, има право да забрани на присъстващите да влизат във връзка с други лица или помежду си, както и да напускат помещението, докато завърши претърсването.

(4) При претърсването и изземването не могат да се извършват действия, които не се налагат от тяхната цел. Помещения и хранилища се отварят принудително само при отказ да бъдат отворени, като се избягват ненужни повреди.

(5) Когато при претърсването и изземването се разкрият обстоятелства от интимния живот на гражданите, вземат се необходимите мерки те да не се разгласяват.

(6) Изетите предмети, книжа и компютърни информационни системи, в които се съдържат компютърни информационни данни, се предявяват на поемните лица и другите присъстващи. Когато е необходимо, те се опаковат и запечатват на мястото на изземването им.

(7) (Изм. - ДВ, бр. 65 от 2025 г., в сила от 10.11.2025 г.) Изземването на компютърни информационни данни се извършва чрез запис върху носител, който се съхранява по начин, който да го предпазва от физическо или електромагнитно въздействие, и се запечатва с бележка, в която се посочват: делото, органът, извършил изземването, мястото, датата, и се подписва от лицата чл. 132, ал. 1.

(8) (Нова - ДВ, бр. 65 от 2025 г., в сила от 10.11.2025 г.) Кriptoактиви се изземват чрез прехвърлянето им на адрес на портфейл или друга платформа, контролирани от Прокуратурата на Република България в досъдебното производство или от съда в съдебното производство.

(9) (Предишна ал. 8, доп. - ДВ, бр. 65 от 2025 г., в сила от 10.11.2025 г.) Разпечатването на носителя, изготвен по реда на ал. 7 и 8, се допуска за нуждите на разследването само с разрешение на прокурора и се извършва в присъствието на поемни лица и специалист - технически помощник. В съдебното

производство разпечатването се извършва по решение на съда от специалист - технически помощник.

(10) (Нова - ДВ, бр. 65 от 2025 г., в сила от 10.11.2025 г.) По искане на лицето, от което са иззети криптоактиви, прокурорът в досъдебното производство или съдът в съдебното производство могат да разрешат същите да бъдат продадени на платформа за търговия с криптоактиви за парична сума по ред, определен от Министерския съвет. Разходите по продажбата са за сметка на лицето, от което са иззети криптоактивите, а получената парична сума се съхранява в търговска банка, обслужваща държавния бюджет.

Обиск

Чл. 164. (1) Претърсване на лице в досъдебното производство без разрешение на съдия от съответния първоинстанционен съд или от първоинстанционния съд, в района на който се извършва действието, се допуска:

1. при задържане;

2. когато има достатъчно основание да се счита, че лицата, които присъстват при претърсването, са укрили предмети или книжа от значение за делото.

(2) Обискът се извършва от лице от същия пол в присъствието на поемни лица от същия пол.

(3) Протоколът за извършеното действие по разследването се представя за одобряване от съдията незабавно, но не по-късно от 24 часа.

Раздел VII.

Разпознаване на лица и предмети

Ред за извършване на разпознаването

Чл. 171. (1) Разпознаването се извършва в присъствието на поемни лица, освен когато се прави в съдебно заседание.

(2) Лицето се представя за разпознаване заедно с три или повече лица, сходни с него по външност, като се вземат мерки то да не осъществи предварително пряк контакт с разпознаващия.

(3) По преценка на органа, извършващ разпознаването, то може да се проведе така, че разпознаващото лице да не се срещне непосредствено с разпознаваното лице. Свидетел с тайна самоличност може да участва в разпознаване само като разпознаващо лице.

(4) Когато не е възможно да се покаже самото лице, показва се негова снимка заедно със снимките на три или повече лица, сходни с него по външност.

(5) Предметите се представят за разпознаване заедно с три или повече еднородни предмети.

(6) Когато няколко обвиняеми или свидетели трябва да извършат разпознаване на лица или предмети, те се показват поотделно на всяко от разпознаващите лица, като се вземат мерки разпознаващите лица да не осъществят пряк контакт помежду си. Едновременно разпознаване от няколко лица е недопустимо.

(7) На обвиняемия или свидетеля се предлага да посочи лицето или предмета, до който се отнасят дадените от него обяснения или показания, и да обясни по какво ги е разпознал.

(8) (Нова - ДВ, бр. 98 от 2020 г.) В случаите по ал. 4 и 5 разпознаването може да се извърши и чрез видеоконференция.

Глава седемнадесета

РАЗСЛЕДВАНЕ

Раздел I

Образуване на досъдебно производство и провеждане на разследване

Образуване на досъдебното производство

Чл. 212. (1) Досъдебното производство се образува с постановление на прокурора.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 32 от 2010 г., в сила от 28.05.2010 г.) **Досъдебното производство се счита за образувано със съставянето на протокола за първото действие по разследването, когато се извършва оглед, включително освидетелстване, претърсване, изземване и разпит на свидетели, ако незабавното им извършване е единствената възможност за събиране и запазване на доказателства, както и когато се извършва обиск при условията и по реда на чл. 164.**

Привличане на обвиняем и предявяване на постановлението

Чл. 219. (1) Когато се съберат достатъчно доказателства за виновността на определено лице в извършване на престъпление от общ характер и не са налице някои от основанията за прекратяване на наказателното производство, разследващият орган докладва на прокурора и привлича лицето като обвиняем със съставяне на съответно постановление.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 32 от 2010 г., в сила от 28.05.2010 г.) **Разследващият орган може да привлече лицето като обвиняем и със съставянето на протокола за първото действие по разследването срещу него, за което докладва на прокурора.**

(3) **В постановлението за привличане на обвиняем и в протокола за действието по ал. 2 се посочват:**

...

6. правата му по чл. 55, включително и правото му да откаже да даде обяснения, както и правото му да има защитник по пълномощие или по назначение.

7. (нова – ДВ, бр. 48 от 2023 г., в сила от 1.09.2023 г.) правата по чл. 385а, когато обвиняемият е непълнолетен.

(4) (Изм. и доп. – ДВ, бр. 48 от 2023 г., в сила от 1.09.2023 г.) Разследващият орган предявява постановлението за привличане на обвиняемия и неговия защитник, като им дава възможност да се запознаят с пълното му съдържание, а при нужда дава допълнителни разяснения. **Ако обвиняемият е непълнолетен, разследващият орган го уведомява за правата му в наказателното производство и устно, на достъпен за него език.** Разследващият орган връчва срещу подпис препис от постановлението на обвиняемия.

	Глава тридесета. ОСОБЕНИ ПРАВИЛА ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ НА ДЕЛА ЗА ПРЕСТЪПЛЕНИЯ, ИЗВЪРШЕНИ ОТ НЕПЪЛНОЛЕТНИ Права на непълнолетния обвиняем Чл. 385а. (Нов – ДВ, бр. 48 от 2023 г., в сила от 1.09.2023 г.) Освен правата по чл. 55 непълнолетният обвиняем има право: 1. родител, попечител или друго лице, което по закон полага грижи за него, да получи пълна информация за правата му в наказателния процес; 2. да бъде придружаван в съдебните заседания от родител, попечител или друго лице, което по закон полага грижи за него, а когато това е в неговия най-добър интерес и няма да затрудни наказателното производство, и в действията по разследването и в другите процесуални действия, които се провеждат с участието на непълнолетния обвиняем на досъдебното производство; 3. на медицински преглед при задържане; 4. на установяване на личностните му особености; 5. да получи защита на правото на личен и семеен живот. Състав на съда и препращане на делото на друг съд Чл. 390. (1) В случаите по чл. 28, ал. 1, т. 1 и 2 делата срещу непълнолетни като първа инстанция се разглеждат в състав от един съдия и двама съдебни заседатели, а в случаите по чл. 28, ал. 1, т. 3 - от двама съдии и трима съдебни заседатели. (2) (Изм. – ДВ, бр. 48 от 2023 г., в сила от 1.09.2023 г.) Съдиите трябва да притежават специална подготовка в областта на правата на детето или да имат ефективен достъп до специализирано обучение, а съдебните заседатели трябва да бъдат учители или възпитатели. (3) Когато непълнолетният е военнослужещ, делото се разглежда по реда на глава тридесет и първа. Коментар: НПК се прилага до приключването на наказателното производство с постановление за прокурора за прекратяване на производството, или с определение или разпореждане на съда за прекратяване на наказателното преследване, или с влязла в сила присъда. В тази връзка особените правила за непълнолетните обвиняеми или подсъдими също се прилагат във всички случаи, без значение от етапа на производството тежестта на престъплението, размера на наказанието и т.н.	
Чл. 2, пар. 2 Настоящата директива се прилага по отношение на деца, които са издирвани лица, от момента на арестуването им в изпълняващата държава	ЗАКОН ЗА ЕКСТРАДИЦИЯТА И ЕВРОПЕЙСКАТА ЗАПОВЕД ЗА АРЕСТ Действия след получаване на Европейска заповед за арест Чл. 42. (В сила от 1.01.2007 г. - ДВ, бр. 46 от 2005 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 52 от 2008 г., доп., бр. 100 от 2023 г.) След получаване на Европейска заповед за арест пряко от компетентен орган на издаващата държава членка окръжният съд, в чийто район се намира исканото лице, проверява дали	Пълно

членка в съответствие с член 17.	тя отговаря на изискванията по чл. 36 и 37 и разпорежда на полицията задържането му за срок до 72 часа, ако деянието, за което е издадена Европейска заповед за арест, е включено в списъка по чл. 36, ал. 3 или съставлява престъпление по законодателството на Република България. (2) (Изм. - ДВ, бр. 52 от 2008 г., доп., бр. 49 от 2010 г., бр. 100 от 2023 г.) Когато за исканото лице е получена Европейска заповед за арест извън случаите по ал. 1, полицията го задържа за 24 часа и уведомява незабавно съответния окръжен прокурор. В тези случаи прокурорът извършва проверка дали Европейската заповед за арест отговаря на изискванията на чл. 36 и 37. Прокурорът може да постанови задържане на лицето за срок до 72 часа, ако деянието, за което е издадена Европейска заповед за арест, е включено в списъка по чл. 36, ал. 3 или съставлява престъпление по законодателството на Република България. (3) (Отм. - ДВ, бр. 52 от 2008 г.). (4) (Изм. - ДВ, бр. 52 от 2008 г., бр. 53 от 2014 г.) Сигнал, получен чрез ШИС, се приравнява на Европейска заповед за арест, ако е придружен от информацията по чл. 37, ал. 1 и 2, и се изпълнява в съответствие с чл. 26 от Решение 2007/533/ПВР на Съвета от 12 юни 2007 г. за създаването, функционирането и използването на Шенгенска информационна система от второ поколение (ШИС II) (ОВ, L 205/63 от 7 август 2009 г.). (5) (Нова - ДВ, бр. 52 от 2008 г.) В случаите по чл. 38а, ал. 1, т. 1 - 3, когато Европейската заповед за арест не е придружена с превод на български език, прокурорът уведомява незабавно издаващата държава членка за изпращането му в срока по ал. 2. Ако в този срок не се получи превод на заповедта, задържаното лице се освобождава от прокурора. (6) (Нова – ДВ, бр. 100 от 2023 г.) В случаите по ал. 1 и 2 на исканото лице, незабавно след задържането му от полицейските органи, се осигурява служебен или договорен защитник, както и преводач, в чието присъствие и срещу подпис на лицата се връчва декларация за правата на лицето, задържано на основание Европейската заповед за арест, на разбираем за лицето език. (7) (Нова – ДВ, бр. 100 от 2023 г.) Образецът на декларацията по ал. 6 се утвърждава с инструкция на министъра на вътрешните работи на основание чл. 72, ал. 9 от Закона за Министерството на вътрешните работи. Субсидиарно прилагане на Наказателно-процесуалния кодекс Чл. 66. (1) (Предишен текст на чл. 66 – ДВ, бр. 48 от 2023 г., в сила от 1.09.2023 г.) Доколкото този закон не съдържа специални правила, се прилагат разпоредбите на Наказателно-процесуалния кодекс. (2) (Нова – ДВ, бр. 48 от 2023 г., в сила от 1.09.2023 г.) Непълнолетно лице, за което е издадена Европейска заповед за арест, има всички установени в Наказателно-процесуалния кодекс права на непълнолетен обвиняем, освен правото на установяване на личностните му особености.	
Чл. 2, пар. 3	НАКАЗАТЕЛНО-ПРОЦЕСУАЛЕН КОДЕКС Част пета	Пълно

С изключение на член 5, на член 8, параграф 3, буква б) и на член 15, доколкото посочените разпоредби се отнасят до носителя на родителска отговорност, настоящата директива или определени разпоредби от нея се прилагат по отношение на лицата, посочени в параграфи 1 и 2 от настоящия член, когато тези лица са били деца, когато са станали субекти на производството, но впоследствие са навършили 18 години и прилагането на настоящата директива или на определени разпоредби от нея е целесъобразно предвид обстоятелствата по делото, включително с оглед степента на зрелост и уязвимост на засегнатото лице. Държавите членки могат да решат да не прилагат настоящата директива, когато заинтересованото лице е навършило 21 години.

Глава тридесета

ОСОБЕНИ ПРАВИЛА ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ НА ДЕЛА ЗА ПРЕСТЪПЛЕНИЯ, ИЗВЪРШЕНИ ОТ НЕПЪЛНОЛЕТНИ

Разглеждане по общия ред на дела за престъпления, извършени от непълнолетни

Чл. 394. (1) Когато пълнолетният е привлечен като обвиняем за престъпление, извършено от него, преди да навърши пълнолетие, делото се разглежда по общия ред.

(2) (Изм. – ДВ, бр. 48 от 2023 г., в сила от 1.09.2023 г.) Когато непълнолетният е привлечен като обвиняем за деяние, извършено в съучастие с пълнолетен, делата не се разделят и производството се разглежда при спазване на особените правила на тази глава.

(3) (Нова – ДВ, бр. 48 от 2023 г., в сила от 1.09.2023 г.) В случаите по ал. 2 съставът на съда се определя по реда на чл. 390, като включените в него съдии трябва да притежават специална подготовка в областта на правата на детето или да имат ефективен достъп до специализирано обучение.

(4) (Нова – ДВ, бр. 48 от 2023 г., в сила от 1.09.2023 г.) Съдът може да разгледа делото в открито съдебно заседание след преценка на най-добрия интерес на непълнолетния.

ЗАКОН ЗА ЕКСТРАДИЦИЯТА И ЕВРОПЕЙСКАТА ЗАПОВЕД ЗА АРЕСТ

Действия след получаване на Европейска заповед за арест

Чл. 42. (В сила от 1.01.2007 г. - ДВ, бр. 46 от 2005 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 52 от 2008 г., доп., бр. 100 от 2023 г.) След получаване на Европейска заповед за арест пряко от компетентен орган на издаващата държава членка окръжният съд, в чийто район се намира исканото лице, проверява дали тя отговаря на изискванията по чл. 36 и 37 и разпорежда на полицията задържането му за срок до 72 часа, ако деянието, за което е издадена Европейска заповед за арест, е включено в списъка по чл. 36, ал. 3 или съставлява престъпление по законодателството на Република България.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 52 от 2008 г., доп., бр. 49 от 2010 г., бр. 100 от 2023 г.) Когато за исканото лице е получена Европейска заповед за арест извън случаите по ал. 1, полицията го задържа за 24 часа и уведомява незабавно съответния окръжен прокурор. В тези случаи прокурорът извършва проверка дали Европейската заповед за арест отговаря на изискванията на чл. 36 и 37. Прокурорът може да постанови задържане на лицето за срок до 72 часа, ако деянието, за което е издадена Европейска заповед за арест, е включено в списъка по чл. 36, ал. 3 или съставлява престъпление по законодателството на Република България.

(3) (Отм. - ДВ, бр. 52 от 2008 г.).

(4) (Изм. - ДВ, бр. 52 от 2008 г., бр. 53 от 2014 г.) Сигнал, получен чрез ШИС, се приравнява на Европейска заповед за арест, ако е придружен от информацията по чл. 37, ал. 1 и 2, и се изпълнява в съответствие с чл. 26 от Решение 2007/533/ПВР на Съвета от 12 юни 2007 г. за създаването, функционирането и използването на Шенгенска информационна система от второ поколение (ШИС II) (ОВ, L 205/63 от 7 август 2009 г.).

	(5) (Нова - ДВ, бр. 52 от 2008 г.) В случаите по чл. 38а, ал. 1, т. 1 - 3, когато Европейската заповед за арест не е придружена с превод на български език, прокурорът уведомява незабавно издаващата държава членка за изпращането му в срока по ал. 2. Ако в този срок не се получи превод на заповедта, задържаното лице се освобождава от прокурора. (6) (Нова – ДВ, бр. 100 от 2023 г.) В случаите по ал. 1 и 2 на исканото лице, незабавно след задържането му от полицейските органи, се осигурява служебен или договорен защитник, както и преводач, в чието присъствие и срещу подпис на лицата се връчва декларация за правата на лицето, задържано на основание Европейската заповед за арест, на разбираем за лицето език. (7) (Нова – ДВ, бр. 100 от 2023 г.) Образецът на декларацията по ал. 6 се утвърждава с инструкция на министъра на вътрешните работи на основание чл. 72, ал. 9 от Закона за Министерството на вътрешните работи. Субсидиарно прилагане на Наказателно-процесуалния кодекс Чл. 66. (1) (Предишен текст на чл. 66 – ДВ, бр. 48 от 2023 г., в сила от 1.09.2023 г.) Доколкото този закон не съдържа специални правила, се прилагат разпоредбите на Наказателно-процесуалния кодекс. (2) (Нова – ДВ, бр. 48 от 2023 г., в сила от 1.09.2023 г.) Непълнолетно лице, за което е издадена Европейска заповед за арест, има всички установени в Наказателно-процесуалния кодекс права на непълнолетен обвиняем, освен правото на установяване на личностните му особености. Съдебна практика: Решение № 575 от 16.12.2008 г. на ВКС по н. д. № 590/2008 г., II н. о., НК, докладчик съдията Савка Стоянова Винаги, когато делото е за престъпление, извършено от непълнолетен и обвинението е повдигнато преди да е навършил пълнолетие, съдебното производство се провежда по особените правила за разглеждане на дело за престъпления, извършени от непълнолетни. Коментар: По аргумент на противното и доколкото в българското законодателство липсва изрична разпоредба в обратния смисъл, когато непълнолетен заподозрян/обвиняем е навършил пълнолетие по време на производството срещу него, производството продължава по реда за разглеждане на дела за престъпления, извършени от непълнолетни.	
Чл. 2, пар. 4 Настоящата директива се прилага по отношение на деца, които първоначално не са били заподозрени или обвиняеми, но са придобили това качество в хода на разпит от полицейски	НАКАЗАТЕЛНО-ПРОЦЕСУАЛЕН КОДЕКС Глава четиринадесета. СПОСОБИ НА ДОКАЗВАНЕ Раздел II. Разпит	Пълно

или други правоохранителни органи.	Разпит на свидетел Чл. 139. (1) (Изм. - ДВ, бр. 32 от 2010 г., в сила от 28.05.2010 г.) Преди разпита се установява самоличността на свидетеля и в какви отношения се намира с обвиняемия и с другите участници в производството. В случаите по чл. 141 и 141а в протокола се вписва идентификационният номер на свидетеля вместо данните за самоличността. (2) Органът, който извършва разпита, поканва свидетеля да даде добросъвестно показания и го предупреждава за отговорността, която носи пред закона, ако откаже да направи това, даде неистински показания или премълчи някои обстоятелства, като му разяснява правото по чл. 121. (3) Свидетелят дава обещание, че добросъвестно и точно ще изложи всичко, което знае по делото. (4) На лицата, посочени в чл. 119, се разяснява правото им да се откажат да свидетелстват. (5) Свидетелят излага във форма на свободен разказ всичко, което му е известно по делото. (6) Разпоредбите на чл. 115, ал. 1 и чл. 138, ал. 4 и 5 се прилагат съответно и при разпита на свидетеля. (7) (Изм. - ДВ, бр. 32 от 2010 г., в сила от 28.05.2010 г.) Разпит на свидетел извън страната може да се извърши и чрез видеоконференция или телефонна конференция в съответствие с разпоредбите на този кодекс. (8) (Нова - ДВ, бр. 32 от 2010 г., в сила от 28.05.2010 г.) Разпит на свидетел, намиращ се в страната, чрез видеоконференция или телефонна конференция може да се извърши в съдебното производство, а в досъдебното производство - при условията и по реда на чл. 223. (9) (Нова - ДВ, бр. 32 от 2010 г., в сила от 28.05.2010 г.) В случаите по ал. 8 разпитът се извършва в съответствие с разпоредбите на този кодекс, като самоличността на свидетеля се проверява от съдия от първоинстанционния съд по местонахождението на свидетеля. (10) (Нова - ДВ, бр. 63 от 2017 г., в сила от 05.11.2017 г.) Разпит на свидетел със специфични нужди от защита се провежда при вземане на мерки за избягване на контакт с обвиняемия, включително чрез видеоконференция или телефонна конференция, в съответствие с разпоредбите на този кодекс. (11) (Нова - ДВ, бр. 98 от 2020 г.) Разпит на защитен свидетел може да се извърши и чрез видеоконференция. (12) (Нова - ДВ, бр. 39 от 2024 г.) Повторен разпит на свидетел, пострадал от престъпление, може да се извърши само когато това е необходимо за целите на наказателното производство. Очна ставка Чл. 143. (1) При съществено противоречие между обясненията на обвиняемите или между обясненията на обвиняемия и свидетелските показания може да се направи очна ставка, освен в случаите по чл. 123, ал. 2, т. 2. (2) Лицата, между които се прави очна ставка, преди разпита се запитват познават ли се и в какви отношения се намират помежду си. (3) С разрешение на съответния орган лицата, между които се прави очна ставка, могат да си задават въпроси. (4) (Нова - ДВ, бр. 98 от 2020 г.) Очна ставка може да се направи и чрез видеоконференция, когато обвиняемият се намира извън пределите на страната и това няма да попречи за разкриване на обективната истина.	
------------------------------------	---	--

(5) (Предишна ал. 4, изм. - ДВ, бр. 98 от 2020 г.) Алинеи 1 - 4 се прилагат и при съществено противоречие между показанията на свидетелите, освен в случаите по чл. 123, ал. 2, т. 2.

Глава седемнадесета

РАЗСЛЕДВАНЕ

Раздел I

Образуване на досъдебно производство и провеждане на разследване

Образуване на досъдебното производство

Чл. 212. ((1) Досъдебното производство се образува с постановление на прокурора.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 32 от 2010 г., в сила от 28.05.2010 г.) Досъдебното производство се счита за образувано със съставянето на протокола за първото действие по разследването, когато се извършва оглед, включително освидетелстване, претърсване, изземване и разпит на свидетели, ако незабавното им извършване е единствената възможност за събиране и запазване на доказателства, както и когато се извършва обиск при условията и по реда на чл. 164.

(3) Разследващият орган, извършил действието по ал. 2, уведомява прокурора незабавно, но не по-късно от 24 часа.

Привличане на обвиняем и предявяване на постановлението

Чл. 219. (1) Когато се съберат достатъчно доказателства за виновността на определено лице в извършване на престъпление от общ характер и не са налице някои от основанията за прекратяване на наказателното производство, разследващият орган докладва на прокурора и привлича лицето като обвиняем със съставяне на съответно постановление.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 32 от 2010 г., в сила от 28.05.2010 г.) **Разследващият орган може да привлече лицето като обвиняем и със съставянето на протокола за първото действие по разследването срещу него, за което докладва на прокурора.**

(3) **В постановлението за привличане на обвиняем и в протокола за действието по ал. 2 се посочват:**

...

6. правата му по чл. 55, включително и правото му да откаже да даде обяснения, както и правото му да има защитник по пълномощие или по назначение;

7. (нова – ДВ, бр. 48 от 2023 г., в сила от 1.09.2023 г.) правата по чл. 385а, когато обвиняемият е непълнолетен.

(4) (Изм. и доп. – ДВ, бр. 48 от 2023 г., в сила от 1.09.2023 г.) Разследващият орган предявява постановлението за привличане на обвиняемия и неговия защитник, като им дава възможност да се запознаят с пълното му съдържание, а при нужда дава допълнителни разяснения. **Ако обвиняемият е непълнолетен, разследващият орган го уведомява за правата му в наказателното производство и устно, на достъпен за него език.** Разследващият орган връчва срещу подпис препис от постановлението на обвиняемия.

	Глава тридесета. ОСОБЕНИ ПРАВИЛА ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ НА ДЕЛА ЗА ПРЕСТЪПЛЕНИЯ, ИЗВЪРШЕНИ ОТ НЕПЪЛНОЛЕТНИ Права на непълнолетния обвиняем Чл. 385а. (Нов – ДВ, бр. 48 от 2023 г., в сила от 1.09.2023 г.) Освен правата по чл. 55 непълнолетният обвиняем има право: 1. родител, попечител или друго лице, което по закон полага грижи за него, да получи пълна информация за правата му в наказателния процес; 2. да бъде придружаван в съдебните заседания от родител, попечител или друго лице, което по закон полага грижи за него, а когато това е в неговия най-добър интерес и няма да затрудни наказателното производство, и в действията по разследването и в другите процесуални действия, които се провеждат с участието на непълнолетния обвиняем на досъдебното производство; 3. на медицински преглед при задържане; 4. на установяване на личностните му особености; 5. да получи защита на правото на личен и семеен живот.	
Чл. 2, пар. 5 Настоящата директива не засяга националните правила за определяне на възрастта за носене на наказателна отговорност.		Не подлежи на въвеждане
Чл. 2, пар. 6 Без да се засяга правото на справедлив съдебен процес, по отношение на леки нарушения:		Не подлежи на въвеждане
б. „а“ когато правото на държава членка предвижда налагане на наказание от орган, различен от съд, компетентен по наказателни дела, и налагането на това наказание може да бъде обжалвано или отнесено към такъв съд; или б. „б“ когато не може да бъде наложено наказание лишаване от свобода,	НАКАЗАТЕЛНО-ПРОЦЕСУАЛЕН КОДЕКС Част първа Глава втора ОСНОВНИ ПРИНЦИПИ Осъществяване на правораздаването по наказателни дела само от съдилищата Чл. 6. (1) Правораздаването по наказателни дела се осъществява само от съдилищата, установени с Конституцията на Република България. (2) Извънредни съдилища за разглеждане на наказателни дела не се допускат.	Пълно

настоящата директива се прилага само за производства пред съд, компетентен по наказателни дела.		
При всички случаи настоящата директива се прилага изцяло, когато детето е задържано, независимо от етапа на наказателното производство.	НАКАЗАТЕЛНО-ПРОЦЕСУАЛЕН КОДЕКС Глава седма. ОБВИНЯЕМ Раздел II. Мярка за неотклонение и други мерки за процесуална принуда Задържане под стража Чл. 63. (1) Мярка за неотклонение задържане под стража се взема, когато е налице обосновано предположение, че обвиняемият е извършил престъпление, което се наказва с лишаване от свобода или друго по-тежко наказание, и доказателствата по делото сочат, че съществува реална опасност обвиняемият да се укрие или да извърши престъпление. (2) Ако от доказателствата по делото не се установява противното, при първоначалното вземане на мярката за неотклонение задържане под стража, реалната опасност по ал. 1 е налице, когато: 1. лицето е привлечено като обвиняем за престъпление, извършено повторно или при условията на опасен рецидив; 2. лицето е привлечено като обвиняем за тежко умишлено престъпление и е осъждано за друго тежко умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода не по-малко от една година или друго по-тежко наказание, чието изпълнение не е отложено на основание чл. 66 от Наказателния кодекс; 3. лицето е привлечено като обвиняем за престъпление, за което се предвижда наказание не по-малко от десет години лишаване от свобода или друго по-тежко наказание; 4. (нова – ДВ, бр. 63 от 2017 г., в сила от 5.11.2017 г., изм., бр. 44 от 2018 г.) лицето е привлечено като обвиняем при условията на чл. 269, ал. 3. (...) (4) (Изм. - ДВ, бр. 71 от 2013 г.) Мярката за неотклонение задържане под стража в досъдебното производство не може да продължи повече от осем месеца, ако лицето е привлечено като обвиняем за тежко умишлено престъпление, и повече от една година и шест месеца, ако лицето е привлечено като обвиняем за престъпление, за което се предвижда наказание не по-малко от петнадесет години лишаване от свобода или друго по-тежко наказание. Във всички останали случаи задържането под стража в досъдебното производство не може да продължи повече от два месеца. (...) Вземане на мярка за неотклонение задържане под стража в досъдебното производство Чл. 64. (1) Мярка за неотклонение задържане под стража в досъдебното производство се взема от съответния първоинстанционен съд по искане на прокурора.	Пълно

- (2) Явяването на обвиняемия пред съда се осигурява незабавно от прокурора, който при необходимост може да постанови задържане на обвиняемия до 72 часа за довеждането му пред съда.
- (3) (Нова - ДВ, бр. 18 от 2024 г.) Съдът предоставя на обвиняемия и на неговия защитник възможност да се запознаят с всички събрани до момента доказателства по делото.
- (5) (Предишна ал. 4 – ДВ, бр. 18 от 2024 г.) Съдът взема мярка за неотклонение задържане под стража, когато са налице основанията по чл. 63, ал. 1, а ако не са налице тези основания, може да не вземе мярка за неотклонение или да вземе по-лека.
- (6) (Предишна ал. 5 – ДВ, бр. 18 от 2024 г.) Съдът се произнася с определение, което се обявява на страните в съдебното заседание и се изпълнява незабавно. С обявяване на определението съдът насрочва делото пред въззивния съд в срок до седем дни в случай на частна жалба или частен протест.
- (7) (Предишна ал. 6 – ДВ, бр. 18 от 2024 г.) Определението подлежи на обжалване с частна жалба и частен протест пред въззивния съд в тридневен срок.

Глава четиринадесета.
СПОСОБИ НА ДОКАЗВАНЕ
Раздел II.
Разпит

Разпит на свидетел

Чл. 139. (1) (Изм. - ДВ, бр. 32 от 2010 г., в сила от 28.05.2010 г.) Преди разпита се установява самоличността на свидетеля и в какви отношения се намира с обвиняемия и с другите участници в производството. В случаите по чл. 141 и 141а в протокола се вписва идентификационният номер на свидетеля вместо данните за самоличността.

(2) Органът, който извършва разпита, поканва свидетеля да даде добросъвестно показания и го предупреждава за отговорността, която носи пред закона, ако откаже да направи това, даде неистински показания или премълчи някои обстоятелства, като му разяснява правото по чл. 121.

(3) Свидетелят дава обещание, че добросъвестно и точно ще изложи всичко, което знае по делото.

(4) На лицата, посочени в чл. 119, се разяснява правото им да се откажат да свидетелстват.

(5) Свидетелят излага във форма на свободен разказ всичко, което му е известно по делото.

(6) Разпоредбите на чл. 115, ал. 1 и чл. 138, ал. 4 и 5 се прилагат съответно и при разпита на свидетеля.

(7) (Изм. - ДВ, бр. 32 от 2010 г., в сила от 28.05.2010 г.) Разпит на свидетел извън страната може да се извърши и чрез видеоконференция или телефонна конференция в съответствие с разпоредбите на този кодекс.

(8) (Нова - ДВ, бр. 32 от 2010 г., в сила от 28.05.2010 г.) Разпит на свидетел, намиращ се в страната, чрез видеоконференция или телефонна конференция може да се извърши в съдебното производство, а в досъдебното производство - при условията и по реда на чл. 223.

(9) (Нова - ДВ, бр. 32 от 2010 г., в сила от 28.05.2010 г.) В случаите по ал. 8 разпитът се извършва в съответствие с разпоредбите на този кодекс, като самоличността на свидетеля се проверява от съдия от първоинстанционния съд по местонахождението на свидетеля.

- (10) (Нова - ДВ, бр. 63 от 2017 г., в сила от 05.11.2017 г.) Разпит на свидетел със специфични нужди от защита се провежда при вземане на мерки за избягване на контакт с обвиняемия, включително чрез видеоконференция или телефонна конференция, в съответствие с разпоредбите на този кодекс.
- (11) (Нова - ДВ, бр. 98 от 2020 г.) Разпит на защитен свидетел може да се извърши и чрез видеоконференция.
- (12) (Нова - ДВ, бр. 39 от 2024 г.) Повторен разпит на свидетел, пострадал от престъпление, може да се извърши само когато това е необходимо за целите на наказателното производство.

Очна ставка

Чл. 143. (1) При съществено противоречие между обясненията на обвиняемите или между обясненията на обвиняемия и свидетелските показания може да се направи очна ставка, освен в случаите по чл. 123, ал. 2, т. 2.

(2) Лицата, между които се прави очна ставка, преди разпита се запитват познават ли се и в какви отношения се намират помежду си.

(3) С разрешение на съответния орган лицата, между които се прави очна ставка, могат да си задават въпроси.

(4) (Нова - ДВ, бр. 98 от 2020 г.) Очна ставка може да се направи и чрез видеоконференция, когато обвиняемият се намира извън пределите на страната и това няма да попречи за разкриване на обективната истина.

(5) (Предишна ал. 4, изм. - ДВ, бр. 98 от 2020 г.) Алинеи 1 - 4 се прилагат и при съществено противоречие между показанията на свидетелите, освен в случаите по чл. 123, ал. 2, т. 2.

Раздел IV.

Оглед

Освидетелстване

Чл. 158. (1) При оглед на лице не се допускат действия, които унижават неговото достойнство или са опасни за здравето му.

(2) Когато се налага освидетелстваното лице да бъде съблечено, поемните лица трябва да бъдат от същия пол. Ако длъжностното лице, което следва да извърши освидетелстването, е от друг пол, същото се извършва от лекар.

(3) Оглед на лице в досъдебното производство се извършва с писменото му съгласие, а без такова съгласие - с разрешение на съдия от съответния първоинстанционен съд или от първоинстанционния съд, в района на който се извършва действието, по искане на прокурора.

(4) В неотложни случаи, ако това е единствената възможност за събиране и запазване на доказателствата, органите на досъдебното производство могат да извършат оглед без предварително разрешение, като протоколът се представя от прокурора за одобрение от съдията незабавно, но не по-късно от 24 часа.

Раздел V.

	Претърсване и изземване Извършване на претърсването и изземването Чл. 163. (1) Претърсването и изземването се извършват през деня, освен ако не търпят отлагане. (2) Преди да пристъпи към претърсване и изземване, съответният орган представя разрешението за това и предлага да му се посочат търсените предмети, книжа и компютърни информационни системи, в които се съдържат компютърни информационни данни. (3) Органът, който извършва претърсването, има право да забрани на присъстващите да влизат във връзка с други лица или помежду си, както и да напускат помещението, докато завърши претърсването. (4) При претърсването и изземването не могат да се извършват действия, които не се налагат от тяхната цел. Помещения и хранилища се отварят принудително само при отказ да бъдат отворени, като се избягват ненужни повреди. (5) Когато при претърсването и изземването се разкрият обстоятелства от интимния живот на гражданите, вземат се необходимите мерки те да не се разгласяват. (6) Иззетите предмети, книжа и компютърни информационни системи, в които се съдържат компютърни информационни данни, се предявяват на поемните лица и другите присъстващи. Когато е необходимо, те се опаковат и запечатват на мястото на изземването им. (7) (Изм. - ДВ, бр. 65 от 2025 г., в сила от 10.11.2025 г.) Изземването на компютърни информационни данни се извършва чрез запис върху носител, който се съхранява по начин, който да го предпазва от физическо или електромагнитно въздействие, и се запечатва с бележка, в която се посочват: делото, органът, извършил изземването, мястото, датата, и се подписва от лицата чл. 132, ал. 1. (8) (Нова - ДВ, бр. 65 от 2025 г., в сила от 10.11.2025 г.) Кriptoактиви се изземват чрез прехвърлянето им на адрес на портфейл или друга платформа, контролирани от Прокуратурата на Република България в досъдебното производство или от съда в съдебното производство. (9) (Предишна ал. 8, доп. - ДВ, бр. 65 от 2025 г., в сила от 10.11.2025 г.) Разпечатването на носителя, изготвен по реда на ал. 7 и 8, се допуска за нуждите на разследването само с разрешение на прокурора и се извършва в присъствието на поемни лица и специалист - технически помощник. В съдебното производство разпечатването се извършва по решение на съда от специалист - технически помощник. (10) (Нова - ДВ, бр. 65 от 2025 г., в сила от 10.11.2025 г.) По искане на лицето, от което са иззети криптоактиви, прокурорът в досъдебното производство или съдът в съдебното производство могат да разрешат същите да бъдат продадени на платформа за търговия с криптоактиви за парична сума по ред, определен от Министерския съвет. Разходите по продажбата са за сметка на лицето, от което са иззети криптоактивите, а получената парична сума се съхранява в търговска банка, обслужваща държавния бюджет. Обиск	
--	--	--

Чл. 164. (1) Претърсване на лице в досъдебното производство без разрешение на съдия от съответния първоинстанционен съд или от първоинстанционния съд, в района на който се извършва действието, се допуска:

1. при задържане;

2. когато има достатъчно основание да се счита, че лицата, които присъстват при претърсването, са укрили предмети или книжа от значение за делото.

(2) Обискът се извършва от лице от същия пол в присъствието на поемни лица от същия пол.

(3) Протоколът за извършеното действие по разследването се представя за одобряване от съдията незабавно, но не по-късно от 24 часа.

Раздел VII.

Разпознаване на лица и предмети

Ред за извършване на разпознаването

Чл. 171. (1) Разпознаването се извършва в присъствието на поемни лица, освен когато се прави в съдебно заседание.

(2) Лицето се представя за разпознаване заедно с три или повече лица, сходни с него по външност, като се вземат мерки то да не осъществи предварително пряк контакт с разпознаващия.

(3) По преценка на органа, извършващ разпознаването, то може да се проведе така, че разпознаващото лице да не се срещне непосредствено с разпознаваното лице. Свидетел с тайна самоличност може да участва в разпознаване само като разпознаващо лице.

(4) Когато не е възможно да се покаже самото лице, показва се негова снимка заедно със снимките на три или повече лица, сходни с него по външност.

(5) Предметите се представят за разпознаване заедно с три или повече еднородни предмети.

(6) Когато няколко обвиняеми или свидетели трябва да извършат разпознаване на лица или предмети, те се показват поотделно на всяко от разпознаващите лица, като се вземат мерки разпознаващите лица да не осъществят пряк контакт помежду си. Едновременно разпознаване от няколко лица е недопустимо.

(7) На обвиняемия или свидетеля се предлага да посочи лицето или предмета, до който се отнасят дадените от него обяснения или показания, и да обясни по какво ги е разпознал.

(8) (Нова - ДВ, бр. 98 от 2020 г.) В случаите по ал. 4 и 5 разпознаването може да се извърши и чрез видеоконференция.

Глава седемнадесета

РАЗСЛЕДВАНЕ

Раздел I

Образуване на досъдебно производство и провеждане на разследване

Условия за образуване на досъдебно производство

Чл. 207. (1) Досъдебно производство се образува, когато са налице законен повод и достатъчно данни за извършено престъпление.

Образуване на досъдебното производство

Чл. 212. (1) Досъдебното производство се образува с постановление на прокурора.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 32 от 2010 г., в сила от 28.05.2010 г.) **Досъдебното производство се счита за образувано със съставянето на протокола за първото действие по разследването, когато се извършва оглед, включително освидетелстване, претърсване, изземване и разпит на свидетели, ако незабавното им извършване е единствената възможност за събиране и запазване на доказателства, както и когато се извършва обиск при условията и по реда на чл. 164.**

(3) Разследващият орган, извършил действието по ал. 2, уведомява прокурора незабавно, но **не по-късно от 24 часа.**

Привличане на обвиняем и предявяване на постановлението

Чл. 219. (1) Когато се съберат достатъчно доказателства за виновността на определено лице в извършване на престъпление от общ характер и не са налице някои от основанията за прекратяване на наказателното производство, разследващият орган докладва на прокурора и привлича лицето като обвиняем със съставяне на съответно постановление.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 32 от 2010 г., в сила от 28.05.2010 г.) **Разследващият орган може да привлече лицето като обвиняем и със съставянето на протокола за първото действие по разследването срещу него, за което докладва на прокурора.**

(3) **В постановлението за привличане на обвиняем и в протокола за действието по ал. 2 се посочват:**

...

6. правата му по чл. 55, включително и правото му да откаже да даде обяснения, както и правото му да има защитник по пълномощие или по назначение.

7. (нова – ДВ, бр. 48 от 2023 г., в сила от 1.09.2023 г.) правата по чл. 385а, когато обвиняемият е непълнолетен.

(4) (Изм. и доп. – ДВ, бр. 48 от 2023 г., в сила от 1.09.2023 г.) Разследващият орган предявява постановлението за привличане на обвиняемия и неговия защитник, като им дава възможност да се запознаят с пълното му съдържание, а при нужда дава допълнителни разяснения. **Ако обвиняемият е непълнолетен, разследващият орган го уведомява за правата му в наказателното производство и устно, на достъпен за него език.** Разследващият орган връчва срещу подпис препис от постановлението на обвиняемия.

Глава тридесета.

ОСОБЕНИ ПРАВИЛА ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ НА ДЕЛА ЗА ПРЕСТЪПЛЕНИЯ, ИЗВЪРШЕНИ ОТ НЕПЪЛНОЛЕТНИ

Права на непълнолетния обвиняем

Чл. 385а. (Нов – ДВ, бр. 48 от 2023 г., в сила от 1.09.2023 г.) Освен правата по чл. 55 непълнолетният обвиняем има право: 1. родител, попечител или друго лице, което по закон полага грижи за него, да получи пълна информация за правата му в наказателния процес; 2. да бъде придружаван в съдебните заседания от родител, попечител или друго лице, което по закон полага грижи за него, а когато това е в неговия най-добър интерес и няма да затрудни наказателното производство, и в действията по разследването и в другите процесуални действия, които се провеждат с участието на непълнолетния обвиняем на досъдебното производство; 3. на медицински преглед при задържане; 4. на установяване на личностните му особености; 5. да получи защита на правото на личен и семеен живот. ЗАКОН ЗА ВОЕННАТА ПОЛИЦИЯ Глава втора СЛУЖБА "ВОЕННА ПОЛИЦИЯ" Чл. 13. (1) Органите на служба "Военна полиция" могат да задържат до 24 часа лице по чл. 11, ал. 1, когато: 1. има данни, че е извършило престъпление; (...) 6. е обявено за международно издирване по искане на друга държава във връзка с неговата екстрадиция или в изпълнение на Европейска заповед за арест; 7. това е предвидено със закон. (2) (Изм. – ДВ, бр. 7 от 2019 г., бр. 18 от 2024 г.) От момента на задържането си лицата имат право на защитник, като на задържания се разяснява и правото на отказ от защитник и последиците от него, както и правото му да откаже да дава обяснения, когато задържането е на основание ал. 1, т. 1, незабавно да се информират за фактическите и правните основания за задържането им на разбираем за тях език, да обжалват пред съда законността на задържането си, като съдът се произнася по жалбата незабавно. Когато задържаният е чужд гражданин, по негово искане незабавно се уведомяват консулските органи на държавата, чийто гражданин е задържаният, чрез Министерството на външните работи. Ако задържаният е гражданин на две или повече държави, той може да избере консулските органи на коя държава да бъдат уведомени за задържането му и с които желае да осъществи връзка. (3) (Доп. – ДВ, бр. 18 от 2024 г.) Органите на служба "Военна полиция" са длъжни незабавно да уведомят за задържането лице, посочено от задържания, както и незабавно да освободят лицето, ако основанията за задържането му е отпаднало. Задържаното лице попълва декларация по образец съгласно приложението, че е запознато с правата си, както и за намерението си да упражни или да не упражни правата си по ал. 2. (4) (Нова – ДВ, бр. 18 от 2024 г.) Информацията по ал. 2 и 3 се предоставя на задържаното лице на разбираем език и по разбираем начин, като се отчитат специфичните му потребности.	
---	--

(5) (Предишна ал. 4 – ДВ, бр. 18 от 2024 г.) Задържаните лица могат да се отвеждат и настаняват в оборудвани помещения за задържане на служба "Военна полиция" при зачитане и защита на човешките права, регламентирани в Конституцията на Република България и в Конвенцията за правата на човека и основните свободи. Спрямо тях могат да се вземат мерки за лична сигурност, ако поведението им и целите на задържането налагат това. На задържаните лица не могат да се ограничават други права освен правото на свободно придвижване.

(6) (Предишна ал. 5 – ДВ, бр. 18 от 2024 г.) При задържане директорът на служба "Военна полиция" и директорите на регионалните служби съобразно своята компетентност или оправомощени от тях длъжностни лица издават писмена заповед за задържане.

ЗАКОН ЗА ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ „НАЦИОНАЛНА СИГУРНОСТ“

Глава осма

ОРГАНИ НА ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ "НАЦИОНАЛНА СИГУРНОСТ". ПРАВОМОЩИЯ

Чл. 124б. (Нов – ДВ, бр. 103 от 2016 г.) (1) **Органите на агенцията, оправомощени със заповед на председателя на агенцията, могат да задържат за срок до 24 часа лице**, за което има данни, че е извършило престъпление, свързано с някоя от дейностите по чл. 4, ал. 1, т. 11 или 13.

(2) За задържането по ал. 1 се издава писмена заповед за задържане, в която се посочват:

(...)

б. правото му:

а) да обжалва пред съда законността на задържането;

б) на адвокатска защита от момента на задържането;

в) на медицинска помощ;

г) на телефонно обаждане, с което да съобщи за своето задържане;

д) (доп. – ДВ, бр. 7 от 2019 г.) да се свърже с консулските власти на съответната държава, в случай че не е български гражданин, както и по негово искане незабавно се уведомяват консулските органи на държавата, чийто гражданин е задържаният, чрез Министерството на външните работи; ако задържаният е гражданин на две или повече държави, той може да избере консулските органи на коя държава да бъдат уведомени за задържането му и с които желае да осъществи връзка;

е) да ползва преводач, в случай че не разбира български език.

(3) (Доп. – ДВ, бр. 18 от 2024 г.) Задържаното лице попълва декларация по образец съгласно приложението, че е запознато с правата си, както и за намерението си да упражни или да не упражни правата си по ал. 2, т. 6, букви "б" – "е". Заповедта се подписва от органа и от задържаното лице. Отказът или невъзможността на задържаното лице да подпише заповедта се удостоверява с подписа на един свидетел.

(4) (Нова – ДВ, бр. 18 от 2024 г.) Информацията по ал. 2, т. 6 се предоставя на задържаното лице на разбираем език и по разбираем начин, като се отчитат специфичните му потребности.

(5) (Предишна ал. 4 – ДВ, бр. 18 от 2024 г.) Заповедта за задържане се вписва в специален регистър.

- (6) (Предишна ал. 5 – ДВ, бр. 18 от 2024 г.) Копие от заповедта се връчва на задържаното лице срещу подпис.
- (7) (Предишна ал. 6 – ДВ, бр. 18 от 2024 г.) На задържаното лице не могат да му бъдат ограничавани други права освен правото на свободно придвижване.
- (8) (Предишна ал. 7 – ДВ, бр. 18 от 2024 г.) Когато задържаното лице не владее български език, то незабавно се информира за основанията за задържането му на разбираем за него език.
- (9) (Доп. – ДВ, бр. 7 от 2019 г., предишна ал. 8, бр. 18 от 2024 г.) От момента на задържането му лицето има право на защитник, като се разяснява и правото на отказ от защитник и последиците от него, както и правото му да откаже да дава обяснения.
- (10) (Предишна ал. 9 – ДВ, бр. 18 от 2024 г.) За задържането съответният орган е длъжен незабавно да уведоми лице, посочено от задържания.
- (11) (Предишна ал. 10 – ДВ, бр. 18 от 2024 г.) Задържаното лице може да бъде настанено в помещение за настаняване на задържани лица в структурите на Министерството на вътрешните работи и спрямо него могат да се вземат мерки за лична сигурност, ако поведението му и целите на задържането налагат това, за което се издава писмена заповед.
- (12) (Предишна ал. 11 – ДВ, бр. 18 от 2024 г.) Конвоирането на задържаното лице до помещенията за настаняване на задържани лица се осъществява от полицейските органи на Министерството на вътрешните работи по реда, предвиден с инструкцията по чл. 3, ал. 5.
- (13) (Предишна ал. 12 – ДВ, бр. 18 от 2024 г.) Задържаното лице има право да обжалва пред съда законността на задържането. Съдът се произнася по жалбата незабавно.
- (14) (Предишна ал. 13 – ДВ, бр. 18 от 2024 г.) За отвеждане на задържаното лице в определеното за настаняване на задържани лица място органите на агенцията издават писмена заповед.
- (15) (Предишна ал. 14 – ДВ, бр. 18 от 2024 г.) Органите на агенцията са длъжни незабавно да освободят лицето, когато основаниято за задържането е отпаднало.

ЗАКОН ЗА МИНИСТЕРСТВОТО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ

Глава пета

ПРАВОМОЩИЯ

Раздел I

Правомощия на полицейските органи

Чл. 72. (1) Полицейските органи могат да задържат лице:

1. за което има данни, че е извършило престъпление;
- (...)
6. обявено за издирване с цел задържане, както и по искане на друга държава във връзка с неговата екстрадиция или в изпълнение на Европейска заповед за арест;
7. (нова – ДВ, бр. 52 от 2025 г.) установено като незаконно пребиваващо на територията на страната;
8. (предишна т. 7 – ДВ, бр. 52 от 2025 г.) в други случаи, определени със закон.

	(2) В случаите по ал. 1 лицето може да бъде настанено в помещение за настаняване на задържани лица и спрямо него могат да бъдат взети мерки за лична сигурност, ако поведението му и целите на задържането налагат това. (3) Когато задържаното лице не владее български език, то незабавно се информира за основанията за задържането му на разбираем за него език. (4) (Изм. – ДВ, бр. 77 от 2018 г., в сила от 1.01.2019 г.) Задържаното лице има право да обжалва законността на задържането пред районния съд по седалище на органа. Съдът се произнася по жалбата незабавно, като решението му подлежи на касационно обжалване по реда Административнопроцесуалния кодекс пред съответния административен съд. (5) (Доп. – ДВ, бр. 7 от 2019 г.) От момента на задържането си лицето има право на защитник, като на задържания се разяснява и правото на отказ от защитник и последиците от него, както и правото му да откаже да дава обяснения, когато задържането е на основание ал. 1, т. 1. (6) За задържането съответният орган е длъжен незабавно да уведоми лице, посочено от задържания. (7) Полицейските органи са длъжни незабавно да освободят лицето, ако основаниято за задържането е отпаднало. (8) (Доп. – ДВ, бр. 48 от 2023 г.) Задържаните непълнолетни лица се настаняват в специални помещения отделно от задържаните пълнолетни лица. Задържаните непълнолетни имат право на медицински преглед за общото им физическо и психическо състояние без неоправдано забавяне след задържане, но не по-късно от 24 часа, считано от момента на задържане. (9) Редът за осъществяване на задържане, оборудването на помещенията за настаняване на задържани лица и редът в тях се определят с инструкция, издадена от министъра на вътрешните работи. Чл. 74. (1) За лицата по чл. 72, ал. 1 се издава писмена заповед за задържане. (2) В заповедта по ал. 1 се посочват: (...) 5. ограничаването на правата на лицето по чл. 73; 6. правото му: а) да обжалва пред съда законността на задържането; б) на адвокатска защита от момента на задържането; в) на медицинска помощ; г) на телефонно обаждане, с което да съобщи за своето задържане; д) (доп. - ДВ, бр. 7 от 2019 г.) да се свърже с консулските власти на съответната държава, в случай че не е български гражданин, както и по негово искане незабавно се уведомяват консулските органи на държавата, чийто гражданин е задържаният, чрез Министерството на външните работи; ако задържаният е гражданин на две или повече държави, той може да избере консулските органи на коя държава да бъдат уведомени за задържането му и с които желае да осъществи връзка; е) да ползва преводач, в случай че не разбира български език.	
--	---	--

- (3) Задържаното лице попълва декларация, че е запознато с правата си, както и за намерението си да упражни или да не упражни правата си по ал. 2, т. 6, букви "б" - "е". Заповедта се подписва от полицейския орган и от задържаното лице.
- (4) (Нова - ДВ, бр. 18 от 2024 г.) Информацията по ал. 2 и 3 се предоставя на задържаното лице на разбираем език и по разбираем начин, като се отчитат специфичните му потребности.
- (5) (Предишна ал. 4 - ДВ, бр. 18 от 2024 г.) Отказът или невъзможността на задържаното лице да подпише заповедта се удостоверява с подписа на един свидетел.
- (6) (Предишна ал. 5 - ДВ, бр. 18 от 2024 г.) Заповедта за задържане се вписва в специален регистър.
- (7) (Предишна ал. 6 - ДВ, бр. 18 от 2024 г.) Копие от заповедта се връчва на задържаното лице срещу подпис.

ЗАКОН ЗА МИТНИЦИТЕ

Глава втора

МИТНИЧЕСКА АДМИНИСТРАЦИЯ

Раздел III

Правомощия на митническите органи

Чл. 16а. (Нов - ДВ, бр. 82 от 2011 г., в сила от 1.01.2012 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 15 от 2013 г., в сила от 1.02.2013 г., доп., бр. 60 от 2015 г.) **Митническите органи могат да задържат лице, за което има данни, че е извършило престъпление по чл. 234, 242, 242а и 251 от Наказателния кодекс и по чл. 255 от Наказателния кодекс по отношение на задължения за ДДС от внос и акцизи и съществува реална опасност да се укрие или да извърши престъпление.**

(2) (Доп. – ДВ, бр. 18 от 2024 г.) За всяко задържано лице се издава заповед за задържане от митническия орган, ограничил правото на свободно придвижване на лицето. На задържаното лице се предоставя информация за фактическите и правните основания за задържането.

(3) На задържаното лице не могат да бъдат ограничавани други права освен правото на свободно придвижване. Срокът на задържането не може да бъде повече от 24 часа. Задържаните лица незабавно се освобождават след отпадане на основанието за задържане, но не по-късно от 24-часовия срок.

(4) Когато задържаното лице не владее български език, то незабавно се информира за основанията за задържането му на разбираем за него език.

(5) (Доп. – ДВ, бр. 7 от 2019 г.) От момента на задържането си лицето има право на защитник. Митническите органи са длъжни да разяснят на задържания правото на отказ от защитник и последиците от него, както и правото му да откаже да дава обяснения. За отказа от защитник и обстоятелствата, при които е направен, се съставя протокол.

(6) Задържаното лице има право да обжалва пред съда законността на задържането по реда на Административнопроцесуалния кодекс. Съдът се произнася по жалбата незабавно.

(7) За задържането съответният митнически орган е длъжен незабавно да уведоми лице, посочено от задържания.

- (8) (Нова – ДВ, бр. 7 от 2019 г.) Когато задържаният е чужд гражданин, по негово искане незабавно се уведомяват консулските органи на държавата, чийто гражданин е задържаният, чрез Министерството на външните работи. Ако задържаният е гражданин на две или повече държави, той може да избере консулските органи на коя държава да бъдат уведомени за задържането му и с които желае да осъществи връзка.
- (9) (Доп. – ДВ, бр. 60 от 2015 г., предишна ал. 8, бр. 7 от 2019 г.) Митническите органи могат да проверяват личните вещи и да извършват обиск на задържаното лице, за което се съставя протокол. Обиск може да бъде извършен само от лице, което принадлежи към пола на обискирания.
- (10) (Нова – ДВ, бр. 60 от 2015 г., предишна ал. 9, изм., бр. 7 от 2019 г.) Протоколът по ал. 9 се подписва от митническия орган, от един свидетел и от проверяваното лице, на което се предоставя екземпляр от протокола.
- (11) (Нова – ДВ, бр. 60 от 2015 г., предишна ал. 10, изм., бр. 7 от 2019 г.) Проверката и обискът по ал. 9 се извършват по начин, който не уронва честта и достойнството на гражданите.
- (12) (Предишна ал. 9 – ДВ, бр. 60 от 2015 г., предишна ал. 11, бр. 7 от 2019 г.) Когато е необходимо, задържаното лице се настанява в обособените за целта места в структурите на Министерството на вътрешните работи, за което се издава писмена заповед.
- (13) (Нова – ДВ, бр. 18 от 2024 г.) Задържаното лице попълва декларация по образец съгласно приложение № 6, че е запознато с правата си, както и за намерението си да упражни или да не упражни правата си по ал. 5 – 8.
- (14) (Нова – ДВ, бр. 18 от 2024 г.) Информацията по ал. 2 – 8 се предоставя на задържаното лице на разбираем език и по разбираем начин, като се отчитат специфичните му потребности.

ЗАКОН ЗА ЕКСТРАДИЦИЯТА И ЕВРОПЕЙСКАТА ЗАПОВЕД ЗА АРЕСТ

Действия след получаване на Европейска заповед за арест

Чл. 42. (В сила от 1.01.2007 г. - ДВ, бр. 46 от 2005 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 52 от 2008 г., доп., бр. 100 от 2023 г.) След получаване на Европейска заповед за арест пряко от компетентен орган на издаващата държава членка окръжният съд, в чийто район се намира исканото лице, проверява дали тя отговаря на изискванията по чл. 36 и 37 и разпорежда на полицията задържането му за срок до 72 часа, ако деянието, за което е издадена Европейска заповед за арест, е включено в списъка по чл. 36, ал. 3 или съставлява престъпление по законодателството на Република България.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 52 от 2008 г., доп., бр. 49 от 2010 г., бр. 100 от 2023 г.) Когато за исканото лице е получена Европейска заповед за арест извън случаите по ал. 1, полицията го задържа за 24 часа и уведомява незабавно съответния окръжен прокурор. В тези случаи прокурорът извършва проверка дали Европейската заповед за арест отговаря на изискванията на чл. 36 и 37. Прокурорът може да постанови задържане на лицето за срок до 72 часа, ако деянието, за което е издадена Европейска заповед за арест, е включено в списъка по чл. 36, ал. 3 или съставлява престъпление по законодателството на Република България.

(3) (Отм. - ДВ, бр. 52 от 2008 г.).

	(4) (Изм. - ДВ, бр. 52 от 2008 г., бр. 53 от 2014 г.) Сигнал, получен чрез ШИС, се приравнява на Европейска заповед за арест, ако е придружен от информацията по чл. 37, ал. 1 и 2, и се изпълнява в съответствие с чл. 26 от Решение 2007/533/ПВР на Съвета от 12 юни 2007 г. за създаването, функционирането и използването на Шенгенска информационна система от второ поколение (ШИС II) (ОВ, L 205/63 от 7 август 2009 г.). (5) (Нова - ДВ, бр. 52 от 2008 г.) В случаите по чл. 38а, ал. 1, т. 1 - 3, когато Европейската заповед за арест не е придружена с превод на български език, прокурорът уведомява незабавно издаващата държава членка за изпращането му в срока по ал. 2. Ако в този срок не се получи превод на заповедта, задържаното лице се освобождава от прокурора. (6) (Нова – ДВ, бр. 100 от 2023 г.) В случаите по ал. 1 и 2 на исканото лице, незабавно след задържането му от полицейските органи, се осигурява служебен или договорен защитник, както и преводач, в чието присъствие и срещу подпис на лицата се връчва декларация за правата на лицето, задържано на основание Европейската заповед за арест, на разбираем за лицето език. (7) (Нова – ДВ, бр. 100 от 2023 г.) Образецът на декларацията по ал. 6 се утвърждава с инструкция на министъра на вътрешните работи на основание чл. 72, ал. 9 от Закона за Министерството на вътрешните работи. Субсидиарно прилагане на Наказателно-процесуалния кодекс Чл. 66. (1) (Предишен текст на чл. 66 – ДВ, бр. 48 от 2023 г., в сила от 1.09.2023 г.) Доколкото този закон не съдържа специални правила, се прилагат разпоредбите на Наказателно-процесуалния кодекс. (2) (Нова – ДВ, бр. 48 от 2023 г., в сила от 1.09.2023 г.) Непълнолетно лице, за което е издадена Европейска заповед за арест, има всички установени в Наказателно-процесуалния кодекс права на непълнолетен обвиняем, освен правото на установяване на личностните му особености.	
Чл. 3 За целите на настоящата директива се прилагат следните определения:		
1) „дете“ означава лице на възраст под 18 години;	ЗАКОН ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО Глава първа. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ Определение за дете Чл. 2. Дете по смисъла на този закон е всяко физическо лице до навършването на 18 години.	Пълно
2) „носител на родителска отговорност“ означава всяко	СЕМЕЕН КОДЕКС Глава девета.	Пълно

лице, което носи родителска отговорност за дете;	ОТНОШЕНИЯ МЕЖДУ РОДИТЕЛИ И ДЕЦА Родителски права и задължения Чл. 122. (1) Носител на родителски права и задължения по отношение на ненавършилите пълнолетие деца е всеки родител. Глава единадесета НАСТОЙНИЧЕСТВО И ПОПЕЧИТЕЛСТВО Условия за учредяване Чл. 153. (1) (Доп. - ДВ, бр. 106 от 2023 г., в сила от 22.12.2023 г.) Настойничество се учредява над малолетни, чиито родители са неизвестни, починали, поставени под пълно запрещение или лишени от родителски права, както и на непридружени малолетни чужденци, които са на територията на Република България. Настойничество се учредява и над лица, поставени под пълно запрещение. (2) (Доп. – ДВ, бр. 106 от 2023 г., в сила от 22.12.2023 г.) Попечителство се учредява над непълнолетни, чиито родители са неизвестни, починали, поставени под пълно запрещение или лишени от родителски права, както и на непридружени непълнолетни чужденци, които са на територията на Република България. Попечителство се учредява и над лица, поставени под ограничено запрещение . Настойничество и попечителство по право Чл. 173. (1) (Изм. - ДВ, бр. 24 от 2019 г., в сила от 01.07.2020 г., изм. относно влизането в сила - ДВ, бр. 101 от 2019 г.) Настойник, съответно попечител, на дете с неизвестни родители е ръководителят на социалната или интегрираната здравно-социална услуга за резидентна грижа, в която то е настанено.	
3) „родителска отговорност“ означава всички права и задължения, отнасящи се до лицето или имуществото на детето, които са предоставени на физическо или юридическо лице по силата на решение, на закона или на споразумение, пораждащо правни последици, включително правото на упражняване на родителски права и правото на лични отношения с детето.	СЕМЕЕН КОДЕКС Глава девета. ОТНОШЕНИЯ МЕЖДУ РОДИТЕЛИ И ДЕЦА Грижи, възпитание и надзор на децата Чл. 125. (1) Родителят има право и задължение да се грижи за физическото, умственото, нравственото и социалното развитие на детето, за неговото образование и за неговите лични и имуществени интереси. Ограничаване на родителските права Чл. 131. (1) Когато поведението на родителя представлява опасност за личността, здравето, възпитанието или имуществото на детето, районният съд взема съответни мерки в интерес на детето, като ограничава родителските права - отнема или поставя условия за упражняването на някои от тях,	Пълно

и може да възложи осъществяването им на друго лице. При нужда може да бъде променено местоживеенето на детето или то да бъде настанено извън семейството.

(2) Мерките по ал. 1 се вземат и когато поради продължителна физическа или душевна болест или други обективни причини родителят не е в състояние да упражнява родителските си права.

Особени случаи на представителство и грижа

Чл. 137. (1) Лица, на които са възложени грижи за детето, не придобиват родителски права и задължения.

(2) Лицата по ал. 1 могат без съгласието на родителите да вземат решения и да предприемат действия за запазване живота и здравето на децата, за които полагат грижи.

(3) Лицата, при които детето е настанено по съдебен ред, имат право и задължение да живеят с него, както и задължение да осъществяват фактически действия по чл. 125. Те имат и правото по чл. 126, ал. 2.

(4) (Изм. - ДВ, бр. 82 от 2009 г.) Лицата по ал. 3 извършват необходимите правни действия за защита на личните права на детето, свързани с неговото здраве, образование и гражданско състояние, както и за издаването на документи за самоличност по Закона за българските лични документи, след положително становище на дирекция "Социално подпомагане". Лицата имат задължението по чл. 165, ал. 3.

(5) При настаняване на детето по административен ред по чл. 27 от Закона за закрила на детето действията по ал. 4 се осъществяват от дирекция "Социално подпомагане".

Глава единадесета

НАСТОЙНИЧЕСТВО И ПОПЕЧИТЕЛСТВО

Права и задължения на настойника

Чл. 164. (1) Дейността на настойника е почетна.

(2) Настойникът на малолетен има правата и задълженията по чл. 125 и 129, а когато детето е настанено в приемно семейство - тези по чл. 129.

(3) Настойникът на поставения под запрещение е длъжен да се грижи за него, да управлява имуществото му и да го представлява пред трети лица.

Управление и разпореждане с имуществото на поставения под настойничество

Чл. 165. (1) Настойникът управлява имуществото на поставения под настойничество с грижата на добър стопанин и в негов интерес.

(2) Настойникът в срок до един месец е длъжен да уведоми органа по настойничеството и по попечителството за придобитото след учредяване на настойничеството имущество на значителна стойност, което се вписва в описа по чл. 159, ал. 1.

(3) Настойникът е длъжен да внася паричните средства на лицето под настойничество на негово име в банка в 7-дневен срок от получаването им. За несвоевременно внесени суми той дължи законната лихва.

	(4) При разпореждане с имущество на лице под настойничество се прилагат съответно чл. 130, ал. 3 и ал. 4, изречение първо. Към молбата за разрешение настойникът прилага и мнението на настойническия съвет. Права и задължения на попечителя Чл. 168. (1) Дейността на попечителя е почетна. (2) Правилата на чл. 164 и чл. 165, ал. 2 и 4 се прилагат съответно и за попечителя. Паричните средства на поставения под попечителство се внасят на негово име в банка.	
Във връзка с точка 1 от първа алинея, когато не е сигурно дали лицето е навършило 18 години, това лице се приема за дете.	НАКАЗАТЕЛНО-ПРОЦЕСУАЛЕН КОДЕКС СПОСОБИ НА ДОКАЗВАНЕ Раздел II. Разпит Разпит на свидетел Чл. 139. (1) (Изм. - ДВ, бр. 32 от 2010 г., в сила от 28.05.2010 г.) Преди разпита се установява самоличността на свидетеля и в какви отношения се намира с обвиняемия и с другите участници в производството. В случаите по чл. 141 и 141а в протокола се вписва идентификационният номер на свидетеля вместо данните за самоличността. Раздел III. Експертиза Случаи, в които се назначава експертиза Чл. 144. (1) Когато за изясняване на някои обстоятелства по делото са необходими специални знания из областта на науката, изкуството или техниката, съдът или органът на досъдебното производство назначава експертиза. (2) Експертизата е задължителна, когато съществува съмнение относно: 1. причината на смъртта; 2. характера на телесната повреда; 3. вменяемостта на обвиняемия; 4. способността на обвиняемия с оглед на неговото физическо и психическо състояние правилно да възприема фактите, които имат значение за делото, и да дава достоверни обяснения за тях; 5. способността на свидетеля с оглед на неговото физическо и психическо състояние правилно да възприема фактите, които имат значение за делото, и да дава достоверни показания за тях; 6. (нова – ДВ, бр. 48 от 2023 г., в сила от 1.09.2023 г.) възрастта на обвиняемия.	Пълно

(3) (Нова – ДВ, бр. 63 от 2017 г., в сила от 5.11.2017 г.) Експертиза може да се назначи и за установяване на специфични нужди от защита на свидетел във връзка с участието му в наказателното производство.

Глава тридесета

ОСОБЕНИ ПРАВИЛА ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ НА ДЕЛА ЗА ПРЕСТЪПЛЕНИЯ, ИЗВЪРШЕНИ ОТ НЕПЪЛНОЛЕТНИ

Събиране на данни за личността на непълнолетния

Чл. 387. (1) (Предишен текст на чл. 387 – ДВ, бр. 48 от 2023 г., в сила от 1.09.2023 г.) При разследването и съдебното следствие се събират доказателства за деня, месеца и годината на раждането на непълнолетния, за образованието, за средата и условията, при които е живял, и доказателства дали престъплението не се дължи на влияние на пълнолетни лица.

(2) (Нова – ДВ, бр. 48 от 2023 г., в сила от 1.09.2023 г.) Възрастта на лицето се определя на основата на собствените му обяснения, чрез проверка на актовете за гражданско състояние, проучване на документи и други доказателства и ако такива не бъдат установени или съществува съмнение, се извършва медицинска експертиза. **Когато съмненията относно възрастта на лицето не могат да бъдат отстранени, лицето се счита за ненавършило 18-годишна възраст.**

ЗАКОН ЗА МИТНИЦИТЕ

Глава втора

МИТНИЧЕСКА АДМИНИСТРАЦИЯ

Раздел III

Правомощия на митническите органи

Чл. 16а. (Нов - ДВ, бр. 82 от 2011 г., в сила от 01.01.2012 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 15 от 2013 г., в сила от 01.02.2013 г., доп. - ДВ, бр. 60 от 2015 г.) Митническите органи могат да задържат лице, за което има данни, че е извършило престъпление по чл. 234, 242, 242а и 251 от Наказателния кодекс и по чл. 255 от Наказателния кодекс по отношение на задължения за ДДС от внос и акцизи и съществува реална опасност да се укрие или да извърши престъпление.

(2) (Доп. - ДВ, бр. 18 от 2024 г.) За всяко задържано лице се издава заповед за задържане от митническия орган, ограничил правото на свободно придвижване на лицето. На задържаното лице се предоставя информация за фактическите и правните основания за задържането.

(3) На задържаното лице не могат да бъдат ограничавани други права освен правото на свободно придвижване. Срокът на задържането не може да бъде повече от 24 часа. Задържаните лица незабавно се освобождават след отпадане на основанието за задържане, но не по-късно от 24-часовия срок.

(4) Когато задържаното лице не владее български език, то незабавно се информира за основанията за задържането му на разбираем за него език.

	(5) (Доп. - ДВ, бр. 7 от 2019 г.) От момента на задържането си лицето има право на защитник. Митническите органи са длъжни да разяснят на задържания правото на отказ от защитник и последиците от него, както и правото му да откаже да дава обяснения. За отказа от защитник и обстоятелствата, при които е направен, се съставя протокол. (6) Задържаното лице има право да обжалва пред съда законността на задържането по реда на Административнопроцесуалния кодекс. Съдът се произнася по жалбата незабавно. (7) За задържането съответният митнически орган е длъжен незабавно да уведоми лице, посочено от задържания. (8) (Нова - ДВ, бр. 7 от 2019 г.) Когато задържаният е чужд гражданин, по негово искане незабавно се уведомяват консулските органи на държавата, чийто гражданин е задържаният, чрез Министерството на външните работи. Ако задържаният е гражданин на две или повече държави, той може да избере консулските органи на коя държава да бъдат уведомени за задържането му и с които желае да осъществи връзка. (9) (Доп. - ДВ, бр. 60 от 2015 г., предишна ал. 8 - ДВ, бр. 7 от 2019 г.) Митническите органи могат да проверяват личните вещи и да извършват обиск на задържаното лице за което се съставя протокол. Обиск може да бъде извършен само от лице, което принадлежи към пола на обискирания. (10) (Нова - ДВ, бр. 60 от 2015 г., предишна ал. 9, изм. - ДВ, бр. 7 от 2019 г.) Протоколът по ал. 9 се подписва от митническия орган, от един свидетел и от проверяваното лице, на което се предоставя екземпляр от протокола. (11) (Нова - ДВ, бр. 60 от 2015 г., предишна ал. 10, изм. - ДВ, бр. 7 от 2019 г.) Проверката и обискът по ал. 9 се извършват по начин, който не уронва честта и достойнството на гражданите. (12) (Предишна ал. 9 - ДВ, бр. 60 от 2015 г., предишна ал. 11 - ДВ, бр. 7 от 2019 г.) Когато е необходимо, задържаното лице се настанява в обособените за целта места в структурите на Министерството на вътрешните работи, за което се издава писмена заповед. (13) (Нова - ДВ, бр. 18 от 2024 г.) Задържаното лице попълва декларация по образец съгласно приложение № 6, че е запознато с правата си, както и за намерението си да упражни или да не упражни правата си по ал. 5 - 8. (14) (Нова - ДВ, бр. 18 от 2024 г.) Информацията по ал. 2 - 8 се предоставя на задържаното лице на разбираем език и по разбираем начин, като се отчитат специфичните му потребности.	
Чл. 4, пар. 1 Държавите членки гарантират, че когато децата са уведомени, че са заподозрени или обвиняеми в рамките на наказателното производство, те се уведомяват незабавно за правата им в съответствие с Директива 2012/13/ЕС и за	ЗАКОН ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО Глава първа ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ ПРЕДМЕТ НА ЗАКОНА Чл. 4. (Изм. - ДВ, бр. 36 от 2003 г.) (1) Закрилата на детето по този закон се осъществява чрез: 9. (предишна т. 8 - ДВ, бр. 14 от 2009 г.) информиране за правата и задълженията на децата и родителите; НАКАЗАТЕЛНО-ПРОЦЕСУАЛЕН КОДЕКС	Пълно

общите аспекти, свързани с хода на производството.

Част първа
Глава втора
ОСНОВНИ ПРИНЦИПИ

Право на защита

Чл. 15. (3) Съдът, прокурорът и разследващите органи разясняват на лицата по ал. 2 техните процесуални права и им осигуряват възможност да ги упражняват.

Глава седма
ОБВИНЯЕМ
Раздел I
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Права на обвиняемия

Чл. 55. (1) (Доп. - ДВ, бр. 110 от 2020 г., в сила от 30.06.2021 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 18 от 2024 г.) Обвиняемият има следните права: да научи за какво престъпление е привлечен в това качество и въз основа на какви доказателства; да дава или да откаже да дава обяснения по обвинението; да се запознава с делото, включително и с информацията, получена чрез използване на специални разузнавателни средства, и да прави необходимите извлечения; да представя доказателства; да участва в наказателното производство; да прави искания, бележки и възражения; да се изказва последен; да обжалва актовете, които накърняват неговите права и законни интереси, и да има защитник. Обвиняемият има право на правна помощ, както и да му бъде предоставена информация за условията за нейното получаване по реда на Закона за правната помощ. Обвиняемият има право защитникът му да участва при извършване на действия по разследването и други процесуални действия с негово участие, освен когато изрично се откаже от това право. Искания, бележки, възражения, както и обжалване на актовете, които накърняват неговите права и законни интереси, могат да бъдат извършвани по електронен път, подписани с квалифициран електронен подпис.

(2) (Нова - ДВ, бр. 7 от 2019 г.) Обвиняемият има право да му бъде предоставена обща информация, улесняваща неговия избор на защитник. Той има право свободно да осъществява връзка със защитника си, да се среща насаме с него, да получава съвети и друга правна помощ, включително преди започване и по време на провеждане на разпита и на всяко друго процесуално действие с участие на обвиняемия.

(3) (Предишна ал. 2 - ДВ, бр. 7 от 2019 г.) Подсъдимият има право и на последна дума.

(4) (Нова - ДВ, бр. 32 от 2010 г., в сила от 28.04.2011 г., изм. - ДВ, бр. 21 от 2014 г., предишна ал. 3 - ДВ, бр. 7 от 2019 г.) Обвиняем, който не владее български език, има право на устен и писмен превод в наказателното производство на разбираем за него език. На обвиняемия се предоставя писмен превод на постановлението за привличане на обвиняем, на определенията на съда за вземане на мярка за неотклонение, на обвинителния акт, на постановената присъда, на решението на въззивната

инстанция и на решението на касационната инстанция. Обвиняемият има право да откаже писмен превод по реда на този кодекс, когато има защитник и не се нарушават процесуалните му права.

Задържане под стража

Чл. 63. (4) (Изм. - ДВ, бр. 71 от 2013 г.) Мярката за неотклонение задържане под стража в досъдебното производство не може да продължи повече от осем месеца, ако лицето е привлечено като обвиняем за тежко умишлено престъпление, и повече от една година и шест месеца, ако лицето е привлечено като обвиняем за престъпление, за което се предвижда наказание не по-малко от петнадесет години лишаване от свобода или друго по-тежко наказание. Във всички останали случаи задържането под стража в досъдебното производство не може да продължи повече от два месеца.

(7) (Доп. - ДВ, бр. 7 от 2019 г.) За задържането под стража, както и за задържането на основание чл. 64, ал. 2 незабавно се уведомява:

1. (доп. - ДВ, бр. 7 от 2019 г.) семейството на обвиняемия или друго посочено от обвиняемия лице;
2. работодателят на обвиняемия, освен ако обвиняемият заяви, че не желае това.

(8) (Нова – ДВ, бр. 7 от 2019 г.) Когато задържаният е чужд гражданин, по негово искане незабавно се уведомяват консулските органи на държавата, чийто гражданин е задържаният, чрез Министерството на външните работи. Ако задържаният е гражданин на две или повече държави, той може да избере консулските органи на коя държава да бъдат уведомени за задържането му и с които желае да осъществи връзка.

Глава четиринадесета.

СПОСОБИ НА ДОКАЗВАНЕ

Раздел II.

Разпит

Разпит на свидетел

Чл. 139. (1) (Изм. - ДВ, бр. 32 от 2010 г., в сила от 28.05.2010 г.) Преди разпита се установява самоличността на свидетеля и в какви отношения се намира с обвиняемия и с другите участници в производството. В случаите по чл. 141 и 141а в протокола се вписва идентификационният номер на свидетеля вместо данните за самоличността.

(2) Органът, който извършва разпита, поканва свидетеля да даде добросъвестно показания и го предупреждава за отговорността, която носи пред закона, ако откаже да направи това, даде неистински показания или премълчи някои обстоятелства, като му разяснява правото по чл. 121.

(3) Свидетелят дава обещание, че добросъвестно и точно ще изложи всичко, което знае по делото.

(4) На лицата, посочени в чл. 119, се разяснява правото им да се откажат да свидетелстват.

(5) Свидетелят излага във форма на свободен разказ всичко, което му е известно по делото.

(6) Разпоредбите на чл. 115, ал. 1 и чл. 138, ал. 4 и 5 се прилагат съответно и при разпита на свидетеля.

(7) (Изм. - ДВ, бр. 32 от 2010 г., в сила от 28.05.2010 г.) Разпит на свидетел извън страната може да се извърши и чрез видеоконференция или телефонна конференция в съответствие с разпоредбите на този кодекс.

- (8) (Нова - ДВ, бр. 32 от 2010 г., в сила от 28.05.2010 г.) Разпит на свидетел, намиращ се в страната, чрез видеоконференция или телефонна конференция може да се извърши в съдебното производство, а в досъдебното производство - при условията и по реда на чл. 223.
- (9) (Нова - ДВ, бр. 32 от 2010 г., в сила от 28.05.2010 г.) В случаите по ал. 8 разпитът се извършва в съответствие с разпоредбите на този кодекс, като самоличността на свидетеля се проверява от съдия от първоинстанционния съд по местонахождението на свидетеля.
- (10) (Нова - ДВ, бр. 63 от 2017 г., в сила от 05.11.2017 г.) Разпит на свидетел със специфични нужди от защита се провежда при вземане на мерки за избягване на контакт с обвиняемия, включително чрез видеоконференция или телефонна конференция, в съответствие с разпоредбите на този кодекс.
- (11) (Нова - ДВ, бр. 98 от 2020 г.) Разпит на защитен свидетел може да се извърши и чрез видеоконференция.
- (12) (Нова - ДВ, бр. 39 от 2024 г.) Повторен разпит на свидетел, пострадал от престъпление, може да се извърши само когато това е необходимо за целите на наказателното производство.

Очна ставка

- Чл. 143.** (1) При съществено противоречие между обясненията на обвиняемите или между обясненията на обвиняемия и свидетелските показания може да се направи очна ставка, освен в случаите по чл. 123, ал. 2, т. 2.
- (2) Лицата, между които се прави очна ставка, преди разпита се запитват познават ли се и в какви отношения се намират помежду си.
- (3) С разрешение на съответния орган лицата, между които се прави очна ставка, могат да си задават въпроси.
- (4) (Нова - ДВ, бр. 98 от 2020 г.) Очна ставка може да се направи и чрез видеоконференция, когато обвиняемият се намира извън пределите на страната и това няма да попречи за разкриване на обективната истина.
- (5) (Предишна ал. 4, изм. - ДВ, бр. 98 от 2020 г.) Алинеи 1 - 4 се прилагат и при съществено противоречие между показанията на свидетелите, освен в случаите по чл. 123, ал. 2, т. 2.

Раздел IV.

Оглед

Освидетелстване

- Чл. 158.** (1) При оглед на лице не се допускат действия, които унижават неговото достойнство или са опасни за здравето му.
- (2) Когато се налага освидетелстваното лице да бъде съблечено, поемните лица трябва да бъдат от същия пол. Ако длъжностното лице, което следва да извърши освидетелстването, е от друг пол, същото се извършва от лекар.
- (3) Оглед на лице в досъдебното производство се извършва с писменото му съгласие, а без такова съгласие - с разрешение на съдия от съответния първоинстанционен съд или от първоинстанционния съд, в района на който се извършва действието, по искане на прокурора.

(4) В неотложни случаи, ако това е единствената възможност за събиране и запазване на доказателствата, органите на досъдебното производство могат да извършат оглед без предварително разрешение, като протоколът се представя от прокурора за одобрение от съдията незабавно, но не по-късно от 24 часа.

Раздел V.

Претърсване и изземване

Извършване на претърсването и изземването

Чл. 163. (1) Претърсването и изземването се извършват през деня, освен ако не търпят отлагане.

(2) Преди да пристъпи към претърсване и изземване, съответният орган представя разрешението за това и предлага да му се посочат търсените предмети, книжа и компютърни информационни системи, в които се съдържат компютърни информационни данни.

(3) Органът, който извършва претърсването, има право да забрани на присъстващите да влизат във връзка с други лица или помежду си, както и да напускат помещението, докато завърши претърсването.

(4) При претърсването и изземването не могат да се извършват действия, които не се налагат от тяхната цел. Помещения и хранилища се отварят принудително само при отказ да бъдат отворени, като се избягват ненужни повреди.

(5) Когато при претърсването и изземването се разкрият обстоятелства от интимния живот на гражданите, вземат се необходимите мерки те да не се разгласяват.

(6) Изетите предмети, книжа и компютърни информационни системи, в които се съдържат компютърни информационни данни, се предявяват на поемните лица и другите присъстващи. Когато е необходимо, те се опаковат и запечатват на мястото на изземването им.

(7) (Изм. - ДВ, бр. 65 от 2025 г., в сила от 10.11.2025 г.) Изземването на компютърни информационни данни се извършва чрез запис върху носител, който се съхранява по начин, който да го предпазва от физическо или електромагнитно въздействие, и се запечатва с бележка, в която се посочват: делото, органът, извършил изземването, мястото, датата, и се подписва от лицата чл. 132, ал. 1.

(8) (Нова - ДВ, бр. 65 от 2025 г., в сила от 10.11.2025 г.) Кriptoактиви се изземват чрез прехвърлянето им на адрес на портфейл или друга платформа, контролирани от Прокуратурата на Република България в досъдебното производство или от съда в съдебното производство.

(9) (Предишна ал. 8, доп. - ДВ, бр. 65 от 2025 г., в сила от 10.11.2025 г.) Разпечатването на носителя, изготвен по реда на ал. 7 и 8, се допуска за нуждите на разследването само с разрешение на прокурора и се извършва в присъствието на поемни лица и специалист - технически помощник. В съдебното производство разпечатването се извършва по решение на съда от специалист - технически помощник.

(10) (Нова - ДВ, бр. 65 от 2025 г., в сила от 10.11.2025 г.) По искане на лицето, от което са изети криптоактиви, прокурорът в досъдебното производство или съдът в съдебното производство могат да разрешат същите да бъдат продадени на платформа за търговия с криптоактиви за парична сума по ред, определен от Министерския съвет. Разходите по продажбата са за сметка на лицето, от което

са иззети криптоактивите, а получената парична сума се съхранява в търговска банка, обслужваща държавния бюджет.

Обиск

Чл. 164. (1) Претърсване на лице в досъдебното производство без разрешение на съдия от съответния първоинстанционен съд или от първоинстанционния съд, в района на който се извършва действието, се допуска:

1. при задържане;
 2. когато има достатъчно основание да се счита, че лицата, които присъстват при претърсването, са укрили предмети или книжа от значение за делото.
- (2) Обискът се извършва от лице от същия пол в присъствието на поемни лица от същия пол.
- (3) Протоколът за извършеното действие по разследването се представя за одобряване от съдията незабавно, но не по-късно от 24 часа.

Раздел VII.

Разпознаване на лица и предмети

Ред за извършване на разпознаването

Чл. 171. (1) Разпознаването се извършва в присъствието на поемни лица, освен когато се прави в съдебно заседание.

- (2) Лицето се представя за разпознаване заедно с три или повече лица, сходни с него по външност, като се вземат мерки то да не осъществи предварително пряк контакт с разпознаващия.
- (3) По преценка на органа, извършващ разпознаването, то може да се проведе така, че разпознаващото лице да не се срещне непосредствено с разпознаваното лице. Свидетел с тайна самоличност може да участва в разпознаване само като разпознаващо лице.
- (4) Когато не е възможно да се покаже самото лице, показва се негова снимка заедно със снимките на три или повече лица, сходни с него по външност.
- (5) Предметите се представят за разпознаване заедно с три или повече еднородни предмети.
- (6) Когато няколко обвиняеми или свидетели трябва да извършат разпознаване на лица или предмети, те се показват поотделно на всяко от разпознаващите лица, като се вземат мерки разпознаващите лица да не осъществят пряк контакт помежду си. Едновременно разпознаване от няколко лица е недопустимо.
- (7) На обвиняемия или свидетеля се предлага да посочи лицето или предмета, до който се отнасят дадените от него обяснения или показания, и да обясни по какво ги е разпознал.
- (8) (Нова - ДВ, бр. 98 от 2020 г.) В случаите по ал. 4 и 5 разпознаването може да се извърши и чрез видеоконференция.

Глава седемнадесета

РАЗСЛЕДВАНЕ

Раздел I

Образуване на досъдебно производство и провеждане на разследване

Образуване на досъдебното производство

Чл. 212. (1) Досъдебното производство се образува с постановление на прокурора.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 32 от 2010 г., в сила от 28.05.2010 г.) **Досъдебното производство се счита за образувано със съставянето на протокола за първото действие по разследването,** когато се извършва оглед, включително освидетелстване, претърсване, изземване и разпит на свидетели, ако незабавното им извършване е единствената възможност за събиране и запазване на доказателства, както и когато се извършва обиск при условията и по реда на чл. 164.

Привличане на обвиняем и предявяване на постановлението

Чл. 219. (1) Когато се съберат достатъчно доказателства за виновността на определено лице в извършване на престъпление от общ характер и не са налице някои от основанията за прекратяване на наказателното производство, разследващият орган докладва на прокурора и привлича лицето като обвиняем със съставяне на съответно постановление.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 32 от 2010 г., в сила от 28.05.2010 г.) **Разследващият орган може да привлече лицето като обвиняем и със съставянето на протокола за първото действие по разследването срещу него, за което докладва на прокурора.**

(3) **В постановлението за привличане на обвиняем и в протокола за действието по ал. 2 се посочват:**

...

6. правата му по чл. 55, включително и правото му да откаже да даде обяснения, както и правото му да има защитник по пълномощие или по назначение.

7. (нова – ДВ, бр. 48 от 2023 г., в сила от 1.09.2023 г.) правата по чл. 385а, когато обвиняемият е непълнолетен.

(4) (Изм. и доп. – ДВ, бр. 48 от 2023 г., в сила от 1.09.2023 г.) Разследващият орган предявява постановлението за привличане на обвиняемия и неговия защитник, като им дава възможност да се запознаят с пълното му съдържание, а при нужда дава допълнителни разяснения. **Ако обвиняемият е непълнолетен, разследващият орган го уведомява за правата му в наказателното производство и устно, на достъпен за него език.** Разследващият орган връчва срещу подпис препис от постановлението на обвиняемия.

Глава двадесета

СЪДЕБНО ЗАСЕДАНИЕ

Раздел II

Действия по даване ход на делото в съдебното заседание

Чл. 274. (2) След като съдът се произнесе по отводите и възраженията, председателят разяснява на страните правата им, предвидени в този кодекс.

ЗАКОН ЗА ВОЕННАТА ПОЛИЦИЯ

Глава втора

СЛУЖБА "ВОЕННА ПОЛИЦИЯ"

Чл. 13. (1) Органите на служба "Военна полиция" могат да задържат до 24 часа лице по чл. 11, ал. 1, когато:

1. има данни, че е извършило престъпление;

(...)

6. е обявено за международно издирване по искане на друга държава във връзка с неговата екстрадиция или в изпълнение на Европейска заповед за арест;

7. това е предвидено със закон.

(2) (Изм. – ДВ, бр. 7 от 2019 г., бр. 18 от 2024 г.) От момента на задържането си лицата имат право на защитник, като на задържания се разяснява и правото на отказ от защитник и последиците от него, както и правото му да откаже да дава обяснения, когато задържането е на основание ал. 1, т. 1, незабавно да се информират за фактическите и правните основания за задържането им на разбираем за тях език, да обжалват пред съда законността на задържането си, като съдът се произнася по жалбата незабавно. Когато задържаният е чужд гражданин, по негово искане незабавно се уведомяват консулските органи на държавата, чийто гражданин е задържаният, чрез Министерството на външните работи. Ако задържаният е гражданин на две или повече държави, той може да избере консулските органи на коя държава да бъдат уведомени за задържането му и с които желае да осъществи връзка.

(3) (Доп. – ДВ, бр. 18 от 2024 г.) Органите на служба "Военна полиция" са длъжни незабавно да уведомят за задържането лице, посочено от задържания, както и незабавно да освободят лицето, ако основанийето за задържането му е отпаднало. **Задържаното лице попълва декларация по образец съгласно приложението, че е запознато с правата си, както и за намерението си да упражни или да не упражни правата си по ал. 2.**

(4) (Нова – ДВ, бр. 18 от 2024 г.) Информацията по ал. 2 и 3 се предоставя на задържаното лице на разбираем език и по разбираем начин, като се отчитат специфичните му потребности.

ЗАКОН ЗА ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ „НАЦИОНАЛНА СИГУРНОСТ“

Глава осма

ОРГАНИ НА ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ "НАЦИОНАЛНА СИГУРНОСТ".

ПРАВОМОЩИЯ

Чл. 124б. (Нов – ДВ, бр. 103 от 2016 г.) (1) Органите на агенцията, оправомощени със заповед на председателя на агенцията, могат да задържат за срок до 24 часа лице, за което има данни, че е извършило престъпление, свързано с някоя от дейностите по чл. 4, ал. 1, т. 11 или 13.

(2) За задържането по ал. 1 се издава писмена заповед за задържане, в която се посочват:

(...)

5. ограничаването на правата на лицето по ал. 6;

6. правото му:

- а) да обжалва пред съда законността на задържането;
 - б) на адвокатска защита от момента на задържането;
 - в) на медицинска помощ;
 - г) на телефонно обаждане, с което да съобщи за своето задържане;
 - д) (доп. – ДВ, бр. 7 от 2019 г.) да се свърже с консулските власти на съответната държава, в случай че не е български гражданин, както и по негово искане незабавно се уведомяват консулските органи на държавата, чийто гражданин е задържаният, чрез Министерството на външните работи; ако задържаният е гражданин на две или повече държави, той може да избере консулските органи на коя държава да бъдат уведомени за задържането му и с които желае да осъществи връзка;
 - е) да ползва преводач, в случай че не разбира български език.
- (3) (Доп. – ДВ, бр. 18 от 2024 г.) Задържаното лице попълва декларация по образец съгласно приложението, че е запознато с правата си, както и за намерението си да упражни или да не упражни правата си по ал. 2, т. 6, букви "б" – "е". Заповедта се подписва от органа и от задържаното лице. Отказът или невъзможността на задържаното лице да подпише заповедта се удостоверява с подписа на един свидетел.
- (4) (Нова – ДВ, бр. 18 от 2024 г.) Информацията по ал. 2, т. 6 се предоставя на задържаното лице на разбираем език и по разбираем начин, като се отчитат специфичните му потребности.
- (5) (Предишна ал. 4 – ДВ, бр. 18 от 2024 г.) Заповедта за задържане се вписва в специален регистър.
- (6) (Предишна ал. 5 – ДВ, бр. 18 от 2024 г.) Копие от заповедта се връчва на задържаното лице срещу подпис.
- (7) (Предишна ал. 6 – ДВ, бр. 18 от 2024 г.) На задържаното лице не могат да му бъдат ограничавани други права освен правото на свободно придвижване.
- (...)

ЗАКОН ЗА ЕКСТРАДИЦИЯТА И ЕВРОПЕЙСКАТА ЗАПОВЕД ЗА АРЕСТ**Действия след получаване на Европейска заповед за арест**

Чл. 42. (В сила от 1.01.2007 г. - ДВ, бр. 46 от 2005 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 52 от 2008 г., доп., бр. 100 от 2023 г.) След получаване на Европейска заповед за арест пряко от компетентен орган на издаващата държава членка окръжният съд, в чийто район се намира исканото лице, проверява дали тя отговаря на изискванията по чл. 36 и 37 и разпорежда на полицията задържането му за срок до 72 часа, ако деянието, за което е издадена Европейска заповед за арест, е включено в списъка по чл. 36, ал. 3 или съставлява престъпление по законодателството на Република България.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 52 от 2008 г., доп., бр. 49 от 2010 г., бр. 100 от 2023 г.) Когато за исканото лице е получена Европейска заповед за арест извън случаите по ал. 1, полицията го задържа за 24 часа и уведомява незабавно съответния окръжен прокурор. В тези случаи прокурорът извършва проверка дали Европейската заповед за арест отговаря на изискванията на чл. 36 и 37. Прокурорът може да постанови задържане на лицето за срок до 72 часа, ако деянието, за което е издадена Европейска

заповед за арест, е включено в списъка по чл. 36, ал. 3 или съставлява престъпление по законодателството на Република България.

(3) (Отм. - ДВ, бр. 52 от 2008 г.).

(4) (Изм. - ДВ, бр. 52 от 2008 г., бр. 53 от 2014 г.) Сигнал, получен чрез ШИС, се приравнява на Европейска заповед за арест, ако е придружен от информацията по чл. 37, ал. 1 и 2, и се изпълнява в съответствие с чл. 26 от Решение 2007/533/ПВР на Съвета от 12 юни 2007 г. за създаването, функционирането и използването на Шенгенска информационна система от второ поколение (ШИС II) (ОВ, L 205/63 от 7 август 2009 г.).

(5) (Нова - ДВ, бр. 52 от 2008 г.) В случаите по чл. 38а, ал. 1, т. 1 - 3, когато Европейската заповед за арест не е придружена с превод на български език, прокурорът уведомява незабавно издаващата държава членка за изпращането му в срока по ал. 2. Ако в този срок не се получи превод на заповедта, задържаното лице се освобождава от прокурора.

(6) (Нова – ДВ, бр. 100 от 2023 г.) В случаите по ал. 1 и 2 на исканото лице, незабавно след задържането му от полицейските органи, се осигурява служебен или договорен защитник, както и преводач, в чието присъствие и срещу подпис на лицата се връчва декларация за правата на лицето, задържано на основание Европейската заповед за арест, на разбираем за лицето език.

(7) (Нова – ДВ, бр. 100 от 2023 г.) Образецът на декларацията по ал. 6 се утвърждава с инструкция на министъра на вътрешните работи на основание чл. 72, ал. 9 от Закона за Министерството на вътрешните работи.

Субсидиарно прилагане на Наказателно-процесуалния кодекс

Чл. 66. (1) (Предишен текст на чл. 66 – ДВ, бр. 48 от 2023 г., в сила от 1.09.2023 г.) Доколкото този закон не съдържа специални правила, се прилагат разпоредбите на Наказателно-процесуалния кодекс.

(2) (Нова – ДВ, бр. 48 от 2023 г., в сила от 1.09.2023 г.) **Непълнолетно лице, за което е издадена Европейска заповед за арест, има всички установени в Наказателно-процесуалния кодекс права на непълнолетен обвиняем, освен правото на установяване на личностните му особености.**

ЗАКОН ЗА МИНИСТЕРСТВОТО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ

Част втора

ОРГАНИ НА МВР И ПРАВОМОЩИЯ

Глава пета

ПРАВОМОЩИЯ

Раздел I

ПРАВОМОЩИЯ НА ПОЛИЦЕЙСКИТЕ ОРГАНИ

Чл. 72. (1) Полицейските органи могат да задържат лице:

1. за което има данни, че е извършило престъпление;

(...)

6. обявено за издирване с цел задържане, както и по искане на друга държава във връзка с неговата екстрадиция или в изпълнение на Европейска заповед за арест;
7. (нова – ДВ, бр. 52 от 2025 г.) установено като незаконно пребиваващо на територията на страната;
8. (предишна т. 7 – ДВ, бр. 52 от 2025 г.) в други случаи, определени със закон.
- (...)

Чл. 73. На лицето, задържано при условията на чл. 72, ал. 1, т. 1 – 4, не могат да му бъдат ограничавани други права освен правото на свободно придвижване. Срокът на задържането в тези случаи не може да бъде повече от 24 часа.

Чл. 74. (1) За лицата по чл. 72, ал. 1 се издава писмена заповед за задържане.

(2) В заповедта по ал. 1 се посочват:

(...)

5. ограничаването на правата на лицето по чл. 73;

6. правото му:

а) да обжалва пред съда законността на задържането;

б) на адвокатска защита от момента на задържането;

в) на медицинска помощ;

г) на телефонно обаждане, с което да съобщи за своето задържане;

д) (доп. - ДВ, бр. 7 от 2019 г.) да се свърже с консулските власти на съответната държава, в случай че не е български гражданин, както и по негово искане незабавно се уведомяват консулските органи на държавата, чийто гражданин е задържаният, чрез Министерството на външните работи; ако задържаният е гражданин на две или повече държави, той може да избере консулските органи на коя държава да бъдат уведомени за задържането му и с които желае да осъществи връзка;

е) да ползва преводач, в случай че не разбира български език.

(3) Задържаното лице попълва декларация, че е запознато с правата си, както и за намерението си да упражни или да не упражни правата си по ал. 2, т. 6, букви "б" - "е". Заповедта се подписва от полицейския орган и от задържаното лице.

(4) (Нова - ДВ, бр. 18 от 2024 г.) Информацията по ал. 2 и 3 се предоставя на задържаното лице на разбираем език и по разбираем начин, като се отчитат специфичните му потребности.

(5) (Предишна ал. 4 - ДВ, бр. 18 от 2024 г.) Отказът или невъзможността на задържаното лице да подпише заповедта се удостоверява с подписа на един свидетел.

(6) (Предишна ал. 5 - ДВ, бр. 18 от 2024 г.) Заповедта за задържане се вписва в специален регистър.

(7) (Предишна ал. 6 - ДВ, бр. 18 от 2024 г.) Копие от заповедта се връчва на задържаното лице срещу подпис.

ЗАКОН ЗА МИТНИЦИТЕ

Глава втора

МИТНИЧЕСКА АДМИНИСТРАЦИЯ

Раздел III

Правомощия на митническите органи

Чл. 16а. (Нов - ДВ, бр. 82 от 2011 г., в сила от 1.01.2012 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 15 от 2013 г., в сила от 1.02.2013 г., доп., бр. 60 от 2015 г.) Митническите органи могат да задържат лице, за което има данни, че е извършило престъпление по чл. 234, 242, 242а и 251 от Наказателния кодекс и по чл. 255 от Наказателния кодекс по отношение на задължения за ДДС от внос и акцизи и съществува реална опасност да се укрие или да извърши престъпление.

(2) (Доп. – ДВ, бр. 18 от 2024 г.) За всяко задържано лице се издава заповед за задържане от митническия орган, ограничил правото на свободно придвижване на лицето. На задържаното лице се предоставя информация за фактическите и правните основания за задържането.

(3) На задържаното лице не могат да бъдат ограничавани други права освен правото на свободно придвижване. Срокът на задържането не може да бъде повече от 24 часа. Задържаните лица незабавно се освобождават след отпадане на основаниято за задържане, но не по-късно от 24-часовия срок.

(4) Когато задържаното лице не владее български език, то незабавно се информира за основанията за задържането му на разбираем за него език.

(5) (Доп. – ДВ, бр. 7 от 2019 г.) От момента на задържането си лицето има право на защитник. Митническите органи са длъжни да разяснят на задържания правото на отказ от защитник и последиците от него, както и правото му да откаже да дава обяснения. За отказа от защитник и обстоятелствата, при които е направен, се съставя протокол.

(6) Задържаното лице има право да обжалва пред съда законността на задържането по реда на Административнопроцесуалния кодекс. Съдът се произнася по жалбата незабавно.

(7) За задържането съответният митнически орган е длъжен незабавно да уведоми лице, посочено от задържания.

(8) (Нова – ДВ, бр. 7 от 2019 г.) Когато задържаният е чужд гражданин, по негово искане незабавно се уведомяват консулските органи на държавата, чийто гражданин е задържаният, чрез Министерството на външните работи. Ако задържаният е гражданин на две или повече държави, той може да избере консулските органи на коя държава да бъдат уведомени за задържането му и с които желае да осъществи връзка.

(9) (Доп. – ДВ, бр. 60 от 2015 г., предишна ал. 8, бр. 7 от 2019 г.) Митническите органи могат да проверяват личните вещи и да извършват обиск на задържаното лице, за което се съставя протокол. Обиск може да бъде извършен само от лице, което принадлежи към пола на обисквания.

(10) (Нова – ДВ, бр. 60 от 2015 г., предишна ал. 9, изм., бр. 7 от 2019 г.) Протоколът по ал. 9 се подписва от митническия орган, от един свидетел и от проверяваното лице, на което се предоставя екземпляр от протокола.

(11) (Нова – ДВ, бр. 60 от 2015 г., предишна ал. 10, изм., бр. 7 от 2019 г.) Проверката и обискът по ал. 9 се извършват по начин, който не уронва честта и достойнството на гражданите.

(12) (Предишна ал. 9 – ДВ, бр. 60 от 2015 г., предишна ал. 11, бр. 7 от 2019 г.) Когато е необходимо, задържаното лице се настанява в обособените за целта места в структурите на Министерството на вътрешните работи, за което се издава писмена заповед.

(13) (Нова – ДВ, бр. 18 от 2024 г.) Задържаното лице попълва декларация по образец съгласно приложение № 6, че е запознато с правата си, както и за намерението си да упражни или да не упражни правата си по ал. 5 – 8.

(14) (Нова – ДВ, бр. 18 от 2024 г.) Информацията по ал. 2 – 8 се предоставя на задържаното лице на разбираем език и по разбираем начин, като се отчитат специфичните му потребности.

ИНСТРУКЦИЯ № 8121з-78 от 24.01.2015 г. за реда за осъществяване на задържане, оборудването на помещенията за настаняване на задържани лица и реда в тях в Министерството на вътрешните работи

Глава втора

ЗАДЪРЖАНЕ НА ЛИЦА В СТРУКТУРИТЕ НА МВР

Чл. 15. (Изм. – ДВ, бр. 77 от 2015 г., изм. и доп., бр. 30 от 2016 г., изм., бр. 18 от 2023 г., в сила от 1.04.2023 г.) (1) Незабавно след задържането задържаното лице се запознава с основанията за задържането и му се предоставя декларация за правата на задържано лице (приложение № 1), която съдържа информация относно следните права:

1. право на достъп до адвокатска защита от момента на задържането или
 2. право на безплатна правна помощ от служебен адвокат по реда на Закона за правната помощ;
 3. право на информация относно основанията за задържането;
 4. право на устен и писмен превод;
 5. право да запази мълчание;
 6. право на телефонно обаждане, с което да съобщи за своето задържане;
 7. право да се свърже с консулските власти на съответната държава, в случай че не е български гражданин, както и право по негово искане незабавно да се уведомят консулските органи на държавата, чийто гражданин е задържаният, чрез Министерството на външните работи; ако задържаният е гражданин на две или повече държави, той може да избере консулските органи на коя държава да бъдат уведомени за задържането му и с които желае да осъществи връзка;
 8. право на медицинска помощ;
 9. право на информация за срока на задържането, който не може да бъде повече от 24 часа;
 10. право да обжалва пред съда законността на задържането;
 11. право на свиждания и право да получава колети и храна;
 12. право да получи екземпляр от заповедта за задържане.
- (2) На задържаното лице се дава възможност да прочете декларацията за правата и му се позволява да я запази през целия период на задържането.

(3) Задържаното лице попълва декларацията за правата по ал. 1 в два екземпляра, като отбелязва и намерението си да упражни или да не упражни правата си. Първият екземпляр от декларацията за правата се прилага към заповедта за задържане за съхранение в деловодството на съответната

структура на МВР, а вторият екземпляр се връчва на задържаното лице. Отказът на задържаното лице да попълни декларация се удостоверява с подписа на един свидетел..

ДЕКЛАРАЦИЯ, Приложение № 1 към чл. 15, ал. 2 от ИНСТРУКЦИЯ № 81213-78 от 24.01.2015 г. за реда за осъществяване на задържане, оборудването на помещенията за настаняване на задържани лица и реда в тях в Министерството на вътрешните работи

(16) В заповедта се отбелязва, че на задържаното лице са разяснени правата му по ал. 2, както и отказът му в случаите по ал. 10. Заповедта се подписва от органа и от задържаното лице. Отказът или невъзможността на задържаното лице да подпише заповедта се удостоверява с подписа на един свидетел.

(18) На задържаното лице се връчва срещу подпис копие на заповедта за задържане и декларация за правата му по ал. 2 по образец, утвърден със заповед на директора на Агенция „Митници“.

ПРОЕКТ НА ИНСТРУКЦИЯ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ИНСТРУКЦИЯ № 81213-78 ОТ 2015 Г. ЗА РЕДА ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ЗАДЪРЖАНЕ, ОБОРУДВАНЕТО НА ПОМЕЩЕНИЯТА ЗА НАСТАНЯВАНЕ НА ЗАДЪРЖАНИ ЛИЦА И РЕДА В ТЯХ В МИНИСТЕРСТВОТО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ (ОБН., ДВ, БР. 9 ОТ 2015 Г.; ИЗМ. И ДОП. БР. 77 ОТ 2015 Г., БР. 30 ОТ 2016 Г., БР. 101 ОТ 2018 Г. И БР. 18 ОТ 2023 Г.)

§ 1. Член 15 се изменя така:

„Чл. 15. (1) Незабавно след задържането задържаното лице се запознава с основанията за задържането и му се предоставя декларация за правата на задържано лице – декларация за задържано пълнолетно лице (приложение № 1) или декларация за задържано непълнолетно лице (приложение № 1а).

(2) Декларацията за правата на задържано пълнолетно лице (приложение № 1) съдържа информация относно следните права:

1. право на достъп до адвокатска защита от момента на задържането или
2. право на безплатна правна помощ от служебен адвокат по реда на Закона за правната помощ;
3. право на информация относно основанията за задържането, а в случаите на задържане във връзка с Европейска заповед за арест (ЕЗА) – и право на информация относно ЕЗА, право да се съгласи или да не се съгласи да бъде предено на държавата, издала ЕЗА и право да бъде изслушано от съда;
4. право на устен и писмен превод;
5. право да запази мълчание;
6. право на телефонно обаждане, с което да съобщи за своето задържане;
7. право да се свърже с консулските власти на съответната държава, в случай че не е български гражданин, както и право по негово искане незабавно да се уведомят консулските органи

	на държавата, чийто гражданин е задържаният, чрез Министерството на външните работи; ако задържаният е гражданин на две или повече държави, той може да избере консулските органи на коя държава да бъдат уведомени за задържането му и с които желае да осъществи връзка; 8. право на медицинска помощ; 9. право на информация за срока на задържането, който не може да бъде повече от 24 часа; 10. право да обжалва пред съда законността на задържането; 11. право на свиждания и право да получава колети и храна; 12. право да получи екземпляр от заповедта за задържане. (3) Декларация за правата на задържаното непълнолетно лице (приложение № 1а) съдържа информация относно следните права: 1. право на достъп до адвокатска защита от момента на задържането или 2. право на безплатна правна помощ от служебен адвокат по реда на Закона за правната помощ; 3. право на информация относно основанията за задържането, а в случаите на задържане във връзка с Европейска заповед за арест (ЕЗА) – и право на информация относно ЕЗА, право да се съгласи или да не се съгласи да бъде предено на държавата, издала ЕЗА и право да бъде изслушано от съда; 4. право на устен и писмен превод; 5. право да запази мълчание; 6. право на достъп до материалите, съдържащи фактическото и правно основание за задържането; 7. право негов родител, попечител или друго лице, което по закон полага грижи за него да бъде уведомен за задържането, а когато уведомяването на тези лица е в противоречие с най-добрия интерес на непълнолетния, се информира дирекция „Социално подпомагане“ за определяне на социален работник, който да бъде уведомен; 8. право негов родител, попечител или друго лице, което по закон полага грижи за него да получи информация относно правата му като задържано лице, с изключение на случаите, когато това е в противоречие с неговия най-добър интерес и би затруднило наказателното производство; 9. право да бъде придружавано от родител, попечител или друго лице, което по закон полага грижи за него при извършването на процесуални действия в рамките на наказателно производство, с изключение на случаите, когато това е в противоречие с неговия най-добър интерес и би затруднило наказателното производство; 10. право да се свърже с консулските власти на съответната държава, в случай че не е български гражданин, както и право по негово искане незабавно да се уведомят консулските органи на държавата, чийто гражданин е задържаният, чрез Министерството на външните работи; ако задържаният е гражданин на две или повече държави, той може да избере консулските органи на коя държава да бъдат уведомени за задържането му и с които желае да осъществи връзка; 11. право на медицински преглед и медицинска помощ; 12. право на защита на правото на личен и семеен живот;	
--	---	--

	13. право на информация за срока на задържането, който не може да бъде повече от 24 часа; 14. право да обжалва пред съда законността на задържането; 15. право на свиждания и право да получава колети и храна; 16. право да получи екземпляр от заповедта за задържане. (4) На задържаното лице по ал. 1 се дава възможност да прочете съответната декларация за правата му по ал. 2 или 3 и да я запази през целия период на задържането. (5) Задържаното лице по ал. 1 попълва съответната декларацията по ал. 2 или 3 в два екземпляра, като отбелязва и намерението си да упражни или да не упражни правата си. Първият екземпляр от декларацията за правата се прилага към заповедта за задържане за съхранение в деловодството на съответната структура на МВР, а вторият екземпляр се връчва на задържаното лице. Отказът на задържаното лице да попълни декларация се удостоверява с подписа на един свидетел. (6) Когато задържаното лице е неграмотно или не е в състояние само да прочете или да попълни декларацията, тя му се прочита и/или се попълва от служител, като волеизявленията се диктуват от самото лице в присъствието на свидетел, който удостоверява тяхната истинност с подписа си. (7) Задържаното лице има право да обжалва законността на задържането пред районния съд по седалище на органа. Решението на районния съд подлежи на касационно обжалване по реда на Административнопроцесуалния кодекс пред съответния административен съд. (8) На задържаното лице се предоставя възможност да ползва адвокатска защита от момента на задържането му. При декларирано изрично желание тя се осъществява от: 1. защитник, посочен от задържаното лице, като разходите са за негова сметка; 2. защитник по реда на Закона за правната помощ извън случаите по т. 1. (9) Задържаното пълнолетно лице има право на отказ от защитник. Отказът от защитник не е окончателен и може да бъде оттеглен във всеки един момент от лицето. Оттеглянето поражда действие от момента, в който е направено. (10) Когато задържаното лице е непълнолетно, участието на защитник адвокат е задължително независимо от направеното от непълнолетния волеизявление. (11) На явно място в помещенията за настаняване на задържани лица се поставя актуален списък на дежурните адвокати, поддържан и предоставен от адвокатския съвет, както и телефони на Националното бюро за правна помощ и на представител на местния адвокатски съвет, който отговаря за определяне на адвокат по Закона за правната помощ. (12) Дежурният в ОДЦ/ОДЧ или полицейският орган, задържал лицето, незабавно уведомява по телефона избрания защитник, а при декларирано изрично желание от задържаното лице за назначаване на защитник по реда на Закона за правната помощ уведомява представителя на адвокатския съвет за направеното искане за правна помощ, данните на задържаното лице, основанието за задържането му и неговото състояние. (13) Точният час и дата на уведомяване на защитника, посочен от лицето или представителя на адвокатския съвет по реда на Закона за правната помощ, се отразява в декларацията	
--	--	--

по ал. 2 или 3. В книгата за задържани лица се отбелязва точният час и дата на явяването на защитника в съответната структура на МВР.

(14) За задържането дежурният в ОДЦ/ОДЧ или полицейският орган, задържал лицето, е длъжен незабавно да уведоми лице, посочено от задържания.

(15) Когато задържаното лице е непълнолетно, незабавно се съобщава на неговия родител, попечител или друго лице, което полага грижи за него, с изключение на случаите, когато това е в противоречие с неговия най-добър интерес. Точният час и дата на уведомяване се отразява в декларацията по ал. 3.

(16) Когато задържаното лице е непридружен непълнолетен чужденец, се уведомява дирекция „Социално подпомагане“ по местопребиваване на непълнолетния.“.

§ 2. В чл. 16, ал. 1 думите „чл. 15, ал. 1“ се заменят с „чл. 15, ал. 2 или 3“.

§ 3. В чл. 21, ал. 1 се създават изречения второ и трето:

„Когато задържаното лице е непълнолетно, медицинският преглед се извършва без неоправдано забавяне за оценка на неговото общо физическо и психическо състояние. Когато се налага на непълнолетния задържан се извършва и допълнителен медицински преглед.“

§ 4. В чл. 29 се правят следните изменения и допълнения:

1. В ал. 1 след думата „задържано“ се добавя „пълнолетно“, а думата „свиждане“ се заменя със „среща“.

2. Създава се нова ал. 2:

„(2) Всяко задържано непълнолетно лице има право на среща с адвокат и с представител на консулските власти на държавата, чийто гражданин е лицето, както и на свиждане с родител, попечител или друго лице, което по закон полага грижи за него, с изключение на случаите, когато това е в противоречие с неговия най-добър интерес.“

3. Досегашната ал. 2 става ал. 3 и в нея думите „Свиждане по ал. 1“ се заменят със „Среща или свиждане по ал. 1 и 2“

§ 5. Приложение № 1 към чл. 15, ал. 1 става „Приложение № 1 към чл. 15, ал. 1 и 2“ и в него се правят следните изменения:

1. В наименованието на декларацията след думите „на задържано“ се добавя „пълнолетно“;

2. В „Част първа“ т. 4 изречение първо се изменя така:

„За срока на задържането от полицейските органи имате право да запазите мълчание.“

	3. В „Част втора“ се правят следните изменения: а) в т. 5.1. в таблицата думите „на родител, попечител или друго лице, което полага грижи за непълнолетния“ се заличават; б) в т. 6.3. след думата „диета“ запетаята се заменя с точка, думата „изискващи“ се заличава, а думите „могат да бъдат консумирани“ се заменят с „не могат да бъдат консумирани“; в) в т. 12 след думите „Запознат съм, че“ се добавя „във връзка с издадена ЕЗА“. г) думите „чл. 15, ал. 8“ се заменят с „чл. 15, ал. 12“. § 6. Създава се Приложение 1а към чл. 15, ал. 1 и 3. ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ПРАВАТА НА ЗАДЪРЖАНО НЕПЪЛНОЛЕТНО ЛИЦЕ - Приложение № 1а към чл. 15, ал. ал.1 и 3 към Инструкция за изменение и допълнение на Инструкция № 8121з-78 от 2015 г. за реда за осъществяване на задържане, оборудването на помещенията за настаняване на задържани лица и реда в тях в Министерството на вътрешните работи Допълнителна разпоредба § 7. Инструкцията въвежда изисквания на Директива (ЕС) 2016/800 на Европейския парламент и на Съвета от 11 май 2016 г. относно процесуалните гаранции за децата, които са заподозрени или обвиняеми в рамките на наказателното производство (ОВ, L 132/1 от 21 май 2016 г.).	
Държавите членки също така гарантират, че децата са уведомени за правата, предвидени в настоящата директива. Тази информация се предоставя, както следва: а) незабавно след като децата са уведомени, че са заподозрени или обвиняеми, по отношение на: і) правото на носителя на родителска отговорност да	КОНСТИТУЦИЯ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Чл. 30. (4) Всеки има право на адвокатска защита от момента на задържането му или на привличането му като обвиняем. НАКАЗАТЕЛНО-ПРОЦЕСУАЛЕН КОДЕКС Част първа Глава втора ОСНОВНИ ПРИНЦИПИ Право на защита Чл. 15. (1) Обвиняемият има право на защита.	Пълно

бъде информиран, предвидено в член 5; ii) правото на адвокатска защита, предвидено в член 6; iii) правото на неприкосновеност на личния живот, предвидено в член 14; iv) правото да бъдат придружавани от носителя на родителска отговорност по време на етапите на производството, различни от съдебните заседания, предвидено в член 15, параграф 4; v) правото на правна помощ, предвидено в член 18; б) на най-ранния подходящ етап на производството — по отношение на: i) правото на личностна характеристика, предвидено в член 7; ii) правото на медицински преглед, включително правото на медицинска помощ, предвидено в член 8; iii) правото на ограничаване на задържането и на прилагане на алтернативни мерки, включително правото на периодичен контрол на	Глава седма ОБВИНЯЕМ Раздел I ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ Права на обвиняемия Чл. 55. (1) (Доп. - ДВ, бр. 110 от 2020 г., в сила от 30.06.2021 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 18 от 2024 г.) Обвиняемият има следните права: да научи за какво престъпление е привлечен в това качество и въз основа на какви доказателства; да дава или да откаже да дава обяснения по обвинението; да се запознава с делото, включително и с информацията, получена чрез използване на специални разузнавателни средства, и да прави необходимите извлечения; да представя доказателства; да участва в наказателното производство; да прави искания, бележки и възражения; да се изказва последен; да обжалва актовете, които накърняват неговите права и законни интереси, и да има защитник. Обвиняемият има право на правна помощ, както и да му бъде предоставена информация за условията за нейното получаване по реда на Закона за правната помощ. Обвиняемият има право защитникът му да участва при извършване на действия по разследването и други процесуални действия с негово участие, освен когато изрично се откаже от това право. Искания, бележки, възражения, както и обжалване на актовете, които накърняват неговите права и законни интереси, могат да бъдат извършвани по електронен път, подписани с квалифициран електронен подпис. (2) (Нова - ДВ, бр. 7 от 2019 г.) Обвиняемият има право да му бъде предоставена обща информация, улесняваща неговия избор на защитник. Той има право свободно да осъществява връзка със защитника си, да се среща насаме с него, да получава съвети и друга правна помощ, включително преди започване и по време на провеждане на разпита и на всяко друго процесуално действие с участие на обвиняемия. (3) (Придирна ал. 2 - ДВ, бр. 7 от 2019 г.) Подсъдимият има право и на последна дума. ... (5) (Нова - ДВ, бр. 18 от 2024 г.) Информацията по ал. 1 - 4 се предоставя на обвиняемия на разбираем език и по разбираем начин, като се отчитат специфичните му потребности. Част първа Глава седма ОБВИНЯЕМ Раздел II МЯРКА ЗА НЕОТКЛОНЕНИЕ И ДРУГИ МЕРКИ ЗА ПРОЦЕСУАЛНА ПРИНУДА Задържане под стража	
--	--	--

задържането под стража, съгласно предвиденото в членове 10 и 11; iv) правото да бъдат придружавани от носителя на родителска отговорност по време на съдебните заседания, предвидено в член 15, параграф 1; v) правото на лично явяване в съдебното производство, предвидено в член 16; vi) правото на достъп до ефективни правни средства за защита, предвидено в член 19; в) при задържането — по отношение на правото на специално отношение по време на задържането, предвидено в член 12.	Чл. 63. (4) (Изм. - ДВ, бр. 71 от 2013 г.) Мярката за неотклонение задържане под стража в досъдебното производство не може да продължи повече от осем месеца, ако лицето е привлечено като обвиняем за тежко умишлено престъпление, и повече от една година и шест месеца, ако лицето е привлечено като обвиняем за престъпление, за което се предвижда наказание не по-малко от петнадесет години лишаване от свобода или друго по-тежко наказание. Във всички останали случаи задържането под стража в досъдебното производство не може да продължи повече от два месеца. (5) След изтичането на сроковете по ал. 4 задържаният се освобождава незабавно по разпореждане на прокурора. (6) Когато в досъдебното производство се установи, че са налице основанията по ал. 3, прокурорът по свой почин изменя мярката за неотклонение задържане под стража в по-лека или я отменя. Вземане на мярка за неотклонение задържане под стража в досъдебното производство Чл. 64. (1) Мярка за неотклонение задържане под стража в досъдебното производство се взема от съответния първоинстанционен съд по искане на прокурора. (2) Явяването на обвиняемия пред съда се осигурява незабавно от прокурора, който при необходимост може да постанови задържане на обвиняемия до 72 часа за довеждането му пред съда. (3) (Нова - ДВ, бр. 18 от 2024 г.) Съдът предоставя на обвиняемия и на неговия защитник възможност да се запознаят с всички събрани до момента доказателства по делото. (4) (Предишна ал. 3 - ДВ, бр. 18 от 2024 г.) Съдът незабавно разглежда делото еднолично в открито заседание с участието на прокурора, обвиняемия и неговия защитник. (5) (Предишна ал. 4 - ДВ, бр. 18 от 2024 г.) Съдът взема мярка за неотклонение задържане под стража, когато са налице основанията по чл. 63, ал. 1, а ако не са налице тези основания, може да не вземе мярка за неотклонение или да вземе по-лека. (6) (Предишна ал. 5 - ДВ, бр. 18 от 2024 г.) Съдът се произнася с определение, което се обявява на страните в съдебното заседание и се изпълнява незабавно. С обявяване на определението съдът насрочва делото пред въззивния съд в срок до седем дни в случай на частна жалба или частен протест. (7) (Предишна ал. 6 - ДВ, бр. 18 от 2024 г.) Определението подлежи на обжалване с частна жалба и частен протест пред въззивния съд в тридневен срок. (8) (Доп. - ДВ, бр. 110 от 2020 г., в сила от 30.06.2021 г., предишна ал. 7 - ДВ, бр. 18 от 2024 г.) Въззивният съд разглежда делото в състав от трима съдии в открито заседание с участие на прокурора, обвиняемия и неговия защитник. Неявяването на обвиняемия без уважителна причина не е пречка за разглеждане на делото. При обявено извънредно положение, военно положение, бедствие, епидемия, други форсмажорни обстоятелства или при изразено писмено съгласие на обвиняемия и неговия защитник, обвиняемият може да участва в делото и чрез видеоконференция, като в тези случаи самоличността му се удостоверява от началника на затвора или началника на ареста или от определен от тях служител. (9) (Предишна ал. 8 - ДВ, бр. 18 от 2024 г.) Въззивният съд се произнася с определение, което обявява на страните в съдебното заседание. Определението не подлежи на обжалване с частна жалба и частен протест.	
---	--	--

(10) (Предишна ал. 9 - ДВ, бр. 18 от 2024 г.) Когато с влязлото в сила определение е взета мярка за неотклонение гаранция, задържаният под стража обвиняем се освобождава след внасянето и.

Съдебен контрол върху задържането под стража в досъдебното производство

Чл. 65. (1) Обвиняемият или неговият защитник може по всяко време на досъдебното производство да поиска изменение на взетата мярка за неотклонение задържане под стража.

(2) Искането на обвиняемия или неговия защитник се прави чрез прокурора, който е длъжен незабавно да изпрати делото на съда.

(3) (Доп. – ДВ, бр. 98 от 2020 г.) Делото се насрочва в тридневен срок от постъпването му в съда и се разглежда в открито съдебно заседание с участие на прокурора, обвиняемия и неговия защитник. Делото се разглежда в отсъствие на обвиняемия, ако той заяви, че не желае да се яви, или довеждането му е невъзможно по здравословни причини. **Когато това няма да попречи за упражняване на правото на защита, с негово съгласие задържаният обвиняем може да участва в делото и чрез видеоконференция,** като в този случай самоличността му се удостоверява от началника на затвора, началника на ареста или определен от тях служител.

(4) Съдът преценява всички обстоятелства, свързани със законността на задържането, и се произнася с определение, което обявява на страните в съдебното заседание. С обявяване на определението съдът насрочва делото пред въззивния съд в срок до седем дни в случай на частна жалба или частен протест.

(5) Определението се изпълнява незабавно след изтичане на срока за обжалване, освен ако е подаден частен протест, който не е в интерес на обвиняемия.

(6) Когато искането е направено от обвиняемия или неговия защитник и с определението по ал. 4 се потвърждава мярката за неотклонение, съдът може да определи срок, в който ново искане на същите лица е недопустимо. Този срок не може да бъде повече от два месеца от влизане в сила на определението и не се прилага, когато искането се основава на влошаване на здравословното състояние на обвиняемия.

(7) Определението подлежи на обжалване с частна жалба и частен протест пред въззивния съд в тридневен срок.

(8) Въззивният съд разглежда делото в състав от трима съдии в открито заседание с участие на прокурора, обвиняемия и неговия защитник. Делото се разглежда в отсъствие на обвиняемия, когато заяви, че не желае да се яви или довеждането му е невъзможно по здравословни причини.

(9) Въззивният съд се произнася с определение, което обявява на страните в съдебното заседание. Определението не подлежи на обжалване с частна жалба и частен протест.

(10) Когато с влязлото в сила определение е взета мярка за неотклонение гаранция, задържаният под стража обвиняем се освобождава след внасянето ѝ.

(11) Алинеи 1 - 10 се прилагат съответно и в случаите, когато обвиняемият е задържан поради невнасяне на определената от съда гаранция.

Глава десета
ПРАВНА ПОМОЩ

Раздел I Защитник

Задължително участие на защитник

Чл. 94. (1) Участието на защитник в наказателното производство е задължително, когато:

1. обвиняемият е непълнолетен;

9. обвиняемият не е в състояние да заплати адвокатско възнаграждение, желае да има защитник и интересите на правосъдието изискват това.

Права на защитника

Чл. 99. (1) (Доп. – ДВ, бр. 110 от 2020 г., в сила от 30.06.2021 г.) Защитникът има следните права: да се среща насаме с обвиняемия; да се запознава с делото и да прави необходимите извлечения; да представя доказателства; да участва в наказателното производство; да прави искания, бележки и възражения и да обжалва актовете на съда и на органите на досъдебното производство, които накърняват правата и законните интереси на обвиняемия. Искания, бележки, възражения, както и обжалване на актовете, които накърняват правата и законните интереси на обвиняемия, могат да бъдат извършвани по електронен път, подписани с квалифициран електронен подпис. Защитникът има право да участва във всички действия по разследването с участие на обвиняемия, като неявяването му не възпрепятства тяхното извършване.

(2) Участието на защитника не е пречка обвиняемият да упражнява лично правата си по чл. 55.

Глава четиринадесета. СПОСОБИ НА ДОКАЗВАНЕ

Раздел II. Разпит

Разпит на свидетел

Чл. 139. (1) (Изм. - ДВ, бр. 32 от 2010 г., в сила от 28.05.2010 г.) Преди разпита се установява самоличността на свидетеля и в какви отношения се намира с обвиняемия и с другите участници в производството. В случаите по чл. 141 и 141а в протокола се вписва идентификационният номер на свидетеля вместо данните за самоличността.

(2) Органът, който извършва разпита, поканва свидетеля да даде добросъвестно показания и го предупреждава за отговорността, която носи пред закона, ако откаже да направи това, даде неистински показания или премълчи някои обстоятелства, **като му разяснява правото по чл. 121.**

(3) Свидетелят дава обещание, че добросъвестно и точно ще изложи всичко, което знае по делото.

(4) На лицата, посочени в чл. 119, се разяснява правото им да се откажат да свидетелстват.

(5) Свидетелят излага във форма на свободен разказ всичко, което му е известно по делото.

(6) Разпоредбите на чл. 115, ал. 1 и чл. 138, ал. 4 и 5 се прилагат съответно и при разпита на свидетеля.

- (7) (Изм. - ДВ, бр. 32 от 2010 г., в сила от 28.05.2010 г.) **Разпит на свидетел извън страната може да се извърши и чрез видеоконференция или телефонна конференция** в съответствие с разпоредбите на този кодекс.
- (8) (Нова - ДВ, бр. 32 от 2010 г., в сила от 28.05.2010 г.) Разпит на свидетел, намиращ се в страната, чрез видеоконференция или телефонна конференция може да се извърши в съдебното производство, а в досъдебното производство - при условията и по реда на чл. 223.
- (9) (Нова - ДВ, бр. 32 от 2010 г., в сила от 28.05.2010 г.) В случаите по ал. 8 разпитът се извършва в съответствие с разпоредбите на този кодекс, като самоличността на свидетеля се проверява от съдия от първоинстанционния съд по местонахождението на свидетеля.
- (10) (Нова - ДВ, бр. 63 от 2017 г., в сила от 05.11.2017 г.) Разпит на свидетел със специфични нужди от защита се провежда при вземане на мерки за избягване на контакт с обвиняемия, включително чрез видеоконференция или телефонна конференция, в съответствие с разпоредбите на този кодекс.
- (11) (Нова - ДВ, бр. 98 от 2020 г.) Разпит на защитен свидетел може да се извърши и чрез видеоконференция.
- (12) (Нова - ДВ, бр. 39 от 2024 г.) Повторен разпит на свидетел, пострадал от престъпление, може да се извърши само когато това е необходимо за целите на наказателното производство.

Очна ставка

Чл. 143. (1) При съществено противоречие между обясненията на обвиняемите или между обясненията на обвиняемия и свидетелските показания може да се направи очна ставка, освен в случаите по чл. 123, ал. 2, т. 2.

(2) Лицата, между които се прави очна ставка, преди разпита се запитват познават ли се и в какви отношения се намират помежду си.

(3) С разрешение на съответния орган лицата, между които се прави очна ставка, могат да си задават въпроси.

(4) (Нова - ДВ, бр. 98 от 2020 г.) Очна ставка може да се направи и чрез видеоконференция, когато обвиняемият се намира извън пределите на страната и това няма да попречи за разкриване на обективната истина.

(5) (Предишна ал. 4, изм. - ДВ, бр. 98 от 2020 г.) Алинеи 1 - 4 се прилагат и при съществено противоречие между показанията на свидетелите, освен в случаите по чл. 123, ал. 2, т. 2.

Раздел IV.

Оглед

Освидетелстване

Чл. 158. (1) При оглед на лице не се допускат действия, които унижават неговото достойнство или са опасни за здравето му.

(2) Когато се налага освидетелстваното лице да бъде съблечено, поемните лица трябва да бъдат от същия пол. Ако длъжностното лице, което следва да извърши освидетелстването, е от друг пол, същото се извършва от лекар.

- (3) Оглед на лице в досъдебното производство се извършва с писменото му съгласие, а без такова съгласие - с разрешение на съдия от съответния първоинстанционен съд или от първоинстанционния съд, в района на който се извършва действието, по искане на прокурора.
- (4) В неотложни случаи, ако това е единствената възможност за събиране и запазване на доказателствата, органите на досъдебното производство могат да извършат оглед без предварително разрешение, като протоколът се представя от прокурора за одобрение от съдията незабавно, но не по-късно от 24 часа.

Раздел V.

Претърсване и изземване

Извършване на претърсването и изземването

Чл. 163. (1) Претърсването и изземването се извършват през деня, освен ако не търпят отлагане.

(2) Преди да пристъпи към претърсване и изземване, съответният орган представя разрешението за това и предлага да му се посочат търсените предмети, книжа и компютърни информационни системи, в които се съдържат компютърни информационни данни.

(3) Органът, който извършва претърсването, има право да забрани на присъстващите да влизат във връзка с други лица или помежду си, както и да напускат помещението, докато завърши претърсването.

(4) При претърсването и изземването не могат да се извършват действия, които не се налагат от тяхната цел. Помещения и хранилища се отварят принудително само при отказ да бъдат отворени, като се избягват ненужни повреди.

(5) Когато при претърсването и изземването се разкрият обстоятелства от интимния живот на гражданите, вземат се необходимите мерки те да не се разгласяват.

(6) Изетите предмети, книжа и компютърни информационни системи, в които се съдържат компютърни информационни данни, се предявяват на поемните лица и другите присъстващи. Когато е необходимо, те се опаковат и запечатват на мястото на изземването им.

(7) (Изм. - ДВ, бр. 65 от 2025 г., в сила от 10.11.2025 г.) Изземването на компютърни информационни данни се извършва чрез запис върху носител, който се съхранява по начин, който да го предпазва от физическо или електромагнитно въздействие, и се запечатва с бележка, в която се посочват: делото, органът, извършил изземването, мястото, датата, и се подписва от лицата чл. 132, ал. 1.

(8) (Нова - ДВ, бр. 65 от 2025 г., в сила от 10.11.2025 г.) Кriptoактиви се изземват чрез прехвърлянето им на адрес на портфейл или друга платформа, контролирани от Прокуратурата на Република България в досъдебното производство или от съда в съдебното производство.

(9) (Предишна ал. 8, доп. - ДВ, бр. 65 от 2025 г., в сила от 10.11.2025 г.) Разпечатването на носителя, изготвен по реда на ал. 7 и 8, се допуска за нуждите на разследването само с разрешение на прокурора и се извършва в присъствието на поемни лица и специалист - технически помощник. В съдебното производство разпечатването се извършва по решение на съда от специалист - технически помощник.

(10) (Нова - ДВ, бр. 65 от 2025 г., в сила от 10.11.2025 г.) По искане на лицето, от което са иззети криптоактиви, прокурорът в досъдебното производство или съдът в съдебното производство могат да разрешат същите да бъдат продадени на платформа за търговия с криптоактиви за парична сума по ред, определен от Министерския съвет. Разходите по продажбата са за сметка на лицето, от което са иззети криптоактивите, а получената парична сума се съхранява в търговска банка, обслужваща държавния бюджет.

Обиск

Чл. 164. (1) Претърсване на лице в досъдебното производство без разрешение на съдия от съответния първоинстанционен съд или от първоинстанционния съд, в района на който се извършва действието, се допуска:

1. при задържане;
2. когато има достатъчно основание да се счита, че лицата, които присъстват при претърсването, са укрили предмети или книжа от значение за делото.

(2) Обискът се извършва от лице от същия пол в присъствието на поемни лица от същия пол.

(3) **Протоколът за извършеното действие по разследването се представя за одобряване от съдията незабавно, но не по-късно от 24 часа.**

Раздел VII.

Разпознаване на лица и предмети

Ред за извършване на разпознаването

Чл. 171. (1) Разпознаването се извършва в присъствието на поемни лица, освен когато се прави в съдебно заседание.

(2) Лицето се представя за разпознаване заедно с три или повече лица, сходни с него по външност, като се вземат мерки то да не осъществи предварително пряк контакт с разпознаващия.

(3) По преценка на органа, извършващ разпознаването, то може да се проведе така, че разпознаващото лице да не се срещне непосредствено с разпознаваното лице. Свидетел с тайна самоличност може да участва в разпознаване само като разпознаващо лице.

(4) Когато не е възможно да се покаже самото лице, показва се негова снимка заедно със снимките на три или повече лица, сходни с него по външност.

(5) Предметите се представят за разпознаване заедно с три или повече еднородни предмети.

(6) Когато няколко обвиняеми или свидетели трябва да извършат разпознаване на лица или предмети, те се показват поотделно на всяко от разпознаващите лица, като се вземат мерки разпознаващите лица да не осъществят пряк контакт помежду си. Едновременно разпознаване от няколко лица е недопустимо.

(7) На обвиняемия или свидетеля се предлага да посочи лицето или предмета, до който се отнасят дадените от него обяснения или показания, и да обясни по какво ги е разпознал.

(8) (Нова - ДВ, бр. 98 от 2020 г.) **В случаите по ал. 4 и 5 разпознаването може да се извърши и чрез видеоконференция.**

Част трета
Глава седемнадесета
РАЗСЛЕДВАНЕ
Раздел I
ОБРАЗУВАНЕ НА ДОСЪДЕБНО ПРОИЗВОДСТВО И ПРОВЕЖДАНЕ НА РАЗСЛЕДВАНЕ

Привличане на обвиняем и предявяване на постановлението

Чл. 219. (1) Когато се съберат достатъчно доказателства за виновността на определено лице в извършване на престъпление от общ характер и не са налице някои от основанията за прекратяване на наказателното производство, разследващият орган докладва на прокурора и привлича лицето като обвиняем със съставяне на съответно постановление.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 32 от 2010 г., в сила от 28.05.2010 г.) **Разследващият орган може да привлече лицето като обвиняем и със съставянето на протокола за първото действие по разследването срещу него, за което докладва на прокурора.**

(3) **В постановлението за привличане на обвиняем и в протокола за действието по ал. 2 се посочват:**

...

6. правата му по чл. 55, включително и правото му да откаже да даде обяснения, както и правото му да има защитник по пълномощие или по назначение.

7. (нова – ДВ, бр. 48 от 2023 г., в сила от 1.09.2023 г.) правата по чл. 385а, когато обвиняемият е непълнолетен.

(4) (Изм. и доп. – ДВ, бр. 48 от 2023 г., в сила от 1.09.2023 г.) **Разследващият орган предявява постановлението за привличане на обвиняемия и неговия защитник, като им дава възможност да се запознаят с пълното му съдържание, а при нужда дава допълнителни разяснения. Ако обвиняемият е непълнолетен, разследващият орган го уведомява за правата му в наказателното производство и устно, на достъпен за него език. Разследващият орган връчва срещу подпис препис от постановлението на обвиняемия.**

(5) (Изм. - ДВ, бр. 32 от 2010 г., в сила от 28.05.2010 г.) Освен обстоятелствата по чл. 179, ал. 1 в призовката се вписват конкретните действия, за които се призовава лицето, правото му да се яви със защитник и възможността да му бъде назначен защитник в случаите по чл. 94, ал. 1, както и възможността за принудително довеждане при неявяване без уважителни причини. Призовката се връчва не по-късно от три дни преди предявяване на обвинението.

(6) (Изм. - ДВ, бр. 32 от 2010 г., в сила от 28.05.2010 г., бр. 21 от 2014 г., в сила от 9.04.2014 г.) Когато обвиняемият е редовно призован и не се яви без уважителни причини, се довежда принудително по реда на чл. 71, ал. 3 - 8.

(7) (Нова - ДВ, бр. 32 от 2010 г., в сила от 28.05.2010 г.) Когато обвиняемият се яви без упълномощен защитник или бъде принудително доведен, разследващият орган извършва действията, за които е призован обвиняемият, като в случаите по чл. 94, ал. 1 му назначава защитник.

(8) (Предишна ал. 7, изм. - ДВ, бр. 32 от 2010 г., в сила от 28.05.2010 г.) Разследващият орган не може да извършва действия по разследването с участие на обвиняемия, докато не изпълни задълженията си по ал. 1 – 7.

Глава тридесета.

ОСОБЕНИ ПРАВИЛА ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ НА ДЕЛА ЗА ПРЕСТЪПЛЕНИЯ, ИЗВЪРШЕНИ ОТ НЕПЪЛНОЛЕТНИ

Права на непълнолетния обвиняем

Чл. 385а. (Нов – ДВ, бр. 48 от 2023 г., в сила от 1.09.2023 г.) Освен правата по чл. 55 непълнолетният обвиняем има право:

1. родител, попечител или друго лице, което по закон полага грижи за него, да получи пълна информация за правата му в наказателния процес;
2. да бъде придружаван в съдебните заседания от родител, попечител или друго лице, което по закон полага грижи за него, а когато това е в неговия най-добър интерес и няма да затрудни наказателното производство, и в действията по разследването и в другите процесуални действия, които се провеждат с участието на непълнолетния обвиняем на досъдебното производство;
3. на медицински преглед при задържане;
4. на установяване на личностните му особености;
5. да получи защита на правото на личен и семеен живот.

Мерки за неотклонение

Чл. 386. (1) Спрямо непълнолетни могат да се вземат следните мерки за неотклонение:

1. надзор на родителите или на попечителя;
2. надзор на администрацията на възпитателното заведение, в което непълнолетният е настанен;
3. надзор на инспектора при детска педагогическа стая или на член на местната комисия за борба с противообществените прояви на малолетните и непълнолетните;
4. задържане под стража.

(2) (Изм. – ДВ, бр. 48 от 2023 г., в сила от 1.09.2023 г.) **Мярката за неотклонение задържане под стража се взема в изключителни случаи.** Явяването на непълнолетния обвиняем пред съда се осигурява незабавно от прокурора, който при необходимост може да постанови задържане на обвиняемия до 48 часа за довеждането му пред съда. **Мярката за неотклонение задържане под стража в досъдебното производство не може да продължи повече от пет месеца, ако лицето е привлечено като обвиняем за тежко умишлено престъпление, и повече от една година, ако лицето е привлечено като обвиняем за престъпление, за което се предвижда наказание, не по-малко от петнадесет години лишаване от свобода, или друго по-тежко наказание, и повече от два месеца – във всички останали случаи.**

...

(4) (Изм. – ДВ, бр. 48 от 2023 г., в сила от 1.09.2023 г.) В случаите на задържане непълнолетните се настаняват в подходящи помещения отделно от пълнолетните, като незабавно се съобщава на техните родители, попечители или други лица, които по закон полагат грижи за тях, и на директора на учебното заведение, когато задържаният е ученик. Ако не са отпаднали обстоятелствата по чл. 385б, ал. 2, за задържането се уведомява друго пълнолетно лице, посочено от непълнолетния обвиняем и одобрено от наблюдаващия прокурор.

ЗАКОН ЗА ПРАВНАТА ПОМОЩ

Глава трета

ВИД И ОБХВАТ НА ПРАВНАТА ПОМОЩ

Чл. 21. Видовете правна помощ са:

2. (изм. – ДВ, бр. 102 от 2022 г.) **процесуално представителство;**

4. (изм. - ДВ, бр. 17 от 2006 г., в сила от 01.05.2006 г., доп. - ДВ, бр. 82 от 2011 г., в сила от 01.01.2012 г., изм. - ДВ, бр. 53 от 2014 г., изм. - ДВ, бр. 56 от 2018 г., доп. - ДВ, бр. 18 от 2024 г.) **представителство при задържане по чл. 72, ал. 1 от Закона за Министерството на вътрешните работи, по чл. 16а от Закона за митниците, по чл. 13 от Закона за военната полиция и по чл. 124б, ал. 1 от Закона за Държавна агенция "Национална сигурност".**

Чл. 23. (1) (Доп. - ДВ, бр. 32 от 2010 г., в сила от 28.05.2010 г., изм., бр. 102 от 2022 г.) Системата за правна помощ по чл. 21, т. 2 обхваща случаите, при които по силата на закон задължително се предвижда адвокатска защита, резервен защитник или представителство.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 32 от 2010 г., в сила от 28.05.2010 г., доп., бр. 102 от 2022 г.) Системата за правна помощ обхваща и случаите, когато обвиняемият, подсъдимият или страната по наказателно, гражданско или административно дело не разполага със средства за заплащане на адвокат, желае да има такъв и интересите на правосъдието изискват това. В тези случаи лицето не дължи възстановяване на разноските за предоставената правна помощ.

ЗАКОН ЗА ЕКСТРАДИЦИЯТА И ЕВРОПЕЙСКАТА ЗАПОВЕД ЗА АРЕСТ

Глава пета

ПРЕДАВАНЕ ВЪЗ ОСНОВА НА ЕВРОПЕЙСКА ЗАПОВЕД ЗА АРЕСТ

Раздел V

ПОСЛЕДИЦИ ОТ ПРЕДАВАНЕТО

Действия след получаване на Европейска заповед за арест

Чл. 42. (В сила от 01.01.2007 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 52 от 2008 г., доп. - ДВ, бр. 100 от 2023 г.) След получаване на Европейска заповед за арест пряко от компетентен орган на издаващата държава членка окръжният съд, в чийто район се намира исканото лице, проверява дали тя отговаря на изискванията по чл. 36 и 37 и разпорежда на полицията задържането му за срок до 72 часа, ако

- деянието, за което е издадена Европейска заповед за арест, е включено в списъка по чл. 36, ал. 3 или съставлява престъпление по законодателството на Република България.
- (2) (Изм. - ДВ, бр. 52 от 2008 г., доп. - ДВ, бр. 49 от 2010 г., доп. - ДВ, бр. 100 от 2023 г.) Когато за исканото лице е получена Европейска заповед за арест извън случаите по ал. 1, полицията го задържа за 24 часа и уведомява незабавно съответния окръжен прокурор. В тези случаи прокурорът извършва проверка дали Европейската заповед за арест отговаря на изискванията на чл. 36 и 37. Прокурорът може да постанови задържане на лицето за срок до 72 часа, ако деянието, за което е издадена Европейска заповед за арест, е включено в списъка по чл. 36, ал. 3 или съставлява престъпление по законодателството на Република България.
- (3) (Отм. - ДВ, бр. 52 от 2008 г.)
- (4) (Изм. - ДВ, бр. 52 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 53 от 2014 г.) Сигнал, получен чрез ШИС се приравнява на Европейска заповед за арест, ако е придружен от информацията по чл. 37, ал. 1 и 2, и се изпълнява в съответствие с чл. 26 от Решение 2007/533/ПВР на Съвета от 12 юни 2007 г. за създаването, функционирането и използването на Шенгенска информационна система от второ поколение (ШИС II) (ОВ, L 205/63 от 7 август 2009 г.).
- (5) (Нова - ДВ, бр. 52 от 2008 г.) В случаите по чл. 38а, ал. 1, т. 1 - 3, когато Европейската заповед за арест не е придружена с превод на български език, прокурорът уведомява незабавно издаващата държава членка за изпращането му в срока по ал. 2. Ако в този срок не се получи превод на заповедта, задържаното лице се освобождава от прокурора.
- (6) (Нова - ДВ, бр. 100 от 2023 г.) **В случаите по ал. 1 и 2 на исканото лице, незабавно след задържането му от полицейските органи, се осигурява служебен или договорен защитник, както и преводач, в чието присъствие и срещу подпис на лицата се връчва декларация за правата на лицето, задържано на основание Европейската заповед за арест, на разбираем за лицето език.**
- (7) (Нова - ДВ, бр. 100 от 2023 г.) **Образецът на декларацията по ал. 6 се утвърждава с инструкция на министъра на вътрешните работи на основание чл. 72, ал. 9 от Закона за Министерството на вътрешните работи.**

Съдебно производство

- Чл. 44.** (В сила от 1.01.2007 г.) (1) Окръжният съд образува съдебно производство и насрочва съдебно заседание за разглеждане на Европейската заповед за арест в 7-дневен срок от задържането на исканото лице от полицията.
- (2) Европейската заповед за арест се разглежда в открито съдебно заседание в състав трима съдии с участието на прокурор.
- (3) **Съдът назначава на исканото лице защитник, ако няма такъв, и преводач, ако не владее български език, разяснява му правото да даде съгласие за предаване на издаващата държава членка, както и да направи отказ от прилагане на принципа на особеността по чл. 61, и последиците от тези действия.**
- (4) Съдът може да изиска от издаващата държава членка допълнителна информация, като определи срок за получаването ѝ, както и да приема информация, предоставяна от издаващата държава.

- (5) В съдебното заседание съдът изслушва прокурора, исканото лице и неговия защитник.
- (6) Съдът обсъжда дали са условията за предаване по чл. 36 и 41 и има ли основания за отказ по чл. 39 или 40, има ли основания за отлагане на изпълнението или за условно изпълнение на заповедта по чл. 52.
- (7) (Доп. - ДВ, бр. 52 от 2008 г., бр. 49 от 2010 г.) Съдът постановява незабавно решение за предаване на исканото лице или за отказ за изпълнение на Европейската заповед за арест. Във всички случаи, когато допуска изпълнение на Европейска заповед за арест, съдът взема мярка за неотклонение задържане под стража по отношение на исканото лице до фактическото му предаване на издаващата държава. В случай на прилагане на чл. 52, ал. 1 тази мярка за неотклонение се счита за взета от момента на приключване на наказателното производство или от момента на изтърпяване на наложеното наказание.
- (8) (Нова - ДВ, бр. 52 от 2008 г., доп., бр. 55 от 2011 г.) В случаите по чл. 40, ал. 1, т. 4 съдът приема да се приведе в изпълнение наказанието лишаване от свобода или мярката, изискваща задържане на лицето.
- (9) (Нова - ДВ, бр. 52 от 2008 г.) След постановяване на решението съдът служебно се произнася по мярката за неотклонение, която е в сила до приключване на процедурата по привеждане в изпълнение на наказанието лишаване от свобода или на мярката, изискваща задържане на лицето.
- (10) (Нова - ДВ, бр. 52 от 2008 г.) След влизането в сила на решението по ал. 8 съдът изпраща препис от него на съответната окръжна прокуратура по местонахождението на лицето.
- (11) (Нова - ДВ, бр. 52 от 2008 г.) Окръжният прокурор внася предложение пред съответния окръжен съд по местонахождението на лицето, като съдът разглежда предложението по реда на чл. 457, ал. 2 - 5 от Наказателно-процесуалния кодекс.
- (12) (Нова - ДВ, бр. 52 от 2008 г.) Решението на окръжния съд подлежи на обжалване пред съответния апелативен съд, чието решение е окончателно.**

Субсидиарно прилагане на Наказателно-процесуалния кодекс

Чл. 66. (1) (Предишен текст на чл. 66 – ДВ, бр. 48 от 2023 г., в сила от 1.09.2023 г.) Доколкото този закон не съдържа специални правила, се прилагат разпоредбите на Наказателно-процесуалния кодекс.

(2) (Нова – ДВ, бр. 48 от 2023 г., в сила от 1.09.2023 г.) **Непълнолетно лице, за което е издадена Европейска заповед за арест, има всички установени в Наказателно-процесуалния кодекс права на непълнолетен обвиняем, освен правото на установяване на личностните му особености.**

ЗАКОН ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЯТА И ЗАДЪРЖАНЕТО ПОД СТРАЖА

Глава десета.

МЕДИЦИНСКО ОБСЛУЖВАНЕ В МЕСТАТА ЗА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА

Раздел II.

Профилактична дейност и насоки на медицинското обслужване на лишените от свобода

Чл. 139. (1) (Изм. - ДВ, бр. 103 от 2012 г.) Всеки лишен от свобода след постъпването му се подлага на първичен медицински преглед за оценка на общото му здравословно състояние и санитарна обработка.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 103 от 2012 г.) При получаване на данни или установяване на следи от насилие лицето се освидетелства и се предприемат мерки за оказване на медицинска помощ. Случаят се докладва незабавно на съответния началник, който уведомява прокурора, упражняващ надзора за законност.

Част четвърта.

ИЗПЪЛНЕНИЕ НА МЯРКАТА ЗА НЕОТКЛОНЕНИЕ ЗАДЪРЖАНЕ ПОД СТРАЖА

Чл. 240. Доколкото в тази част не се предвижда друго, разпоредбите относно осъдените на лишаване от свобода се прилагат и по отношение на обвиняемите и подсъдимите с мярка за неотклонение задържане под стража.

ПРАВИЛНИК ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ЗАКОНА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЯТА И ЗАДЪРЖАНЕТО ПОД СТРАЖА

Част четвърта.

ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЕТО ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА

Глава първа.

МЕСТА ЗА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА

Раздел II.

Настаняване в местата за лишаване от свобода

Чл. 26. (1) (Изм. - ДВ, бр. 14 от 2017 г.) Във всеки затвор се обособява приемно отделение за настаняване на новопостъпилите лица.

(2) (Доп. - ДВ, бр. 14 от 2017 г.) Осъдените, които следва да изтърпяват наказания в затворнически общежития от открит тип и поправителен дом, се настаняват отделно от останалите.

(3) Постъпилите от арестите лица, задържани по реда на Наказателно-процесуалния кодекс, се настаняват в приемното отделение отделно от осъдените.

(4) По време на престоя в приемното отделение лицата се подлагат на медицински преглед, психологическо изследване и санитарно-хигиенен контрол, запознават се с правилата за вътрешния ред и дисциплината, с основните им права и задължения.

(5) (Нова - ДВ, бр. 14 от 2017 г.) Лишените от свобода не могат да откажат провеждането на първоначален медицински преглед, санитарна обработка и психологически изследвания. Те попълват декларация за информираност относно правата, задълженията, забраните и възможността да бъдат използвани охранителни, помощни и технически, включително аудио-визуални, средства за контрол на поведението.

Глава седма.

ОСОБЕНИ РАЗПОРЕДБИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЕТО ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА ПО ОТНОШЕНИЕ НА НЕПЪЛНОЛЕТНИ

Чл. 195. Разпоредбите на предходните глави на този правилник се прилагат и по отношение на непълнолетните, доколкото в тази глава не се предвижда друго.

Чл. 203. Непълнолетните се подлагат на медицински преглед, в т.ч. и психиатричен, най-малко веднъж на три месеца. Резултатите се вписват в здравна карта.

Част шеста.

ИЗПЪЛНЕНИЕ НА МЯРКАТА ЗА НЕОТКЛОНЕНИЕ ЗАДЪРЖАНЕ ПОД СТРАЖА

Чл. 268. Разпоредбите относно осъдените на лишаване от свобода се прилагат и по отношение на задържаните по реда на Наказателно-процесуалния кодекс лица, доколкото в тази част не се предвижда друго.

Чл. 270. (1) Незабавно след настаняването в ареста на задържаното под стража лице се съставя лично арестантско досие, което се води по опис и съхранява следните документи: писмено нареждане за задържането, протокол за личен обиск, **резултат от медицински преглед на лицето**, диагностична оценка на лицето и план за намаляване на рисковете, разписки за получени и предадени пари и вещи, разписка-сметка разход, разписки за извеждане на разпит и други документи, касаещи престоя на задържаното лице.

ЗАКОН ЗА ВОЕННАТА ПОЛИЦИЯ

Глава втора

СЛУЖБА "ВОЕННА ПОЛИЦИЯ"

Чл. 13. (1) Органите на служба "Военна полиция" могат да задържат до 24 часа лице по чл. 11, ал. 1, когато:

1. има данни, че е извършило престъпление;

(...)

6. е обявено за международно издирване по искане на друга държава във връзка с неговата екстрадиция или в изпълнение на Европейска заповед за арест;

7. това е предвидено със закон.

(2) (Изм. – ДВ, бр. 7 от 2019 г., бр. 18 от 2024 г.) **От момента на задържането си лицата имат право на защитник, като на задържания се разяснява и правото на отказ от защитник и последиците от него, както и правото му да откаже да дава обяснения, когато задържането е на основание ал. 1, т. 1, незабавно да се информират за фактическите и правните основания за задържането**

им на разбираем за тях език, да обжалват пред съда законността на задържането си, като съдът се произнася по жалбата незабавно. Когато задържаният е чужд гражданин, по негово искане незабавно се уведомяват консулските органи на държавата, чийто гражданин е задържаният, чрез Министерството на външните работи. Ако задържаният е гражданин на две или повече държави, той може да избере консулските органи на коя държава да бъдат уведомени за задържането му и с които желае да осъществи връзка.

(3) (Доп. – ДВ, бр. 18 от 2024 г.) Органите на служба "Военна полиция" са длъжни незабавно да уведомят за задържането лице, посочено от задържания, както и незабавно да освободят лицето, ако основанието за задържането му е отпаднало. **Задържаното лице попълва декларация по образец съгласно приложението, че е запознато с правата си, както и за намерението си да упражни или да не упражни правата си по ал. 2.**

(4) (Нова – ДВ, бр. 18 от 2024 г.) Информацията по ал. 2 и 3 се предоставя на задържаното лице на разбираем език и по разбираем начин, като се отчитат специфичните му потребности.

(5) (Предишна ал. 4 – ДВ, бр. 18 от 2024 г.) Задържаните лица могат да се отвеждат и настаняват в оборудвани помещения за задържане на служба "Военна полиция" при зачитане и защита на човешките права, регламентирани в Конституцията на Република България и в Конвенцията за правата на човека и основните свободи. Спрямо тях могат да се вземат мерки за лична сигурност, ако поведението им и целите на задържането налагат това. На задържаните лица не могат да се ограничават други права освен правото на свободно придвижване.

(6) (Предишна ал. 5 – ДВ, бр. 18 от 2024 г.) При задържане директорът на служба "Военна полиция" и директорите на регионалните служби съобразно своята компетентност или оправомощени от тях длъжностни лица издават писмена заповед за задържане.

ЗАКОН ЗА ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ „НАЦИОНАЛНА СИГУРНОСТ“

Глава осма

ОРГАНИ НА ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ "НАЦИОНАЛНА СИГУРНОСТ". ПРАВОМОЩИЯ

Чл. 124б. (Нов – ДВ, бр. 103 от 2016 г.) (1) Органите на агенцията, оправомощени със заповед на председателя на агенцията, могат да задържат за срок до 24 часа лице, за което има данни, че е извършило престъпление, свързано с някоя от дейностите по чл. 4, ал. 1, т. 11 или 13.

(2) За задържането по ал. 1 се издава писмена заповед за задържане, в която се посочват:

(...)

5. ограничаването на правата на лицето по ал. 6;

6. правото му:

а) да обжалва пред съда законността на задържането;

б) на адвокатска защита от момента на задържането;

в) на медицинска помощ;

г) на телефонно обаждане, с което да съобщи за своето задържане;

д) (доп. – ДВ, бр. 7 от 2019 г.) да се свърже с консулските власти на съответната държава, в случай че не е български гражданин, както и по негово искане незабавно се уведомяват консулските органи на държавата, чийто гражданин е задържаният, чрез Министерството на външните работи; ако задържаният е гражданин на две или повече държави, той може да избере консулските органи на коя държава да бъдат уведомени за задържането му и с които желае да осъществи връзка;

е) да ползва преводач, в случай че не разбира български език.

(3) (Доп. – ДВ, бр. 18 от 2024 г.) **Задържаното лице попълва декларация по образец съгласно приложението, че е запознато с правата си, както и за намерението си да упражни или да не упражни правата си по ал. 2, т. 6, букви "б" – "е". Заповедта се подписва от органа и от задържаното лице. Отказът или невъзможността на задържаното лице да подпише заповедта се удостоверява с подписа на един свидетел.**

(4) (Нова – ДВ, бр. 18 от 2024 г.) Информацията по ал. 2, т. 6 се предоставя на задържаното лице на разбираем език и по разбираем начин, като се отчитат специфичните му потребности.

(5) (Предишна ал. 4 – ДВ, бр. 18 от 2024 г.) Заповедта за задържане се вписва в специален регистър.

(6) (Предишна ал. 5 – ДВ, бр. 18 от 2024 г.) Копие от заповедта се връчва на задържаното лице срещу подпис.

(7) (Предишна ал. 6 – ДВ, бр. 18 от 2024 г.) На задържаното лице не могат да му бъдат ограничавани други права освен правото на свободно придвижване.

(8) (Предишна ал. 7 – ДВ, бр. 18 от 2024 г.) Когато задържаното лице не владее български език, то незабавно се информира за основанията за задържането му на разбираем за него език.

(9) (Доп. – ДВ, бр. 7 от 2019 г., предишна ал. 8, бр. 18 от 2024 г.) **От момента на задържането му лицето има право на защитник, като се разяснява и правото на отказ от защитник и последиците от него, както и правото му да откаже да дава обяснения.**

(...)

ЗАКОН ЗА МИНИСТЕРСТВОТО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ

Глава пета

ПРАВОМОЩИЯ

Раздел I

Правомощия на полицейските органи

Чл. 72. (1) Полицейските органи могат да задържат лице:

1. за което има данни, че е извършило престъпление;

(...)

5. (доп. – ДВ, бр. 48 от 2023 г.) което се е отклонило от изтърпяване на наказанието лишаване от свобода или от местата, където е било задържано като обвиняем в изпълнение на разпореждане на орган на съдебната власт; **когато лицето, независимо от основанията за задържането му, е непълнолетно, му се назначава за защитник адвокат от момента на задържането му;**

6. обявено за издирване с цел задържане, както и по искане на друга държава във връзка с неговата екстрадиция или в изпълнение на Европейска заповед за арест;

7. (нова – ДВ, бр. 52 от 2025 г.) установено като незаконно пребиваващо на територията на страната;
8. (предишна т. 7 – ДВ, бр. 52 от 2025 г.) в други случаи, определени със закон.
- (2) В случаите по ал. 1 лицето може да бъде настанено в помещение за настаняване на задържани лица и спрямо него могат да бъдат взети мерки за лична сигурност, ако поведението му и целите на задържането налагат това.
- (3) Когато задържаното лице не владее български език, то незабавно се информира за основанията за задържането му на разбираем за него език.
- (4) (Изм. – ДВ, бр. 77 от 2018 г., в сила от 1.01.2019 г.) **Задържаното лице има право да обжалва законността на задържането пред районния съд по седалище на органа.** Съдът се произнася по жалбата незабавно, като решението му подлежи на касационно обжалване по реда Административнопроцесуалния кодекс пред съответния административен съд.
- (5) (Доп. – ДВ, бр. 7 от 2019 г.) **От момента на задържането си лицето има право на защитник, като на задържания се разяснява и правото на отказ от защитник и последиците от него, както и правото му да откаже да дава обяснения, когато задържането е на основание ал. 1, т. 1.**
- (6) **За задържането съответният орган е длъжен незабавно да уведоми лице, посочено от задържания.**
- (7) Полицейските органи са длъжни незабавно да освободят лицето, ако основаниято за задържането е отпаднало.
- (8) (Доп. – ДВ, бр. 48 от 2023 г.) **Задържаните непълнолетни лица се настаняват в специални помещения отделно от задържаните пълнолетни лица. Задържаните непълнолетни имат право на медицински преглед за общото им физическо и психическо състояние без неоправдано забавяне след задържане, но не по-късно от 24 часа, считано от момента на задържане.**
- (9) Редът за осъществяване на задържане, оборудването на помещенията за настаняване на задържани лица и редът в тях се определят с инструкция, издадена от министъра на вътрешните работи.

Чл. 74. (1) За лицата по чл. 72, ал. 1 се издава писмена заповед за задържане.

(2) В заповедта по ал. 1 се посочват:

(...)

б. правото му:

а) **да обжалва пред съда законността на задържането;**

б) **на адвокатска защита от момента на задържането;**

в) **на медицинска помощ;**

г) на телефонно обаждане, с което да съобщи за своето задържане;

д) (доп. - ДВ, бр. 7 от 2019 г.) да се свърже с консулските власти на съответната държава, в случай че не е български гражданин, както и по негово искане незабавно се уведомяват консулските органи на държавата, чийто гражданин е задържаният, чрез Министерството на външните работи; ако задържаният е гражданин на две или повече държави, той може да избере консулските органи на коя държава да бъдат уведомени за задържането му и с които желае да осъществи връзка;

е) да ползва преводач, в случай че не разбира български език.

- (3) Задържаното лице попълва декларация, че е запознато с правата си, както и за намерението си да упражни или да не упражни правата си по ал. 2, т. 6, букви "б" - "е". Заповедта се подписва от полицейския орган и от задържаното лице.
- (4) (Нова - ДВ, бр. 18 от 2024 г.) Информацията по ал. 2 и 3 се предоставя на задържаното лице на разбираем език и по разбираем начин, като се отчитат специфичните му потребности.
- (5) (Предишна ал. 4 - ДВ, бр. 18 от 2024 г.) Отказът или невъзможността на задържаното лице да подпише заповедта се удостоверява с подписа на един свидетел.
- (6) (Предишна ал. 5 - ДВ, бр. 18 от 2024 г.) Заповедта за задържане се вписва в специален регистър.
- (7) (Предишна ал. 6 - ДВ, бр. 18 от 2024 г.) Копие от заповедта се връчва на задържаното лице срещу подпис.

ЗАКОН ЗА МИТНИЦИТЕ

Глава втора

МИТНИЧЕСКА АДМИНИСТРАЦИЯ

Раздел III

Правомощия на митническите органи

Чл. 16а. (Нов - ДВ, бр. 82 от 2011 г., в сила от 1.01.2012 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 15 от 2013 г., в сила от 1.02.2013 г., доп., бр. 60 от 2015 г.) Митническите органи могат да задържат лице, за което има данни, че е извършило престъпление по чл. 234, 242, 242а и 251 от Наказателния кодекс и по чл. 255 от Наказателния кодекс по отношение на задължения за ДДС от внос и акцизи и съществува реална опасност да се укрие или да извърши престъпление.

(2) (Доп. – ДВ, бр. 18 от 2024 г.) За всяко задържано лице се издава заповед за задържане от митническия орган, ограничил правото на свободно придвижване на лицето. **На задържаното лице се предоставя информация за фактическите и правните основания за задържането.**

(3) **На задържаното лице не могат да бъдат ограничавани други права освен правото на свободно придвижване.** Срокът на задържането не може да бъде повече от 24 часа. Задържаните лица незабавно се освобождават след отпадане на основанието за задържане, но не по-късно от 24-часовия срок.

(4) Когато задържаното лице не владее български език, то незабавно се информира за основанията за задържането му на разбираем за него език.

(5) (Доп. – ДВ, бр. 7 от 2019 г.) **От момента на задържането си лицето има право на защитник. Митническите органи са длъжни да разяснят на задържания правото на отказ от защитник и последиците от него, както и правото му да откаже да дава обяснения. За отказа от защитник и обстоятелствата, при които е направен, се съставя протокол.**

(6) **Задържаното лице има право да обжалва пред съда законността на задържането по реда на Административнопроцесуалния кодекс. Съдът се произнася по жалбата незабавно.**

(7) **За задържането съответният митнически орган е длъжен незабавно да уведоми лице, посочено от задържания.**

(8) (Нова – ДВ, бр. 7 от 2019 г.) Когато задържаният е чужд гражданин, по негово искане незабавно се уведомяват консулските органи на държавата, чийто гражданин е задържаният, чрез Министерството на външните работи. Ако задържаният е гражданин на две или повече държави, той може да избере консулските органи на коя държава да бъдат уведомени за задържането му и с които желае да осъществи връзка.

(9) (Доп. – ДВ, бр. 60 от 2015 г., предишна ал. 8, бр. 7 от 2019 г.) Митническите органи могат да проверяват личните вещи и да извършват обиск на задържаното лице, за което се съставя протокол. Обиск може да бъде извършен само от лице, което принадлежи към пола на обискирания.

(10) (Нова – ДВ, бр. 60 от 2015 г., предишна ал. 9, изм., бр. 7 от 2019 г.) Протоколът по ал. 9 се подписва от митническия орган, от един свидетел и от проверяваното лице, на което се предоставя екземпляр от протокола.

(11) (Нова – ДВ, бр. 60 от 2015 г., предишна ал. 10, изм., бр. 7 от 2019 г.) Проверката и обискът по ал. 9 се извършват по начин, който не уронва честта и достойнството на гражданите.

(12) (Предишна ал. 9 – ДВ, бр. 60 от 2015 г., предишна ал. 11, бр. 7 от 2019 г.) **Когато е необходимо, задържаното лице се настанява в обособените за целта места в структурите на Министерството на вътрешните работи, за което се издава писмена заповед.**

(13) (Нова – ДВ, бр. 18 от 2024 г.) Задържаното лице попълва декларация по образец съгласно приложение № 6, че е запознато с правата си, както и за намерението си да упражни или да не упражни правата си по ал. 5 – 8.

(14) (Нова – ДВ, бр. 18 от 2024 г.) Информацията по ал. 2 – 8 се предоставя на задържаното лице на разбираем език и по разбираем начин, като се отчитат специфичните му потребности.

ИНСТРУКЦИЯ № 8121з-78 от 24.01.2015 г. за реда за осъществяване на задържане, оборудването на помещенията за настаняване на задържани лица и реда в тях в Министерството на вътрешните работи

Чл. 15. (Изм. - ДВ, бр. 18 от 2023 г., в сила от 01.04.2023 г.) (1) Незабавно след задържането задържаното лице се запознава с основанията за задържането и му се предоставя декларация за правата на задържано лице (приложение № 1), която съдържа информацията относно следните права:

- 1. право на достъп до адвокатска защита от момента на задържането или**
- 2. право на безплатна правна помощ от служебен адвокат по реда на Закона за правната помощ;**
- 3. право на информацията относно основанията за задържането;**
4. право на устен и писмен превод;
- 5. право да запази мълчание;**
6. право на телефонно обаждане, с което да съобщи за своето задържане;
7. право да се свърже с консулските власти на съответната държава, в случай че не е български гражданин, както и право по негово искане незабавно да се уведомят консулските органи на държавата, чийто гражданин е задържаният, чрез Министерството на външните работи; ако

задържаният е гражданин на две или повече държави, той може да избере консулските органи на коя държава да бъдат уведомени за задържането му и с които желае да осъществи връзка;

8. право на медицинска помощ;

9. право на информация за срока на задържането, който не може да бъде повече от 24 часа;

10. право да обжалва пред съда законността на задържането;

11. право на свиждания и право да получава колети и храна;

12. право да получи екземпляр от заповедта за задържане.

(2) На задържаното лице се дава възможност да прочете декларацията за правата и му се позволява да я запази през целия период на задържането.

(3) Задържаното лице попълва декларацията за правата по ал. 1 в два екземпляра, като отбелязва и намерението си да упражни или да не упражни правата си. Първият екземпляр от декларацията за правата се прилага към заповедта за задържане за съхранение в деловодството на съответната структура на МВР, а вторият екземпляр се връчва на задържаното лице. Отказът на задържаното лице да попълни декларация се удостоверява с подписа на един свидетел.

(4) Когато задържаното лице е неграмотно или не е в състояние само да прочете или да попълни декларацията, тя му се прочита и/или се попълва от служител, като волеизявленията се диктуват от самото лице в присъствието на свидетел, който удостоверява тяхната истинност с подписа си.

(5) Задържаното лице има право да обжалва законността на задържането пред районния съд по седалище на органа. Решението на районния съд подлежи на касационно обжалване по реда на Административнопроцесуалния кодекс пред съответния административен съд.

(6) На задържаното лице се предоставя възможност да ползва адвокатска защита от момента на задържането му. При декларирано изрично желание тя се осъществява от:

1. защитник, посочен от задържаното лице, като разходите са за негова сметка;

2. защитник по реда на Закона за правната помощ извън случаите по т. 1.

(7) На явно място в помещенията за настаняване на задържани лица се поставя актуален списък на дежурните адвокати, поддържан и предоставен от адвокатския съвет, както и телефони на Националното бюро за правна помощ и на представител на местния адвокатски съвет, който отговаря за определяне на адвокат по Закона за правната помощ.

(8) Дежурният в ОДЦ/ОДЧ или полицейският орган, задържал лицето, незабавно уведомява по телефона избрания защитник, а при декларирано изрично желание от задържаното лице за назначаване на защитник по реда на Закона за правната помощ уведомява представителя на адвокатския съвет за направеното искане за правна помощ, данните на задържаното лице, основанието за задържането му и неговото състояние.

(9) Точният час и дата на уведомяване на защитника, посочен от лицето или представителя на адвокатския съвет по реда на Закона за правната помощ, се отразява в декларацията по ал. 1. В книгата за задържани лица се отбелязва точният час и дата на явяването на защитника в съответната структура на МВР.

(10) Задържаното лице има право на отказ от защитник. Отказът от защитник не е окончателен и може да бъде оттеглен във всеки един момент от лицето. Оттеглянето поражда действие от момента, в който е направено.

- (11) За задържането дежурният в ОДЦ/ОДЧ или полицейският орган, задържал лицето, е длъжен незабавно да уведоми лице, посочено от задържания.
- (12) Когато задържаното лице е непълнолетно, незабавно се съобщава на неговия родител, попечител или друго лице, което полага грижи за непълнолетния, с изключение на случаите, когато това е в противоречие с най-добрия интерес на детето. Точният час и дата на уведомяване се отразява в декларацията по ал. 1.
- (13) Когато задържаното лице е непълнолетно, участието на защитник е задължително независимо от направеното от непълнолетния волеизявление.
- (14) Когато задържаното лице е непридружен непълнолетен чужденец, се уведомява дирекция "Социално подпомагане" по местопребиваване на непълнолетния.

ПРОЕКТ НА ИНСТРУКЦИЯ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ИНСТРУКЦИЯ № 81213-78 ОТ 2015 Г. ЗА РЕДА ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ЗАДЪРЖАНЕ, ОБОРУДВАНЕТО НА ПОМЕЩЕНИЯТА ЗА НАСТАНЯВАНЕ НА ЗАДЪРЖАНИ ЛИЦА И РЕДА В ТЯХ В МИНИСТЕРСТВОТО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ (ОБН., ДВ, БР. 9 ОТ 2015 Г.; ИЗМ. И ДОП. БР. 77 ОТ 2015 Г., БР. 30 ОТ 2016 Г., БР. 101 ОТ 2018 Г. И БР. 18 ОТ 2023 Г.)

§ 1. Член 15 се изменя така:

„Чл. 15. (1) Незабавно след задържането задържаното лице се запознава с основанията за задържането и му се предоставя декларация за правата на задържано лице – декларация за задържано пълнолетно лице (приложение № 1) или декларация за задържано непълнолетно лице (приложение № 1а).

(2) Декларацията за правата на задържано пълнолетно лице (приложение № 1) съдържа информация относно следните права:

1. право на достъп до адвокатска защита от момента на задържането или
2. право на безплатна правна помощ от служебен адвокат по реда на Закона за правната помощ;
3. право на информация относно основанията за задържането, а в случаите на задържане във връзка с Европейска заповед за арест (ЕЗА) – и право на информация относно ЕЗА, право да се съгласи или да не се съгласи да бъде предено на държавата, издала ЕЗА и право да бъде изслушано от съда;
4. право на устен и писмен превод;
5. право да запази мълчание;
6. право на телефонно обаждане, с което да съобщи за своето задържане;
7. право да се свърже с консулските власти на съответната държава, в случай че не е български гражданин, както и право по негово искане незабавно да се уведомят консулските органи на държавата, чийто гражданин е задържаният, чрез Министерството на външните работи; ако задържаният е гражданин на две или повече държави, той може да избере консулските органи на коя държава да бъдат уведомени за задържането му и с които желае да осъществи връзка;
8. право на медицинска помощ;

	9. право на информация за срока на задържането, който не може да бъде повече от 24 часа; 10. право да обжалва пред съда законността на задържането; 11. право на свиждания и право да получава колети и храна; 12. право да получи екземпляр от заповедта за задържане. (3) Декларация за правата на задържаното непълнолетно лице (приложение № 1а) съдържа информация относно следните права: 1. право на достъп до адвокатска защита от момента на задържането или 2. право на безплатна правна помощ от служебен адвокат по реда на Закона за правната помощ; 3. право на информация относно основанията за задържането, а в случаите на задържане във връзка с Европейска заповед за арест (ЕЗА) – и право на информация относно ЕЗА, право да се съгласи или да не се съгласи да бъде предено на държавата, издала ЕЗА и право да бъде изслушано от съда; 4. право на устен и писмен превод; 5. право да запази мълчание; 6. право на достъп до материалите, съдържащи фактическото и правно основание за задържането; 7. право негов родител, попечител или друго лице, което по закон полага грижи за него да бъде уведомен за задържането, а когато уведомяването на тези лица е в противоречие с най-добрия интерес на непълнолетния, се информира дирекция „Социално подпомагане“ за определяне на социален работник, който да бъде уведомен; 8. право негов родител, попечител или друго лице, което по закон полага грижи за него да получи информация относно правата му като задържано лице, с изключение на случаите, когато това е в противоречие с неговия най-добър интерес и би затруднило наказателното производство; 9. право да бъде придружавано от родител, попечител или друго лице, което по закон полага грижи за него при извършването на процесуални действия в рамките на наказателно производство, с изключение на случаите, когато това е в противоречие с неговия най-добър интерес и би затруднило наказателното производство; 10. право да се свърже с консулските власти на съответната държава, в случай че не е български гражданин, както и право по негово искане незабавно да се уведомят консулските органи на държавата, чийто гражданин е задържаният, чрез Министерството на външните работи; ако задържаният е гражданин на две или повече държави, той може да избере консулските органи на коя държава да бъдат уведомени за задържането му и с които желае да осъществи връзка; 11. право на медицински преглед и медицинска помощ; 12. право на защита на правото на личен и семеен живот; 13. право на информация за срока на задържането, който не може да бъде повече от 24 часа; 14. право да обжалва пред съда законността на задържането; 15. право на свиждания и право да получава колети и храна;	
--	---	--

16. право да получи екземпляр от заповедта за задържане.

(4) На задържаното лице по ал. 1 се дава възможност да прочете съответната декларация за правата му по ал. 2 или 3 и да я запази през целия период на задържането.

(5) Задържаното лице по ал. 1 попълва съответната декларацията по ал. 2 или 3 в два екземпляра, като отбелязва и намерението си да упражни или да не упражни правата си. Първият екземпляр от декларацията за правата се прилага към заповедта за задържане за съхранение в деловодството на съответната структура на МВР, а вторият екземпляр се връчва на задържаното лице. Отказът на задържаното лице да попълни декларация се удостоверява с подписа на един свидетел.

(6) Когато задържаното лице е неграмотно или не е в състояние само да прочете или да попълни декларацията, тя му се прочита и/или се попълва от служител, като волеизявленията се диктуват от самото лице в присъствието на свидетел, който удостоверява тяхната истинност с подписа си.

(7) Задържаното лице има право да обжалва законността на задържането пред районния съд по седалище на органа. Решението на районния съд подлежи на касационно обжалване по реда на Административнопроцесуалния кодекс пред съответния административен съд.

(8) На задържаното лице се предоставя възможност да ползва адвокатска защита от момента на задържането му. При декларирано изрично желание тя се осъществява от:

1. защитник, посочен от задържаното лице, като разходите са за негова сметка;

2. защитник по реда на Закона за правната помощ извън случаите по т. 1.

(9) Задържаното пълнолетно лице има право на отказ от защитник. Отказът от защитник не е окончателен и може да бъде оттеглен във всеки един момент от лицето. Оттеглянето поражда действие от момента, в който е направено.

(10) Когато задържаното лице е непълнолетно, участието на защитник адвокат е задължително независимо от направеното от непълнолетния волеизявление.

(11) На явно място в помещенията за настаняване на задържани лица се поставя актуален списък на дежурните адвокати, поддържан и предоставен от адвокатския съвет, както и телефони на Националното бюро за правна помощ и на представител на местния адвокатски съвет, който отговаря за определяне на адвокат по Закона за правната помощ.

(12) Дежурният в ОДЦ/ОДЧ или полицейският орган, задържал лицето, незабавно уведомява по телефона избрания защитник, а при декларирано изрично желание от задържаното лице за назначаване на защитник по реда на Закона за правната помощ уведомява представителя на адвокатския съвет за направеното искане за правна помощ, данните на задържаното лице, основанието за задържането му и неговото състояние.

(13) Точният час и дата на уведомяване на защитника, посочен от лицето или представителя на адвокатския съвет по реда на Закона за правната помощ, се отразява в декларацията по ал. 2 или 3. В книгата за задържани лица се отбелязва точният час и дата на явяването на защитника в съответната структура на МВР.

(14) За задържането дежурният в ОДЦ/ОДЧ или полицейският орган, задържал лицето, е длъжен незабавно да уведоми лице, посочено от задържания.

(15) Когато задържаното лице е непълнолетно, незабавно се съобщава на неговия родител, попечител или друго лице, което полага грижи за него, с изключение на случаите, когато това е в противоречие с неговия най-добър интерес. Точният час и дата на уведомяване се отразява в декларацията по ал. 3.

(16) Когато задържаното лице е непридружен непълнолетен чужденец, се уведомява дирекция „Социално подпомагане“ по местопребиваване на непълнолетния.“.

§ 2. В чл. 16, ал. 1 думите „чл. 15, ал. 1“ се заменят с „чл. 15, ал. 2 или 3“.

§ 3. В чл. 21, ал. 1 се създават изречения второ и трето:

„Когато задържаното лице е непълнолетно, медицинският преглед се извършва без неоправдано забавяне за оценка на неговото общо физическо и психическо състояние. Когато се налага на непълнолетния задържан се извършва и допълнителен медицински преглед.“

§ 4. В чл. 29 се правят следните изменения и допълнения:

1. В ал. 1 след думата „задържано“ се добавя „пълнолетно“, а думата „свиждане“ се заменя със „среща“.

2. Създава се нова ал. 2:

„(2) Всяко задържано непълнолетно лице има право на среща с адвокат и с представител на консулските власти на държавата, чийто гражданин е лицето, както и на свиждане с родител, попечител или друго лице, което по закон полага грижи за него, с изключение на случаите, когато това е в противоречие с неговия най-добър интерес.“

3. Досегашната ал. 2 става ал. 3 и в нея думите „Свиждане по ал. 1“ се заменят със „Среща или свиждане по ал. 1 и 2“

§ 5. Приложение № 1 към чл. 15, ал. 1 става „Приложение № 1 към чл. 15, ал. 1 и 2“ и в него се правят следните изменения:

1. В наименованието на декларацията след думите „на задържано“ се добавя „пълнолетно“;

2. В „Част първа“ т. 4 изречение първо се изменя така:

„За срока на задържането от полицейските органи имате право да запазите мълчание.“

3. В „Част втора“ се правят следните изменения:

а) в т. 5.1. в таблицата думите „на родител, попечител или друго лице, което полага грижи за непълнолетния“ се заличават;

	б) в т. 6.3. след думата „диета“ запетаята се заменя с точка, думата „изискващи“ се заличава, а думите „могат да бъдат консумирани“ се заменят с „не могат да бъдат консумирани“; в) в т. 12 след думите „Запознат съм, че“ се добавя „във връзка с издадена ЕЗА“. г) думите „чл. 15, ал. 8“ се заменят с „чл. 15, ал. 12“. § 6. Създава се Приложение 1а към чл. 15, ал. 1 и 3. ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ПРАВАТА НА ЗАДЪРЖАНО НЕПЪЛНОЛЕТНО ЛИЦЕ - Приложение № 1а към чл. 15, ал. ал.1 и 3 към Инstrukция за изменение и допълнение на Инstrukция № 8121з-78 от 2015 г. за реда за осъществяване на задържане, оборудването на помещенията за настаняване на задържани лица и реда в тях в Министерството на вътрешните работи Допълнителна разпоредба § 7. Инstrukцията въвежда изисквания на Директива (ЕС) 2016/800 на Европейския парламент и на Съвета от 11 май 2016 г. относно процесуалните гаранции за децата, които са заподозрени или обвиняеми в рамките на наказателното производство (ОВ, L 132/1 от 21 май 2016 г.).	
Чл. 4, пар. 2 Държавите членки гарантират, че информацията, посочена в параграф 1, се предоставя писмено, устно или и по двата начина, на прост и достъпен език и че предоставената информация се записва при използване на процедурите за протоколиране в съответствие с националното право.	НАКАЗАТЕЛНО-ПРОЦЕСУАЛЕН КОДЕКС Глава седма ОБВИНЯЕМ Раздел I ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ Права на обвиняемия Чл. 55. ... (5) (Нова - ДВ, бр. 18 от 2024 г.) Информацията по ал. 1 - 4 се предоставя на обвиняемия на разбираем език и по разбираем начин, като се отчитат специфичните му потребности. Част трета Глава седемнадесета РАЗСЛЕДВАНЕ	Пълно

Чл. 4, пар. 3

Когато на деца се предоставя декларацията за правата съгласно Директива 2012/13/ЕС, държавите членки гарантират, че посочената декларация съдържа препратка към правата им по настоящата директива.

Раздел I

ОБРАЗУВАНЕ НА ДОСЪДЕБНО ПРОИЗВОДСТВО И ПРОВЕЖДАНЕ НА РАЗСЛЕДВАНЕ

Привличане на обвиняем и предявяване на постановлението

Чл. 219. (1) Когато се съберат достатъчно доказателства за виновността на определено лице в извършване на престъпление от общ характер и не са налице някои от основанията за прекратяване на наказателното производство, разследващият орган докладва на прокурора и привлича лицето като обвиняем със съставяне на съответно постановление.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 32 от 2010 г., в сила от 28.05.2010 г.) **Разследващият орган може да привлече лицето като обвиняем и със съставянето на протокола за първото действие по разследването срещу него, за което докладва на прокурора.**

(3) **В постановлението за привличане на обвиняем и в протокола за действието по ал. 2 се посочват:**

...

6. **правата му по чл. 55, включително и правото му да откаже да даде обяснения, както и правото му да има защитник по пълномощие или по назначение.**

7. (нова – ДВ, бр. 48 от 2023 г., в сила от 1.09.2023 г.) **правата по чл. 385а, когато обвиняемият е непълнолетен.**

(4) (Изм. и доп. – ДВ, бр. 48 от 2023 г., в сила от 1.09.2023 г.) **Разследващият орган предявява постановлението за привличане на обвиняемия и неговия защитник, като им дава възможност да се запознаят с пълното му съдържание, а при нужда дава допълнителни разяснения. Ако обвиняемият е непълнолетен, разследващият орган го уведомява за правата му в наказателното производство и устно, на достъпен за него език. Разследващият орган връчва срещу подпис препис от постановлението на обвиняемия.**

(...)

(8) (Предишна ал. 7, изм. - ДВ, бр. 32 от 2010 г., в сила от 28.05.2010 г.) **Разследващият орган не може да извършва действия по разследването с участие на обвиняемия, докато не изпълни задълженията си по ал. 1 – 7.**

ЗАКОН ЗА ЕКСТРАДИЦИЯТА И ЕВРОПЕЙСКАТА ЗАПОВЕД ЗА АРЕСТ

Глава пета

ПРЕДАВАНЕ ВЪЗ ОСНОВА НА ЕВРОПЕЙСКА ЗАПОВЕД ЗА АРЕСТ

Раздел V

ПОСЛЕДИЦИ ОТ ПРЕДАВАНЕТО

Действия след получаване на Европейска заповед за арест

Чл. 42. (6) (Нова - ДВ, бр. 100 от 2023 г.) **В случаите по ал. 1 и 2 на исканото лице, незабавно след задържането му от полицейските органи, се осигурява служебен или договорен защитник, както и преводач, в чието присъствие и срещу подпис на лицата се връчва декларация за**

правата на лицето, задържано на основание Европейската заповед за арест, на разбираем за лицето език.

(7) (Нова - ДВ, бр. 100 от 2023 г.) **Образецът на декларацията по ал. 6 се утвърждава с инструкция на министъра на вътрешните работи на основание чл. 72, ал. 9 от Закона за Министерството на вътрешните работи.**

Субсидиарно прилагане на Наказателно-процесуалния кодекс

Чл. 66. (1) (Предишен текст на чл. 66 – ДВ, бр. 48 от 2023 г., в сила от 1.09.2023 г.) Доколкото този закон не съдържа специални правила, се прилагат разпоредбите на Наказателно-процесуалния кодекс.

(2) (Нова – ДВ, бр. 48 от 2023 г., в сила от 1.09.2023 г.) **Непълнолетно лице, за което е издадена Европейска заповед за арест, има всички установени в Наказателно-процесуалния кодекс права на непълнолетен обвиняем, освен правото на установяване на личностните му особености.**

ЗАКОН ЗА ВОЕННАТА ПОЛИЦИЯ

Глава втора

СЛУЖБА "ВОЕННА ПОЛИЦИЯ"

Чл. 13. (3) (Доп. – ДВ, бр. 18 от 2024 г.) Органите на служба "Военна полиция" са длъжни незабавно да уведомят за задържането лице, посочено от задържания, както и незабавно да освободят лицето, ако основанието за задържането му е отпаднало. Задържаното лице попълва декларация по образец съгласно приложението, че е запознато с правата си, както и за намерението си да упражни или да не упражни правата си по ал. 2.

(4) (Нова – ДВ, бр. 18 от 2024 г.) **Информацията по ал. 2 и 3 се предоставя на задържаното лице на разбираем език и по разбираем начин, като се отчитат специфичните му потребности.**
(...)

(6) (Предишна ал. 5 – ДВ, бр. 18 от 2024 г.) При задържане директорът на служба "Военна полиция" и директорите на регионалните служби съобразно своята компетентност или оправомощени от тях длъжностни лица **издават писмена заповед за задържане.**

ЗАКОН ЗА ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ „НАЦИОНАЛНА СИГУРНОСТ“

Глава осма

ОРГАНИ НА ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ "НАЦИОНАЛНА СИГУРНОСТ".

ПРАВОМОЩИЯ

Чл. 124б. (3) (Доп. – ДВ, бр. 18 от 2024 г.) Задържаното лице попълва декларация по образец съгласно приложението, че е запознато с правата си, както и за намерението си да упражни или да не упражни правата си по ал. 2, т. 6, букви "б" – "е". Заповедта се подписва от органа и от

задържаното лице. Отказът или невъзможността на задържаното лице да подпише заповедта се удостоверява с подписа на един свидетел.

(4) (Нова – ДВ, бр. 18 от 2024 г.) **Информацията по ал. 2, т. 6 се предоставя на задържаното лице на разбираем език и по разбираем начин, като се отчитат специфичните му потребности.**

(5) (Предишна ал. 4 – ДВ, бр. 18 от 2024 г.) Заповедта за задържане се вписва в специален регистър.

(6) (Предишна ал. 5 – ДВ, бр. 18 от 2024 г.) Копие от заповедта се връчва на задържаното лице срещу подпис.

ЗАКОН ЗА МИНИСТЕРСТВОТО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ

Глава пета

ПРАВОМОЩИЯ

Раздел I

Правомощия на полицейските органи

Чл. 74. (1) За лицата по чл. 72, ал. 1 се издава писмена заповед за задържане.

(2) В заповедта по ал. 1 се посочват:

(...)

б. правото му:

а) да обжалва пред съда законността на задържането;

б) на адвокатска защита от момента на задържането;

в) на медицинска помощ;

г) на телефонно обаждане, с което да съобщи за своето задържане;

д) (доп. - ДВ, бр. 7 от 2019 г.) да се свърже с консулските власти на съответната държава, в случай че не е български гражданин, както и по негово искане незабавно се уведомяват консулските органи на държавата, чийто гражданин е задържаният, чрез Министерството на външните работи; ако задържаният е гражданин на две или повече държави, той може да избере консулските органи на коя държава да бъдат уведомени за задържането му и с които желае да осъществи връзка;

е) да ползва преводач, в случай че не разбира български език.

(3) Задържаното лице попълва декларация, че е запознато с правата си, както и за намерението си да упражни или да не упражни правата си по ал. 2, т. 6, букви "б" - "е". Заповедта се подписва от полицейския орган и от задържаното лице.

(4) (Нова - ДВ, бр. 18 от 2024 г.) **Информацията по ал. 2 и 3 се предоставя на задържаното лице на разбираем език и по разбираем начин, като се отчитат специфичните му потребности.**

(5) (Предишна ал. 4 - ДВ, бр. 18 от 2024 г.) Отказът или невъзможността на задържаното лице да подпише заповедта се удостоверява с подписа на един свидетел.

(6) (Предишна ал. 5 - ДВ, бр. 18 от 2024 г.) **Заповедта за задържане се вписва в специален регистър.**

(7) (Предишна ал. 6 - ДВ, бр. 18 от 2024 г.) **Копие от заповедта се връчва на задържаното лице срещу подпис.**

ЗАКОН ЗА МИТНИЦИТЕ
Глава втора
МИТНИЧЕСКА АДМИНИСТРАЦИЯ
Раздел III
Правомощия на митническите органи

Чл. 16а. (13) (Нова – ДВ, бр. 18 от 2024 г.) Задържаното лице попълва декларация по образец съгласно приложение № 6, че е запознато с правата си, както и за намерението си да упражни или да не упражни правата си по ал. 5 – 8.

(14) (Нова – ДВ, бр. 18 от 2024 г.) **Информацията по ал. 2 – 8 се предоставя на задържаното лице на разбираем език и по разбираем начин, като се отчитат специфичните му потребности.**

ИНСТРУКЦИЯ № 8121з-78 от 24.01.2015 г. за реда за осъществяване на задържане, оборудването на помещенията за настаняване на задържани лица и реда в тях в Министерството на вътрешните работи

Чл. 15. (Изм. - ДВ, бр. 18 от 2023 г., в сила от 01.04.2023 г.) **(1) Незабавно след задържането задържаното лице се запознава с основанията за задържането и му се предоставя декларация за правата на задържано лице (приложение № 1), която съдържа информация относно следните права:**

1. право на достъп до адвокатска защита от момента на задържането или
2. право на безплатна правна помощ от служебен адвокат по реда на Закона за правната помощ;
3. право на информация относно основанията за задържането;
4. право на устен и писмен превод;
5. право да запази мълчание;
6. право на телефонно обаждане, с което да съобщи за своето задържане;
7. право да се свърже с консулските власти на съответната държава, в случай че не е български гражданин, както и право по негово искане незабавно да се уведомят консулските органи на държавата, чийто гражданин е задържаният, чрез Министерството на външните работи; ако задържаният е гражданин на две или повече държави, той може да избере консулските органи на коя държава да бъдат уведомени за задържането му и с които желае да осъществи връзка;
8. право на медицинска помощ;
9. право на информация за срока на задържането, който не може да бъде повече от 24 часа;
10. право да обжалва пред съда законността на задържането;
11. право на свиждания и право да получава колети и храна;
12. право да получи екземпляр от заповедта за задържане.

(2) На задържаното лице се дава възможност да прочете декларацията за правата и му се позволява да я запази през целия период на задържането.

(3) Задържаното лице попълва декларацията за правата по ал. 1 в два екземпляра, като отбелязва и намерението си да упражни или да не упражни правата си. Първият екземпляр от

декларацията за правата се прилага към заповедта за задържане за съхранение в деловодството на съответната структура на МВР, а вторият екземпляр се връчва на задържаното лице. Отказът на задържаното лице да попълни декларация се удостоверява с подписа на един свидетел.

(4) Когато задържаното лице е неграмотно или не е в състояние само да прочете или да попълни декларацията, тя му се прочита и/или се попълва от служител, като волеизявленията се диктуват от самото лице в присъствието на свидетел, който удостоверява тяхната истинност с подписа си.

(5) Задържаното лице има право да обжалва законността на задържането пред районния съд по седалище на органа. Решението на районния съд подлежи на касационно обжалване по реда на Административнопроцесуалния кодекс пред съответния административен съд.

(6) На задържаното лице се предоставя възможност да ползва адвокатска защита от момента на задържането му. При декларирано изрично желание тя се осъществява от:

1. защитник, посочен от задържаното лице, като разходите са за негова сметка;
2. защитник по реда на Закона за правната помощ извън случаите по т. 1.

(7) На явно място в помещенията за настаняване на задържани лица се поставя актуален списък на дежурните адвокати, поддържан и предоставен от адвокатския съвет, както и телефони на Националното бюро за правна помощ и на представител на местния адвокатски съвет, който отговаря за определяне на адвокат по Закона за правната помощ.

(8) Дежурният в ОДЦ/ОДЧ или полицейският орган, задържал лицето, незабавно уведомява по телефона избрания защитник, а при декларирано изрично желание от задържаното лице за назначаване на защитник по реда на Закона за правната помощ уведомява представителя на адвокатския съвет за направеното искане за правна помощ, данните на задържаното лице, основанието за задържането му и неговото състояние.

(9) Точният час и дата на уведомяване на защитника, посочен от лицето или представителя на адвокатския съвет по реда на Закона за правната помощ, се отразява в декларацията по ал. 1. В книгата за задържани лица се отбелязва точният час и дата на явяването на защитника в съответната структура на МВР.

(10) Задържаното лице има право на отказ от защитник. Отказът от защитник не е окончателен и може да бъде оттеглен във всеки един момент от лицето. Оттеглянето поражда действие от момента, в който е направено.

(11) За задържането дежурният в ОДЦ/ОДЧ или полицейският орган, задържал лицето, е длъжен незабавно да уведоми лице, посочено от задържания.

(12) Когато задържаното лице е непълнолетно, незабавно се съобщава на неговия родител, попечител или друго лице, което полага грижи за непълнолетния, с изключение на случаите, когато това е в противоречие с най-добрия интерес на детето. Точният час и дата на уведомяване се отразява в декларацията по ал. 1.

(13) Когато задържаното лице е непълнолетно, участието на защитник е задължително независимо от направеното от непълнолетния волеизявление.

(14) Когато задържаното лице е непридружен непълнолетен чужденец, се уведомява дирекция "Социално подпомагане" по местопребиваване на непълнолетния.

ПРОЕКТ НА ИНСТРУКЦИЯ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ИНСТРУКЦИЯ № 81213-78 ОТ 2015 Г. ЗА РЕДА ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ЗАДЪРЖАНЕ, ОБОРУДВАНЕТО НА ПОМЕЩЕНИЯТА ЗА НАСТАНЯВАНЕ НА ЗАДЪРЖАНИ ЛИЦА И РЕДА В ТЯХ В МИНИСТЕРСТВОТО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ (ОБН., ДВ, БР. 9 ОТ 2015 Г.; ИЗМ. И ДОП. БР. 77 ОТ 2015 Г., БР. 30 ОТ 2016 Г., БР. 101 ОТ 2018 Г. И БР. 18 ОТ 2023 Г.)

§ 1. Член 15 се изменя така:

„Чл. 15. (1) Незабавно след задържането задържаното лице се запознава с основанията за задържането и му се предоставя декларация за правата на задържано лице – декларация за задържано пълнолетно лице (приложение № 1) или декларация за задържано непълнолетно лице (приложение № 1а).

(2) Декларацията за правата на задържано пълнолетно лице (приложение № 1) съдържа информация относно следните права:

1. право на достъп до адвокатска защита от момента на задържането или
2. право на безплатна правна помощ от служебен адвокат по реда на Закона за правната помощ;

3. право на информация относно основанията за задържането, а в случаите на задържане във връзка с Европейска заповед за арест (ЕЗА) – и право на информация относно ЕЗА, право да се съгласи или да не се съгласи да бъде предено на държавата, издала ЕЗА и право да бъде изслушано от съда;

4. право на устен и писмен превод;
5. право да запази мълчание;
6. право на телефонно обаждане, с което да съобщи за своето задържане;
7. право да се свърже с консулските власти на съответната държава, в случай че не е български гражданин, както и право по негово искане незабавно да се уведомят консулските органи на държавата, чийто гражданин е задържаният, чрез Министерството на външните работи; ако задържаният е гражданин на две или повече държави, той може да избере консулските органи на коя държава да бъдат уведомени за задържането му и с които желае да осъществи връзка;

8. право на медицинска помощ;
9. право на информация за срока на задържането, който не може да бъде повече от 24 часа;

10. право да обжалва пред съда законността на задържането;
11. право на свиждания и право да получава колет и храна;
12. право да получи екземпляр от заповедта за задържане.

(3) Декларация за правата на задържаното непълнолетно лице (приложение № 1а) съдържа информация относно следните права:

1. право на достъп до адвокатска защита от момента на задържането или
2. право на безплатна правна помощ от служебен адвокат по реда на Закона за правната помощ;

	3. право на информация относно основанията за задържането, а в случаите на задържане във връзка с Европейска заповед за арест (ЕЗА) – и право на информация относно ЕЗА, право да се съгласи или да не се съгласи да бъде предено на държавата, издала ЕЗА и право да бъде изслушано от съда; 4. право на устен и писмен превод; 5. право да запази мълчание; 6. право на достъп до материалите, съдържащи фактическото и правно основание за задържането; 7. право негов родител, попечител или друго лице, което по закон полага грижи за него да бъде уведомен за задържането, а когато уведомяването на тези лица е в противоречие с най-добрия интерес на непълнолетния, се информира дирекция „Социално подпомагане“ за определяне на социален работник, който да бъде уведомен; 8. право негов родител, попечител или друго лице, което по закон полага грижи за него да получи информация относно правата му като задържано лице, с изключение на случаите, когато това е в противоречие с неговия най-добър интерес и би затруднило наказателното производство; 9. право да бъде придружавано от родител, попечител или друго лице, което по закон полага грижи за него при извършването на процесуални действия в рамките на наказателно производство, с изключение на случаите, когато това е в противоречие с неговия най-добър интерес и би затруднило наказателното производство; 10. право да се свърже с консулските власти на съответната държава, в случай че не е български гражданин, както и право по негово искане незабавно да се уведомят консулските органи на държавата, чийто гражданин е задържаният, чрез Министерството на външните работи; ако задържаният е гражданин на две или повече държави, той може да избере консулските органи на коя държава да бъдат уведомени за задържането му и с които желае да осъществи връзка; 11. право на медицински преглед и медицинска помощ; 12. право на защита на правото на личен и семеен живот; 13. право на информация за срока на задържането, който не може да бъде повече от 24 часа; 14. право да обжалва пред съда законността на задържането; 15. право на свиждания и право да получава колети и храна; 16. право да получи екземпляр от заповедта за задържане. (4) На задържаното лице по ал. 1 се дава възможност да прочете съответната декларация за правата му по ал. 2 или 3 и да я запази през целия период на задържането. (5) Задържаното лице по ал. 1 попълва съответната декларацията по ал. 2 или 3 в два екземпляра, като отбелязва и намерението си да упражни или да не упражни правата си. Първият екземпляр от декларацията за правата се прилага към заповедта за задържане за съхранение в деловодството на съответната структура на МВР, а вторият екземпляр се връчва на задържаното лице. Отказът на задържаното лице да попълни декларация се удостоверява с подписа на един свидетел.	
--	---	--

	(6) Когато задържаното лице е неграмотно или не е в състояние само да прочете или да попълни декларацията, тя му се прочита и/или се попълва от служител, като волеизявленията се диктуват от самото лице в присъствието на свидетел, който удостоверява тяхната истинност с подписа си. (7) Задържаното лице има право да обжалва законността на задържането пред районния съд по седалище на органа. Решението на районния съд подлежи на касационно обжалване по реда на Административнопроцесуалния кодекс пред съответния административен съд. (8) На задържаното лице се предоставя възможност да ползва адвокатска защита от момента на задържането му. При декларирано изрично желание тя се осъществява от: 1. защитник, посочен от задържаното лице, като разходите са за негова сметка; 2. защитник по реда на Закона за правната помощ извън случаите по т. 1. (9) Задържаното пълнолетно лице има право на отказ от защитник. Отказът от защитник не е окончателен и може да бъде оттеглен във всеки един момент от лицето. Оттеглянето поражда действие от момента, в който е направено. (10) Когато задържаното лице е непълнолетно, участието на защитник адвокат е задължително независимо от направеното от непълнолетния волеизявление. (11) На явно място в помещенията за настаняване на задържани лица се поставя актуален списък на дежурните адвокати, поддържан и предоставен от адвокатския съвет, както и телефони на Националното бюро за правна помощ и на представител на местния адвокатски съвет, който отговаря за определяне на адвокат по Закона за правната помощ. (12) Дежурният в ОДЦ/ОДЧ или полицейският орган, задържал лицето, незабавно уведомява по телефона избрания защитник, а при декларирано изрично желание от задържаното лице за назначаване на защитник по реда на Закона за правната помощ уведомява представителя на адвокатския съвет за направеното искане за правна помощ, данните на задържаното лице, основанията за задържането му и неговото състояние. (13) Точният час и дата на уведомяване на защитника, посочен от лицето или представителя на адвокатския съвет по реда на Закона за правната помощ, се отразява в декларацията по ал. 2 или 3. В книгата за задържани лица се отбелязва точният час и дата на явяването на защитника в съответната структура на МВР. (14) За задържането дежурният в ОДЦ/ОДЧ или полицейският орган, задържал лицето, е длъжен незабавно да уведоми лице, посочено от задържания. (15) Когато задържаното лице е непълнолетно, незабавно се съобщава на неговия родител, попечител или друго лице, което полага грижи за него, с изключение на случаите, когато това е в противоречие с неговия най-добър интерес. Точният час и дата на уведомяване се отразява в декларацията по ал. 3. (16) Когато задържаното лице е непридружен непълнолетен чужденец, се уведомява дирекция „Социално подпомагане“ по местопребиваване на непълнолетния.“. § 2. В чл. 16, ал. 1 думите „чл. 15, ал. 1“ се заменят с „чл. 15, ал. 2 или 3“.	
--	--	--

§ 3. В чл. 21, ал. 1 се създават изречения второ и трето:

„Когато задържаното лице е непълнолетно, медицинският преглед се извършва без неоправдано забавяне за оценка на неговото общо физическо и психическо състояние. Когато се налага на непълнолетния задържан се извършва и допълнителен медицински преглед.“

§ 4. В чл. 29 се правят следните изменения и допълнения:

3. В ал. 1 след думата „задържано“ се добавя „пълнолетно“, а думата „свиждане“ се заменя със „среща“.

4. Създава се нова ал. 2:

„(2) Всяко задържано непълнолетно лице има право на среща с адвокат и с представител на консулските власти на държавата, чийто гражданин е лицето, както и на свиждане с родител, попечител или друго лице, което по закон полага грижи за него, с изключение на случаите, когато това е в противоречие с неговия най-добър интерес.“

3. Досегашната ал. 2 става ал. 3 и в нея думите „Свиждане по ал. 1“ се заменят със „Среща или свиждане по ал. 1 и 2“

§ 5. Приложение № 1 към чл. 15, ал. 1 става „Приложение № 1 към чл. 15, ал. 1 и 2“ и в него се правят следните изменения:

1. В наименованието на декларацията след думите „на задържано“ се добавя „пълнолетно“;

2. В „Част първа“ т. 4 изречение първо се изменя така:

„За срока на задържането от полицейските органи имате право да запазите мълчание.“

3. В „Част втора“ се правят следните изменения:

а) в т. 5.1. в таблицата думите „на родител, попечител или друго лице, което полага грижи за непълнолетния“ се заличават;

б) в т. 6.3. след думата „диета“ запетаята се заменя с точка, думата „изискващи“ се заличава, а думите „могат да бъдат консумирани“ се заменят с „не могат да бъдат консумирани“;

в) в т. 12 след думите „Запознат съм, че“ се добавя „във връзка с издадена ЕЗА“.

г) думите „чл. 15, ал. 8“ се заменят с „чл. 15, ал. 12“.

§ 6. Създава се Приложение 1а към чл. 15, ал. 1 и 3.

	ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ПРАВАТА НА ЗАДЪРЖАНО НЕПЪЛНОЛЕТНО ЛИЦЕ - Приложение № 1а към чл. 15, ал. ал.1 и 3 към Инstrukция за изменение и допълнение на Инstrukция № 8121з-78 от 2015 г. за реда за осъществяване на задържане, оборудването на помещенията за настаняване на задържани лица и реда в тях в Министерството на вътрешните работи Допълнителна разпоредба § 7. Инstrukцията въвежда изисквания на Директива (ЕС) 2016/800 на Европейския парламент и на Съвета от 11 май 2016 г. относно процесуалните гаранции за децата, които са заподозрени или обвиняеми в рамките на наказателното производство (ОВ, L 132/1 от 21 май 2016 г.).	
Чл. 5, пар. 1 Държавите членки гарантират, че на носителя на родителска отговорност се предоставя във възможно най-кратки срокове информацията, която детето има право да получи съгласно член 4. Чл. 5, пар. 2 Информацията, посочена в параграф 1, се предоставя на друго подходящо пълнолетно лице, посочено от детето и прието за такова от компетентния орган, когато предоставянето на тази информация на носителя на родителска отговорност: а) би било в противоречие с най-добрия интерес на детето; б) е невъзможно, тъй като след полагането на разумни усилия не може да се установи връзка	НАКАЗАТЕЛНО-ПРОЦЕСУАЛЕН КОДЕКС Част трета Глава седемнадесета РАЗСЛЕДВАНЕ Раздел I ОБРАЗУВАНЕ НА ДОСЪДЕБНО ПРОИЗВОДСТВО И ПРОВЕЖДАНЕ НА РАЗСЛЕДВАНЕ Привличане на обвиняем и предявяване на постановлението Чл. 219. (2) (Изм. - ДВ, бр. 32 от 2010 г., в сила от 28.05.2010 г.) Разследващият орган може да привлече лицето като обвиняем и със съставянето на протокола за първото действие по разследването срещу него, за което докладва на прокурора. (3) В постановлението за привличане на обвиняем и в протокола за действието по ал. 2 се посочват: ... 6. правата му по чл. 55, включително и правото му да откаже да даде обяснения, както и правото му да има защитник по пълномощие или по назначение. 7. (нова – ДВ, бр. 48 от 2023 г., в сила от 1.09.2023 г.) правата по чл. 385а, когато обвиняемият е непълнолетен. (4) (Изм. и доп. – ДВ, бр. 48 от 2023 г., в сила от 1.09.2023 г.) Разследващият орган предявява постановлението за привличане на обвиняемия и неговия защитник, като им дава възможност да се запознаят с пълното му съдържание, а при нужда дава допълнителни разяснения. Ако обвиняемият е непълнолетен, разследващият орган го уведомява за правата му в наказателното производство и устно, на достъпен за него език. Разследващият орган връчва срещу подпис препис от постановлението на обвиняемия.	Пълно

с носителя на родителска отговорност или самоличността му не е известна; в) би могло, въз основа на обективни и фактически обстоятелства, съществено да възпрепятства наказателното производство. Когато детето не е посочило друго подходящо пълнолетно лице или когато посоченото от детето пълнолетно лице не е приемливо за компетентния орган, последният, като отчита най-добрия интерес на детето, определя друго лице и му предоставя информацията. Това лице може да е също така представител на орган или на друга институция, отговаряща за закрилата или благосъстоянието на децата. Чл. 5, пар. 3 При отпадане на обстоятелствата, довели до прилагането на параграф 2, буква а), б) или в), всяка информация, която детето получава съгласно член 4 и която продължава да е от значение в хода на производството, се предоставя	Глава тридесета. ОСОБЕНИ ПРАВИЛА ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ НА ДЕЛА ЗА ПРЕСТЪПЛЕНИЯ, ИЗВЪРШЕНИ ОТ НЕПЪЛНОЛЕТНИ Информирание на други лица за правата на непълнолетния обвиняем Чл. 385б. (Нов – ДВ, бр. 48 от 2023 г., в сила от 1.09.2023 г.) (1) След предявяване на постановлението за привличането на непълнолетния като обвиняем информацията за правата му в наказателното производство се предоставя в писмен вид на родител, попечител или на друго лице, което по закон полага грижи за него. (2) Вместо на лицето по ал. 1, информацията се предоставя на друго пълнолетно лице, посочено от непълнолетния обвиняем и одобрено от наблюдаващия прокурор, когато: 1. информирането на родителя, на попечителя или на лицето, което по закон полага грижи за обвиняемия, е в противоречие с неговия най-добър интерес или може да затрудни наказателното производство; 2. родителят, попечителят или лицето, което по закон полага грижи за обвиняемия, не може да бъде намерен или неговата самоличност е неизвестна. (3) Когато непълнолетният не е посочил пълнолетно лице или посоченото лице не е одобрено от наблюдаващия прокурор, се информира дирекция "Социално подпомагане" за определяне на социален работник, на когото да бъде предоставена информацията по ал. 1. (4) Родителят, попечителят или лицето, което по закон полага грижи за непълнолетния обвиняем, се информира при отпадане на обстоятелствата по ал. 2. ЗАКОН ЗА МИНИСТЕРСТВОТО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ Част втора ОРГАНИ НА МВР И ПРАВОМОЩИЯ Глава пета ПРАВОМОЩИЯ Раздел I ПРАВОМОЩИЯ НА ПОЛИЦЕЙСКИТЕ ОРГАНИ Чл. 74а. (Нов – ДВ, бр. 48 от 2023 г.) (1) Когато лицето по чл. 72, ал. 1 е непълнолетно, препис от заповедта по чл. 74, ал. 1 се предоставя на родител, попечител или на друго лице, което по закон полага грижи за него. (2) Вместо на лицето по ал. 1, преписът от заповедта се предоставя на друго пълнолетно лице, посочено от непълнолетния задържан и одобрено от съответния полицейски служител, когато: 1. информирането на родителя, на попечителя или на лицето, което по закон полага грижи за задържания, е в противоречие с неговия най-добър интерес; 2. родителят, попечителят или лицето, което по закон полага грижи за задържания, не може да бъде намерен или неговата самоличност е неизвестна.	
--	--	--

на носителя на родителска отговорност.

(3) Когато непълнолетният не е посочил пълнолетно лице или посоченото лице не е одобрено от съответния полицейски служител, се информира дирекция "Социално подпомагане" за определяне на социален работник, на когото да бъде предоставена информацията по ал. 1.

(4) Родителят, попечителят или лицето, което по закон полага грижи за непълнолетния задържан, се информира при отпадане на обстоятелствата по ал. 2.

ИНСТРУКЦИЯ № 8121з-78 от 24.01.2015 г. за реда за осъществяване на задържане, оборудването на помещенията за настаняване на задържани лица и реда в тях в Министерството на вътрешните работи

Чл. 15. (12) Когато задържаното лице е непълнолетно, незабавно се съобщава на неговия родител, попечител или друго лице, което полага грижи за непълнолетния, с изключение на случаите, когато това е в противоречие с най-добрия интерес на детето. Точният час и дата на уведомяване се отразява в декларацията по ал. 1.

ПРОЕКТ НА ИНСТРУКЦИЯ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ИНСТРУКЦИЯ № 81213-78 ОТ 2015 Г. ЗА РЕДА ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ЗАДЪРЖАНЕ, ОБОРУДВАНЕТО НА ПОМЕЩЕНИЯТА ЗА НАСТАНЯВАНЕ НА ЗАДЪРЖАНИ ЛИЦА И РЕДА В ТЯХ В МИНИСТЕРСТВОТО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ (ОБН., ДВ, БР. 9 ОТ 2015 Г.; ИЗМ. И ДОП. БР. 77 ОТ 2015 Г., БР. 30 ОТ 2016 Г., БР. 101 ОТ 2018 Г. И БР. 18 ОТ 2023 Г.)

§ 1. Член 15 се изменя така:

„Чл. 15. (1) Незабавно след задържането задържаното лице се запознава с основанията за задържането и му се предоставя декларация за правата на задържано лице – декларация за задържано пълнолетно лице (приложение № 1) или декларация за задържано непълнолетно лице (приложение № 1а).

(2) Декларацията за правата на задържано пълнолетно лице (приложение № 1) съдържа информация относно следните права:

1. право на достъп до адвокатска защита от момента на задържането или
2. право на безплатна правна помощ от служебен адвокат по реда на Закона за правната помощ;
3. право на информация относно основанията за задържането, а в случаите на задържане във връзка с Европейска заповед за арест (ЕЗА) – и право на информация относно ЕЗА, право да се съгласи или да не се съгласи да бъде предено на държавата, издала ЕЗА и право да бъде изслушано от съда;
4. право на устен и писмен превод;
5. право да запази мълчание;
6. право на телефонно обаждане, с което да съобщи за своето задържане;
7. право да се свърже с консулските власти на съответната държава, в случай че не е български гражданин, както и право по негово искане незабавно да се уведомят консулските органи

	на държавата, чийто гражданин е задържаният, чрез Министерството на външните работи; ако задържаният е гражданин на две или повече държави, той може да избере консулските органи на коя държава да бъдат уведомени за задържането му и с които желае да осъществи връзка; 8. право на медицинска помощ; 9. право на информация за срока на задържането, който не може да бъде повече от 24 часа; 10. право да обжалва пред съда законността на задържането; 11. право на свиждания и право да получава колети и храна; 12. право да получи екземпляр от заповедта за задържане. (3) Декларация за правата на задържаното непълнолетно лице (приложение № 1а) съдържа информация относно следните права: 1. право на достъп до адвокатска защита от момента на задържането или 2. право на безплатна правна помощ от служебен адвокат по реда на Закона за правната помощ; 3. право на информация относно основанията за задържането, а в случаите на задържане във връзка с Европейска заповед за арест (ЕЗА) – и право на информация относно ЕЗА, право да се съгласи или да не се съгласи да бъде предено на държавата, издала ЕЗА и право да бъде изслушано от съда; 4. право на устен и писмен превод; 5. право да запази мълчание; 6. право на достъп до материалите, съдържащи фактическото и правно основание за задържането; 7. право негов родител, попечител или друго лице, което по закон полага грижи за него да бъде уведомен за задържането, а когато уведомяването на тези лица е в противоречие с най-добрия интерес на непълнолетния, се информира дирекция „Социално подпомагане“ за определяне на социален работник, който да бъде уведомен; 8. право негов родител, попечител или друго лице, което по закон полага грижи за него да получи информация относно правата му като задържано лице, с изключение на случаите, когато това е в противоречие с неговия най-добър интерес и би затруднило наказателното производство; 9. право да бъде придружавано от родител, попечител или друго лице, което по закон полага грижи за него при извършването на процесуални действия в рамките на наказателно производство, с изключение на случаите, когато това е в противоречие с неговия най-добър интерес и би затруднило наказателното производство; 10. право да се свърже с консулските власти на съответната държава, в случай че не е български гражданин, както и право по негово искане незабавно да се уведомят консулските органи на държавата, чийто гражданин е задържаният, чрез Министерството на външните работи; ако задържаният е гражданин на две или повече държави, той може да избере консулските органи на коя държава да бъдат уведомени за задържането му и с които желае да осъществи връзка; 11. право на медицински преглед и медицинска помощ; 12. право на защита на правото на личен и семеен живот;	
--	---	--

	13. право на информация за срока на задържането, който не може да бъде повече от 24 часа; 14. право да обжалва пред съда законността на задържането; 15. право на свиждания и право да получава колети и храна; 16. право да получи екземпляр от заповедта за задържане. (4) На задържаното лице по ал. 1 се дава възможност да прочете съответната декларация за правата му по ал. 2 или 3 и да я запази през целия период на задържането. (5) Задържаното лице по ал. 1 попълва съответната декларацията по ал. 2 или 3 в два екземпляра, като отбелязва и намерението си да упражни или да не упражни правата си. Първият екземпляр от декларацията за правата се прилага към заповедта за задържане за съхранение в деловодството на съответната структура на МВР, а вторият екземпляр се връчва на задържаното лице. Отказът на задържаното лице да попълни декларация се удостоверява с подписа на един свидетел. (6) Когато задържаното лице е неграмотно или не е в състояние само да прочете или да попълни декларацията, тя му се прочита и/или се попълва от служител, като волеизявленията се диктуват от самото лице в присъствието на свидетел, който удостоверява тяхната истинност с подписа си. (7) Задържаното лице има право да обжалва законността на задържането пред районния съд по седалище на органа. Решението на районния съд подлежи на касационно обжалване по реда на Административнопроцесуалния кодекс пред съответния административен съд. (8) На задържаното лице се предоставя възможност да ползва адвокатска защита от момента на задържането му. При декларирано изрично желание тя се осъществява от: 1. защитник, посочен от задържаното лице, като разходите са за негова сметка; 2. защитник по реда на Закона за правната помощ извън случаите по т. 1. (9) Задържаното пълнолетно лице има право на отказ от защитник. Отказът от защитник не е окончателен и може да бъде оттеглен във всеки един момент от лицето. Оттеглянето поражда действие от момента, в който е направено. (10) Когато задържаното лице е непълнолетно, участието на защитник адвокат е задължително независимо от направеното от непълнолетния волеизявление. (11) На явно място в помещенията за настаняване на задържани лица се поставя актуален списък на дежурните адвокати, поддържан и предоставен от адвокатския съвет, както и телефони на Националното бюро за правна помощ и на представител на местния адвокатски съвет, който отговаря за определяне на адвокат по Закона за правната помощ. (12) Дежурният в ОДЦ/ОДЧ или полицейският орган, задържал лицето, незабавно уведомява по телефона избрания защитник, а при декларирано изрично желание от задържаното лице за назначаване на защитник по реда на Закона за правната помощ уведомява представителя на адвокатския съвет за направеното искане за правна помощ, данните на задържаното лице, основанието за задържането му и неговото състояние. (13) Точният час и дата на уведомяване на защитника, посочен от лицето или представителя на адвокатския съвет по реда на Закона за правната помощ, се отразява в декларацията	
--	--	--

по ал. 2 или 3. В книгата за задържани лица се отбелязва точният час и дата на явяването на защитника в съответната структура на МВР.

(14) За задържането дежурният в ОДЦ/ОДЧ или полицейският орган, задържал лицето, е длъжен незабавно да уведоми лице, посочено от задържания.

(15) Когато задържаното лице е непълнолетно, незабавно се съобщава на неговия родител, попечител или друго лице, което полага грижи за него, с изключение на случаите, когато това е в противоречие с неговия най-добър интерес. Точният час и дата на уведомяване се отразява в декларацията по ал. 3.

(16) Когато задържаното лице е непридружен непълнолетен чужденец, се уведомява дирекция „Социално подпомагане“ по местопребиваване на непълнолетния.“.

§ 2. В чл. 16, ал. 1 думите „чл. 15, ал. 1“ се заменят с „чл. 15, ал. 2 или 3“.

§ 3. В чл. 21, ал. 1 се създават изречения второ и трето:

„Когато задържаното лице е непълнолетно, медицинският преглед се извършва без неоправдано забавяне за оценка на неговото общо физическо и психическо състояние. Когато се налага на непълнолетния задържан се извършва и допълнителен медицински преглед.“

§ 4. В чл. 29 се правят следните изменения и допълнения:

5. В ал. 1 след думата „задържано“ се добавя „пълнолетно“, а думата „свиждане“ се заменя със „среща“.

6. Създава се нова ал. 2:

„(2) Всяко задържано непълнолетно лице има право на среща с адвокат и с представител на консулските власти на държавата, чийто гражданин е лицето, както и на свиждане с родител, попечител или друго лице, което по закон полага грижи за него, с изключение на случаите, когато това е в противоречие с неговия най-добър интерес.“

3. Досегашната ал. 2 става ал. 3 и в нея думите „Свиждане по ал. 1“ се заменят със „Среща или свиждане по ал. 1 и 2“

§ 5. Приложение № 1 към чл. 15, ал. 1 става „Приложение № 1 към чл. 15, ал. 1 и 2“ и в него се правят следните изменения:

1. В наименованието на декларацията след думите „на задържано“ се добавя „пълнолетно“;

2. В „Част първа“ т. 4 изречение първо се изменя така:

„За срока на задържането от полицейските органи имате право да запазите мълчание.“

	3. В „Част втора“ се правят следните изменения: а) в т. 5.1. в таблицата думите „на родител, попечител или друго лице, което полага грижи за непълнолетния“ се заличават; б) в т. 6.3. след думата „диета“ запетаята се заменя с точка, думата „изискващи“ се заличава, а думите „могат да бъдат консумирани“ се заменят с „не могат да бъдат консумирани“; в) в т. 12 след думите „Запознат съм, че“ се добавя „във връзка с издадена ЕЗА“. г) думите „чл. 15, ал. 8“ се заменят с „чл. 15, ал. 12“. § 6. Създава се Приложение 1а към чл. 15, ал. 1 и 3. ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ПРАВАТА НА ЗАДЪРЖАНО НЕПЪЛНОЛЕТНО ЛИЦЕ - Приложение № 1а към чл. 15, ал. ал.1 и 3 към Инstrukция за изменение и допълнение на Инstrukция № 8121з-78 от 2015 г. за реда за осъществяване на задържане, оборудването на помещенията за настаняване на задържани лица и реда в тях в Министерството на вътрешните работи Допълнителна разпоредба § 7. Инstrukцията въвежда изисквания на Директива (ЕС) 2016/800 на Европейския парламент и на Съвета от 11 май 2016 г. относно процесуалните гаранции за децата, които са заподозрени или обвиняеми в рамките на наказателното производство (ОВ, L 132/1 от 21 май 2016 г.).	
Чл. 6, пар. 1 Децата, които са заподозрени или обвинени в рамките на наказателното производство, имат право на достъп до адвокат в съответствие с Директива 2013/48/ЕС. Нищо в настоящата директива, по-специално в настоящия член, не засяга това право.	НАКАЗАТЕЛНО-ПРОЦЕСУАЛЕН КОДЕКС Част първа Глава седма ОБВИНЯЕМ Раздел I ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ Права на обвиняемия Чл. 55. (1) (Доп. - ДВ, бр. 110 от 2020 г., в сила от 30.06.2021 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 18 от 2024 г.) Обвиняемият има следните права: да научи за какво престъпление е привлечен в това качество и въз основа на какви доказателства; да дава или да откаже да дава обяснения по обвинението; да се запознава с делото, включително и с информацията, получена чрез използване на специални разузнавателни средства, и да прави необходимите извлечения; да представя доказателства; да участва в наказателното производство; да прави искания, бележки и възражения; да се изказва	Пълно

Чл. 6, пар. 2

Държавите членки гарантират, че децата се ползват от адвокатска защита в съответствие с настоящия член, за да им се даде възможност да упражнят ефективно правото си на защита.

последен; да обжалва актовете, които накърняват неговите права и законни интереси, **и да има защитник**. Обвиняемият има право на правна помощ, както и да му бъде предоставена информация за условията за нейното получаване по реда на Закона за правната помощ. **Обвиняемият има право защитникът му да участва при извършване на действия по разследването и други процесуални действия с негово участие, освен когато изрично се откаже от това право**. Искания, бележки, възражения, както и обжалване на актовете, които накърняват неговите права и законни интереси, могат да бъдат извършвани по електронен път, подписани с квалифициран електронен подпис.

(2) (Нова - ДВ, бр. 7 от 2019 г.) **Обвиняемият има право да му бъде предоставена обща информация, улесняваща неговия избор на защитник. Той има право свободно да осъществява връзка със защитника си, да се среща насаме с него, да получава съвети и друга правна помощ, включително преди започване и по време на провеждане на разпита и на всяко друго процесуално действие с участие на обвиняемия.**

(3) (Предишна ал. 2 - ДВ, бр. 7 от 2019 г.) Подсъдимият има право и на последна дума.

(4) (Нова - ДВ, бр. 32 от 2010 г., в сила от 28.04.2011 г., изм. - ДВ, бр. 21 от 2014 г., предишна ал. 3 - ДВ, бр. 7 от 2019 г.) Обвиняем, който не владее български език, има право на устен и писмен превод в наказателното производство на разбираем за него език. На обвиняемия се предоставя писмен превод на постановлението за привличане на обвиняем, на определенията на съда за вземане на мярка за неотклонение, на обвинителния акт, на постановената присъда, на решението на въззивната инстанция и на решението на касационната инстанция. Обвиняемият има право да откаже писмен превод по реда на този кодекс, когато има защитник и не се нарушават процесуалните му права.

(5) (Нова - ДВ, бр. 18 от 2024 г.) Информацията по ал. 1 - 4 се предоставя на обвиняемия на разбираем език и по разбираем начин, като се отчитат специфичните му потребности.

Част първа

Глава десета

ПРАВНА ПОМОЩ

Раздел I

ЗАЩИТНИК

Задължително участие на защитник

Чл. 94. (1) Участието на защитник в наказателното производство е задължително, когато:

1. обвиняемият е непълнолетен;

(3) Когато участието на защитник е задължително, съответният орган назначава за защитник адвокат.

Отказ на обвиняемия от защитник и замяна на защитника

Чл. 96. (1) (Доп. – ДВ, бр. 7 от 2019 г.) Обвиняемият може във всеки момент на производството да се откаже от защитник, освен в случаите на чл. 94, ал. 1, т. 1 - 3 и 6. На обвиняемия се разясняват последиците от отказа от защитник. Разяснението, както и причините, посочени от обвиняемия, поради които се отказва от защитник, се отразяват в протокола за съответното процесуално действие или в отделен протокол. Обвиняемият има право във всеки момент на производството да оттегли

отказа си от защитник, като извършените до този момент процесуални действия запазват процесуалната си стойност. При оттегляне на отказа от защитник на обвиняемия незабавно се осигурява възможност да упражни правата си по чл. 55.

(2) Замяната на един защитник с друг може да стане само по молба или със съгласието на обвиняемия.

Права на защитника

Чл. 99. (1) (Доп. – ДВ, бр. 110 от 2020 г., в сила от 30.06.2021 г.) Защитникът има следните права: да се среща насаме с обвиняемия; да се запознава с делото и да прави необходимите извлечения; да представя доказателства; да участва в наказателното производство; да прави искания, бележки и възражения и да обжалва актовете на съда и на органите на досъдебното производство, които накърняват правата и законните интереси на обвиняемия. Искания, бележки, възражения, както и обжалване на актовете, които накърняват правата и законните интереси на обвиняемия, могат да бъдат извършвани по електронен път, подписани с квалифициран електронен подпис. Защитникът има право да участва във всички действия по разследването с участие на обвиняемия, като неявяването му не възпрепятства тяхното извършване.

Глава седемнадесета

РАЗСЛЕДВАНЕ

Раздел I

ОБРАЗУВАНЕ НА ДОСЪДЕБНО ПРОИЗВОДСТВО И ПРОВЕЖДАНЕ НА РАЗСЛЕДВАНЕ

Привличане на обвиняем и предявяване на постановлението

Чл. 219. (5) (Изм. - ДВ, бр. 32 от 2010 г., в сила от 28.05.2010 г.) Освен обстоятелствата по чл. 179, ал. 1 в призовката се вписват конкретните действия, за които се призовава лицето, **правото му да се яви със защитник и възможността да му бъде назначен защитник в случаите по чл. 94, ал. 1,** както и възможността за принудително довеждане при неявяване без уважителни причини. Призовката се връчва не по-късно от три дни преди предявяване на обвинението.

Съобщения за насрочване на разпоредителното заседание

Чл. 247в. (Нов – ДВ, бр. 63 от 2017 г., в сила от 5.11.2017 г., предишен чл. 247б, бр. 110 от 2020 г., в сила от 30.06.2021 г.) (1) По разпореждане на съдията-докладчик препис от обвинителния акт се връчва на подсъдимия. С връчването на обвинителния акт на подсъдимия се съобщава за насрочването на разпоредителното заседание и за въпросите по чл. 248, ал.1, **за правото му да се яви със защитник и за възможността да му бъде назначен защитник в случаите по чл. 94, ал. 1,** както и че делото може да бъде разгледано и решено в негово отсъствие при условията на чл. 269.

ЗАКОН ЗА ПРАВНАТА ПОМОЩ

Глава трета

ВИД И ОБХВАТ НА ПРАВНАТА ПОМОЩ

Чл. 21. Видовете правна помощ са:

2. (изм. - ДВ, бр. 102 от 2022 г.) процесуално представителство;

4. (изм. - ДВ, бр. 17 от 2006 г., в сила от 01.05.2006 г., доп. - ДВ, бр. 82 от 2011 г., в сила от 01.01.2012 г., изм. - ДВ, бр. 53 от 2014 г., изм. - ДВ, бр. 56 от 2018 г., доп. - ДВ, бр. 18 от 2024 г.) представителство при задържане по чл. 72, ал. 1 от Закона за Министерството на вътрешните работи, по чл. 16а от Закона за митниците, по чл. 13 от Закона за военната полиция и по чл. 124б, ал. 1 от Закона за Държавна агенция "Национална сигурност".

Чл. 23. (1) (Доп. - ДВ, бр. 32 от 2010 г., в сила от 28.05.2010 г., изм., бр. 102 от 2022 г.) Системата за правна помощ по чл. 21, т. 2 обхваща случаите, при които по силата на закон задължително се предвижда адвокатска защита, резервен защитник или представителство.

ЗАКОН ЗА ЕКСТРАДИЦИЯТА И ЕВРОПЕЙСКАТА ЗАПОВЕД ЗА АРЕСТ

Предаване на лице между държави - членки на Европейския съюз

Чл. 35. (В сила от 1.01.2007 г.) Задържане и предаване на лице с цел провеждане на наказателно преследване, изпълнение на наказание лишаване от свобода или мярка, изискваща задържане, между Република България и държавите - членки на Европейския съюз, се извършва въз основа на Европейска заповед за арест при условията и по реда, предвидени в тази глава.

Действия след получаване на Европейска заповед за арест

Чл. 42. (В сила от 01.01.2007 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 52 от 2008 г., доп. - ДВ, бр. 100 от 2023 г.) След получаване на Европейска заповед за арест пряко от компетентен орган на издаващата държава членка окръжният съд, в чийто район се намира исканото лице, проверява дали тя отговаря на изискванията по чл. 36 и 37 и разпорежда на полицията задържането му за срок до 72 часа, ако деянието, за което е издадена Европейска заповед за арест, е включено в списъка по чл. 36, ал. 3 или съставлява престъпление по законодателството на Република България.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 52 от 2008 г., доп. - ДВ, бр. 49 от 2010 г., доп. - ДВ, бр. 100 от 2023 г.) Когато за исканото лице е получена Европейска заповед за арест извън случаите по ал. 1, полицията го задържа за 24 часа и уведомява незабавно съответния окръжен прокурор. В тези случаи прокурорът извършва проверка дали Европейската заповед за арест отговаря на изискванията на чл. 36 и 37. Прокурорът може да постанови задържане на лицето за срок до 72 часа, ако деянието, за което е издадена Европейска заповед за арест, е включено в списъка по чл. 36, ал. 3 или съставлява престъпление по законодателството на Република България.

(...)

(6) (Нова - ДВ, бр. 100 от 2023 г.) **В случаите по ал. 1 и 2 на исканото лице, незабавно след задържането му от полицейските органи, се осигурява служебен или договорен защитник, както и преводач, в чието присъствие и срещу подпис на лицата се връчва декларация за**

правата на лицето, задържано на основание Европейската заповед за арест, на разбираем за лицето език.

(7) (Нова - ДВ, бр. 100 от 2023 г.) Образецът на декларацията по ал. 6 се утвърждава с инструкция на министъра на вътрешните работи на основание чл. 72, ал. 9 от Закона за Министерството на вътрешните работи.

Съдебно производство

Чл. 44. (В сила от 1.01.2007 г.) (1) Окръжният съд образува съдебно производство и насрочва съдебно заседание за разглеждане на Европейската заповед за арест в 7-дневен срок от задържането на исканото лице от полицията.

(2) Европейската заповед за арест се разглежда в открито съдебно заседание в състав трима съдии с участието на прокурор.

(3) Съдът **назначава на исканото лице защитник**, ако няма такъв, и преводач, ако не владее български език, разяснява му правото да даде съгласие за предаване на издаващата държава членка, както и да направи отказ от прилагане на принципа на особеността по чл. 61, и последиците от тези действия.

(4) Съдът може да изиска от издаващата държава членка допълнителна информация, като определи срок за получаването ѝ, както и да приема информация, предоставяна от издаващата държава.

(5) В съдебното заседание съдът изслушва прокурора, исканото лице и неговия защитник.

Субсидиарно прилагане на Наказателно-процесуалния кодекс

Чл. 66. (1) (Предишен текст на чл. 66 – ДВ, бр. 48 от 2023 г., в сила от 1.09.2023 г.) Доколкото този закон не съдържа специални правила, се прилагат разпоредбите на Наказателно-процесуалния кодекс.

(2) (Нова – ДВ, бр. 48 от 2023 г., в сила от 1.09.2023 г.) **Непълнолетно лице, за което е издадена Европейска заповед за арест, има всички установени в Наказателно-процесуалния кодекс права на непълнолетен обвиняем, освен правото на установяване на личностните му особености.**

ЗАКОН ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЯТА И ЗАДЪРЖАНЕТО ПОД СТРАЖА

Част четвърта

ИЗПЪЛНЕНИЕ НА МЯРКАТА ЗА НЕОТКЛОНЕНИЕ ЗАДЪРЖАНЕ ПОД СТРАЖА

Чл. 254. (1) Обвиняемите и подсъдимите имат право на среща със своя защитник незабавно след задържането им.

ЗАКОН ЗА ВОЕННАТА ПОЛИЦИЯ

Глава втора

СЛУЖБА "ВОЕННА ПОЛИЦИЯ"

	Чл. 13. (1) Органите на служба "Военна полиция" могат да задържат до 24 часа лице по чл. 11, ал. 1, когато: 1. има данни, че е извършило престъпление; (...) 6. е обявено за международно издирване по искане на друга държава във връзка с неговата екстрадиция или в изпълнение на Европейска заповед за арест; 7. това е предвидено със закон. (2) (Изм. – ДВ, бр. 7 от 2019 г., бр. 18 от 2024 г.) От момента на задържането си лицата имат право на защитник, като на задържания се разяснява и правото на отказ от защитник и последиците от него, както и правото му да откаже да дава обяснения, когато задържането е на основание ал. 1, т. 1, незабавно да се информират за фактическите и правните основания за задържането им на разбираем за тях език, да обжалват пред съда законността на задържането си, като съдът се произнася по жалбата незабавно. Когато задържаният е чужд гражданин, по негово искане незабавно се уведомяват консулските органи на държавата, чийто гражданин е задържаният, чрез Министерството на външните работи. Ако задържаният е гражданин на две или повече държави, той може да избере консулските органи на коя държава да бъдат уведомени за задържането му и с които желае да осъществи връзка. ЗАКОН ЗА ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ „НАЦИОНАЛНА СИГУРНОСТ“ Глава осма ОРГАНИ НА ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ "НАЦИОНАЛНА СИГУРНОСТ". ПРАВОМОЩИЯ Чл. 1246. (Нов – ДВ, бр. 103 от 2016 г.) (1) Органите на агенцията, оправомощени със заповед на председателя на агенцията, могат да задържат за срок до 24 часа лице, за което има данни, че е извършило престъпление, свързано с някоя от дейностите по чл. 4, ал. 1, т. 11 или 13. (2) За задържането по ал. 1 се издава писмена заповед за задържане, в която се посочват: (...) 6. правото му: а) да обжалва пред съда законността на задържането; б) на адвокатска защита от момента на задържането; (...) (9) (Доп. – ДВ, бр. 7 от 2019 г., предишна ал. 8, бр. 18 от 2024 г.) От момента на задържането му лицето има право на защитник, като се разяснява и правото на отказ от защитник и последиците от него, както и правото му да откаже да дава обяснения. ЗАКОН ЗА МИНИСТЕРСТВОТО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ Глава пета ПРАВОМОЩИЯ Раздел I
--	---

Правомощия на полицейските органи

Чл. 72. (1) Полицейските органи могат да задържат лице:

1. за което има данни, че е извършило престъпление;

(...)

6. обявено за издирване с цел задържане, както и по искане на друга държава във връзка с неговата екстрадиция или в изпълнение на Европейска заповед за арест;

7. (нова – ДВ, бр. 52 от 2025 г.) установено като незаконно пребиваващо на територията на страната;

8. (предишна т. 7 – ДВ, бр. 52 от 2025 г.) в други случаи, определени със закон.

(5) (Доп. – ДВ, бр. 7 от 2019 г.) **От момента на задържането си лицето има право на защитник, като на задържания се разяснява и правото на отказ от защитник и последиците от него, както и правото му да откаже да дава обяснения, когато задържането е на основание ал. 1, т. 1.**

Чл. 74. (1) За лицата по чл. 72, ал. 1 се издава писмена заповед за задържане.

(2) В заповедта по ал. 1 се посочват:

6. правото му:

а) да обжалва пред съда законността на задържането;

б) **на адвокатска защита от момента на задържането;**

в) на медицинска помощ;

г) на телефонно обаждане, с което да съобщи за своето задържане;

д) (доп. - ДВ, бр. 7 от 2019 г.) да се свърже с консулските власти на съответната държава, в случай че не е български гражданин, както и по негово искане незабавно се уведомяват консулските органи на държавата, чийто гражданин е задържаният, чрез Министерството на външните работи; ако задържаният е гражданин на две или повече държави, той може да избере консулските органи на коя държава да бъдат уведомени за задържането му и с които желае да осъществи връзка;

е) да ползва преводач, в случай че не разбира български език.

(3) Задържаното лице попълва декларация, че е запознато с правата си, както и за намерението си да упражни или да не упражни правата си по ал. 2, т. 6, букви "б" - "е". Заповедта се подписва от полицейския орган и от задържаното лице.

(4) (Нова - ДВ, бр. 18 от 2024 г.) Информацията по ал. 2 и 3 се предоставя на задържаното лице на разбираем език и по разбираем начин, като се отчитат специфичните му потребности.

ЗАКОН ЗА МИТНИЦИТЕ

Глава втора

МИТНИЧЕСКА АДМИНИСТРАЦИЯ

Раздел III

Правомощия на митническите органи

Чл. 16а. (Нов - ДВ, бр. 82 от 2011 г., в сила от 1.01.2012 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 15 от 2013 г., в сила от 1.02.2013 г., доп., бр. 60 от 2015 г.) Митническите органи могат да задържат лице, за което има данни,

че е извършило престъпление по чл. 234, 242, 242а и 251 от Наказателния кодекс и по чл. 255 от Наказателния кодекс по отношение на задължения за ДДС от внос и акцизи и съществува реална опасност да се укрие или да извърши престъпление.

(...)

(5) (Доп. – ДВ, бр. 7 от 2019 г.) **От момента на задържането си лицето има право на защитник. Митническите органи са длъжни да разяснят на задържания правото на отказ от защитник и последиците от него, както и правото му да откаже да дава обяснения. За отказа от защитник и обстоятелствата, при които е направен, се съставя протокол.**

(...)

(13) (Нова – ДВ, бр. 18 от 2024 г.) Задържаното лице попълва декларация по образец съгласно приложение № 6, че е запознато с правата си, както и за намерението си да упражни или да не упражни правата си по ал. 5 – 8.

(14) (Нова – ДВ, бр. 18 от 2024 г.) Информацията по ал. 2 – 8 се предоставя на задържаното лице на разбираем език и по разбираем начин, като се отчитат специфичните му потребности.

ПРОЕКТ НА ИНСТРУКЦИЯ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ИНСТРУКЦИЯ № 81213-78 ОТ 2015 Г. ЗА РЕДА ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ЗАДЪРЖАНЕ, ОБОРУДВАНЕТО НА ПОМЕЩЕНИЯТА ЗА НАСТАНЯВАНЕ НА ЗАДЪРЖАНИ ЛИЦА И РЕДА В ТЯХ В МИНИСТЕРСТВОТО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ (ОБН., ДВ, БР. 9 ОТ 2015 Г.; ИЗМ. И ДОП. БР. 77 ОТ 2015 Г., БР. 30 ОТ 2016 Г., БР. 101 ОТ 2018 Г. И БР. 18 ОТ 2023 Г.)

§ 1. Член 15 се изменя така:

„Чл. 15. (1) Незабавно след задържането задържаното лице се запознава с основанията за задържането и му се предоставя декларация за правата на задържано лице – декларация за задържано пълнолетно лице (приложение № 1) или декларация за задържано непълнолетно лице (приложение № 1а).

(2) Декларацията за правата на задържано пълнолетно лице (приложение № 1) съдържа информация относно следните права:

1. право на достъп до адвокатска защита от момента на задържането или
2. право на безплатна правна помощ от служебен адвокат по реда на Закона за правната помощ;
3. право на информация относно основанията за задържането, а в случаите на задържане във връзка с Европейска заповед за арест (ЕЗА) – и право на информация относно ЕЗА, право да се съгласи или да не се съгласи да бъде предено на държавата, издала ЕЗА и право да бъде изслушано от съда;
4. право на устен и писмен превод;
5. право да запази мълчание;
6. право на телефонно обаждане, с което да съобщи за своето задържане;
7. право да се свърже с консулските власти на съответната държава, в случай че не е български гражданин, както и право по негово искане незабавно да се уведомят консулските органи

	на държавата, чийто гражданин е задържаният, чрез Министерството на външните работи; ако задържаният е гражданин на две или повече държави, той може да избере консулските органи на коя държава да бъдат уведомени за задържането му и с които желае да осъществи връзка; 8. право на медицинска помощ; 9. право на информация за срока на задържането, който не може да бъде повече от 24 часа; 10. право да обжалва пред съда законността на задържането; 11. право на свиждания и право да получава колети и храна; 12. право да получи екземпляр от заповедта за задържане. (3) Декларация за правата на задържаното непълнолетно лице (приложение № 1а) съдържа информация относно следните права: 1. право на достъп до адвокатска защита от момента на задържането или 2. право на безплатна правна помощ от служебен адвокат по реда на Закона за правната помощ; 3. право на информация относно основанията за задържането, а в случаите на задържане във връзка с Европейска заповед за арест (ЕЗА) – и право на информация относно ЕЗА, право да се съгласи или да не се съгласи да бъде предено на държавата, издала ЕЗА и право да бъде изслушано от съда; 4. право на устен и писмен превод; 5. право да запази мълчание; 6. право на достъп до материалите, съдържащи фактическото и правно основание за задържането; 7. право негов родител, попечител или друго лице, което по закон полага грижи за него да бъде уведомен за задържането, а когато уведомяването на тези лица е в противоречие с най-добрия интерес на непълнолетния, се информира дирекция „Социално подпомагане“ за определяне на социален работник, който да бъде уведомен; 8. право негов родител, попечител или друго лице, което по закон полага грижи за него да получи информация относно правата му като задържано лице, с изключение на случаите, когато това е в противоречие с неговия най-добър интерес и би затруднило наказателното производство; 9. право да бъде придружавано от родител, попечител или друго лице, което по закон полага грижи за него при извършването на процесуални действия в рамките на наказателно производство, с изключение на случаите, когато това е в противоречие с неговия най-добър интерес и би затруднило наказателното производство; 10. право да се свърже с консулските власти на съответната държава, в случай че не е български гражданин, както и право по негово искане незабавно да се уведомят консулските органи на държавата, чийто гражданин е задържаният, чрез Министерството на външните работи; ако задържаният е гражданин на две или повече държави, той може да избере консулските органи на коя държава да бъдат уведомени за задържането му и с които желае да осъществи връзка; 11. право на медицински преглед и медицинска помощ; 12. право на защита на правото на личен и семеен живот;	
--	---	--

	13. право на информация за срока на задържането, който не може да бъде повече от 24 часа; 14. право да обжалва пред съда законността на задържането; 15. право на свиждания и право да получава колети и храна; 16. право да получи екземпляр от заповедта за задържане. (4) На задържаното лице по ал. 1 се дава възможност да прочете съответната декларация за правата му по ал. 2 или 3 и да я запази през целия период на задържането. (5) Задържаното лице по ал. 1 попълва съответната декларацията по ал. 2 или 3 в два екземпляра, като отбелязва и намерението си да упражни или да не упражни правата си. Първият екземпляр от декларацията за правата се прилага към заповедта за задържане за съхранение в деловодството на съответната структура на МВР, а вторият екземпляр се връчва на задържаното лице. Отказът на задържаното лице да попълни декларация се удостоверява с подписа на един свидетел. (6) Когато задържаното лице е неграмотно или не е в състояние само да прочете или да попълни декларацията, тя му се прочита и/или се попълва от служител, като волеизявленията се диктуват от самото лице в присъствието на свидетел, който удостоверява тяхната истинност с подписа си. (7) Задържаното лице има право да обжалва законността на задържането пред районния съд по седалище на органа. Решението на районния съд подлежи на касационно обжалване по реда на Административнопроцесуалния кодекс пред съответния административен съд. (8) На задържаното лице се предоставя възможност да ползва адвокатска защита от момента на задържането му. При декларирано изрично желание тя се осъществява от: 1. защитник, посочен от задържаното лице, като разходите са за негова сметка; 2. защитник по реда на Закона за правната помощ извън случаите по т. 1. (9) Задържаното пълнолетно лице има право на отказ от защитник. Отказът от защитник не е окончателен и може да бъде оттеглен във всеки един момент от лицето. Оттеглянето поражда действие от момента, в който е направено. (10) Когато задържаното лице е непълнолетно, участието на защитник адвокат е задължително независимо от направеното от непълнолетния волеизявление. (11) На явно място в помещенията за настаняване на задържани лица се поставя актуален списък на дежурните адвокати, поддържан и предоставен от адвокатския съвет, както и телефони на Националното бюро за правна помощ и на представител на местния адвокатски съвет, който отговаря за определяне на адвокат по Закона за правната помощ. (12) Дежурният в ОДЦ/ОДЧ или полицейският орган, задържал лицето, незабавно уведомява по телефона избрания защитник, а при декларирано изрично желание от задържаното лице за назначаване на защитник по реда на Закона за правната помощ уведомява представителя на адвокатския съвет за направеното искане за правна помощ, данните на задържаното лице, основанието за задържането му и неговото състояние. (13) Точният час и дата на уведомяване на защитника, посочен от лицето или представителя на адвокатския съвет по реда на Закона за правната помощ, се отразява в декларацията	
--	--	--

по ал. 2 или 3. В книгата за задържани лица се отбелязва точният час и дата на явяването на защитника в съответната структура на МВР.

(14) За задържането дежурният в ОДЦ/ОДЧ или полицейският орган, задържал лицето, е длъжен незабавно да уведоми лице, посочено от задържания.

(15) Когато задържаното лице е непълнолетно, незабавно се съобщава на неговия родител, попечител или друго лице, което полага грижи за него, с изключение на случаите, когато това е в противоречие с неговия най-добър интерес. Точният час и дата на уведомяване се отразява в декларацията по ал. 3.

(16) Когато задържаното лице е непридружен непълнолетен чужденец, се уведомява дирекция „Социално подпомагане“ по местопребиваване на непълнолетния.“.

§ 2. В чл. 16, ал. 1 думите „чл. 15, ал. 1“ се заменят с „чл. 15, ал. 2 или 3“.

§ 3. В чл. 21, ал. 1 се създават изречения второ и трето:

„Когато задържаното лице е непълнолетно, медицинският преглед се извършва без неоправдано забавяне за оценка на неговото общо физическо и психическо състояние. Когато се налага на непълнолетния задържан се извършва и допълнителен медицински преглед.“

§ 4. В чл. 29 се правят следните изменения и допълнения:

7. В ал. 1 след думата „задържано“ се добавя „пълнолетно“, а думата „свиждане“ се заменя със „среща“.

8. Създава се нова ал. 2:

„(2) Всяко задържано непълнолетно лице има право на среща с адвокат и с представител на консулските власти на държавата, чийто гражданин е лицето, както и на свиждане с родител, попечител или друго лице, което по закон полага грижи за него, с изключение на случаите, когато това е в противоречие с неговия най-добър интерес.“

3. Досегашната ал. 2 става ал. 3 и в нея думите „Свиждане по ал. 1“ се заменят със „Среща или свиждане по ал. 1 и 2“

§ 5. Приложение № 1 към чл. 15, ал. 1 става „Приложение № 1 към чл. 15, ал. 1 и 2“ и в него се правят следните изменения:

1. В наименованието на декларацията след думите „на задържано“ се добавя „пълнолетно“;

2. В „Част първа“ т. 4 изречение първо се изменя така:

„За срока на задържането от полицейските органи имате право да запазите мълчание.“

	3. В „Част втора“ се правят следните изменения: а) в т. 5.1. в таблицата думите „на родител, попечител или друго лице, което полага грижи за непълнолетния“ се заличават; б) в т. 6.3. след думата „диета“ запетаята се заменя с точка, думата „изискващи“ се заличава, а думите „могат да бъдат консумирани“ се заменят с „не могат да бъдат консумирани“; в) в т. 12 след думите „Запознат съм, че“ се добавя „във връзка с издадена ЕЗА“. г) думите „чл. 15, ал. 8“ се заменят с „чл. 15, ал. 12“. § 6. Създава се Приложение 1а към чл. 15, ал. 1 и 3. ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ПРАВАТА НА ЗАДЪРЖАНО НЕПЪЛНОЛЕТНО ЛИЦЕ - Приложение № 1а към чл. 15, ал. ал.1 и 3 към Инstrukция за изменение и допълнение на Инstrukция № 8121з-78 от 2015 г. за реда за осъществяване на задържане, оборудването на помещенията за настаняване на задържани лица и реда в тях в Министерството на вътрешните работи Допълнителна разпоредба § 7. Инstrukцията въвежда изисквания на Директива (ЕС) 2016/800 на Европейския парламент и на Съвета от 11 май 2016 г. относно процесуалните гаранции за децата, които са заподозрени или обвиняеми в рамките на наказателното производство (ОВ, L 132/1 от 21 май 2016 г.).	
Чл. 6, пар. 3 Държавите членки гарантират, че децата получават адвокатска защита без неоправдано забавяне, след като бъдат уведомени, че са заподозрени или обвиняеми. При всички случаи децата трябва да се ползват от адвокатска защита, считано от настъпването на по-ранното от следните събития:	КОНСТИТУЦИЯ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Чл. 30. (4) Всеки има право на адвокатска защита от момента на задържането му или на привличането му като обвиняем. НАКАЗАТЕЛНО-ПРОЦЕСУАЛЕН КОДЕКС Част първа Глава седма ОБВИНЯЕМ Раздел I ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ Права на обвиняемия	Пълно

а) преди да бъдат разпитани от полицията или от друг правоохранителен орган, или от съдебен орган; б) при извършването на следствено действие или на друго действие по събиране на доказателства от страна на разследващите или на други компетентни органи съгласно параграф 4, буква в); в) без неоправдано забавяне след задържането им; г) когато са призовани да се явят пред съд, компетентен по наказателни дела — своевременно преди явяването им пред този съд.	Чл. 55. (1) (Доп. - ДВ, бр. 110 от 2020 г., в сила от 30.06.2021 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 18 от 2024 г.) Обвиняемият има следните права: да научи за какво престъпление е привлечен в това качество и въз основа на какви доказателства; да дава или да откаже да дава обяснения по обвинението; да се запознава с делото, включително и с информацията, получена чрез използване на специални разузнавателни средства, и да прави необходимите извлечения; да представя доказателства; да участва в наказателното производство; да прави искания, бележки и възражения; да се изказва последен; да обжалва актовете, които накърняват неговите права и законни интереси, и да има защитник. Обвиняемият има право на правна помощ, както и да му бъде предоставена информация за условията за нейното получаване по реда на Закона за правната помощ. Обвиняемият има право защитникът му да участва при извършване на действия по разследването и други процесуални действия с негово участие, освен когато изрично се откаже от това право. Искания, бележки, възражения, както и обжалване на актовете, които накърняват неговите права и законни интереси, могат да бъдат извършвани по електронен път, подписани с квалифициран електронен подпис. (2) (Нова - ДВ, бр. 7 от 2019 г.) Обвиняемият има право да му бъде предоставена обща информация, улесняваща неговия избор на защитник. Той има право свободно да осъществява връзка със защитника си, да се среща насаме с него, да получава съвети и друга правна помощ, включително преди започване и по време на провеждане на разпита и на всяко друго процесуално действие с участие на обвиняемия. (3) (Предишна ал. 2 - ДВ, бр. 7 от 2019 г.) Подсъдимият има право и на последна дума. (4) (Нова - ДВ, бр. 32 от 2010 г., в сила от 28.04.2011 г., изм. - ДВ, бр. 21 от 2014 г., предишна ал. 3 - ДВ, бр. 7 от 2019 г.) Обвиняем, който не владее български език, има право на устен и писмен превод в наказателното производство на разбираем за него език. На обвиняемия се предоставя писмен превод на постановлението за привличане на обвиняем, на определенията на съда за вземане на мярка за неотклонение, на обвинителния акт, на постановената присъда, на решението на въззивната инстанция и на решението на касационната инстанция. Обвиняемият има право да откаже писмен превод по реда на този кодекс, когато има защитник и не се нарушават процесуалните му права. (5) (Нова - ДВ, бр. 18 от 2024 г.) Информацията по ал. 1 - 4 се предоставя на обвиняемия на разбираем език и по разбираем начин, като се отчитат специфичните му потребности. Част първа Глава десета ПРАВНА ПОМОЩ Раздел I ЗАЩИТНИК Задължително участие на защитник Чл. 94. (1) Участието на защитник в наказателното производство е задължително, когато: 1. обвиняемият е непълнолетен; (3) Когато участието на защитник е задължително, съответният орган назначава за защитник адвокат.
--	--

Отказ на обвиняемия от защитник и замяна на защитника

Чл. 96. (1) (Доп. – ДВ, бр. 7 от 2019 г.) Обвиняемият може във всеки момент на производството да се откаже от защитник, **освен в случаите на чл. 94, ал. 1, т. 1 - 3 и 6.** На обвиняемия се разясняват последиците от отказа от защитник. Разяснението, както и причините, посочени от обвиняемия, поради които се отказва от защитник, се отразяват в протокола за съответното процесуално действие или в отделен протокол. Обвиняемият има право във всеки момент на производството да оттегли отказа си от защитник, като извършените до този момент процесуални действия запазват процесуалната си стойност. При оттегляне на отказа от защитник на обвиняемия незабавно се осигурява възможност да упражни правата си по чл. 55.

(2) Замяната на един защитник с друг може да стане само по молба или със съгласието на обвиняемия.

Встъпване на защитника в наказателното производство

Чл. 97. (1) Защитникът може да участва в наказателното производство от момента на задържането на лицето или на привличането му в качеството на обвиняем.

Права на защитника

Чл. 99. (1) (Доп. – ДВ, бр. 110 от 2020 г., в сила от 30.06.2021 г.) Защитникът има следните права: да се среща насаме с обвиняемия; да се запознава с делото и да прави необходимите извлечения; да представя доказателства; да участва в наказателното производство; да прави искания, бележки и възражения и да обжалва актовете на съда и на органите на досъдебното производство, които накърняват правата и законните интереси на обвиняемия. Искания, бележки, възражения, както и обжалване на актовете, които накърняват правата и законните интереси на обвиняемия, могат да бъдат извършвани по електронен път, подписани с квалифициран електронен подпис. **Защитникът има право да участва във всички действия по разследването с участие на обвиняемия, като неявяването му не възпрепятства тяхното извършване.**

Част трета

Глава седемнадесета

РАЗСЛЕДВАНЕ

Раздел I

ОБРАЗУВАНЕ НА ДОСЪДЕБНО ПРОИЗВОДСТВО И ПРОВЕЖДАНЕ НА РАЗСЛЕДВАНЕ

Образуване на досъдебното производство

Чл. 212. (2) Досъдебното производство се счита за образувано със съставянето на протокола за първото действие по разследването, когато се извършва оглед, включително освидетелстване, претърсване, изземване и разпит на свидетели, ако незабавното им извършване е единствената възможност за събиране и запазване на доказателства, както и когато се извършва обиск при условията и по реда на чл. 164.

Привличане на обвиняем и предявяване на постановлението Чл. 219. (1) Когато се съберат достатъчно доказателства за виновността на определено лице в извършване на престъпление от общ характер и не са налице някои от основанията за прекратяване на наказателното производство, разследващият орган докладва на прокурора и привлича лицето като обвиняем със съставяне на съответно постановление. (2) (Изм. - ДВ, бр. 32 от 2010 г., в сила от 28.05.2010 г.) Разследващият орган може да привлече лицето като обвиняем и със съставянето на протокола за първото действие по разследването срещу него, за което докладва на прокурора. (3) В постановлението за привличане на обвиняем и в протокола за действието по ал. 2 се посочват: ... 6. правата му по чл. 55, включително и правото му да откаже да даде обяснения, както и правото му да има защитник по пълномощие или по назначение. 7. (нова – ДВ, бр. 48 от 2023 г., в сила от 1.09.2023 г.) правата по чл. 385а, когато обвиняемият е непълнолетен. (4) (Изм. и доп. – ДВ, бр. 48 от 2023 г., в сила от 1.09.2023 г.) Разследващият орган предявява постановлението за привличане на обвиняемия и неговия защитник, като им дава възможност да се запознаят с пълното му съдържание, а при нужда дава допълнителни разяснения. Ако обвиняемият е непълнолетен, разследващият орган го уведомява за правата му в наказателното производство и устно, на достъпен за него език. Разследващият орган връчва срещу подпис препис от постановлението на обвиняемия. (5) (Изм. - ДВ, бр. 32 от 2010 г., в сила от 28.05.2010 г.) Освен обстоятелствата по чл. 179, ал. 1 в призовката се вписват конкретните действия, за които се призовава лицето, правото му да се яви със защитник и възможността да му бъде назначен защитник в случаите по чл. 94, ал. 1, както и възможността за принудително довеждане при неявяване без уважителни причини. Призовката се връчва не по-късно от три дни преди предявяване на обвинението. (6) (Изм. - ДВ, бр. 32 от 2010 г., в сила от 28.05.2010 г., бр. 21 от 2014 г., в сила от 9.04.2014 г.) Когато обвиняемият е редовно призован и не се яви без уважителни причини, се довежда принудително по реда на чл. 71, ал. 3 - 8. (7) (Нова - ДВ, бр. 32 от 2010 г., в сила от 28.05.2010 г.) Когато обвиняемият се яви без упълномощен защитник или бъде принудително доведен, разследващият орган извършва действията, за които е призован обвиняемият, като в случаите по чл. 94, ал. 1 му назначава защитник. (8) (Предишна ал. 7, изм. - ДВ, бр. 32 от 2010 г., в сила от 28.05.2010 г.) Разследващият орган не може да извършва действия по разследването с участие на обвиняемия, докато не изпълни задълженията си по ал. 1 - 7. Разпит на обвиняемия Чл. 221. След предявяване на постановлението за привличане на обвиняем органът на досъдебното производство незабавно пристъпва към разпит на обвиняемия по реда на чл. 138.	
---	--

Разпит на обвиняемия пред съдия

Чл. 222. (1) По преценка на органа на досъдебното производство разпитът се извършва пред съдия от съответния първоинстанционен съд или от първоинстанционния съд, в района на който се извършва действието, **с участието на защитник**, ако има такъв. В този случай делото не се предоставя на съдията.

(2) За разпита по ал. 1 съответният орган осигурява явяването на обвиняемия и на неговия защитник.

Разпит на свидетеля пред съдия

Чл. 223. (2) Органът на досъдебното производство осигурява явяването на свидетеля и възможност **на обвиняемия и неговия защитник**, ако има такъв, да участват при провеждането на разпита.

(4) **Обвиняемият или неговият защитник** могат да поискат от органа на досъдебното производство разпит на свидетел по ал. 1. Отказът се отразява в протокол, подписан от съответния орган, обвиняемия и защитника.

Съобщения за насрочване на разпоредителното заседание

Чл. 247в. (Нов - ДВ, бр. 63 от 2017 г., в сила от 05.11.2017 г., предишен чл. 247б - ДВ, бр. 110 от 2020 г., в сила от 30.06.2021 г.) (1) По разпореждане на съдията-докладчик препис от обвинителния акт се връчва на подсъдимия. С връчването на обвинителния акт на подсъдимия се съобщава за насрочването на разпоредителното заседание и за въпросите по чл. 248, ал. 1, за правото му да се яви със защитник и за възможността да му бъде назначен защитник в случаите по чл. 94, ал. 1, както и че делото може да бъде разгледано и решено в негово отсъствие при условията на чл. 269.

Решаване на въпроса за даване ход на делото

Чл. 271. (2) **Съдебното заседание се отлага, когато не се яви:**

3. защитникът, ако не е възможно да бъде заменен с друг, без да се накърни правото на защита на подсъдимия.

Глава двадесет и първа

ВЪЗЗИВНО ПРОИЗВОДСТВО

Раздел III

Постановяване на решението

Участие на страните в съдебно заседание

Чл. 329. (1) Участието на прокурора в съдебното заседание по делата от общ характер е задължително.

(2) (Нова – ДВ, бр. 42 от 2015 г., доп., бр. 63 от 2017 г., в сила от 5.11.2017 г.) По дела с обвинение за тежко престъпление присъствието на подсъдимия в съдебно заседание е задължително, освен в случаите на чл. 269, ал. 3.

(3) (Предишна ал. 2 – ДВ, бр. 42 от 2015 г.) Неявяването на другите страни без уважителни причини не е пречка за разглеждане на делото.

Глава двадесет и трета
КАСАЦИОННО ПРОИЗВОДСТВО

Ред за разглеждане на касационната жалба и протеста

Чл. 353. (1) Касационната жалба и протестът се разглеждат в съдебно заседание с призоваване на страните.

(2) Участието на прокурор е задължително.

(3) Неявяването на другите страни без уважителни причини не е пречка за разглеждане на делото. Делото се разглежда в отсъствие на страната, когато не е намерена на посочения от нея адрес.

(4) В доклада на съдията-докладчик се излагат обстоятелствата по делото, съдържанието на обжалваната присъда или решение и оплакванията срещу тях.

(5) (Доп. - ДВ, бр. 19 от 2012 г., в сила от 6.03.2012 г.) Съдебно следствие не се провежда, освен в случаите по чл. 354, ал. 5, изречение второ.

(6) Страните се изслушват по ред, установен от съда.

ЗАКОН ЗА ЕКСТРАДИЦИЯТА И ЕВРОПЕЙСКАТА ЗАПОВЕД ЗА АРЕСТ

Действия след получаване на Европейска заповед за арест

Чл. 42. (В сила от 01.01.2007 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 52 от 2008 г., доп. - ДВ, бр. 100 от 2023 г.) След получаване на Европейска заповед за арест пряко от компетентен орган на издаващата държава членка окръжният съд, в чийто район се намира исканото лице, проверява дали тя отговаря на изискванията по чл. 36 и 37 и разпорежда на полицията задържането му за срок до 72 часа, ако деянието, за което е издадена Европейска заповед за арест, е включено в списъка по чл. 36, ал. 3 или съставлява престъпление по законодателството на Република България.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 52 от 2008 г., доп. - ДВ, бр. 49 от 2010 г., доп. - ДВ, бр. 100 от 2023 г.) Когато за исканото лице е получена Европейска заповед за арест извън случаите по ал. 1, полицията го задържа за 24 часа и уведомява незабавно съответния окръжен прокурор. В тези случаи прокурорът извършва проверка дали Европейската заповед за арест отговаря на изискванията на чл. 36 и 37. Прокурорът може да постанови задържане на лицето за срок до 72 часа, ако деянието, за което е издадена Европейска заповед за арест, е включено в списъка по чл. 36, ал. 3 или съставлява престъпление по законодателството на Република България.

(...)

(6) (Нова - ДВ, бр. 100 от 2023 г.) **В случаите по ал. 1 и 2 на исканото лице, незабавно след задържането му от полицейските органи, се осигурява служебен или договорен защитник, както и преводач, в чието присъствие и срещу подпис на лицата се връчва декларация за правата на лицето, задържано на основание Европейската заповед за арест, на разбираем за лицето език.**

(7) (Нова - ДВ, бр. 100 от 2023 г.) Образецът на декларацията по ал. 6 се утвърждава с инструкция на министъра на вътрешните работи на основание чл. 72, ал. 9 от Закона за Министерството на вътрешните работи.

Съдебно производство

Чл. 44. (В сила от 1.01.2007 г.) (1) Окръжният съд образува съдебно производство и насрочва съдебно заседание за разглеждане на Европейската заповед за арест в 7-дневен срок от задържането на исканото лице от полицията.

(2) Европейската заповед за арест се разглежда в открито съдебно заседание в състав трима съдии с участието на прокурор.

(3) Съдът **назначава на исканото лице защитник**, ако няма такъв, и преводач, ако не владее български език, разяснява му правото да даде съгласие за предаване на издаващата държава членка, както и да направи отказ от прилагане на принципа на особеността по чл. 61, и последиците от тези действия.

(4) Съдът може да изиска от издаващата държава членка допълнителна информация, като определи срок за получаването ѝ, както и да приема информация, предоставяна от издаващата държава.

(5) В съдебното заседание съдът изслушва прокурора, исканото лице и неговия защитник.

Субсидиарно прилагане на Наказателно-процесуалния кодекс

Чл. 66. (1) (Предишен текст на чл. 66 – ДВ, бр. 48 от 2023 г., в сила от 1.09.2023 г.) Доколкото този закон не съдържа специални правила, се прилагат разпоредбите на Наказателно-процесуалния кодекс.

(2) (Нова – ДВ, бр. 48 от 2023 г., в сила от 1.09.2023 г.) **Непълнолетно лице, за което е издадена Европейска заповед за арест, има всички установени в Наказателно-процесуалния кодекс права на непълнолетен обвиняем, освен правото на установяване на личностните му особености.**

ЗАКОН ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЯТА И ЗАДЪРЖАНЕТО ПОД СТРАЖА

Част четвърта

ИЗПЪЛНЕНИЕ НА МЯРКАТА ЗА НЕОТКЛОНЕНИЕ ЗАДЪРЖАНЕ ПОД СТРАЖА

Чл. 254. (1) Обвиняемите и подсъдимите имат право на среща със своя защитник незабавно след задържането им.

ЗАКОН ЗА ВОЕННАТА ПОЛИЦИЯ

Глава втора

СЛУЖБА "ВОЕННА ПОЛИЦИЯ"

Чл. 13. (1) Органите на служба "Военна полиция" могат да задържат до 24 часа лице по чл. 11, ал. 1, когато:

	1. има данни, че е извършило престъпление; (...) 6. е обявено за международно издирване по искане на друга държава във връзка с неговата екстрадиция или в изпълнение на Европейска заповед за арест; 7. това е предвидено със закон. (2) (Изм. – ДВ, бр. 7 от 2019 г., бр. 18 от 2024 г.) От момента на задържането си лицата имат право на защитник, като на задържания се разяснява и правото на отказ от защитник и последиците от него, както и правото му да откаже да дава обяснения, когато задържането е на основание ал. 1, т. 1, незабавно да се информират за фактическите и правните основания за задържането им на разбираем за тях език, да обжалват пред съда законността на задържането си, като съдът се произнася по жалбата незабавно. Когато задържаният е чужд гражданин, по негово искане незабавно се уведомяват консулските органи на държавата, чийто гражданин е задържаният, чрез Министерството на външните работи. Ако задържаният е гражданин на две или повече държави, той може да избере консулските органи на коя държава да бъдат уведомени за задържането му и с които желае да осъществи връзка. ЗАКОН ЗА ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ „НАЦИОНАЛНА СИГУРНОСТ“ Глава осма ОРГАНИ НА ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ "НАЦИОНАЛНА СИГУРНОСТ". ПРАВОМОЩИЯ Чл. 124б. (Нов – ДВ, бр. 103 от 2016 г.) (1) Органите на агенцията, оправомощени със заповед на председателя на агенцията, могат да задържат за срок до 24 часа лице, за което има данни, че е извършило престъпление, свързано с някоя от дейностите по чл. 4, ал. 1, т. 11 или 13. (2) За задържането по ал. 1 се издава писмена заповед за задържане, в която се посочват: (...) 6. правото му: а) да обжалва пред съда законността на задържането; б) на адвокатска защита от момента на задържането; (...) (9) (Доп. – ДВ, бр. 7 от 2019 г., предишна ал. 8, бр. 18 от 2024 г.) От момента на задържането му лицето има право на защитник, като се разяснява и правото на отказ от защитник и последиците от него, както и правото му да откаже да дава обяснения. ЗАКОН ЗА МИНИСТЕРСТВОТО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ Глава пета ПРАВОМОЩИЯ Раздел I Правомощия на полицейските органи	
--	--	--

Чл. 72. (1) Полицейските органи могат да задържат лице: 1. за което има данни, че е извършило престъпление; (...) 6. обявено за издирване с цел задържане, както и по искане на друга държава във връзка с неговата екстрадиция или в изпълнение на Европейска заповед за арест; 7. (нова – ДВ, бр. 52 от 2025 г.) установено като незаконно пребиваващо на територията на страната; 8. (предишна т. 7 – ДВ, бр. 52 от 2025 г.) в други случаи, определени със закон. (5) (Доп. – ДВ, бр. 7 от 2019 г.) От момента на задържането си лицето има право на защитник, като на задържания се разяснява и правото на отказ от защитник и последиците от него, както и правото му да откаже да дава обяснения, когато задържането е на основание ал. 1, т. 1. Чл. 74. (1) За лицата по чл. 72, ал. 1 се издава писмена заповед за задържане. (2) В заповедта по ал. 1 се посочват: 6. правото му: а) да обжалва пред съда законността на задържането; б) на адвокатска защита от момента на задържането; в) на медицинска помощ; г) на телефонно обаждане, с което да съобщи за своето задържане; д) (доп. - ДВ, бр. 7 от 2019 г.) да се свърже с консулските власти на съответната държава, в случай че не е български гражданин, както и по негово искане незабавно се уведомяват консулските органи на държавата, чийто гражданин е задържаният, чрез Министерството на външните работи; ако задържаният е гражданин на две или повече държави, той може да избере консулските органи на коя държава да бъдат уведомени за задържането му и с които желае да осъществи връзка; е) да ползва преводач, в случай че не разбира български език. (3) Задържаното лице попълва декларация, че е запознато с правата си, както и за намерението си да упражни или да не упражни правата си по ал. 2, т. 6, букви "б" - "е". Заповедта се подписва от полицейския орган и от задържаното лице. (4) (Нова - ДВ, бр. 18 от 2024 г.) Информацията по ал. 2 и 3 се предоставя на задържаното лице на разбираем език и по разбираем начин, като се отчитат специфичните му потребности. ЗАКОН ЗА МИТНИЦИТЕ Глава втора МИТНИЧЕСКА АДМИНИСТРАЦИЯ Раздел III Правомощия на митническите органи Чл. 16а. (Нов - ДВ, бр. 82 от 2011 г., в сила от 1.01.2012 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 15 от 2013 г., в сила от 1.02.2013 г., доп., бр. 60 от 2015 г.) Митническите органи могат да задържат лице, за което има данни, че е извършило престъпление по чл. 234, 242, 242а и 251 от Наказателния кодекс и по чл. 255 от	
---	--

Наказателния кодекс по отношение на задължения за ДДС от внос и акцизи и съществува реална опасност да се укрие или да извърши престъпление.

(...)

(5) (Доп. – ДВ, бр. 7 от 2019 г.) **От момента на задържането си лицето има право на защитник. Митническите органи са длъжни да разяснят на задържания правото на отказ от защитник и последиците от него, както и правото му да откаже да дава обяснения. За отказа от защитник и обстоятелствата, при които е направен, се съставя протокол.**

(...)

(13) (Нова – ДВ, бр. 18 от 2024 г.) Задържаното лице попълва декларация по образец съгласно приложение № 6, че е запознато с правата си, както и за намерението си да упражни или да не упражни правата си по ал. 5 – 8.

(14) (Нова – ДВ, бр. 18 от 2024 г.) Информацията по ал. 2 – 8 се предоставя на задържаното лице на разбираем език и по разбираем начин, като се отчитат специфичните му потребности.

ПРОЕКТ НА ИНСТРУКЦИЯ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ИНСТРУКЦИЯ № 81213-78 ОТ 2015 Г. ЗА РЕДА ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ЗАДЪРЖАНЕ, ОБОРУДВАНЕТО НА ПОМЕЩЕНИЯТА ЗА НАСТАНЯВАНЕ НА ЗАДЪРЖАНИ ЛИЦА И РЕДА В ТЯХ В МИНИСТЕРСТВОТО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ (ОБН., ДВ, БР. 9 ОТ 2015 Г.; ИЗМ. И ДОП. БР. 77 ОТ 2015 Г., БР. 30 ОТ 2016 Г., БР. 101 ОТ 2018 Г. И БР. 18 ОТ 2023 Г.)

§ 1. Член 15 се изменя така:

„Чл. 15. (1) Незабавно след задържането задържаното лице се запознава с основанията за задържането и му се предоставя декларация за правата на задържано лице – декларация за задържано пълнолетно лице (приложение № 1) или декларация за задържано непълнолетно лице (приложение № 1а).

(2) Декларацията за правата на задържано пълнолетно лице (приложение № 1) съдържа информация относно следните права:

1. право на достъп до адвокатска защита от момента на задържането или
2. право на безплатна правна помощ от служебен адвокат по реда на Закона за правната помощ;
3. право на информация относно основанията за задържането, а в случаите на задържане във връзка с Европейска заповед за арест (ЕЗА) – и право на информация относно ЕЗА, право да се съгласи или да не се съгласи да бъде предено на държавата, издала ЕЗА и право да бъде изслушано от съда;
4. право на устен и писмен превод;
5. право да запази мълчание;
6. право на телефонно обаждане, с което да съобщи за своето задържане;
7. право да се свърже с консулските власти на съответната държава, в случай че не е български гражданин, както и право по негово искане незабавно да се уведомят консулските органи на държавата, чийто гражданин е задържаният, чрез Министерството на външните работи; ако

	задържаният е гражданин на две или повече държави, той може да избере консулските органи на коя държава да бъдат уведомени за задържането му и с които желае да осъществи връзка; 8. право на медицинска помощ; 9. право на информация за срока на задържането, който не може да бъде повече от 24 часа; 10. право да обжалва пред съда законността на задържането; 11. право на свиждания и право да получава колети и храна; 12. право да получи екземпляр от заповедта за задържане. (3) Декларация за правата на задържаното непълнолетно лице (приложение № 1а) съдържа информация относно следните права: 1. право на достъп до адвокатска защита от момента на задържането или 2. право на безплатна правна помощ от служебен адвокат по реда на Закона за правната помощ; 3. право на информация относно основанията за задържането, а в случаите на задържане във връзка с Европейска заповед за арест (ЕЗА) – и право на информация относно ЕЗА, право да се съгласи или да не се съгласи да бъде предено на държавата, издала ЕЗА и право да бъде изслушано от съда; 4. право на устен и писмен превод; 5. право да запази мълчание; 6. право на достъп до материалите, съдържащи фактическото и правно основание за задържането; 7. право негов родител, попечител или друго лице, което по закон полага грижи за него да бъде уведомен за задържането, а когато уведомяването на тези лица е в противоречие с най-добрия интерес на непълнолетния, се информира дирекция „Социално подпомагане“ за определяне на социален работник, който да бъде уведомен; 8. право негов родител, попечител или друго лице, което по закон полага грижи за него да получи информация относно правата му като задържано лице, с изключение на случаите, когато това е в противоречие с неговия най-добър интерес и би затруднило наказателното производство; 9. право да бъде придружавано от родител, попечител или друго лице, което по закон полага грижи за него при извършването на процесуални действия в рамките на наказателно производство, с изключение на случаите, когато това е в противоречие с неговия най-добър интерес и би затруднило наказателното производство; 10. право да се свърже с консулските власти на съответната държава, в случай че не е български гражданин, както и право по негово искане незабавно да се уведомят консулските органи на държавата, чийто гражданин е задържаният, чрез Министерството на външните работи; ако задържаният е гражданин на две или повече държави, той може да избере консулските органи на коя държава да бъдат уведомени за задържането му и с които желае да осъществи връзка; 11. право на медицински преглед и медицинска помощ; 12. право на защита на правото на личен и семеен живот;	
--	--	--

	13. право на информация за срока на задържането, който не може да бъде повече от 24 часа; 14. право да обжалва пред съда законността на задържането; 15. право на свиждания и право да получава колети и храна; 16. право да получи екземпляр от заповедта за задържане. (4) На задържаното лице по ал. 1 се дава възможност да прочете съответната декларация за правата му по ал. 2 или 3 и да я запази през целия период на задържането. (5) Задържаното лице по ал. 1 попълва съответната декларацията по ал. 2 или 3 в два екземпляра, като отбелязва и намерението си да упражни или да не упражни правата си. Първият екземпляр от декларацията за правата се прилага към заповедта за задържане за съхранение в деловодството на съответната структура на МВР, а вторият екземпляр се връчва на задържаното лице. Отказът на задържаното лице да попълни декларация се удостоверява с подписа на един свидетел. (6) Когато задържаното лице е неграмотно или не е в състояние само да прочете или да попълни декларацията, тя му се прочита и/или се попълва от служител, като волеизявленията се диктуват от самото лице в присъствието на свидетел, който удостоверява тяхната истинност с подписа си. (7) Задържаното лице има право да обжалва законността на задържането пред районния съд по седалище на органа. Решението на районния съд подлежи на касационно обжалване по реда на Административнопроцесуалния кодекс пред съответния административен съд. (8) На задържаното лице се предоставя възможност да ползва адвокатска защита от момента на задържането му. При декларирано изрично желание тя се осъществява от: 1. защитник, посочен от задържаното лице, като разходите са за негова сметка; 2. защитник по реда на Закона за правната помощ извън случаите по т. 1. (9) Задържаното пълнолетно лице има право на отказ от защитник. Отказът от защитник не е окончателен и може да бъде оттеглен във всеки един момент от лицето. Оттеглянето поражда действие от момента, в който е направено. (10) Когато задържаното лице е непълнолетно, участието на защитник адвокат е задължително независимо от направеното от непълнолетния волеизявление. (11) На явно място в помещенията за настаняване на задържани лица се поставя актуален списък на дежурните адвокати, поддържан и предоставен от адвокатския съвет, както и телефони на Националното бюро за правна помощ и на представител на местния адвокатски съвет, който отговаря за определяне на адвокат по Закона за правната помощ. (12) Дежурният в ОДЦ/ОДЧ или полицейският орган, задържал лицето, незабавно уведомява по телефона избрания защитник, а при декларирано изрично желание от задържаното лице за назначаване на защитник по реда на Закона за правната помощ уведомява представителя на адвокатския съвет за направеното искане за правна помощ, данните на задържаното лице, основанието за задържането му и неговото състояние. (13) Точният час и дата на уведомяване на защитника, посочен от лицето или представителя на адвокатския съвет по реда на Закона за правната помощ, се отразява в декларацията	
--	--	--

по ал. 2 или 3. В книгата за задържани лица се отбелязва точният час и дата на явяването на защитника в съответната структура на МВР.

(14) За задържането дежурният в ОДЦ/ОДЧ или полицейският орган, задържал лицето, е длъжен незабавно да уведоми лице, посочено от задържания.

(15) Когато задържаното лице е непълнолетно, незабавно се съобщава на неговия родител, попечител или друго лице, което полага грижи за него, с изключение на случаите, когато това е в противоречие с неговия най-добър интерес. Точният час и дата на уведомяване се отразява в декларацията по ал. 3.

(16) Когато задържаното лице е непридружен непълнолетен чужденец, се уведомява дирекция „Социално подпомагане“ по местопребиваване на непълнолетния.“.

§ 2. В чл. 16, ал. 1 думите „чл. 15, ал. 1“ се заменят с „чл. 15, ал. 2 или 3“.

§ 3. В чл. 21, ал. 1 се създават изречения второ и трето:

„Когато задържаното лице е непълнолетно, медицинският преглед се извършва без неоправдано забавяне за оценка на неговото общо физическо и психическо състояние. Когато се налага на непълнолетния задържан се извършва и допълнителен медицински преглед.“

§ 4. В чл. 29 се правят следните изменения и допълнения:

9. В ал. 1 след думата „задържано“ се добавя „пълнолетно“, а думата „свиждане“ се заменя със „среща“.

10. Създава се нова ал. 2:

„(2) Всяко задържано непълнолетно лице има право на среща с адвокат и с представител на консулските власти на държавата, чийто гражданин е лицето, както и на свиждане с родител, попечител или друго лице, което по закон полага грижи за него, с изключение на случаите, когато това е в противоречие с неговия най-добър интерес.“

3. Досегашната ал. 2 става ал. 3 и в нея думите „Свиждане по ал. 1“ се заменят със „Среща или свиждане по ал. 1 и 2“

§ 5. Приложение № 1 към чл. 15, ал. 1 става „Приложение № 1 към чл. 15, ал. 1 и 2“ и в него се правят следните изменения:

1. В наименованието на декларацията след думите „на задържано“ се добавя „пълнолетно“;

2. В „Част първа“ т. 4 изречение първо се изменя така:

„За срока на задържането от полицейските органи имате право да запазите мълчание.“

	3. В „Част втора“ се правят следните изменения: а) в т. 5.1. в таблицата думите „на родител, попечител или друго лице, което полага грижи за непълнолетния“ се заличават; б) в т. 6.3. след думата „диета“ запетаята се заменя с точка, думата „изискващи“ се заличава, а думите „могат да бъдат консумирани“ се заменят с „не могат да бъдат консумирани“; в) в т. 12 след думите „Запознат съм, че“ се добавя „във връзка с издадена ЕЗА“. г) думите „чл. 15, ал. 8“ се заменят с „чл. 15, ал. 12“. § 6. Създава се Приложение 1а към чл. 15, ал. 1 и 3. ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ПРАВАТА НА ЗАДЪРЖАНО НЕПЪЛНОЛЕТНО ЛИЦЕ - Приложение № 1а към чл. 15, ал. ал.1 и 3 към Инstrukция за изменение и допълнение на Инstrukция № 8121з-78 от 2015 г. за реда за осъществяване на задържане, оборудването на помещенията за настаняване на задържани лица и реда в тях в Министерството на вътрешните работи Допълнителна разпоредба § 7. Инstrukцията въвежда изисквания на Директива (ЕС) 2016/800 на Европейския парламент и на Съвета от 11 май 2016 г. относно процесуалните гаранции за децата, които са заподозрени или обвиняеми в рамките на наказателното производство (ОВ, L 132/1 от 21 май 2016 г.).	
Чл. 6, пар. 4 Адвокатската защита включва следното: а) държавите членки гарантират, че децата имат правото да се срещат насаме и да осъществяват връзка с представляващия ги адвокат, включително преди разпита от полицията или от друг правоохранителен орган, или от съдебен орган;	КОНСТИТУЦИЯ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Чл. 30. (5) Всеки има право да се среща насаме с лицето, което го защитава. Тайната на техните съобщения е неприкосновена. НАКАЗАТЕЛНО-ПРОЦЕСУАЛЕН КОДЕКС Глава седма ОБВИНЯЕМ Раздел I Общи положения Права на обвиняемия	Пълно

б) държавите членки гарантират, че децата се ползват от адвокатска защита по време на разпита им и че адвокатът може да взема ефективно участие по време на разпита. Това участие се осъществява в съответствие с процедурите по националното право, при условие че тези процедури не засягат ефективното упражняване или същността на посоченото право. Когато адвокат взема участие по време на разпит, обстоятелството, че той е взел участие, се отбелязва при използване на процедурите за протоколиране съгласно националното право;

в) държавите членки гарантират, че децата се ползват от адвокатска защита най-малко по време на следните следствени действия или действия по събиране на доказателства, когато тези действия са предвидени в националното право и ако заподозреният или обвиняемият е длъжен да присъства на въпросното действие или му е разрешено такова присъствие:

i) разпознаване;

Чл. 55 (2) (Нова - ДВ, бр. 7 от 2019 г.) Обвиняемият има право да му бъде предоставена обща информация, улесняваща неговия избор на защитник. Той има право свободно да осъществява връзка със защитника си, да се среща насаме с него, да получава съвети и друга правна помощ, включително преди започване и по време на провеждане на разпита и на всяко друго процесуално действие с участие на обвиняемия.

(5) (Нова - ДВ, бр. 18 от 2024 г.) Информацията по ал. 1 - 4 се предоставя на обвиняемия на разбираем език и по разбираем начин, като се отчитат специфичните му потребности.

Част първа
ОБЩИ ПРАВИЛА
Глава десета
ПРАВНА ПОМОЩ
Раздел I
ЗАЩИТНИК

Задължително участие на защитник

Чл. 94. (1) Участието на защитник в наказателното производство е задължително, когато:
1. обвиняемият е непълнолетен;

Встъпване на защитника в наказателното производство

Чл. 97. (2) Органът на досъдебното производство е длъжен да разясни на обвиняемия, че има право на защитник, и му осигурява възможност незабавно да се свърже с него. Той не може да извършва никакви действия по разследването и други процесуални действия с участието на обвиняемия, докато не изпълни това си задължение.

Права на защитника

Чл. 99. (1) (Доп. – ДВ, бр. 110 от 2020 г., в сила от 30.06.2021 г.) Защитникът има следните права: **да се среща насаме с обвиняемия**; да се запознава с делото и да прави необходимите извлечения; да представя доказателства; да участва в наказателното производство; да прави искания, бележки и възражения и да обжалва актовете на съда и на органите на досъдебното производство, които накърняват правата и законните интереси на обвиняемия. Искания, бележки, възражения, както и обжалване на актовете, които накърняват правата и законните интереси на обвиняемия, могат да бъдат извършвани по електронен път, подписани с квалифициран електронен подпис. Защитникът има право да участва във всички действия по разследването с участие на обвиняемия, като невявяването му не възпрепятства тяхното извършване.

Част втора
Глава тринадесета
ДОКАЗАТЕЛСТВЕНИ СРЕДСТВА

ii) очна ставка; iii) възстановка на местопрестъплението.	Раздел IV ПИСМЕНИ ДОКАЗАТЕЛСТВЕНИ СРЕДСТВА Съдържание на протокола Чл. 129. (1) В протокола се посочват: датата и мястото на действията по разследване и съдебните следствени действия; времето, когато са започнали и завършили; лицата, които са участвали; направените искания, бележки и възражения; извършените действия в тяхната последователност и събраните доказателства. Глава четиринадесета. СПОСОБИ НА ДОКАЗВАНЕ Раздел I. Общи положения Видове способности на доказване Чл. 136. (1) Способи на доказване в наказателното производство са разпит, експертиза, оглед, претърсване, изземване, следствен експеримент, разпознаване на лица и предмети и специални разузнавателни средства. (2) При прилагане на способите по ал. 1 по отношение на адвокати и нотариуси се прилагат разпоредбите на Закона за адвокатурата и Закона за нотариусите и нотариалната дейност. Раздел II Разпит Разпит на обвиняемия Чл. 138. (1) Разпитът на обвиняемия се извършва през деня, освен когато не търпи отлагане. (2) Преди разпита съответният орган установява самоличността на обвиняемия. (3) Разпитът на обвиняемия започва със запитване разбира ли обвинението, след което се поканва да изложи, ако желае, във форма на свободен разказ всичко, което знае по делото. (4) На обвиняемия могат да се поставят въпроси за допълване на неговите обяснения или за отстраняване на непълноти, неясноти или противоречия. Разпит на малолетен и непълнолетен свидетел Чл. 140. (1) Малолетният свидетел се разпитва в присъствието на педагог или психолог, а когато е необходимо, и в присъствието на родителя или настойника. (2) Непълнолетният свидетел се разпитва в присъствието на лицата по ал. 1, ако съответният орган намери това за необходимо. (3) С разрешение на органа, който извършва разпита, лицата по ал. 1 могат да задават въпроси на свидетеля.	
---	--	--

(4) Органът, който извършва разпита, разяснява на малолетния свидетел необходимостта да даде правдиви показания, без да му отправя предупреждения за отговорност.

(5) (Нова - ДВ, бр. 109 от 2008 г., изм., бр. 63 от 2017 г., в сила от 5.11.2017 г.) Разпит на малолетен и непълнолетен свидетел в страната може да се извърши при вземане на мерки за избягване на контакт с обвиняемия, включително в специално оборудвани помещения или чрез видеоконференция.

Част трета

Глава седемнадесета

РАЗСЛЕДВАНЕ

Раздел I

ОБРАЗУВАНЕ НА ДОСЪДЕБНО ПРОИЗВОДСТВО И ПРОВЕЖДАНЕ НА РАЗСЛЕДВАНЕ

Привличане на обвиняем и предявяване на постановлението

Чл. 219. (Изм. - ДВ, бр. 32 от 2010 г., в сила от 28.05.2010 г.) Разследващият орган може да привлече лицето като обвиняем и със съставянето на протокола за първото действие по разследването срещу него, за което докладва на прокурора.

(3) В постановлението за привличане на обвиняем и в протокола за действието по ал. 2 се посочват:

1. датата и мястото на издаването му;
2. органът, който го издава;
3. трите имена на лицето, което се привлича като обвиняем, деянието, за което се привлича, и правната му квалификация;
4. доказателствата, на които се основава привличането, ако това няма да затрудни разследването;
5. мярката за неотклонение, ако такава се взема;
6. **правата му по чл. 55, включително и правото му да откаже да даде обяснения, както и правото му да има защитник по пълномощие или по назначение;**
7. (нова – ДВ, бр. 48 от 2023 г. , в сила от 1.09.2023 г.) **правата по чл. 385а, когато обвиняемият е непълнолетен.**

(4) (Изм. и доп. – ДВ, бр. 48 от 2023 г., в сила от 1.09.2023 г.) Разследващият орган предявява постановлението за привличане на обвиняемия и неговия защитник, като им дава възможност да се запознаят с пълното му съдържание, а при нужда дава допълнителни разяснения. Ако обвиняемият е непълнолетен, разследващият орган го уведомява за правата му в наказателното производство и устно, на достъпен за него език. Разследващият орган връчва срещу подпис препис от постановлението на обвиняемия.

(5) Освен обстоятелствата по чл. 179, ал. 1 в призовката се вписват конкретните действия, за които се призовава лицето, правото му да се яви със защитник и възможността да му бъде назначен защитник в случаите по чл. 94, ал. 1, както и възможността за принудително довеждане при неявяване без уважителни причини. Призовката се връчва не по-късно от три дни преди предявяване на обвинението.

(7) (Нова - ДВ, бр. 32 от 2010 г., в сила от 28.05.2010 г.) Когато обвиняемият се яви без упълномощен защитник или бъде принудително доведен, разследващият орган извършва действията, за които е призован обвиняемият, като в случаите по чл. 94, ал. 1 му назначава защитник. (8) (Предишна ал. 7, изм. - ДВ, бр. 32 от 2010 г., в сила от 28.05.2010 г.) Разследващият орган не може да извършва действия по разследването с участие на обвиняемия, докато не изпълни задълженията си по ал. 1 - 7. Разпит на обвиняемия пред съдия Чл. 222. (1) По преценка на органа на досъдебното производство разпитът се извършва пред съдия от съответния първоинстанционен съд или от първоинстанционния съд, в района на който се извършва действието, с участието на защитник, ако има такъв. В този случай делото не се предоставя на съдията. (2) За разпита по ал. 1 съответният орган осигурява явяването на обвиняемия и на неговия защитник. Присъствие при извършването на действия по разследването Чл. 224. Когато разпоредбите на този кодекс не предвиждат присъствието на обвиняемия, на неговия защитник или на пострадалия и неговия повереник при извършването на съответни действия по разследването, органът на досъдебното производство може да им разреши да присъстват, ако това няма да затрудни разследването. Въпроси, които се обсъждат в разпоредителното заседание (Загл. изм. – ДВ, бр. 63 от 2017 г., в сила от 5.11.2017 г.) Чл. 248. (Изм. – ДВ, бр. 63 от 2017 г., в сила от 5.11.2017 г.) (1) В разпоредителното заседание се обсъждат следните въпроси: 5. (изм. – ДВ, бр. 9 от 2021 г., в сила от 6.02.2021 г.) разглеждането на делото при закрити врати, привличането на резервен съдия или съдебен заседател, назначаването на защитник, вещо лице, преводач или преводач на български жестов език и извършването на съдебни следствени действия по делегация; Решаване на въпроса за даване ход на делото Чл. 271. (2) Съдебното заседание се отлага, когато не се яви: 3. защитникът, ако не е възможно да бъде заменен с друг, без да се накърни правото на защита на подсъдимия. Разпит на подсъдимия Чл. 277. (1) Председателят поканва подсъдимия да даде обяснения по обвинението. (2) Подсъдимият може да дава обяснения във всеки момент на съдебното следствие.	
--	--

- (3) На подсъдимия се поставят въпроси най-напред от прокурора или частния тъжител, частния обвинител и неговия повереник, гражданския ищец и неговия повереник, гражданския ответник и неговия повереник, другите подсъдими и техните защитници и защитника на подсъдимия.
- (4) Председателят и другите членове на съдебния състав могат да поставят въпроси на подсъдимия след изчерпване на въпросите на страните.

Прочитане обясненията на обвиняемия или подсъдимия

Чл. 279. (1) Обясненията на обвиняем или подсъдим, дадени по същото дело на досъдебното производство пред съдия или пред друг състав на съда, се прочитат, когато:

1. лицето е починало и на делото е даден ход по отношение на другите подсъдими;
2. делото се разглежда в отсъствие на подсъдимия;
3. между обясненията, дадени в досъдебното производство и на съдебното следствие, има съществено противоречие;
4. подсъдимият отказва да даде обяснения или твърди, че не си спомня нещо.

(2) (Нова - ДВ, бр. 32 от 2010 г., в сила от 28.05.2010 г.) Обясненията на обвиняем, дадени в присъствието на защитник по същото дело пред орган на досъдебното производство, се прочитат при условията по ал. 1, т. 3 и 4, а когато подсъдимият е един - и при условията по ал. 1, т. 2.

(3) (Нова - ДВ, бр. 32 от 2010 г., в сила от 28.05.2010 г.) Когато обяснения, дадени в присъствието на защитник по същото дело пред орган на досъдебното производство, се отнасят до повдигнатото обвинение на друг подсъдим, прочитането им при условията по ал. 1, т. 1 и 2 е допустимо само със съгласието на този подсъдим. Преди получаване на съгласието съдът разяснява на подсъдимия, че прочетените обяснения могат да се ползват при постановяване на присъдата. За това съдебно следствено действие по искане на подсъдимия съдът му назначава защитник, ако няма такъв.

ЗАКОН ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЯТА И ЗАДЪРЖАНЕТО ПОД СТРАЖА

Част четвърта

ИЗПЪЛНЕНИЕ НА МЯРКАТА ЗА НЕОТКЛОНЕНИЕ ЗАДЪРЖАНЕ ПОД СТРАЖА

Чл. 76. (2) (Доп. - ДВ, бр. 103 от 2012 г.) Лишените от свобода могат да бъдат консултирани от адвокат по свой избор. Те могат да се срещат с адвокатите насаме, по всяко време на денонощието да си кореспондират без ограничение и да ползват телефонна връзка по всяко време през деня.

Част четвърта.

ИЗПЪЛНЕНИЕ НА МЯРКАТА ЗА НЕОТКЛОНЕНИЕ ЗАДЪРЖАНЕ ПОД СТРАЖА

Чл. 240. Доколкото в тази част не се предвижда друго, разпоредбите относно осъдените на лишаване от свобода се прилагат и по отношение на обвиняемите и подсъдимите с мярка за неотклонение задържане под стража.

Чл. 243. (2) (Изм. - ДВ, бр. 103 от 2012 г.) На задържаното лице незабавно се разясняват правата му на свиждане, телефонна връзка, кореспонденция, хранителни пратки и размерът на сумите за лични нужди.

Чл. 253. (1) Право на достъп до обвиняемите и подсъдимите имат прокурорът, разследващият орган, съдиите, експертите, адвокатите, защитниците и поверениците по делото.

Изпълнение на мярката за неотклонение задържане под стража

Чл. 254. (1) Обвиняемите и подсъдимите имат право на среща със своя защитник незабавно след задържането им.

(3) Срещите на обвиняемите и подсъдимите с адвокати, защитници и повереници се извършват насаме. Те могат да бъдат наблюдавани, но разговорите им не могат да бъдат слушани и записвани.

ЗАКОН ЗА АДВОКАТУРАТА

Глава осма

ПРАВА НА АДВОКАТА

Чл. 34. (1) (Доп. - ДВ, бр. 97 от 2012 г.) Адвокатът или адвокатът от Европейския съюз има право да се среща насаме с клиента си, включително когато той е задържан под стража или лишен от свобода.

(2) (Доп. - ДВ, бр. 97 от 2012 г.) По време на срещите адвокатът или адвокатът от Европейския съюз има право да предава и получава писмени материали във връзка с делото, съдържанието на които не подлежи на проверка.

(3) Разговорите по време на срещите не могат да се подслушват или записват, но срещите могат да бъдат наблюдавани.

(4) (Доп. - ДВ, бр. 97 от 2012 г.) При свижданията адвокатът се легитимира само с адвокатска карта, а адвокатът от Европейския съюз - с адвокатска карта или удостоверение по чл. 19б, ал. 3.

ЗАКОН ЗА ВОЕННАТА ПОЛИЦИЯ

Глава втора

СЛУЖБА "ВОЕННА ПОЛИЦИЯ"

Чл. 13. (1) Органите на служба "Военна полиция" могат да задържат до 24 часа лице по чл. 11, ал. 1, когато:

1. има данни, че е извършило престъпление;

(...)

6. е обявено за международно издирване по искане на друга държава във връзка с неговата екстрадиция или в изпълнение на Европейска заповед за арест;

7. това е предвидено със закон.

(2) (Изм. – ДВ, бр. 7 от 2019 г., бр. 18 от 2024 г.) **От момента на задържането си лицата имат право на защитник, като на задържания се разяснява и правото на отказ от защитник и последиците**

от него, както и правото му да откаже да дава обяснения, когато задържането е на основание ал. 1, т. 1, незабавно да се информират за фактическите и правните основания за задържането им на разбираем за тях език, да обжалват пред съда законността на задържането си, като съдът се произнася по жалбата незабавно. Когато задържаният е чужд гражданин, по негово искане незабавно се уведомяват консулските органи на държавата, чийто гражданин е задържаният, чрез Министерството на външните работи. Ако задържаният е гражданин на две или повече държави, той може да избере консулските органи на коя държава да бъдат уведомени за задържането му и с които желае да осъществи връзка.

ЗАКОН ЗА ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ „НАЦИОНАЛНА СИГУРНОСТ“

Глава осма

ОРГАНИ НА ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ "НАЦИОНАЛНА СИГУРНОСТ".

ПРАВОМОЩИЯ

Чл. 124б. (Нов – ДВ, бр. 103 от 2016 г.) (1) Органите на агенцията, оправомощени със заповед на председателя на агенцията, могат да задържат за срок до 24 часа лице, за което има данни, че е извършило престъпление, свързано с някоя от дейностите по чл. 4, ал. 1, т. 11 или 13.

(2) За задържането по ал. 1 се издава писмена заповед за задържане, в която се посочват:

(...)

б. правото му:

а) да обжалва пред съда законността на задържането;

б) на адвокатска защита от момента на задържането;

(...)

(9) (Доп. – ДВ, бр. 7 от 2019 г., предишна ал. 8, бр. 18 от 2024 г.) **От момента на задържането му лицето има право на защитник**, като се разяснява и правото на отказ от защитник и последиците от него, както и правото му да откаже да дава обяснения.

ЗАКОН ЗА МИНИСТЕРСТВОТО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ

Глава пета

ПРАВОМОЩИЯ

Раздел I

Правомощия на полицейските органи

Чл. 72. (1) Полицейските органи могат да задържат лице:

1. за което има данни, че е извършило престъпление;

(...)

б. обявено за издирване с цел задържане, както и по искане на друга държава във връзка с неговата екстрадиция или в изпълнение на Европейска заповед за арест;

7. (нова – ДВ, бр. 52 от 2025 г.) установено като незаконно пребиваващо на територията на страната;

8. (предишна т. 7 – ДВ, бр. 52 от 2025 г.) в други случаи, определени със закон.

(5) (Доп. – ДВ, бр. 7 от 2019 г.) **От момента на задържането си лицето има право на защитник, като на задържания се разяснява и правото на отказ от защитник и последиците от него, както и правото му да откаже да дава обяснения, когато задържането е на основание ал. 1, т. 1.**

Чл. 74. (1) За лицата по чл. 72, ал. 1 се издава писмена заповед за задържане.

(2) В заповедта по ал. 1 се посочват:

6. правото му:

а) да обжалва пред съда законността на задържането;

б) на адвокатска защита от момента на задържането;

в) на медицинска помощ;

г) на телефонно обаждане, с което да съобщи за своето задържане;

д) (доп. - ДВ, бр. 7 от 2019 г.) да се свърже с консулските власти на съответната държава, в случай че не е български гражданин, както и по негово искане незабавно се уведомяват консулските органи на държавата, чийто гражданин е задържаният, чрез Министерството на външните работи; ако задържаният е гражданин на две или повече държави, той може да избере консулските органи на коя държава да бъдат уведомени за задържането му и с които желае да осъществи връзка;

е) да ползва преводач, в случай че не разбира български език.

(3) Задържаното лице попълва декларация, че е запознато с правата си, както и за намерението си да упражни или да не упражни правата си по ал. 2, т. 6, букви "б" - "е". Заповедта се подписва от полицейския орган и от задържаното лице.

(4) (Нова - ДВ, бр. 18 от 2024 г.) Информацията по ал. 2 и 3 се предоставя на задържаното лице на разбираем език и по разбираем начин, като се отчитат специфичните му потребности.

ЗАКОН ЗА МИТНИЦИТЕ

Глава втора

МИТНИЧЕСКА АДМИНИСТРАЦИЯ

Раздел III

Правомощия на митническите органи

Чл. 16а. (Нов - ДВ, бр. 82 от 2011 г., в сила от 1.01.2012 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 15 от 2013 г., в сила от 1.02.2013 г., доп., бр. 60 от 2015 г.) Митническите органи могат да задържат лице, за което има данни, че е извършило престъпление по чл. 234, 242, 242а и 251 от Наказателния кодекс и по чл. 255 от Наказателния кодекс по отношение на задължения за ДДС от внос и акцизи и съществува реална опасност да се укрие или да извърши престъпление.

(...)

(5) (Доп. – ДВ, бр. 7 от 2019 г.) **От момента на задържането си лицето има право на защитник. Митническите органи са длъжни да разяснят на задържания правото на отказ от защитник и последиците от него, както и правото му да откаже да дава обяснения. За отказа от защитник и обстоятелствата, при които е направен, се съставя протокол.**

(...)

	(13) (Нова – ДВ, бр. 18 от 2024 г.) Задържаното лице попълва декларация по образец съгласно приложение № 6, че е запознато с правата си, както и за намерението си да упражни или да не упражни правата си по ал. 5 – 8. (14) (Нова – ДВ, бр. 18 от 2024 г.) Информацията по ал. 2 – 8 се предоставя на задържаното лице на разбираем език и по разбираем начин, като се отчитат специфичните му потребности. ИНСТРУКЦИЯ № 8121з-78 от 24.01.2015 г. за реда за осъществяване на задържане, оборудването на помещенията за настаняване на задържани лица и реда в тях в Министерството на вътрешните работи Чл. 15. (Изм. – ДВ, бр. 77 от 2015 г., изм. и доп., бр. 30 от 2016 г., изм., бр. 18 от 2023 г., в сила от 1.04.2023 г.) (1) Незабавно след задържането задържаното лице се запознава с основанията за задържането и му се предоставя декларация за правата на задържано лице (приложение № 1), която съдържа информацията относно следните права: 1. право на достъп до адвокатска защита от момента на задържането или 2. право на безплатна правна помощ от служебен адвокат по реда на Закона за правната помощ; (6) На задържаното лице се предоставя възможност да ползва адвокатска защита от момента на задържането му. При декларирано изрично желание тя се осъществява от: 1. защитник, посочен от задържаното лице, като разходите са за негова сметка; 2. защитник по реда на Закона за правната помощ извън случаите по т. 1. (7) На явно място в помещенията за настаняване на задържани лица се поставя актуален списък на дежурните адвокати, поддържан и предоставен от адвокатския съвет, както и телефони на Националното бюро за правна помощ и на представител на местния адвокатски съвет, който отговаря за определяне на адвокат по Закона за правната помощ. (8) Дежурният в ОДЦ/ОДЧ или полицейският орган, задържал лицето, незабавно уведомява по телефона избрания защитник, а при декларирано изрично желание от задържаното лице за назначаване на защитник по реда на Закона за правната помощ уведомява представителя на адвокатския съвет за направеното искане за правна помощ, данните на задържаното лице, основанията за задържането му и неговото състояние. (9) Точният час и дата на уведомяване на защитника, посочен от лицето или представителя на адвокатския съвет по реда на Закона за правната помощ, се отразява в декларацията по ал. 1. В книгата за задържани лица се отбелязва точният час и дата на явяването на защитника в съответната структура на МВР. (10) Задържаното лице има право на отказ от защитник. Отказът от защитник не е окончателен и може да бъде оттеглен във всеки един момент от лицето. Оттеглянето поражда действие от момента, в който е направено. (13) Когато задържаното лице е непълнолетно, участието на защитник е задължително независимо от направеното от непълнолетния волеизявление.
--	--

ПРОЕКТ НА ИНСТРУКЦИЯ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ИНСТРУКЦИЯ № 81213-78 ОТ 2015 Г. ЗА РЕДА ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ЗАДЪРЖАНЕ, ОБОРУДВАНЕТО НА ПОМЕЩЕНИЯТА ЗА НАСТАНЯВАНЕ НА ЗАДЪРЖАНИ ЛИЦА И РЕДА В ТЯХ В МИНИСТЕРСТВОТО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ (ОБН., ДВ, БР. 9 ОТ 2015 Г.; ИЗМ. И ДОП. БР. 77 ОТ 2015 Г., БР. 30 ОТ 2016 Г., БР. 101 ОТ 2018 Г. И БР. 18 ОТ 2023 Г.)

§ 1. Член 15 се изменя така:

„Чл. 15. (1) Незабавно след задържането задържаното лице се запознава с основанията за задържането и му се предоставя декларация за правата на задържано лице – декларация за задържано пълнолетно лице (приложение № 1) или декларация за задържано непълнолетно лице (приложение № 1а).

(2) Декларацията за правата на задържано пълнолетно лице (приложение № 1) съдържа информация относно следните права:

1. право на достъп до адвокатска защита от момента на задържането или
2. право на безплатна правна помощ от служебен адвокат по реда на Закона за правната помощ;
3. право на информация относно основанията за задържането, а в случаите на задържане във връзка с Европейска заповед за арест (ЕЗА) – и право на информация относно ЕЗА, право да се съгласи или да не се съгласи да бъде предено на държавата, издала ЕЗА и право да бъде изслушано от съда;
4. право на устен и писмен превод;
5. право да запази мълчание;
6. право на телефонно обаждане, с което да съобщи за своето задържане;
7. право да се свърже с консулските власти на съответната държава, в случай че не е български гражданин, както и право по негово искане незабавно да се уведомят консулските органи на държавата, чийто гражданин е задържаният, чрез Министерството на външните работи; ако задържаният е гражданин на две или повече държави, той може да избере консулските органи на коя държава да бъдат уведомени за задържането му и с които желае да осъществи връзка;
8. право на медицинска помощ;
9. право на информация за срока на задържането, който не може да бъде повече от 24 часа;
10. право да обжалва пред съда законността на задържането;
11. право на свиждания и право да получава колети и храна;
12. право да получи екземпляр от заповедта за задържане.

(3) Декларация за правата на задържаното непълнолетно лице (приложение № 1а) съдържа информация относно следните права:

1. право на достъп до адвокатска защита от момента на задържането или
2. право на безплатна правна помощ от служебен адвокат по реда на Закона за правната помощ;

	3. право на информация относно основанията за задържането, а в случаите на задържане във връзка с Европейска заповед за арест (ЕЗА) – и право на информация относно ЕЗА, право да се съгласи или да не се съгласи да бъде предено на държавата, издала ЕЗА и право да бъде изслушано от съда; 4. право на устен и писмен превод; 5. право да запази мълчание; 6. право на достъп до материалите, съдържащи фактическото и правно основание за задържането; 7. право негов родител, попечител или друго лице, което по закон полага грижи за него да бъде уведомен за задържането, а когато уведомяването на тези лица е в противоречие с най-добрия интерес на непълнолетния, се информира дирекция „Социално подпомагане“ за определяне на социален работник, който да бъде уведомен; 8. право негов родител, попечител или друго лице, което по закон полага грижи за него да получи информация относно правата му като задържано лице, с изключение на случаите, когато това е в противоречие с неговия най-добър интерес и би затруднило наказателното производство; 9. право да бъде придружавано от родител, попечител или друго лице, което по закон полага грижи за него при извършването на процесуални действия в рамките на наказателно производство, с изключение на случаите, когато това е в противоречие с неговия най-добър интерес и би затруднило наказателното производство; 10. право да се свърже с консулските власти на съответната държава, в случай че не е български гражданин, както и право по негово искане незабавно да се уведомят консулските органи на държавата, чийто гражданин е задържаният, чрез Министерството на външните работи; ако задържаният е гражданин на две или повече държави, той може да избере консулските органи на коя държава да бъдат уведомени за задържането му и с които желае да осъществи връзка; 11. право на медицински преглед и медицинска помощ; 12. право на защита на правото на личен и семеен живот; 13. право на информация за срока на задържането, който не може да бъде повече от 24 часа; 14. право да обжалва пред съда законността на задържането; 15. право на свиждания и право да получава колети и храна; 16. право да получи екземпляр от заповедта за задържане. (4) На задържаното лице по ал. 1 се дава възможност да прочете съответната декларация за правата му по ал. 2 или 3 и да я запази през целия период на задържането. (5) Задържаното лице по ал. 1 попълва съответната декларацията по ал. 2 или 3 в два екземпляра, като отбелязва и намерението си да упражни или да не упражни правата си. Първият екземпляр от декларацията за правата се прилага към заповедта за задържане за съхранение в деловодството на съответната структура на МВР, а вторият екземпляр се връчва на задържаното лице. Отказът на задържаното лице да попълни декларация се удостоверява с подписа на един свидетел.	
--	---	--

(6) Когато задържаното лице е неграмотно или не е в състояние само да прочете или да попълни декларацията, тя му се прочита и/или се попълва от служител, като волеизявленията се диктуват от самото лице в присъствието на свидетел, който удостоверява тяхната истинност с подписа си.

(7) Задържаното лице има право да обжалва законността на задържането пред районния съд по седалище на органа. Решението на районния съд подлежи на касационно обжалване по реда на Административнопроцесуалния кодекс пред съответния административен съд.

(8) На задържаното лице се предоставя възможност да ползва адвокатска защита от момента на задържането му. При декларирано изрично желание тя се осъществява от:

1. защитник, посочен от задържаното лице, като разходите са за негова сметка;
2. защитник по реда на Закона за правната помощ извън случаите по т. 1.

(9) Задържаното пълнолетно лице има право на отказ от защитник. Отказът от защитник не е окончателен и може да бъде оттеглен във всеки един момент от лицето. Оттеглянето поражда действие от момента, в който е направено.

(10) Когато задържаното лице е непълнолетно, участието на защитник адвокат е задължително независимо от направеното от непълнолетния волеизявление.

(11) На явно място в помещенията за настаняване на задържани лица се поставя актуален списък на дежурните адвокати, поддържан и предоставен от адвокатския съвет, както и телефони на Националното бюро за правна помощ и на представител на местния адвокатски съвет, който отговаря за определяне на адвокат по Закона за правната помощ.

(12) Дежурният в ОДЦ/ОДЧ или полицейският орган, задържал лицето, незабавно уведомява по телефона избрания защитник, а при декларирано изрично желание от задържаното лице за назначаване на защитник по реда на Закона за правната помощ уведомява представителя на адвокатския съвет за направеното искане за правна помощ, данните на задържаното лице, основанията за задържането му и неговото състояние.

(13) Точният час и дата на уведомяване на защитника, посочен от лицето или представителя на адвокатския съвет по реда на Закона за правната помощ, се отразява в декларацията по ал. 2 или 3. В книгата за задържани лица се отбелязва точният час и дата на явяването на защитника в съответната структура на МВР.

(14) За задържането дежурният в ОДЦ/ОДЧ или полицейският орган, задържал лицето, е длъжен незабавно да уведоми лице, посочено от задържания.

(15) Когато задържаното лице е непълнолетно, незабавно се съобщава на неговия родител, попечител или друго лице, което полага грижи за него, с изключение на случаите, когато това е в противоречие с неговия най-добър интерес. Точният час и дата на уведомяване се отразява в декларацията по ал. 3.

(16) Когато задържаното лице е непридружен непълнолетен чужденец, се уведомява дирекция „Социално подпомагане“ по местопребиваване на непълнолетния.“.

§ 2. В чл. 16, ал. 1 думите „чл. 15, ал. 1“ се заменят с „чл. 15, ал. 2 или 3“.

§ 3. В чл. 21, ал. 1 се създават изречения второ и трето:

„Когато задържаното лице е непълнолетно, медицинският преглед се извършва без неоправдано забавяне за оценка на неговото общо физическо и психическо състояние. Когато се налага на непълнолетния задържан се извършва и допълнителен медицински преглед.“

§ 4. В чл. 29 се правят следните изменения и допълнения:

11. В ал. 1 след думата „задържано“ се добавя „пълнолетно“, а думата „свиждане“ се заменя със „среща“.

12. Създава се нова ал. 2:

„(2) Всяко задържано непълнолетно лице има право на среща с адвокат и с представител на консулските власти на държавата, чийто гражданин е лицето, както и на свиждане с родител, попечител или друго лице, което по закон полага грижи за него, с изключение на случаите, когато това е в противоречие с неговия най-добър интерес.“

3. Досегашната ал. 2 става ал. 3 и в нея думите „Свиждане по ал. 1“ се заменят със „Среща или свиждане по ал. 1 и 2“

§ 5. Приложение № 1 към чл. 15, ал. 1 става „Приложение № 1 към чл. 15, ал. 1 и 2“ и в него се правят следните изменения:

1. В наименованието на декларацията след думите „на задържано“ се добавя „пълнолетно“;

2. В „Част първа“ т. 4 изречение първо се изменя така:

„За срока на задържането от полицейските органи имате право да запазите мълчание.“

3. В „Част втора“ се правят следните изменения:

а) в т. 5.1. в таблицата думите „на родител, попечител или друго лице, което полага грижи за непълнолетния“ се заличават;

б) в т. 6.3. след думата „диета“ запетаята се заменя с точка, думата „изискващи“ се заличава, а думите „могат да бъдат консумирани“ се заменят с „не могат да бъдат консумирани“;

в) в т. 12 след думите „Запознат съм, че“ се добавя „във връзка с издадена ЕЗА“.

г) думите „чл. 15, ал. 8“ се заменят с „чл. 15, ал. 12“.

§ 6. Създава се Приложение 1а към чл. 15, ал. 1 и 3.

	ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ПРАВАТА НА ЗАДЪРЖАНО НЕПЪЛНОЛЕТНО ЛИЦЕ - Приложение № 1а към чл. 15, ал. ал.1 и 3 към Инstrukция за изменение и допълнение на Инstrukция № 8121з-78 от 2015 г. за реда за осъществяване на задържане, оборудването на помещенията за настаняване на задържани лица и реда в тях в Министерството на вътрешните работи Допълнителна разпоредба § 7. Инstrukцията въвежда изисквания на Директива (ЕС) 2016/800 на Европейския парламент и на Съвета от 11 май 2016 г. относно процесуалните гаранции за децата, които са заподозрени или обвиняеми в рамките на наказателното производство (ОВ, L 132/1 от 21 май 2016 г.).	
Чл. 6, пар. 5 Държавите членки зачитат поверителността на комуникацията между детето и неговия адвокат при упражняването на предвиденото в настоящата директива право на адвокатска защита. Тази комуникация включва срещи, кореспонденция, телефонни разговори и други разрешени съгласно националното право форми на комуникация.	НАКАЗАТЕЛНО-ПРОЦЕСУАЛЕН КОДЕКС Обстоятелства, по които свидетелят не е длъжен да дава показания Чл. 121. (2) (Доп. - ДВ, бр. 21 от 2014 г.) Свидетелят не може да бъде разпитван относно обстоятелствата, които са му били поверени като защитник или повереник или са му станали известни като преводач при срещите на обвиняемия със защитника. Видове способности на доказване Чл. 136. (1) Способи на доказване в наказателното производство са разпит, експертиза, оглед, претърсване, изземване, следствен експеримент, разпознаване на лица и предмети и специални разузнавателни средства. (2) При прилагане на способите по ал. 1 по отношение на адвокати и нотариуси се прилагат разпоредбите на Закона за адвокатурата и Закона за нотариусите и нотариалната дейност. ЗАКОН ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЯТА И ЗАДЪРЖАНЕТО ПОД СТРАЖА Част четвърта ИЗПЪЛНЕНИЕ НА МЯРКАТА ЗА НЕОТКЛОНЕНИЕ ЗАДЪРЖАНЕ ПОД СТРАЖА Чл. 76. (2) Лишените от свобода могат да бъдат консултирани от адвокат по свой избор. Те могат да се срещат с адвокатите насаме по всяко време на денонощието, да си кореспондират без ограничение и да ползват телефонна връзка по всяко време през деня. (3) Срещите на лишените от свобода с адвокати могат да бъдат наблюдавани, но разговорите им не могат да бъдат слушани и записвани. Част четвърта. ИЗПЪЛНЕНИЕ НА МЯРКАТА ЗА НЕОТКЛОНЕНИЕ ЗАДЪРЖАНЕ ПОД СТРАЖА	Пълно

	Чл. 240. Доколкото в тази част не се предвижда друго, разпоредбите относно осъдените на лишаване от свобода се прилагат и по отношение на обвиняемите и подсъдимите с мярка за неотклонение задържане под стража. Изпълнение на мярката за неотклонение задържане под стража Чл. 254. (2) По време на срещите със защитника обвиняемите и подсъдимите могат да предават или да получават само писмени материали във връзка с делото, съдържанието на които не подлежи на проверка. Чл. 256 (2) Кореспонденцията на обвиняемите и подсъдимите не подлежи на проверка от администрацията. (3) Свижданията, телефонните разговори и кореспонденцията на обвиняемите и подсъдимите с определени лица могат да бъдат забранени с писмено разпореждане на съответния прокурор или на съда, когато това се налага за разкриване или предотвратяване на тежки престъпления. Тези ограничения на свижданията, телефонните разговори и кореспонденцията не се отнасят до защитника и повереника, низходящите и възходящите по права линия без ограничения, съпруга, съпругата, братята и сестрите. ЗАКОН ЗА АДВОКАТУРАТА Глава осма ПРАВА НА АДВОКАТА Чл. 33. (1) Адвокатските книжа, досиета, електронни документи, компютърна техника и други носители на информация са неприкосновени и не подлежат на преглеждане, копиране, проверка и изземване. (2) Кореспонденцията между адвоката и неговия клиент, без оглед на начина, по който се осъществява, включително по електронен път, не подлежи на преглеждане, копиране, проверка и изземване и не може да бъде използвана като доказателство. (5) (Доп. - ДВ, бр. 97 от 2012 г.) Алинеи 1 - 4 се прилагат и по отношение на адвоката от Европейския съюз, младши адвоката и адвокатския сътрудник. Чл. 34. (1) (Доп. - ДВ, бр. 97 от 2012 г.) Адвокатът или адвокатът от Европейския съюз има право да се среща насаме с клиента си, включително когато той е задържан под стража или лишен от свобода. (3) Разговорите по време на срещите не могат да се подслушват или записват, но срещите могат да бъдат наблюдавани.	
Чл. 6, пар. 6 При условие че се спазва правото на справедлив съдебен	КОНСТИТУЦИЯ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ	Република България си запазва

процес, държавите членки могат да предвидят дерогация от параграф 3, когато адвокатската защита е непропорционална предвид обстоятелствата по делото, като се отчитат тежестта на престъплението, в което е обвинено или заподозряно детето, сложността на делото и мерките, които могат да се предприемат по отношение на такова престъпление, като се приема, че най-добрият интерес на детето е винаги от първостепенно значение. При всички случаи държавите членки гарантират, че децата се ползват от адвокатска защита: а) когато се явяват пред компетентен съд или съдия с оглед вземане на решение относно задържане под стража на всеки етап на производството, попадащ в обхвата на настоящата директива; както и б) по време на задържането.	Чл. 30. (4) Всеки има право на адвокатска защита от момента на задържането му или на привличането му като обвиняем. НАКАЗАТЕЛНО-ПРОЦЕСУАЛЕН КОДЕКС Част първа Глава седма ОБВИНЯЕМ Раздел I ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ Права на обвиняемия Чл. 55. (1) (Доп. - ДВ, бр. 110 от 2020 г., в сила от 30.06.2021 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 18 от 2024 г.) Обвиняемият има следните права: да научи за какво престъпление е привлечен в това качество и въз основа на какви доказателства; да дава или да откаже да дава обяснения по обвинението; да се запознава с делото, включително и с информацията, получена чрез използване на специални разузнавателни средства, и да прави необходимите извлечения; да представя доказателства; да участва в наказателното производство; да прави искания, бележки и възражения; да се изказва последен; да обжалва актовете, които накърняват неговите права и законни интереси, и да има защитник. Обвиняемият има право на правна помощ, както и да му бъде предоставена информация за условията за нейното получаване по реда на Закона за правната помощ. Обвиняемият има право защитникът му да участва при извършване на действия по разследването и други процесуални действия с негово участие, освен когато изрично се откаже от това право. Искания, бележки, възражения, както и обжалване на актовете, които накърняват неговите права и законни интереси, могат да бъдат извършвани по електронен път, подписани с квалифициран електронен подпис. (2) (Нова - ДВ, бр. 7 от 2019 г.) Обвиняемият има право да му бъде предоставена обща информация, улесняваща неговия избор на защитник. Той има право свободно да осъществява връзка със защитника си, да се среща насаме с него, да получава съвети и друга правна помощ, включително преди започване и по време на провеждане на разпита и на всяко друго процесуално действие с участие на обвиняемия. (3) (Предишна ал. 2 - ДВ, бр. 7 от 2019 г.) Подсъдимият има право и на последна дума. (4) (Нова - ДВ, бр. 32 от 2010 г., в сила от 28.04.2011 г., изм. - ДВ, бр. 21 от 2014 г., предишна ал. 3 - ДВ, бр. 7 от 2019 г.) Обвиняем, който не владее български език, има право на устен и писмен превод в наказателното производство на разбираем за него език. На обвиняемия се предоставя писмен превод на постановлението за привличане на обвиняем, на определенията на съда за вземане на мярка за неотклонение, на обвинителния акт, на постановената присъда, на решението на въззивната инстанция и на решението на касационната инстанция. Обвиняемият има право да откаже писмен превод по реда на този кодекс, когато има защитник и не се нарушават процесуалните му права. (5) (Нова - ДВ, бр. 18 от 2024 г.) Информацията по ал. 1 - 4 се предоставя на обвиняемия на разбираем език и по разбираем начин, като се отчитат специфичните му потребности.	правото да не въвежда тази разпоредба
---	--	---

Глава седма
ОБВИНЯЕМ

Раздел II

МЯРКА ЗА НЕОТКЛОНЕНИЕ И ДРУГИ МЕРКИ ЗА ПРОЦЕСУАЛНА ПРИНУДА

Вземане на мярка за неотклонение задържане под стража в досъдебното производство

Чл. 64. (1) Мярка за неотклонение задържане под стража в досъдебното производство се взема от съответния първоинстанционен съд по искане на прокурора.

(3) (Нова - ДВ, бр. 18 от 2024 г.) Съдът предоставя на обвиняемия и на неговия защитник възможност да се запознаят с всички събрани до момента доказателства по делото.

(4) (Предишна ал. 3 - ДВ, бр. 18 от 2024 г.) Съдът незабавно разглежда делото еднолично в открито заседание с участието на прокурора, обвиняемия и неговия **защитник**.

Част първа

Глава десета

ПРАВНА ПОМОЩ

Раздел I

ЗАЩИТНИК

Задължително участие на защитник

Чл. 94. (1) **Участието на защитник в наказателното производство е задължително, когато:**

1. обвиняемият е непълнолетен;

(3) Когато участието на защитник е задължително, съответният орган назначава за защитник адвокат.

Отказ на обвиняемия от защитник и замяна на защитника

Чл. 96. (1) (Доп. – ДВ, бр. 7 от 2019 г.) Обвиняемият може във всеки момент на производството да се откаже от защитник, **освен в случаите на чл. 94, ал. 1, т. 1 - 3 и 6.** На обвиняемия се разясняват последиците от отказа от защитник. Разяснението, както и причините, посочени от обвиняемия, поради които се отказва от защитник, се отразяват в протокола за съответното процесуално действие или в отделен протокол. Обвиняемият има право във всеки момент на производството да оттегли отказа си от защитник, като извършените до този момент процесуални действия запазват процесуалната си стойност. При оттегляне на отказа от защитник на обвиняемия незабавно се осигурява възможност да упражни правата си по чл. 55.

(2) Замяната на един защитник с друг може да стане само по молба или със съгласието на обвиняемия.

Встъпване на защитника в наказателното производство

Чл. 97. (1) Защитникът може да участва в наказателното производство от момента на задържането на лицето или на привличането му в качеството на обвиняем.

Част трета
Глава седемнадесета
РАЗСЛЕДВАНЕ
Раздел I

ОБРАЗУВАНЕ НА ДОСЪДЕБНО ПРОИЗВОДСТВО И ПРОВЕЖДАНЕ НА РАЗСЛЕДВАНЕ

Образуване на досъдебното производство

Чл. 212. (2) Досъдебното производство се счита за образувано със съставянето на протокола за първото действие по разследването, когато се извършва оглед, включително освидетелстване, претърсване, изземване и разпит на свидетели, ако незабавното им извършване е единствената възможност за събиране и запазване на доказателства, както и когато се извършва обиск при условията и по реда на чл. 164.

Привличане на обвиняем и предявяване на постановлението

Чл. 219. (1) Когато се съберат достатъчно доказателства за виновността на определено лице в извършване на престъпление от общ характер и не са налице някои от основанията за прекратяване на наказателното производство, разследващият орган докладва на прокурора и привлича лицето като обвиняем със съставяне на съответно постановление.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 32 от 2010 г., в сила от 28.05.2010 г.) **Разследващият орган може да привлече лицето като обвиняем и със съставянето на протокола за първото действие по разследването срещу него, за което докладва на прокурора.**

(3) **В постановлението за привличане на обвиняем и в протокола за действието по ал. 2 се посочват:**

...

6. правата му по чл. 55, включително и правото му да откаже да даде обяснения, както и правото му да има защитник по пълномощие или по назначение.

7. (нова – ДВ, бр. 48 от 2023 г., в сила от 1.09.2023 г.) правата по чл. 385а, когато обвиняемият е непълнолетен.

(4) (Изм. и доп. – ДВ, бр. 48 от 2023 г., в сила от 1.09.2023 г.) Разследващият орган предявява постановлението за привличане на обвиняемия и неговия защитник, като им дава възможност да се запознаят с пълното му съдържание, а при нужда дава допълнителни разяснения. **Ако обвиняемият е непълнолетен, разследващият орган го уведомява за правата му в наказателното производство и устно, на достъпен за него език.** Разследващият орган връчва срещу подпис препис от постановлението на обвиняемия.

(5) (Изм. - ДВ, бр. 32 от 2010 г., в сила от 28.05.2010 г.) **Освен обстоятелствата по чл. 179, ал. 1 в призовката се вписват конкретните действия, за които се призовава лицето, правото му да се яви със защитник и възможността да му бъде назначен защитник в случаите по чл. 94, ал. 1, както и възможността за принудително довеждане при неявяване без уважителни причини. Призовката се връчва не по-късно от три дни преди предявяване на обвинението.**

	(6) (Изм. - ДВ, бр. 32 от 2010 г., в сила от 28.05.2010 г., бр. 21 от 2014 г., в сила от 9.04.2014 г.) Когато обвиняемият е редовно призован и не се яви без уважителни причини, се довежда принудително по реда на чл. 71, ал. 3 - 8. (7) (Нова - ДВ, бр. 32 от 2010 г., в сила от 28.05.2010 г.) Когато обвиняемият се яви без упълномощен защитник или бъде принудително доведен, разследващият орган извършва действията, за които е призован обвиняемият, като в случаите по чл. 94, ал. 1 му назначава защитник. (8) (Предишна ал. 7, изм. - ДВ, бр. 32 от 2010 г., в сила от 28.05.2010 г.) Разследващият орган не може да извършва действия по разследването с участие на обвиняемия, докато не изпълни задълженията си по ал. 1 - 7. Разпит на обвиняемия Чл. 221. След предявяване на постановлението за привличане на обвиняем органът на досъдебното производство незабавно пристъпва към разпит на обвиняемия по реда на чл. 138. Разпит на обвиняемия пред съдия Чл. 222. (1) По преценка на органа на досъдебното производство разпитът се извършва пред съдия от съответния първоинстанционен съд или от първоинстанционния съд, в района на който се извършва действието, с участието на защитник, ако има такъв. В този случай делото не се предоставя на съдията. (2) За разпита по ал. 1 съответният орган осигурява явяването на обвиняемия и на неговия защитник. Разпит на свидетеля пред съдия Чл. 223. (2) Органът на досъдебното производство осигурява явяването на свидетеля и възможност на обвиняемия и неговия защитник, ако има такъв, да участват при провеждането на разпита. (4) Обвиняемият или неговият защитник могат да поискат от органа на досъдебното производство разпит на свидетел по ал. 1. Отказът се отразява в протокол, подписан от съответния орган, обвиняемия и защитника. Съобщения за насрочване на разпоредителното заседание Чл. 247в. (Нов - ДВ, бр. 63 от 2017 г., в сила от 05.11.2017 г., предишен чл. 247б - ДВ, бр. 110 от 2020 г., в сила от 30.06.2021 г.) (1) По разпореждане на съдията-докладчик препис от обвинителния акт се връчва на подсъдимия. С връчването на обвинителния акт на подсъдимия се съобщава за насрочването на разпоредителното заседание и за въпросите по чл. 248, ал. 1, за правото му да се яви със защитник и за възможността да му бъде назначен защитник в случаите по чл. 94, ал. 1, както и че делото може да бъде разгледано и решено в негово отсъствие при условията на чл. 269. Решаване на въпроса за даване ход на делото Чл. 271. (2) Съдебното заседание се отлага, когато не се яви:	
--	--	--

3. защитникът, ако не е възможно да бъде заменен с друг, без да се накърни правото на защита на подсъдимия.

**Глава двадесет и първа
ВЪЗЗИВНО ПРОИЗВОДСТВО
Раздел III
Постановяване на решението**

Участие на страните в съдебно заседание

Чл. 329. (1) Участието на прокурора в съдебното заседание по делата от общ характер е задължително.

(2) (Нова – ДВ, бр. 42 от 2015 г., доп., бр. 63 от 2017 г., в сила от 5.11.2017 г.) По дела с обвинение за тежко престъпление присъствието на подсъдимия в съдебно заседание е задължително, освен в случаите на чл. 269, ал. 3.

(3) (Предишна ал. 2 – ДВ, бр. 42 от 2015 г.) Неявяването на другите страни без уважителни причини не е пречка за разглеждане на делото.

**Глава двадесет и трета
КАСАЦИОННО ПРОИЗВОДСТВО**

Ред за разглеждане на касационната жалба и протеста

Чл. 353. (1) Касационната жалба и протестът се разглеждат в съдебно заседание с призоваване на страните.

(2) Участието на прокурор е задължително.

(3) Неявяването на другите страни без уважителни причини не е пречка за разглеждане на делото. Делото се разглежда в отсъствие на страната, когато не е намерена на посочения от нея адрес.

(4) В доклада на съдията-докладчик се излагат обстоятелствата по делото, съдържанието на обжалваната присъда или решение и оплакванията срещу тях.

(5) (Доп. - ДВ, бр. 19 от 2012 г., в сила от 6.03.2012 г.) Съдебно следствие не се провежда, освен в случаите по чл. 354, ал. 5, изречение второ.

(6) Страните се изслушват по ред, установен от съда.

ЗАКОН ЗА ЕКСТРАДИЦИЯТА И ЕВРОПЕЙСКАТА ЗАПОВЕД ЗА АРЕСТ

Действия след получаване на Европейска заповед за арест

Чл. 42. (В сила от 01.01.2007 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 52 от 2008 г., доп. - ДВ, бр. 100 от 2023 г.) След получаване на Европейска заповед за арест пряко от компетентен орган на издаващата държава членка окръжният съд, в чийто район се намира исканото лице, проверява дали тя отговаря на изискванията по чл. 36 и 37 и разпорежда на полицията задържането му за срок до 72 часа, ако

деянието, за което е издадена Европейска заповед за арест, е включено в списъка по чл. 36, ал. 3 или съставлява престъпление по законодателството на Република България.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 52 от 2008 г., доп. - ДВ, бр. 49 от 2010 г., доп. - ДВ, бр. 100 от 2023 г.) Когато за исканото лице е получена Европейска заповед за арест извън случаите по ал. 1, полицията го задържа за 24 часа и уведомява незабавно съответния окръжен прокурор. В тези случаи прокурорът извършва проверка дали Европейската заповед за арест отговаря на изискванията на чл. 36 и 37. Прокурорът може да постанови задържане на лицето за срок до 72 часа, ако деянието, за което е издадена Европейска заповед за арест, е включено в списъка по чл. 36, ал. 3 или съставлява престъпление по законодателството на Република България.

(...)

(6) (Нова - ДВ, бр. 100 от 2023 г.) **В случаите по ал. 1 и 2 на исканото лице, незабавно след задържането му от полицейските органи, се осигурява служебен или договорен защитник, както и преводач, в чието присъствие и срещу подпис на лицата се връчва декларация за правата на лицето, задържано на основание Европейската заповед за арест, на разбираем за лицето език.**

(7) (Нова - ДВ, бр. 100 от 2023 г.) Образецът на декларацията по ал. 6 се утвърждава с инструкция на министъра на вътрешните работи на основание чл. 72, ал. 9 от Закона за Министерството на вътрешните работи.

Съдебно производство

Чл. 44. (В сила от 1.01.2007 г.) (1) Окръжният съд образува съдебно производство и насрочва съдебно заседание за разглеждане на Европейската заповед за арест в 7-дневен срок от задържането на исканото лице от полицията.

(2) Европейската заповед за арест се разглежда в открито съдебно заседание в състав трима съдии с участието на прокурор.

(3) Съдът **назначава на исканото лице защитник**, ако няма такъв, и преводач, ако не владее български език, разяснява му правото да даде съгласие за предаване на издаващата държава членка, както и да направи отказ от прилагане на принципа на особеността по чл. 61, и последиците от тези действия.

(4) Съдът може да изиска от издаващата държава членка допълнителна информация, като определи срок за получаването ѝ, както и да приема информация, предоставяна от издаващата държава.

(5) В съдебното заседание съдът изслушва прокурора, исканото лице и неговия защитник.

Субсидиарно прилагане на Наказателно-процесуалния кодекс

Чл. 66. (1) (Предишен текст на чл. 66 – ДВ, бр. 48 от 2023 г., в сила от 1.09.2023 г.) Доколкото този закон не съдържа специални правила, се прилагат разпоредбите на Наказателно-процесуалния кодекс.

(2) (Нова – ДВ, бр. 48 от 2023 г., в сила от 1.09.2023 г.) **Непълнолетно лице, за което е издадена Европейска заповед за арест, има всички установени в Наказателно-процесуалния кодекс**

права на непълнолетен обвиняем, освен правото на установяване на личностните му особености.

ЗАКОН ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЯТА И ЗАДЪРЖАНЕТО ПОД СТРАЖА
Част четвърта
ИЗПЪЛНЕНИЕ НА МЯРКАТА ЗА НЕОТКЛОНЕНИЕ ЗАДЪРЖАНЕ ПОД СТРАЖА

Чл. 254. (1) Обвиняемите и подсъдимите имат право на среща със своя защитник незабавно след задържането им.

ЗАКОН ЗА ВОЕННАТА ПОЛИЦИЯ
Глава втора
СЛУЖБА "ВОЕННА ПОЛИЦИЯ"

Чл. 13. (1) Органите на служба "Военна полиция" могат да задържат до 24 часа лице по чл. 11, ал. 1, когато:

1. има данни, че е извършило престъпление;
(...)

6. е обявено за международно издирване по искане на друга държава във връзка с неговата екстрадиция или в изпълнение на Европейска заповед за арест;

7. това е предвидено със закон.

(2) (Изм. – ДВ, бр. 7 от 2019 г., бр. 18 от 2024 г.) **От момента на задържането си лицата имат право на защитник, като на задържания се разяснява и правото на отказ от защитник и последиците от него, както и правото му да откаже да дава обяснения, когато задържането е на основание ал. 1, т. 1, незабавно да се информират за фактическите и правните основания за задържането им на разбираем за тях език, да обжалват пред съда законността на задържането си, като съдът се произнася по жалбата незабавно. Когато задържаният е чужд гражданин, по негово искане незабавно се уведомяват консулските органи на държавата, чийто гражданин е задържаният, чрез Министерството на външните работи. Ако задържаният е гражданин на две или повече държави, той може да избере консулските органи на коя държава да бъдат уведомени за задържането му и с които желае да осъществи връзка.**

ЗАКОН ЗА ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ „НАЦИОНАЛНА СИГУРНОСТ“
Глава осма
ОРГАНИ НА ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ "НАЦИОНАЛНА СИГУРНОСТ".
ПРАВОМОЩИЯ

Чл. 124б. (Нов – ДВ, бр. 103 от 2016 г.) (1) Органите на агенцията, оправомощени със заповед на председателя на агенцията, могат да задържат за срок до 24 часа лице, за което има данни, че е извършило престъпление, свързано с някоя от дейностите по чл. 4, ал. 1, т. 11 или 13.

(2) За задържането по ал. 1 се издава писмена заповед за задържане, в която се посочват:
(...)
б. правото му:
а) да обжалва пред съда законността на задържането;
б) на адвокатска защита от момента на задържането;
(...)
(9) (Доп. – ДВ, бр. 7 от 2019 г., предишна ал. 8, бр. 18 от 2024 г.) **От момента на задържането му лицето има право на защитник**, като се разяснява и правото на отказ от защитник и последиците от него, както и правото му да откаже да дава обяснения.

ЗАКОН ЗА МИНИСТЕРСТВОТО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ

Глава пета

ПРАВОМОЩИЯ

Раздел I

Правомощия на полицейските органи

Чл. 72. (1) Полицейските органи могат да задържат лице:

1. за което има данни, че е извършило престъпление;

(...)

б. обявено за издирване с цел задържане, както и по искане на друга държава във връзка с неговата екстрадиция или в изпълнение на Европейска заповед за арест;

7. (нова – ДВ, бр. 52 от 2025 г.) установено като незаконно пребиваващо на територията на страната;

8. (предишна т. 7 – ДВ, бр. 52 от 2025 г.) в други случаи, определени със закон.

(5) (Доп. – ДВ, бр. 7 от 2019 г.) **От момента на задържането си лицето има право на защитник, като на задържания се разяснява и правото на отказ от защитник и последиците от него**, както и правото му да откаже да дава обяснения, когато задържането е на основание ал. 1, т. 1.

Чл. 74. (1) За лицата по чл. 72, ал. 1 се издава писмена заповед за задържане.

(2) В заповедта по ал. 1 се посочват:

б. правото му:

а) да обжалва пред съда законността на задържането;

б) на адвокатска защита от момента на задържането;

в) на медицинска помощ;

г) на телефонно обаждане, с което да съобщи за своето задържане;

д) (доп. - ДВ, бр. 7 от 2019 г.) да се свърже с консулските власти на съответната държава, в случай че не е български гражданин, както и по негово искане незабавно се уведомяват консулските органи на държавата, чийто гражданин е задържаният, чрез Министерството на външните работи; ако задържаният е гражданин на две или повече държави, той може да избере консулските органи на коя държава да бъдат уведомени за задържането му и с които желае да осъществи връзка;

е) да ползва преводач, в случай че не разбира български език.

(3) Задържаното лице попълва декларация, че е запознато с правата си, както и за намерението си да упражни или да не упражни правата си по ал. 2, т. 6, букви "б" - "е". Заповедта се подписва от полицейския орган и от задържаното лице.

(4) (Нова - ДВ, бр. 18 от 2024 г.) Информацията по ал. 2 и 3 се предоставя на задържаното лице на разбираем език и по разбираем начин, като се отчитат специфичните му потребности.

ЗАКОН ЗА МИТНИЦИТЕ

Глава втора

МИТНИЧЕСКА АДМИНИСТРАЦИЯ

Раздел III

Правомощия на митническите органи

Чл. 16а. (Нов - ДВ, бр. 82 от 2011 г., в сила от 1.01.2012 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 15 от 2013 г., в сила от 1.02.2013 г., доп., бр. 60 от 2015 г.) Митническите органи могат да задържат лице, за което има данни, че е извършило престъпление по чл. 234, 242, 242а и 251 от Наказателния кодекс и по чл. 255 от Наказателния кодекс по отношение на задължения за ДДС от внос и акцизи и съществува реална опасност да се укрие или да извърши престъпление.

(...)

(5) (Доп. – ДВ, бр. 7 от 2019 г.) **От момента на задържането си лицето има право на защитник. Митническите органи са длъжни да разяснят на задържания правото на отказ от защитник и последиците от него, както и правото му да откаже да дава обяснения. За отказа от защитник и обстоятелствата, при които е направен, се съставя протокол.**

(...)

(13) (Нова – ДВ, бр. 18 от 2024 г.) Задържаното лице попълва декларация по образец съгласно приложение № 6, че е запознато с правата си, както и за намерението си да упражни или да не упражни правата си по ал. 5 – 8.

(14) (Нова – ДВ, бр. 18 от 2024 г.) Информацията по ал. 2 – 8 се предоставя на задържаното лице на разбираем език и по разбираем начин, като се отчитат специфичните му потребности.

ИНСТРУКЦИЯ № 8121з-78 от 24.01.2015 г. за реда за осъществяване на задържане, оборудването на помещенията за настаняване на задържани лица и реда в тях в Министерството на вътрешните работи

Чл. 15. (Изм. – ДВ, бр. 77 от 2015 г., изм. и доп., бр. 30 от 2016 г., изм., бр. 18 от 2023 г., в сила от 1.04.2023 г.) (1) **Незабавно след задържането задържаното лице се запознава с основанията за задържането и му се предоставя декларация за правата на задържано лице (приложение № 1), която съдържа информация относно следните права:**

1. право на достъп до адвокатска защита от момента на задържането или

2. право на безплатна правна помощ от служебен адвокат по реда на Закона за правната помощ;

- (6) На задържаното лице се предоставя възможност да ползва адвокатска защита от момента на задържането му. При декларирано изрично желание тя се осъществява от:
1. защитник, посочен от задържаното лице, като разходите са за негова сметка;
 2. защитник по реда на Закона за правната помощ извън случаите по т. 1.
- (7) На явно място в помещенията за настаняване на задържани лица се поставя актуален списък на дежурните адвокати, поддържан и предоставен от адвокатския съвет, както и телефони на Националното бюро за правна помощ и на представител на местния адвокатски съвет, който отговаря за определяне на адвокат по Закона за правната помощ.
- (8) Дежурният в ОДЦ/ОДЧ или полицейският орган, задържал лицето, незабавно уведомява по телефона избрания защитник, а при декларирано изрично желание от задържаното лице за назначаване на защитник по реда на Закона за правната помощ уведомява представителя на адвокатския съвет за направеното искане за правна помощ, данните на задържаното лице, основанието за задържането му и неговото състояние.
- (9) Точният час и дата на уведомяване на защитника, посочен от лицето или представителя на адвокатския съвет по реда на Закона за правната помощ, се отразява в декларацията по ал. 1. В книгата за задържани лица се отбелязва точният час и дата на явяването на защитника в съответната структура на МВР.
- (10) Задържаното лице има право на отказ от защитник. Отказът от защитник не е окончателен и може да бъде оттеглен във всеки един момент от лицето. Оттеглянето поражда действие от момента, в който е направено.
- (13) Когато задържаното лице е непълнолетно, участието на защитник е задължително независимо от направеното от непълнолетния волеизявление.

ПРОЕКТ НА ИНСТРУКЦИЯ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ИНСТРУКЦИЯ № 81213-78 ОТ 2015 Г. ЗА РЕДА ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ЗАДЪРЖАНЕ, ОБОРУДВАНЕТО НА ПОМЕЩЕНИЯТА ЗА НАСТАНЯВАНЕ НА ЗАДЪРЖАНИ ЛИЦА И РЕДА В ТЯХ В МИНИСТЕРСТВОТО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ (ОБН., ДВ, БР. 9 ОТ 2015 Г.; ИЗМ. И ДОП. БР. 77 ОТ 2015 Г., БР. 30 ОТ 2016 Г., БР. 101 ОТ 2018 Г. И БР. 18 ОТ 2023 Г.)

§ 1. Член 15 се изменя така:

„Чл. 15. (1) Незабавно след задържането задържаното лице се запознава с основанията за задържането и му се предоставя декларация за правата на задържано лице – декларация за задържано пълнолетно лице (приложение № 1) или декларация за задържано непълнолетно лице (приложение № 1а).

(2) Декларацията за правата на задържано пълнолетно лице (приложение № 1) съдържа информация относно следните права:

1. право на достъп до адвокатска защита от момента на задържането или
2. право на безплатна правна помощ от служебен адвокат по реда на Закона за правната помощ;

	3. право на информация относно основанията за задържането, а в случаите на задържане във връзка с Европейска заповед за арест (ЕЗА) – и право на информация относно ЕЗА, право да се съгласи или да не се съгласи да бъде предено на държавата, издала ЕЗА и право да бъде изслушано от съда; 4. право на устен и писмен превод; 5. право да запази мълчание; 6. право на телефонно обаждане, с което да съобщи за своето задържане; 7. право да се свърже с консулските власти на съответната държава, в случай че не е български гражданин, както и право по негово искане незабавно да се уведомят консулските органи на държавата, чийто гражданин е задържаният, чрез Министерството на външните работи; ако задържаният е гражданин на две или повече държави, той може да избере консулските органи на коя държава да бъдат уведомени за задържането му и с които желае да осъществи връзка; 8. право на медицинска помощ; 9. право на информация за срока на задържането, който не може да бъде повече от 24 часа; 10. право да обжалва пред съда законността на задържането; 11. право на свиждания и право да получава колети и храна; 12. право да получи екземпляр от заповедта за задържане. (3) Декларация за правата на задържаното непълнолетно лице (приложение № 1а) съдържа информация относно следните права: 1. право на достъп до адвокатска защита от момента на задържането или 2. право на безплатна правна помощ от служебен адвокат по реда на Закона за правната помощ; 3. право на информация относно основанията за задържането, а в случаите на задържане във връзка с Европейска заповед за арест (ЕЗА) – и право на информация относно ЕЗА, право да се съгласи или да не се съгласи да бъде предено на държавата, издала ЕЗА и право да бъде изслушано от съда; 4. право на устен и писмен превод; 5. право да запази мълчание; 6. право на достъп до материалите, съдържащи фактическото и правно основание за задържането; 7. право негов родител, попечител или друго лице, което по закон полага грижи за него да бъде уведомен за задържането, а когато уведомяването на тези лица е в противоречие с най-добрия интерес на непълнолетния, се информира дирекция „Социално подпомагане“ за определяне на социален работник, който да бъде уведомен; 8. право негов родител, попечител или друго лице, което по закон полага грижи за него да получи информация относно правата му като задържано лице, с изключение на случаите, когато това е в противоречие с неговия най-добър интерес и би затруднило наказателното производство; 9. право да бъде придружавано от родител, попечител или друго лице, което по закон полага грижи за него при извършването на процесуални действия в рамките на наказателно	
--	--	--

производство, с изключение на случаите, когато това е в противоречие с неговия най-добър интерес и би затруднило наказателното производство;

10. право да се свърже с консулските власти на съответната държава, в случай че не е български гражданин, както и право по негово искане незабавно да се уведомят консулските органи на държавата, чийто гражданин е задържаният, чрез Министерството на външните работи; ако задържаният е гражданин на две или повече държави, той може да избере консулските органи на коя държава да бъдат уведомени за задържането му и с които желае да осъществи връзка;

11. право на медицински преглед и медицинска помощ;

12. право на защита на правото на личен и семеен живот;

13. право на информация за срока на задържането, който не може да бъде повече от 24 часа;

14. право да обжалва пред съда законността на задържането;

15. право на свиждания и право да получава колети и храна;

16. право да получи екземпляр от заповедта за задържане.

(4) На задържаното лице по ал. 1 се дава възможност да прочете съответната декларация за правата му по ал. 2 или 3 и да я запази през целия период на задържането.

(5) Задържаното лице по ал. 1 попълва съответната декларацията по ал. 2 или 3 в два екземпляра, като отбелязва и намерението си да упражни или да не упражни правата си. Първият екземпляр от декларацията за правата се прилага към заповедта за задържане за съхранение в деловодството на съответната структура на МВР, а вторият екземпляр се връчва на задържаното лице. Отказът на задържаното лице да попълни декларация се удостоверява с подписа на един свидетел.

(6) Когато задържаното лице е неграмотно или не е в състояние само да прочете или да попълни декларацията, тя му се прочита и/или се попълва от служител, като волеизявленията се диктуват от самото лице в присъствието на свидетел, който удостоверява тяхната истинност с подписа си.

(7) Задържаното лице има право да обжалва законността на задържането пред районния съд по седалище на органа. Решението на районния съд подлежи на касационно обжалване по реда на Административнопроцесуалния кодекс пред съответния административен съд.

(8) На задържаното лице се предоставя възможност да ползва адвокатска защита от момента на задържането му. При декларирано изрично желание тя се осъществява от:

1. защитник, посочен от задържаното лице, като разходите са за негова сметка;

2. защитник по реда на Закона за правната помощ извън случаите по т. 1.

(9) Задържаното пълнолетно лице има право на отказ от защитник. Отказът от защитник не е окончателен и може да бъде оттеглен във всеки един момент от лицето. Оттеглянето поражда действие от момента, в който е направено.

(10) Когато задържаното лице е непълнолетно, участието на защитник адвокат е задължително независимо от направеното от непълнолетния волеизявление.

(11) На явно място в помещенията за настаняване на задържани лица се поставя актуален списък на дежурните адвокати, поддържан и предоставен от адвокатския съвет, както и телефони на

Националното бюро за правна помощ и на представител на местния адвокатски съвет, който отговаря за определяне на адвокат по Закона за правната помощ.

(12) Дежурният в ОДЦ/ОДЧ или полицейският орган, задържал лицето, незабавно уведомява по телефона избрания защитник, а при декларирано изрично желание от задържаното лице за назначаване на защитник по реда на Закона за правната помощ уведомява представителя на адвокатския съвет за направеното искане за правна помощ, данните на задържаното лице, основанието за задържането му и неговото състояние.

(13) Точният час и дата на уведомяване на защитника, посочен от лицето или представителя на адвокатския съвет по реда на Закона за правната помощ, се отразява в декларацията по ал. 2 или 3. В книгата за задържани лица се отбелязва точният час и дата на явяването на защитника в съответната структура на МВР.

(14) За задържането дежурният в ОДЦ/ОДЧ или полицейският орган, задържал лицето, е длъжен незабавно да уведоми лице, посочено от задържания.

(15) Когато задържаното лице е непълнолетно, незабавно се съобщава на неговия родител, попечител или друго лице, което полага грижи за него, с изключение на случаите, когато това е в противоречие с неговия най-добър интерес. Точният час и дата на уведомяване се отразява в декларацията по ал. 3.

(16) Когато задържаното лице е непридружен непълнолетен чужденец, се уведомява дирекция „Социално подпомагане“ по местопребиваване на непълнолетния.“.

§ 2. В чл. 16, ал. 1 думите „чл. 15, ал. 1“ се заменят с „чл. 15, ал. 2 или 3“.

§ 3. В чл. 21, ал. 1 се създават изречения второ и трето:

„Когато задържаното лице е непълнолетно, медицинският преглед се извършва без неоправдано забавяне за оценка на неговото общо физическо и психическо състояние. Когато се налага на непълнолетния задържан се извършва и допълнителен медицински преглед.“

§ 4. В чл. 29 се правят следните изменения и допълнения:

13. В ал. 1 след думата „задържано“ се добавя „пълнолетно“, а думата „свиждане“ се заменя със „среща“.

14. Създава се нова ал. 2:

„(2) Всяко задържано непълнолетно лице има право на среща с адвокат и с представител на консулските власти на държавата, чийто гражданин е лицето, както и на свиждане с родител, попечител или друго лице, което по закон полага грижи за него, с изключение на случаите, когато това е в противоречие с неговия най-добър интерес.“

3. Досегашната ал. 2 става ал. 3 и в нея думите „Свиждане по ал. 1“ се заменят със „Среща или свиждане по ал. 1 и 2“

	§ 5. Приложение № 1 към чл. 15, ал. 1 става „Приложение № 1 към чл. 15, ал. 1 и 2“ и в него се правят следните изменения: 1. В наименованието на декларацията след думите „на задържано“ се добавя „пълнолетно“; 2. В „Част първа“ т. 4 изречение първо се изменя така: „За срока на задържането от полицейските органи имате право да запазите мълчание.“ 3. В „Част втора“ се правят следните изменения: а) в т. 5.1. в таблицата думите „на родител, попечител или друго лице, което полага грижи за непълнолетния“ се заличават; б) в т. 6.3. след думата „диета“ запетаята се заменя с точка, думата „изискващи“ се заличава, а думите „могат да бъдат консумирани“ се заменят с „не могат да бъдат консумирани“; в) в т. 12 след думите „Запознат съм, че“ се добавя „във връзка с издадена ЕЗА“. г) думите „чл. 15, ал. 8“ се заменят с „чл. 15, ал. 12“. § 6. Създава се Приложение 1а към чл. 15, ал. 1 и 3. ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ПРАВАТА НА ЗАДЪРЖАНО НЕПЪЛНОЛЕТНО ЛИЦЕ - Приложение № 1а към чл. 15, ал. ал.1 и 3 към Инstrukция за изменение и допълнение на Инstrukция № 8121з-78 от 2015 г. за реда за осъществяване на задържане, оборудването на помещенията за настаняване на задържани лица и реда в тях в Министерството на вътрешните работи Допълнителна разпоредба § 7. Инstrukцията въвежда изисквания на Директива (ЕС) 2016/800 на Европейския парламент и на Съвета от 11 май 2016 г. относно процесуалните гаранции за децата, които са заподозрени или обвиняеми в рамките на наказателното производство (ОВ, L 132/1 от 21 май 2016 г.).	
Държавите членки гарантират също така, че с присъдата не се налага наказание лишаване от свобода, освен ако детето не се е ползвало от адвокатска	НАКАЗАТЕЛНО-ПРОЦЕСУАЛЕН КОДЕКС Част четвърта СЪДЕБНО ПРОИЗВОДСТВО Глава двадесет и трета КАСАЦИОННО ПРОИЗВОДСТВО	Пълно

защита по такъв начин, че да му се осигури възможност за ефективно упражняване на правото на защита, и при всички случаи — по време на съдебните заседания в съдебната фаза на производството.	Касационни основания Чл. 348. (1) Присъдата и решението подлежат на отмяна или изменение по касационен ред: 1. когато е нарушен законът; 2. когато е допуснато съществено нарушение на процесуални правила; 3. когато наложеното наказание е явно несправедливо. (2) Нарушение на закона има, когато той е приложен неправилно или не е приложен закон, който е трябвало да бъде приложен. (3) Нарушението на процесуални правила е съществено, когато: 1. (изм. – ДВ, бр. 63 от 2017 г., в сила от 5.11.2017 г.) е довело до ограничаване на процесуалните права на страните, ако не е отстранено; 2. няма мотиви или протокол за съдебното заседание на първата или въззивната инстанция; 3. присъдата или решението са постановени от незаконен състав; 4. тайната на съвещанието е била нарушена по време на постановяване на присъдата или решението. (4) Процесуално нарушение, което не може да бъде отстранено при новото разглеждане на делото, не съставлява основание за отмяна на присъдата.	
Чл. 6, пар. 7 Когато съгласно настоящия член детето трябва да получи адвокатска защита, но адвокат не присъства, компетентните органи отлагат разпита на детето или другите следствени действия или действия по събиране на доказателства, предвидени в параграф 4, буква в), за разумен срок, за да осигурят възможност за явяването на адвоката, или когато детето не е посочило адвокат, за осигуряването на такъв за детето.	НАКАЗАТЕЛНО-ПРОЦЕСУАЛЕН КОДЕКС Част първа ОБЩИ ПРАВИЛА Глава десета ПРАВНА ПОМОЩ Раздел I ЗАЩИТНИК Задължително участие на защитник Чл. 94. (1) Участието на защитник в наказателното производство е задължително, когато: 1. обвиняемият е непълнолетен; 9. обвиняемият не е в състояние да заплати адвокатско възнаграждение, желае да има защитник и интересите на правосъдието изискват това. Права на защитника Чл. 99. (1) (Доп. – ДВ, бр. 110 от 2020 г., в сила от 30.06.2021 г.) Защитникът има следните права: да се среща насаме с обвиняемия; да се запознава с делото и да прави необходимите извлечения; да представя доказателства; да участва в наказателното производство; да прави искания, бележки и възражения и да обжалва актовете на съда и на органите на досъдебното производство, които накърняват правата и законните интереси на обвиняемия. Искания, бележки, възражения, както и обжалване на актовете, които накърняват правата и законните интереси на обвиняемия, могат да бъдат извършвани по електронен път, подписани с квалифициран електронен подпис. Защитникът	Пълно

	има право да участва във всички действия по разследването с участие на обвиняемия, като невявяването му не възпрепятства тяхното извършване. Привличане на обвиняем и предявяване на постановлението Чл. 219. (7) (Нова - ДВ, бр. 32 от 2010 г., в сила от 28.05.2010 г.) Когато обвиняемият се яви без упълномощен защитник или бъде принудително доведен, разследващият орган извършва действията, за които е призван обвиняемият, като в случаите по чл. 94, ал. 1 му назначава защитник. (8) (Предишна ал. 7, изм. - ДВ, бр. 32 от 2010 г., в сила от 28.05.2010 г.) Разследващият орган не може да извършва действия по разследването с участие на обвиняемия, докато не изпълни задълженията си по ал. 1 - 7. Предявяване на разследването Чл. 227. (5) (Изм. - ДВ, бр. 32 от 2010 г., в сила от 28.05.2010 г., изм. - ДВ, бр. 63 от 2017 г., в сила от 05.11.2017 г.) Когато обвиняемият се яви без упълномощен защитник, разследващият орган му предявява разследването, като в случаите по чл. 94, ал. 1 му назначава резервен защитник, независимо от упълномощаването на защитник. Раздел II. Действия по даване ход на делото в съдебното заседание Решаване на въпроса за даване ход на делото Чл. 271. (2) Съдебното заседание се отлага, когато не се яви: 1. прокурорът; 2. подсъдимият, ако явяването му е задължително, освен в случаите по чл. 269, ал. 3; 3. защитникът, ако не е възможно да бъде заменен с друг, без да се накърни правото на защита на подсъдимия.	
Чл. 6, пар. 8 При изключителни обстоятелства и само в досъдебната фаза държавите членки могат да използват временна дерогация от прилагането на правата, предвидени в параграф 3, доколкото това е обосновано предвид конкретните обстоятелства по делото от една или повече от следните наложителни причини:	НАКАЗАТЕЛНО-ПРОЦЕСУАЛЕН КОДЕКС Част първа Глава седма ОБВИНЯЕМ Раздел I ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ Права на обвиняемия Чл. 55. (1) (Доп. - ДВ, бр. 110 от 2020 г., в сила от 30.06.2021 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 18 от 2024 г.) Обвиняемият има следните права: да научи за какво престъпление е привлечен в това качество и въз основа на какви доказателства; да дава или да откаже да дава обяснения по обвинението; да се запознава с делото, включително и с информацията, получена чрез използване на специални разузнавателни средства, и да прави необходимите извлечения; да представя доказателства; да	Пълно

а) когато е налице неотложна необходимост да се предотвратят тежки неблагоприятни последици за живота, свободата или физическата неприкосновеност на дадено лице; б) когато се налага разследващите органи да предприемат незабавни действия, за да се предотврати сериозно възпрепятстване на наказателното производство във връзка с тежко престъпление. Държавите членки гарантират, че при прилагане на настоящия параграф компетентните органи отчитат най-добрия интерес на детето. Решение да се проведе разпит в отсъствието на адвокат съгласно настоящия параграф може да бъде взето единствено за всеки отделен случай от съдебен орган или от друг компетентен орган, при условие че върху решението може да бъде упражнен съдебен контрол.	участва в наказателното производство; да прави искания, бележки и възражения; да се изказва последен; да обжалва актовете, които накърняват неговите права и законни интереси, и да има защитник. Обвиняемият има право на правна помощ, както и да му бъде предоставена информация за условията за нейното получаване по реда на Закона за правната помощ. Обвиняемият има право защитникът му да участва при извършване на действия по разследването и други процесуални действия с негово участие, освен когато изрично се откаже от това право. Искания, бележки, възражения, както и обжалване на актовете, които накърняват неговите права и законни интереси, могат да бъдат извършвани по електронен път, подписани с квалифициран електронен подпис. Част първа Глава десета ПРАВНА ПОМОЩ Раздел I ЗАЩИТНИК Задължително участие на защитник Чл. 94. (1) Участието на защитник в наказателното производство е задължително, когато: 1. обвиняемият е непълнолетен; (3) Когато участието на защитник е задължително, съответният орган назначава за защитник адвокат. Отказ на обвиняемия от защитник и замяна на защитника Чл. 96. (1) (Доп. – ДВ, бр. 7 от 2019 г.) Обвиняемият може във всеки момент на производството да се откаже от защитник, освен в случаите на чл. 94, ал. 1, т. 1 - 3 и 6. На обвиняемия се разясняват последиците от отказа от защитник. Разяснението, както и причините, посочени от обвиняемия, поради които се отказва от защитник, се отразяват в протокола за съответното процесуално действие или в отделен протокол. Обвиняемият има право във всеки момент на производството да оттегли отказа си от защитник, като извършените до този момент процесуални действия запазват процесуалната си стойност. При оттегляне на отказа от защитник на обвиняемия незабавно се осигурява възможност да упражни правата си по чл. 55. (2) Замяната на един защитник с друг може да стане само по молба или със съгласието на обвиняемия. Част трета Глава седемнадесета РАЗСЛЕДВАНЕ Раздел I ОБРАЗУВАНЕ НА ДОСЪДЕБНО ПРОИЗВОДСТВО И ПРОВЕЖДАНЕ НА РАЗСЛЕДВАНЕ Образуване на досъдебното производство	
---	---	--

Чл. 212. (2) Досъдебното производство се счита за образувано със съставянето на протокола за първото действие по разследването, когато се извършва оглед, включително освидетелстване, претърсване, изземване и разпит на свидетели, ако незабавното им извършване е единствената възможност за събиране и запазване на доказателства, както и когато се извършва обиск при условията и по реда на чл. 164.

Привличане на обвиняем и предявяване на постановлението

Чл. 219. (1) Когато се съберат достатъчно доказателства за виновността на определено лице в извършване на престъпление от общ характер и не са налице някои от основанията за прекратяване на наказателното производство, разследващият орган докладва на прокурора и привлича лицето като обвиняем със съставяне на съответно постановление.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 32 от 2010 г., в сила от 28.05.2010 г.) **Разследващият орган може да привлече лицето като обвиняем и със съставянето на протокола за първото действие по разследването срещу него, за което докладва на прокурора.**

(3) **В постановлението за привличане на обвиняем и в протокола за действието по ал. 2 се посочват:**

...

6. правата му по чл. 55, включително и правото му да откаже да даде обяснения, както и правото му да има защитник по пълномощие или по назначение.

7. (нова – ДВ, бр. 48 от 2023 г., в сила от 1.09.2023 г.) правата по чл. 385а, когато обвиняемият е непълнолетен.

(4) (Изм. и доп. – ДВ, бр. 48 от 2023 г., в сила от 1.09.2023 г.) Разследващият орган предявява постановлението за привличане на обвиняемия и неговия защитник, като им дава възможност да се запознаят с пълното му съдържание, а при нужда дава допълнителни разяснения. **Ако обвиняемият е непълнолетен, разследващият орган го уведомява за правата му в наказателното производство и устно, на достъпен за него език.** Разследващият орган връчва срещу подпис препис от постановлението на обвиняемия.

(5) (Изм. - ДВ, бр. 32 от 2010 г., в сила от 28.05.2010 г.) Освен обстоятелствата по чл. 179, ал. 1 в призовката се вписват конкретните действия, за които се призовава лицето, правото му да се яви със защитник и възможността да му бъде назначен защитник в случаите по чл. 94, ал. 1, както и възможността за принудително довеждане при неявяване без уважителни причини. Призовката се връчва не по-късно от три дни преди предявяване на обвинението.

(6) (Изм. - ДВ, бр. 32 от 2010 г., в сила от 28.05.2010 г., бр. 21 от 2014 г., в сила от 9.04.2014 г.) Когато обвиняемият е редовно призован и не се яви без уважителни причини, се довежда принудително по реда на чл. 71, ал. 3 - 8.

(7) (Нова - ДВ, бр. 32 от 2010 г., в сила от 28.05.2010 г.) Когато обвиняемият се яви без упълномощен защитник или бъде принудително доведен, разследващият орган извършва действията, за които е призован обвиняемият, като в случаите по чл. 94, ал. 1 му назначава защитник.

(8) (Предишна ал. 7, изм. - ДВ, бр. 32 от 2010 г., в сила от 28.05.2010 г.) Разследващият орган не може да извършва действия по разследването с участие на обвиняемия, докато не изпълни задълженията си по ал. 1 - 7.

Разпит на обвиняемия

Чл. 221. След предявяване на постановлението за привличане на обвиняем органът на досъдебното производство незабавно пристъпва към разпит на обвиняемия по реда на чл. 138.

Разпит на обвиняемия пред съдия

Чл. 222. (1) По преценка на органа на досъдебното производство разпитът се извършва пред съдия от съответния първоинстанционен съд или от първоинстанционния съд, в района на който се извършва действието, **с участието на защитник**, ако има такъв. В този случай делото не се предоставя на съдията.

(2) За разпита по ал. 1 съответният орган осигурява явяването на обвиняемия и на неговия защитник.

Разпит на свидетеля пред съдия

Чл. 223. (2) Органът на досъдебното производство осигурява явяването на свидетеля и възможност **на обвиняемия и неговия защитник**, ако има такъв, да участват при провеждането на разпита.

(4) **Обвиняемият или неговият защитник** могат да поискат от органа на досъдебното производство разпит на свидетел по ал. 1. Отказът се отразява в протокол, подписан от съответния орган, обвиняемия и защитника.

Съобщения за насрочване на разпоредителното заседание

Чл. 247в. (Нов - ДВ, бр. 63 от 2017 г., в сила от 05.11.2017 г., предишен чл. 247б - ДВ, бр. 110 от 2020 г., в сила от 30.06.2021 г.) (1) По разпореждане на съдията-докладчик препис от обвинителния акт се връчва на подсъдимия. С връчването на обвинителния акт на подсъдимия се съобщава за насрочването на разпоредителното заседание и за въпросите по чл. 248, ал. 1, за правото му да се яви със защитник и **за възможността да му бъде назначен защитник в случаите по чл. 94, ал. 1**, както и че делото може да бъде разгледано и решено в негово отсъствие при условията на чл. 269.

Решаване на въпроса за даване ход на делото

Чл. 271. (2) **Съдебното заседание се отлага, когато не се яви:**

3. защитникът, ако не е възможно да бъде заменен с друг, без да се накърни правото на защита на подсъдимия.

Глава двадесет и първа

ВЪЗЗИВНО ПРОИЗВОДСТВО

Раздел III

Постановяване на решението

Участие на страните в съдебно заседание

Чл. 329. (1) Участието на прокурора в съдебното заседание по делата от общ характер е задължително.

(2) (Нова – ДВ, бр. 42 от 2015 г., доп., бр. 63 от 2017 г., в сила от 5.11.2017 г.) По дела с обвинение за тежко престъпление присъствието на подсъдимия в съдебно заседание е задължително, освен в случаите на чл. 269, ал. 3.

(3) (Предишна ал. 2 – ДВ, бр. 42 от 2015 г.) Неявяването на другите страни без уважителни причини не е пречка за разглеждане на делото.

Глава двадесет и трета КАСАЦИОННО ПРОИЗВОДСТВО

Ред за разглеждане на касационната жалба и протеста

Чл. 353. (1) Касационната жалба и протестът се разглеждат в съдебно заседание с призоваване на страните.

(2) Участието на прокурор е задължително.

(3) Неявяването на другите страни без уважителни причини не е пречка за разглеждане на делото. Делото се разглежда в отсъствие на страната, когато не е намерена на посочения от нея адрес.

(4) В доклада на съдията-докладчик се излагат обстоятелствата по делото, съдържанието на обжалваната присъда или решение и оплакванията срещу тях.

(5) (Доп. - ДВ, бр. 19 от 2012 г., в сила от 6.03.2012 г.) Съдебно следствие не се провежда, освен в случаите по чл. 354, ал. 5, изречение второ.

(6) Страните се изслушват по ред, установен от съда.

ЗАКОН ЗА ЕКСТРАДИЦИЯТА И ЕВРОПЕЙСКАТА ЗАПОВЕД ЗА АРЕСТ

Действия след получаване на Европейска заповед за арест

Чл. 42. (В сила от 01.01.2007 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 52 от 2008 г., доп. - ДВ, бр. 100 от 2023 г.) След получаване на Европейска заповед за арест пряко от компетентен орган на издаващата държава членка окръжният съд, в чийто район се намира исканото лице, проверява дали тя отговаря на изискванията по чл. 36 и 37 и разпорежда на полицията задържането му за срок до 72 часа, ако деянието, за което е издадена Европейска заповед за арест, е включено в списъка по чл. 36, ал. 3 или съставлява престъпление по законодателството на Република България.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 52 от 2008 г., доп. - ДВ, бр. 49 от 2010 г., доп. - ДВ, бр. 100 от 2023 г.) Когато за исканото лице е получена Европейска заповед за арест извън случаите по ал. 1, полицията го задържа за 24 часа и уведомява незабавно съответния окръжен прокурор. В тези случаи прокурорът извършва проверка дали Европейската заповед за арест отговаря на изискванията на чл. 36 и 37. Прокурорът може да постанови задържане на лицето за срок до 72 часа, ако деянието, за което е издадена Европейска заповед за арест, е включено в списъка по чл. 36, ал. 3 или съставлява престъпление по законодателството на Република България.

(...)

(6) (Нова - ДВ, бр. 100 от 2023 г.) **В случаите по ал. 1 и 2 на исканото лице, незабавно след задържането му от полицейските органи, се осигурява служебен или договорен защитник, както и преводач, в чието присъствие и срещу подпис на лицата се връчва декларация за правата на лицето, задържано на основание Европейската заповед за арест, на разбираем за лицето език.**

(7) (Нова - ДВ, бр. 100 от 2023 г.) Образецът на декларацията по ал. 6 се утвърждава с инструкция на министъра на вътрешните работи на основание чл. 72, ал. 9 от Закона за Министерството на вътрешните работи.

Съдебно производство

Чл. 44. (В сила от 1.01.2007 г.) (1) Окръжният съд образува съдебно производство и насрочва съдебно заседание за разглеждане на Европейската заповед за арест в 7-дневен срок от задържането на исканото лице от полицията.

(2) Европейската заповед за арест се разглежда в открито съдебно заседание в състав трима съдии с участието на прокурор.

(3) Съдът **назначава на исканото лице защитник**, ако няма такъв, и преводач, ако не владее български език, разяснява му правото да даде съгласие за предаване на издаващата държава членка, както и да направи отказ от прилагане на принципа на особеността по чл. 61, и последиците от тези действия.

(4) Съдът може да изиска от издаващата държава членка допълнителна информация, като определи срок за получаването ѝ, както и да приема информация, предоставяна от издаващата държава.

(5) В съдебното заседание съдът изслушва прокурора, исканото лице и неговия защитник.

Субсидиарно прилагане на Наказателно-процесуалния кодекс

Чл. 66. (1) (Предишен текст на чл. 66 – ДВ, бр. 48 от 2023 г., в сила от 1.09.2023 г.) Доколкото този закон не съдържа специални правила, се прилагат разпоредбите на Наказателно-процесуалния кодекс.

(2) (Нова – ДВ, бр. 48 от 2023 г., в сила от 1.09.2023 г.) **Непълнолетно лице, за което е издадена Европейска заповед за арест, има всички установени в Наказателно-процесуалния кодекс права на непълнолетен обвиняем, освен правото на установяване на личностните му особености.**

ЗАКОН ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЯТА И ЗАДЪРЖАНЕТО ПОД СТРАЖА

Част четвърта

ИЗПЪЛНЕНИЕ НА МЯРКАТА ЗА НЕОТКЛОНЕНИЕ ЗАДЪРЖАНЕ ПОД СТРАЖА

Чл. 254. (1) Обвиняемите и подсъдимите имат право на среща със своя защитник незабавно след задържането им.

	ЗАКОН ЗА ВОЕННАТА ПОЛИЦИЯ Глава втора СЛУЖБА "ВОЕННА ПОЛИЦИЯ" Чл. 13. (1) Органите на служба "Военна полиция" могат да задържат до 24 часа лице по чл. 11, ал. 1, когато: 1. има данни, че е извършило престъпление; (...) 6. е обявено за международно издирване по искане на друга държава във връзка с неговата екстрадиция или в изпълнение на Европейска заповед за арест; 7. това е предвидено със закон. (2) (Изм. – ДВ, бр. 7 от 2019 г., бр. 18 от 2024 г.) От момента на задържането си лицата имат право на защитник, като на задържания се разяснява и правото на отказ от защитник и последиците от него, както и правото му да откаже да дава обяснения, когато задържането е на основание ал. 1, т. 1, незабавно да се информират за фактическите и правните основания за задържането им на разбираем за тях език, да обжалват пред съда законността на задържането си, като съдът се произнася по жалбата незабавно. Когато задържаният е чужд гражданин, по негово искане незабавно се уведомяват консулските органи на държавата, чийто гражданин е задържаният, чрез Министерството на външните работи. Ако задържаният е гражданин на две или повече държави, той може да избере консулските органи на коя държава да бъдат уведомени за задържането му и с които желае да осъществи връзка. ЗАКОН ЗА ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ „НАЦИОНАЛНА СИГУРНОСТ“ Глава осма ОРГАНИ НА ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ "НАЦИОНАЛНА СИГУРНОСТ". ПРАВОМОЩИЯ Чл. 124б. (Нов – ДВ, бр. 103 от 2016 г.) (1) Органите на агенцията, оправомощени със заповед на председателя на агенцията, могат да задържат за срок до 24 часа лице, за което има данни, че е извършило престъпление, свързано с някоя от дейностите по чл. 4, ал. 1, т. 11 или 13. (2) За задържането по ал. 1 се издава писмена заповед за задържане, в която се посочват: (...) 6. правото му: а) да обжалва пред съда законността на задържането; б) на адвокатска защита от момента на задържането; (...) (9) (Доп. – ДВ, бр. 7 от 2019 г., предишна ал. 8, бр. 18 от 2024 г.) От момента на задържането му лицето има право на защитник, като се разяснява и правото на отказ от защитник и последиците от него, както и правото му да откаже да дава обяснения.	
--	---	--

ЗАКОН ЗА МИНИСТЕРСТВОТО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ

Глава пета

ПРАВОМОЩИЯ

Раздел I

Правомощия на полицейските органи

Чл. 72. (1) Полицейските органи могат да задържат лице:

1. за което има данни, че е извършило престъпление;

(...)

6. обявено за издирване с цел задържане, както и по искане на друга държава във връзка с неговата екстрадиция или в изпълнение на Европейска заповед за арест;

7. (нова – ДВ, бр. 52 от 2025 г.) установено като незаконно пребиваващо на територията на страната;

8. (предишна т. 7 – ДВ, бр. 52 от 2025 г.) в други случаи, определени със закон.

(5) (Доп. – ДВ, бр. 7 от 2019 г.) **От момента на задържането си лицето има право на защитник, като на задържания се разяснява и правото на отказ от защитник и последиците от него, както и правото му да откаже да дава обяснения, когато задържането е на основание ал. 1, т. 1.**

Чл. 74. (1) За лицата по чл. 72, ал. 1 се издава писмена заповед за задържане.

(2) В заповедта по ал. 1 се посочват:

6. правото му:

а) да обжалва пред съда законността на задържането;

б) **на адвокатска защита от момента на задържането;**

в) на медицинска помощ;

г) на телефонно обаждане, с което да съобщи за своето задържане;

д) (доп. - ДВ, бр. 7 от 2019 г.) да се свърже с консулските власти на съответната държава, в случай че не е български гражданин, както и по негово искане незабавно се уведомяват консулските органи на държавата, чийто гражданин е задържаният, чрез Министерството на външните работи; ако задържаният е гражданин на две или повече държави, той може да избере консулските органи на коя държава да бъдат уведомени за задържането му и с които желае да осъществи връзка;

е) да ползва преводач, в случай че не разбира български език.

(3) Задържаното лице попълва декларация, че е запознато с правата си, както и за намерението си да упражни или да не упражни правата си по ал. 2, т. 6, букви "б" - "е". Заповедта се подписва от полицейския орган и от задържаното лице.

(4) (Нова - ДВ, бр. 18 от 2024 г.) Информацията по ал. 2 и 3 се предоставя на задържаното лице на разбираем език и по разбираем начин, като се отчитат специфичните му потребности.

ЗАКОН ЗА МИТНИЦИТЕ

Глава втора

МИТНИЧЕСКА АДМИНИСТРАЦИЯ

Раздел III

	Правомощия на митническите органи Чл. 16а. (Нов - ДВ, бр. 82 от 2011 г., в сила от 1.01.2012 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 15 от 2013 г., в сила от 1.02.2013 г., доп., бр. 60 от 2015 г.) Митническите органи могат да задържат лице, за което има данни, че е извършило престъпление по чл. 234, 242, 242а и 251 от Наказателния кодекс и по чл. 255 от Наказателния кодекс по отношение на задължения за ДДС от внос и акцизи и съществува реална опасност да се укрие или да извърши престъпление. (...) (5) (Доп. – ДВ, бр. 7 от 2019 г.) От момента на задържането си лицето има право на защитник. Митническите органи са длъжни да разяснят на задържания правото на отказ от защитник и последиците от него, както и правото му да откаже да дава обяснения. За отказа от защитник и обстоятелствата, при които е направен, се съставя протокол. (...) (13) (Нова – ДВ, бр. 18 от 2024 г.) Задържаното лице попълва декларация по образец съгласно приложение № 6, че е запознато с правата си, както и за намерението си да упражни или да не упражни правата си по ал. 5 – 8. (14) (Нова – ДВ, бр. 18 от 2024 г.) Информацията по ал. 2 – 8 се предоставя на задържаното лице на разбираем език и по разбираем начин, като се отчитат специфичните му потребности.	
Чл. 7, пар. 1 Държавите членки гарантират отчитането на специалните потребности на децата от гледна точка на закрила, образование, обучение и социална интеграция.	НАКАЗАТЕЛНО-ПРОЦЕСУАЛЕН КОДЕКС Глава тридесета ОСОБЕНИ ПРАВИЛА ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ НА ДЕЛА ЗА ПРЕСТЪПЛЕНИЯ, ИЗВЪРШЕНИ ОТ НЕПЪЛНОЛЕТНИ Събиране на данни за личността на непълнолетния Чл. 387. (1) (Предишен текст на чл. 387 – ДВ, бр. 48 от 2023 г., в сила от 1.09.2023 г.) При разследването и съдебното следствие се събират доказателства за деня, месеца и годината на раждането на непълнолетния, за образованието, за средата и условията, при които е живял, и доказателства дали престъплението не се дължи на влияние на пълнолетни лица. (3) (Нова – ДВ, бр. 48 от 2023 г., в сила от 1.09.2023 г.) След предявяване на постановлението за привличането на непълнолетен като обвиняем органът на досъдебното производство изисква от инспектор при детска педагогическа стая по местоживеене на лицето изготвянето на характеристика за установяване на личностните особености на обвиняемия, която се представя по делото в 14-дневен срок. (4) (Нова – ДВ, бр. 48 от 2023 г., в сила от 1.09.2023 г.) Когато това се налага от обстоятелствата по делото, органът на досъдебното производство изисква от съответната дирекция "Социално подпомагане" изготвянето на социален доклад за семейната и социалната среда на непълнолетния. Докладът се предоставя в 14-дневен срок и се счита за неразделна част от характеристиката.	Пълно

(6) (Нова – ДВ, бр. 48 от 2023 г., в сила от 1.09.2023 г.) Характеристиката се основава на данни за личността, достигнатата степен на емоционална и социална зрялост на непълнолетния, за неговото икономическо положение, социалната и семейната му среда, предпоставки за уязвимост, предходни противоправни прояви и мерките, взети по тях, както и всички рискови фактори, свързани с обстоятелствата по делото.

ЗАКОН ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО

Глава първа

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Предмет на закона

Чл. 6. Закрилата на детето се осъществява чрез:

1. (изм. - ДВ, бр. 36 от 2003 г.) председателя на Държавната агенция за закрила на детето и администрацията, която го подпомага при осъществяване на неговите правомощия;
2. (изм. - ДВ, бр. 120 от 2002 г., в сила от 01.01.2003 г.) дирекции "Социално подпомагане";
3. (нова - ДВ, бр. 36 от 2003 г., изм. - ДВ, бр. 38 от 2006 г., доп. - ДВ, бр. 14 от 2009 г., изм. - ДВ, бр. 74 от 2009 г., в сила от 15.09.2009 г., изм. - ДВ, бр. 68 от 2013 г., в сила от 02.08.2013 г.) министъра на труда и социалната политика, министъра на вътрешните работи, министъра на образованието и науката, министъра на правосъдието, министъра на външните работи, министъра на културата, министъра на здравеопазването и кметовете на общини.

Отговорности на органите за закрила по чл. 6, т. 3

Чл. 6а. (Нов - ДВ, бр. 14 от 2009 г.) (1) Органите по чл. 6, т. 3 разработват и участват в провеждането на държавната политика в областта на закрилата на детето.

(4) В рамките на своите правомощия:

1. министърът на труда и социалната политика:

а) (изм. - ДВ, бр. 24 от 2019 г., в сила от 01.01.2020 г.) ръководи, координира и контролира осъществяването на социалната политика на държавата за подкрепа на семействата и децата, социалните услуги и националното осиновяване;

2. министърът на вътрешните работи:

а) осъществява предоставянето на полицейска закрила на дете чрез специализираните органи на Министерството на вътрешните работи;

б) участва в осъществяването и контрола на специализираната закрила на деца на обществени места;

3. (изм. - ДВ, бр. 74 от 2009 г., в сила от 15.09.2009 г., изм. - ДВ, бр. 68 от 2013 г., в сила от 02.08.2013 г.) министърът на образованието и науката:

б) (изм. - ДВ, бр. 79 от 2015 г., в сила от 01.08.2016 г., изм. - ДВ, бр. 24 от 2019 г., в сила от 01.01.2020 г.) чрез регионалните управления на образованието осигурява взаимодействие с органите на управление на социалните и интегрираните здравно-социални услуги за резидентна грижа, за установяване на образователните потребности на всяко дете и осигуряване на подходящо обучение;

г) участва в осъществяването на специалната закрила на децата с изявени дарби;

- 4. министърът на правосъдието:**
б) осигурява безопасността на децата, които изтърпяват наказание лишаване от свобода в поправителни домове, пребивават в затвори и затворнически общежития или са задържани в следствени арести;
5. министърът на външните работи:
 а) осигурява защитата на правата и интересите на децата - български граждани, извън страната;
6. министърът на културата:
 а) осигурява откриването, подпомагането и обучението на деца с изяви дарби в областта на културата;
 б) провежда политика за закрила и развитие на културата, подпомагаща умственото, духовното, моралното и социалното развитие на детето;
 в) осигурява безопасността на децата в училищата и организационните структури в системата на Министерството на културата;
7. министърът на здравеопазването:
 в) ръководи и контролира дейностите по опазване здравето на децата за осигуряване на най-високия достижим за страната стандарт на здравословното им състояние;
8. кметовете на общини:
 а) осигуряват прилагането на държавната политика за закрила на детето в общината и координират дейностите по закрила на детето на местно ниво;

Глава втора **ПРАВА НА ДЕТЕТО**

Право на закрила

Чл. 10. (1) Всяко дете има право на закрила за нормалното му физическо, умствено, нравствено и социално развитие и на защита на неговите права и интереси.

Участие в процедури

Чл. 15. (1) Във всяко административно или съдебно производство, по което се засягат права или интереси на дете, то задължително се изслушва, ако е навършило 10-годишна възраст, освен ако това би навредило на неговите интереси.

(2) Когато детето не е навършило 10-годишна възраст, то може да бъде изслушано в зависимост от степента на неговото развитие. Решението за изслушване се мотивира.

(3) Преди изслушването на детето съдът или административният орган трябва:

1. да осигури необходимата информация, която да му помогне да формира мнението си;
2. да го уведоми за евентуалните последици от неговите желания, от поддържаното от него мнение, както и за всяко решение на съдебния или административен орган.

(4) (Изм. - ДВ, бр. 36 от 2003 г., бр. 14 от 2009 г.) Съдебните и административните органи осигуряват подходяща обстановка за изслушване на детето, съобразена с неговата възраст. На изслушването и

	консултирането на детето задължително присъства социален работник от дирекция "Социално подпомагане" по настоящия адрес на детето, а при необходимост - и друг подходящ специалист. (5) (Нова - ДВ, бр. 36 от 2003 г., изм., бр. 38 от 2006 г., бр. 14 от 2009 г.) Съдът или административният орган разпорежда изслушването да се извършва и в присъствието на родител, настойник, попечител, друго лице, което полага грижи за детето, или друг близък, когото детето познава, с изключение на случаите, когато това не отговаря на интереса на детето.	
Чл. 7, пар. 2 За тази цел на децата, които са заподозрени или обвиняеми в рамките на наказателното производство, се изготвя личностна характеристика. При изготвянето на личностната характеристика се обръща внимание по-специално на личността и степента на зрелост на детето, на неговата икономическа, социална и семейна среда, както и всякакъв друг конкретен белег за уязвимост, който може да характеризира детето.	НАКАЗАТЕЛНО-ПРОЦЕСУАЛЕН КОДЕКС Глава тридесета ОСОБЕНИ ПРАВИЛА ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ НА ДЕЛА ЗА ПРЕСТЪПЛЕНИЯ, ИЗВЪРШЕНИ ОТ НЕПЪЛНОЛЕТНИ Събиране на данни за личността на непълнолетния Чл. 387. (1) (Предишен текст на чл. 387 – ДВ, бр. 48 от 2023 г., в сила от 1.09.2023 г.) При разследването и съдебното следствие се събират доказателства за деня, месеца и годината на раждането на непълнолетния, за образованието, за средата и условията, при които е живял, и доказателства дали престъплението не се дължи на влияние на пълнолетни лица. (3) (Нова – ДВ, бр. 48 от 2023 г., в сила от 1.09.2023 г.) След предявяване на постановлението за привличането на непълнолетен като обвиняем органът на досъдебното производство изисква от инспектор при детска педагогическа стая по местоживеее на лицето изготвянето на характеристика за установяване на личностните особености на обвиняемия, която се представя по делото в 14-дневен срок. (4) (Нова – ДВ, бр. 48 от 2023 г., в сила от 1.09.2023 г.) Когато това се налага от обстоятелствата по делото, органът на досъдебното производство изисква от съответната дирекция "Социално подпомагане" изготвянето на социален доклад за семейната и социалната среда на непълнолетния. Докладът се предоставя в 14-дневен срок и се счита за неразделна част от характеристиката. (6) (Нова – ДВ, бр. 48 от 2023 г., в сила от 1.09.2023 г.) Характеристиката се основава на данни за личността, достигнатата степен на емоционална и социална зрялост на непълнолетния, за неговото икономическо положение, социалната и семейната му среда, предпоставки за уязвимост, предходни противоправни прояви и мерките, взети по тях, както и всички рискови фактори, свързани с обстоятелствата по делото.	Пълно
Чл. 7, пар. 3 Обхватът и съдържанието на личностната характеристика могат да са различни в зависимост от обстоятелствата по случая, мерките, които могат да бъдат предприети, ако	НАКАЗАТЕЛНО-ПРОЦЕСУАЛЕН КОДЕКС Глава тридесета ОСОБЕНИ ПРАВИЛА ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ НА ДЕЛА ЗА ПРЕСТЪПЛЕНИЯ, ИЗВЪРШЕНИ ОТ НЕПЪЛНОЛЕТНИ Събиране на данни за личността на непълнолетния	Пълно

детето бъде признато за виновно в извършването на престъплението, в което е обвинено или заподозряно, както и дали на детето е била изготвена личностна характеристика в близкото минало.	Чл. 387. (1) (Предишен текст на чл. 387 – ДВ, бр. 48 от 2023 г., в сила от 1.09.2023 г.) При разследването и съдебното следствие се събират доказателства за деня, месеца и годината на раждането на непълнолетния, за образованието, за средата и условията, при които е живял, и доказателства дали престъплението не се дължи на влияние на пълнолетни лица. (3) (Нова – ДВ, бр. 48 от 2023 г., в сила от 1.09.2023 г.) След предявяване на постановлението за привличането на непълнолетен като обвиняем органът на досъдебното производство изисква от инспектор при детска педагогическа стая по местоживеее на лицето изготвянето на характеристика за установяване на личностните особености на обвиняемия, която се представя по делото в 14-дневен срок. (4) (Нова – ДВ, бр. 48 от 2023 г., в сила от 1.09.2023 г.) Когато това се налага от обстоятелствата по делото, органът на досъдебното производство изисква от съответната дирекция "Социално подпомагане" изготвянето на социален доклад за семейната и социалната среда на непълнолетния. Докладът се предоставя в 14-дневен срок и се счита за неразделна част от характеристиката. (8) (Нова – ДВ, бр. 48 от 2023 г., в сила от 1.09.2023 г.) Когато в хода на наказателното производство възникнат нови обстоятелства, които значително изменят или допълват данните по ал. 6, органът на досъдебното производство или съдът разпореждат актуализиране на характеристиката.	
Чл. 7, пар. 4 Личностната характеристика има за цел да установи и да отбележи в съответствие с процедурата за протоколиране в съответната държава членка такава информация за индивидуалните черти на детето и конкретните обстоятелства, свързани с него, която може да се използва от компетентните органи, когато: а) решават дали да бъде предприета конкретна мярка в полза на детето; б) преценяват целесъобразността и ефективността на всякакви мерки за процесуална принуда по отношение на детето;	НАКАЗАТЕЛНО-ПРОЦЕСУАЛЕН КОДЕКС Глава тридесета ОСОБЕНИ ПРАВИЛА ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ НА ДЕЛА ЗА ПРЕСТЪПЛЕНИЯ, ИЗВЪРШЕНИ ОТ НЕПЪЛНОЛЕТНИ Събиране на данни за личността на непълнолетния Чл. 387. (7) (Нова – ДВ, бр. 48 от 2023 г., в сила от 1.09.2023 г.) Целта на характеристиката е да подпомогне органите на досъдебното производство и съда при вземане на решение относно мярката за неотклонение и другите мерки за процесуална принуда, при провеждане на процесуалните действия и при определяне на вида и размера на наказанието и на наложените възпитателни мерки.	Пълно

в) вземат решение или предприемат действие в хода на наказателното производство, включително при постановяването на присъдата.		
Чл. 7, пар. 5 Личностната характеристика се изготвя на най-ранния подходящ етап на производството и — при спазване на параграф 6 — преди повдигане на обвинението.	НАКАЗАТЕЛНО-ПРОЦЕСУАЛЕН КОДЕКС Глава тридесета ОСОБЕНИ ПРАВИЛА ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ НА ДЕЛА ЗА ПРЕСТЪПЛЕНИЯ, ИЗВЪРШЕНИ ОТ НЕПЪЛНОЛЕТНИ Събиране на данни за личността на непълнолетния Чл. 387. (1) (Предишен текст на чл. 387 – ДВ, бр. 48 от 2023 г. , в сила от 1.09.2023 г.) При разследването и съдебното следствие се събират доказателства за деня, месеца и годината на раждането на непълнолетния, за образованието, за средата и условията, при които е живял, и доказателства дали престъплението не се дължи на влияние на пълнолетни лица. (3) (Нова – ДВ, бр. 48 от 2023 г. , в сила от 1.09.2023 г.) След предявяване на постановлението за привличането на непълнолетен като обвиняем органът на досъдебното производство изисква от инспектор при детска педагогическа стая по местоживеее на лицето изготвянето на характеристика за установяване на личностните особености на обвиняемия, която се представя по делото в 14-дневен срок. (4) (Нова – ДВ, бр. 48 от 2023 г. , в сила от 1.09.2023 г.) Когато това се налага от обстоятелствата по делото, органът на досъдебното производство изисква от съответната дирекция "Социално подпомагане" изготвянето на социален доклад за семейната и социалната среда на непълнолетния. Докладът се предоставя в 14-дневен срок и се счита за неразделна част от характеристиката.	Пълно
Чл. 7, пар. 6 При липса на личностна характеристика обвинението може въпреки това да бъде повдигнато, при условие че това е в най-добрия интерес на детето и че личностната характеристика във всички случаи ще бъде на разположение в началото на съдебните заседания в съдебната фаза на производството.	НАКАЗАТЕЛНО-ПРОЦЕСУАЛЕН КОДЕКС Глава тридесета ОСОБЕНИ ПРАВИЛА ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ НА ДЕЛА ЗА ПРЕСТЪПЛЕНИЯ, ИЗВЪРШЕНИ ОТ НЕПЪЛНОЛЕТНИ Събиране на данни за личността на непълнолетния Чл. 387. (1) (Предишен текст на чл. 387 – ДВ, бр. 48 от 2023 г. , в сила от 1.09.2023 г.) При разследването и съдебното следствие се събират доказателства за деня, месеца и годината на раждането на непълнолетния, за образованието, за средата и условията, при които е живял, и доказателства дали престъплението не се дължи на влияние на пълнолетни лица. (3) (Нова – ДВ, бр. 48 от 2023 г. , в сила от 1.09.2023 г.) След предявяване на постановлението за привличането на непълнолетен като обвиняем органът на досъдебното производство изисква от	Пълно

	инспектор при детска педагогическа стая по местоживее на лицето изготвянето на характеристика за установяване на личностните особености на обвиняемия, която се представя по делото в 14-дневен срок. (4) (Нова – ДВ, бр. 48 от 2023 г., в сила от 1.09.2023 г.) Когато това се налага от обстоятелствата по делото, органът на досъдебното производство изисква от съответната дирекция "Социално подпомагане" изготвянето на социален доклад за семейната и социалната среда на непълнолетния. Докладът се предоставя в 14-дневен срок и се счита за неразделна част от характеристиката.	
Чл. 7, пар. 7 Личностната характеристика се изготвя с активното участие на детето. Тя се изготвя от квалифицирани служители, като се следва, доколкото е възможно, мултидисциплинарен подход и, когато е целесъобразно, се включва и носителят на родителска отговорност или друго подходящо пълнолетно лице, както е посочено в членове 5 и 15, и/или квалифициран специалист.	НАКАЗАТЕЛНО-ПРОЦЕСУАЛЕН КОДЕКС Глава тридесета ОСОБЕНИ ПРАВИЛА ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ НА ДЕЛА ЗА ПРЕСТЪПЛЕНИЯ, ИЗВЪРШЕНИ ОТ НЕПЪЛНОЛЕТНИ Събиране на данни за личността на непълнолетния Чл. 387. (1) (Предишен текст на чл. 387 – ДВ, бр. 48 от 2023 г., в сила от 1.09.2023 г.) При разследването и съдебното следствие се събират доказателства за деня, месеца и годината на раждането на непълнолетния, за образованието, за средата и условията, при които е живял, и доказателства дали престъплението не се дължи на влияние на пълнолетни лица. (5) (Нова – ДВ, бр. 48 от 2023 г., в сила от 1.09.2023 г.) Характеристиката се изготвя с участието на непълнолетния, а когато е подходящо, в изготвянето ѝ участват родител, попечител или друго лице, което по закон полага грижи за обвиняемия, както и други лица, които разполагат с информация за личността му, включително лица, посочени от него.	Пълно
Чл. 7, пар. 8 Ако елементите, които стоят в основата на личностната характеристика, се променят значително, държавите членки гарантират актуализирането на характеристиката по време на цялото наказателно производство.	НАКАЗАТЕЛНО-ПРОЦЕСУАЛЕН КОДЕКС Глава тридесета ОСОБЕНИ ПРАВИЛА ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ НА ДЕЛА ЗА ПРЕСТЪПЛЕНИЯ, ИЗВЪРШЕНИ ОТ НЕПЪЛНОЛЕТНИ Събиране на данни за личността на непълнолетния Чл. 387. (1) (Предишен текст на чл. 387 – ДВ, бр. 48 от 2023 г., в сила от 1.09.2023 г.) При разследването и съдебното следствие се събират доказателства за деня, месеца и годината на раждането на непълнолетния, за образованието, за средата и условията, при които е живял, и доказателства дали престъплението не се дължи на влияние на пълнолетни лица. (8) (Нова – ДВ, бр. 48 от 2023 г., в сила от 1.09.2023 г.) Когато в хода на наказателното производство възникнат нови обстоятелства, които значително изменят или допълват данните по ал. 6, органът на досъдебното производство или съдът разпореждат актуализиране на характеристиката.	Пълно

Чл. 7, пар. 9 Държавите членки могат да предвидят дерогация от задължението за изготвяне на личностна характеристика, ако дерогацията е оправдана при обстоятелствата по делото и при условие че тя е съвместима с най-добрия интерес на детето.		Република България не се възползва от предоставената възможност за дерогация.
Чл. 8, пар. 1 Държавите членки гарантират, че задържаните деца имат право на медицински преглед без неоправдано забавяне, по-специално с оглед на оценяване на общото им психическо и физическо състояние. Медицинският преглед е възможно най-неинвазивен и се извършва от лекар или друг квалифициран специалист. Чл. 8, пар. 2 Резултатите от медицинския преглед се вземат предвид при определяне на способността на детето да бъде подложено на разпит, на други следствени действия или действия по събиране на доказателства или на мерки, налагани или планирани по отношение на детето.	НАКАЗАТЕЛНО-ПРОЦЕСУАЛЕН КОДЕКС Глава седма ОБВИНЯЕМ Раздел II Мярка за неотклонение и други мерки за процесуална принуда Мярка за неотклонение Чл. 56. (1) Спрямо обвиняемия по дело от общ характер може да се вземе мярка за неотклонение, когато от доказателствата по делото може да се направи обосновано предположение, че е извършил престъплението, и е налице основание по чл. 57. (2) (Изм. - ДВ, бр. 32 от 2010 г., в сила от 28.05.2010 г.) Когато обвинението се повдига при условията на чл. 269, ал. 3, т. 2 - 4, мярка за неотклонение се взема след издирването на обвиняемия. (3) При определяне на мерките за неотклонение се вземат предвид степента на обществената опасност на престъплението, доказателствата срещу обвиняемия, здравословното състояние, семейното положение, професията, възрастта и други данни за личността на обвиняемия. Глава тридесета ОСОБЕНИ ПРАВИЛА ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ НА ДЕЛА ЗА ПРЕСТЪПЛЕНИЯ, ИЗВЪРШЕНИ ОТ НЕПЪЛНОЛЕТНИ Права на непълнолетния обвиняем Чл. 385а. (Нов – ДВ, бр. 48 от 2023 г., в сила от 1.09.2023 г.) Освен правата по чл. 55 непълнолетният обвиняем има право: ... 3. на медицински преглед при задържане; Медицински преглед Чл. 385г. (Нов - ДВ, бр. 48 от 2023 г., в сила от 01.09.2023 г.) (1) Медицински преглед по чл. 385а, т. 3 за оценка на общото физическо и психическо състояние на непълнолетния обвиняем се извършва: 1. без неоправдано забавяне след задържането му;	Пълно

2. по инициатива на компетентния орган, когато са налице конкретни здравословни причини, или
3. по искане на непълнолетния, на неговия защитник или на лицето по чл. 385б, ал. 1 - 3.
(2) Резултатите от прегледа се вземат предвид при извършване на всички процесуални действия, освен в неотложни случаи, когато това е единствена възможност за запазване и събиране на доказателствата, както и при определяне на мярка за неотклонение или друга мярка за процесуална принуда.

ЗАКОН ЗА ВОЕННАТА ПОЛИЦИЯ

Глава втора

СЛУЖБА "ВОЕННА ПОЛИЦИЯ"

Чл. 13. (1) Органите на служба "Военна полиция" могат да задържат до 24 часа лице по чл. 11, ал. 1, когато:

1. има данни, че е извършило престъпление;

(...)

6. е обявено за международно издирване по искане на друга държава във връзка с неговата екстрадиция или в изпълнение на Европейска заповед за арест;

7. това е предвидено със закон.

ЗАКОН ЗА ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ „НАЦИОНАЛНА СИГУРНОСТ“

Глава осма

ОРГАНИ НА ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ "НАЦИОНАЛНА СИГУРНОСТ".

ПРАВОМОЩИЯ

Чл. 124б. (Нов – ДВ, бр. 103 от 2016 г.) (1) Органите на агенцията, оправомощени със заповед на председателя на агенцията, могат да задържат за срок до 24 часа лице, за което има данни, че е извършило престъпление, свързано с някоя от дейностите по чл. 4, ал. 1, т. 11 или 13.

(2) За задържането по ал. 1 се издава писмена заповед за задържане, в която се посочват:

1. името, длъжността и местоработата на органа, издал заповедта;

2. фактическите и правните основания за задържането;

3. данни, индивидуализиращи задържаното лице;

4. датата и часът на задържането;

5. ограничаването на правата на лицето по ал. 6;

6. правото му:

а) да обжалва пред съда законността на задържането;

б) на адвокатска защита от момента на задържането;

в) на медицинска помощ;

г) на телефонно обаждане, с което да съобщи за своето задържане;

д) (доп. - ДВ, бр. 7 от 2019 г.) да се свърже с консулските власти на съответната държава, в случай че не е български гражданин, както и по негово искане незабавно се уведомяват консулските органи

на държавата, чийто гражданин е задържаният, чрез Министерството на външните работи; ако задържаният е гражданин на две или повече държави, той може да избере консулските органи на коя държава да бъдат уведомени за задържането му и с които желае да осъществи връзка;

е) да ползва преводач, в случай че не разбира български език.

(3) (Доп. - ДВ, бр. 18 от 2024 г.) Задържаното лице попълва декларация по образец съгласно приложението, че е запознато с правата си, както и за намерението си да упражни или да не упражни правата си по ал. 2, т. 6, букви "б" - "е". Заповедта се подписва от органа и от задържаното лице. Отказът или невъзможността на задържаното лице да подпише заповедта се удостоверява с подписа на един свидетел.

(4) (Нова - ДВ, бр. 18 от 2024 г.) Информацията по ал. 2, т. 6 се предоставя на задържаното лице на разбираем език и по разбираем начин, като се отчитат специфичните му потребности.

(...)

ЗАКОН ЗА МИНИСТЕРСТВОТО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ

Глава пета

ПРАВОМОЩИЯ

Раздел I

Правомощия на полицейските органи

Чл. 72. (1) Полицейските органи могат да задържат лице:

1. за което има данни, че е извършило престъпление;

(...)

6. обявено за издирване с цел задържане, както и по искане на друга държава във връзка с неговата екстрадиция или в изпълнение на Европейска заповед за арест;

7. (нова – ДВ, бр. 52 от 2025 г.) установено като незаконно пребиваващо на територията на страната;

8. (предишна т. 7 – ДВ, бр. 52 от 2025 г.) в други случаи, определени със закон.

(8) (Доп. - ДВ, бр. 48 от 2023 г.) Задържаните непълнолетни лица се настаняват в специални помещения отделно от задържаните пълнолетни лица. **Задържаните непълнолетни имат право на медицински преглед за общото им физическо и психическо състояние без неоправдано забавяне след задържане, но не по-късно от 24 часа, считано от момента на задържане.**

Чл. 74. (1) За лицата по чл. 72, ал. 1 се издава писмена заповед за задържане.

(2) В заповедта по ал. 1 се посочват:

б. правото му:

а) да обжалва пред съда законността на задържането;

б) на адвокатска защита от момента на задържането;

в) **на медицинска помощ;**

г) на телефонно обаждане, с което да съобщи за своето задържане;

д) (доп. - ДВ, бр. 7 от 2019 г.) да се свърже с консулските власти на съответната държава, в случай че не е български гражданин, както и по негово искане незабавно се уведомяват консулските органи

на държавата, чийто гражданин е задържаният, чрез Министерството на външните работи; ако задържаният е гражданин на две или повече държави, той може да избере консулските органи на коя държава да бъдат уведомени за задържането му и с които желае да осъществи връзка;
е) да ползва преводач, в случай че не разбира български език.
(3) Задържаното лице попълва декларация, че е запознато с правата си, както и за намерението си да упражни или да не упражни правата си по ал. 2, т. 6, букви "б" - "е". Заповедта се подписва от полицейския орган и от задържаното лице.
(4) (Нова - ДВ, бр. 18 от 2024 г.) Информацията по ал. 2 и 3 се предоставя на задържаното лице на разбираем език и по разбираем начин, като се отчитат специфичните му потребности.

ЗАКОН ЗА МИТНИЦИТЕ

Глава втора

МИТНИЧЕСКА АДМИНИСТРАЦИЯ

Раздел III

Правомощия на митническите органи

Чл. 16а. (Нов - ДВ, бр. 82 от 2011 г., в сила от 1.01.2012 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 15 от 2013 г., в сила от 1.02.2013 г., доп., бр. 60 от 2015 г.) Митническите органи могат да задържат лице, за което има данни, че е извършило престъпление по чл. 234, 242, 242а и 251 от Наказателния кодекс и по чл. 255 от Наказателния кодекс по отношение на задължения за ДДС от внос и акцизи и съществува реална опасност да се укрие или да извърши престъпление.

(...)

(13) (Нова – ДВ, бр. 18 от 2024 г.) Задържаното лице попълва декларация по образец съгласно приложение № 6, че е запознато с правата си, както и за намерението си да упражни или да не упражни правата си по ал. 5 – 8.

(14) (Нова – ДВ, бр. 18 от 2024 г.) Информацията по ал. 2 – 8 се предоставя на задържаното лице на разбираем език и по разбираем начин, като се отчитат специфичните му потребности.

ИНСТРУКЦИЯ № 8121з-78 от 24.01.2015 г. за реда за осъществяване на задържане, оборудването на помещенията за настаняване на задържани лица и реда в тях в Министерството на вътрешните работи

Чл. 21. (1) На задържаното лице се извършва медицински преглед по негово искане или когато здравословното му състояние налага това.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 18 от 2023 г., в сила от 01.04.2023 г.) Искане за извършване на медицински преглед може да бъде отправено от родител, попечител, друго лице, което полага грижи за непълнолетния, социален работник, в случай на непридружен непълнолетен чужденец, юридически защитник и представител на дипломатическа мисия на държавата, чийто гражданин е лицето.

(3) (Изм. - ДВ, бр. 77 от 2015 г.) За всеки медицински преглед се издава документ от лекаря, който го е извършил. Копие от медицинския документ се предоставя на задържаното лице или на

упълномощен от него защитник. Резултатите от извършения преглед и медицинските предписания се вписват от полицейския служител в книгата за задържани лица, като изрично в графа 13 се посочва номерът на съответния медицински документ.

(4) При наличие на декларирано желание на задържаното лице му се предоставя възможност за медицински преглед от лекар по негов избор и за негова сметка.

(5) (Изм. - ДВ, бр. 18 от 2023 г., в сила от 01.04.2023 г.) Присъствие на служител по време на медицински преглед се допуска само по искане на медицинското лице, като този факт се отбелязва в медицинския документ и в книгата за задържани лица. Служителят, присъстващ на прегледа, трябва да е от същия пол, от който е задържаното лице.

(6) Ако при медицинския преглед има основателни съмнения за неправомерно използване на физическа сила, помощни средства или оръжие спрямо задържаното лице, служителят, придружавал лицето по време на прегледа, писмено докладва на ръководителя на структурата на МВР.

(7) При извършване на преглед или медицински процедури в случаите, когато лекарят е поискал присъствието на полицейски служител, се вземат необходимите мерки за охрана с цел предотвратяване на бягство, нападение или придобиване на предмети, които впоследствие могат да послужат за това. Когато не е поискано да присъства на прегледа, полицейският служител охранява пред вратата, готов е за съдействие и след излизане на задържаното лице го проверява за придобити предмети.

(8) На задържано лице, на което е извършен медицински преглед и е изписано вземането на медикаменти, свързани с негов здравословен проблем, лекарствените средства се раздават под контрола на длъжностните лица, отговарящи за неговата охрана.

(9) В случаите, когато здравословното състояние на задържаното лице налага извършване на медицински преглед или когато то е отправило искане за извършване на такъв, но впоследствие отказва да му бъде извършен, то писмено декларира пред лекаря своя отказ, като удостоверява това с подпис върху медицинския документ. При нежелание на задържания да удостовери с подпис своя отказ да бъде прегледан медицинският документ се подписва от свидетел.

НАРЕДБА №2 от 22.03.2010г. за условията и реда за медицинско обслужване в местата за лишаване от свобода

Глава втора

МЕДИЦИНСКО ОБСЛУЖВАНЕ В МЕСТАТА ЗА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА

Раздел I

Медицинско обслужване в приемно отделение

Чл. 10. (1) Всеки лишен от свобода след постъпването му в затвор, поправителен дом или арест незабавно се подлага на първичен медицински преглед за оценка на общото му здравословно състояние и санитарна обработка.

(2) Искане за извършване на медицински преглед може да бъде отправено от родител, настойник, попечител, юридически защитник и представител на дипломатическа мисия на държавата, чийто гражданин е лицето.

Раздел IX

Медицинско обслужване в арестите

Чл. 53. (1) Разпоредбите на тази наредба се прилагат и относно медицинското обслужване на лишени от свобода, настанени в арестите.

Чл. 55. (1) При необходимост от болнично лечение задържаните в арестите лица се настаняват в лечебно заведение за болнична помощ, за което незабавно се уведомяват разследващият орган, съответният прокурор или съд.

(2) При спешни случаи настаняването за болнично лечение в СБАЛЛС се извършва със заповед на главния директор на ГДИН, за което се уведомява съответният прокурор или съд.

ПРОЕКТ НА ИНСТРУКЦИЯ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ИНСТРУКЦИЯ № 81213-78 ОТ 2015 Г. ЗА РЕДА ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ЗАДЪРЖАНЕ, ОБОРУДВАНЕТО НА ПОМЕЩЕНИЯТА ЗА НАСТАНЯВАНЕ НА ЗАДЪРЖАНИ ЛИЦА И РЕДА В ТЯХ В МИНИСТЕРСТВОТО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ (ОБН., ДВ, БР. 9 ОТ 2015 Г.; ИЗМ. И ДОП. БР. 77 ОТ 2015 Г., БР. 30 ОТ 2016 Г., БР. 101 ОТ 2018 Г. И БР. 18 ОТ 2023 Г.)

§ 1. Член 15 се изменя така:

„Чл. 15. (1) Незабавно след задържането задържаното лице се запознава с основанията за задържането и му се предоставя декларация за правата на задържано лице – декларация за задържано пълнолетно лице (приложение № 1) или декларация за задържано непълнолетно лице (приложение № 1а).

(2) Декларацията за правата на задържано пълнолетно лице (приложение № 1) съдържа информация относно следните права:

1. право на достъп до адвокатска защита от момента на задържането или
2. право на безплатна правна помощ от служебен адвокат по реда на Закона за правната помощ;
3. право на информация относно основанията за задържането, а в случаите на задържане във връзка с Европейска заповед за арест (ЕЗА) – и право на информация относно ЕЗА, право да се съгласи или да не се съгласи да бъде предено на държавата, издала ЕЗА и право да бъде изслушано от съда;
4. право на устен и писмен превод;
5. право да запази мълчание;
6. право на телефонно обаждане, с което да съобщи за своето задържане;
7. право да се свърже с консулските власти на съответната държава, в случай че не е български гражданин, както и право по негово искане незабавно да се уведомят консулските органи на държавата, чийто гражданин е задържаният, чрез Министерството на външните работи; ако задържаният е гражданин на две или повече държави, той може да избере консулските органи на коя държава да бъдат уведомени за задържането му и с които желае да осъществи връзка;
8. право на медицинска помощ;

	9. право на информация за срока на задържането, който не може да бъде повече от 24 часа; 10. право да обжалва пред съда законността на задържането; 11. право на свиждания и право да получава колети и храна; 12. право да получи екземпляр от заповедта за задържане. (3) Декларация за правата на задържаното непълнолетно лице (приложение № 1а) съдържа информация относно следните права: 1. право на достъп до адвокатска защита от момента на задържането или 2. право на безплатна правна помощ от служебен адвокат по реда на Закона за правната помощ; 3. право на информация относно основанията за задържането, а в случаите на задържане във връзка с Европейска заповед за арест (ЕЗА) – и право на информация относно ЕЗА, право да се съгласи или да не се съгласи да бъде предено на държавата, издала ЕЗА и право да бъде изслушано от съда; 4. право на устен и писмен превод; 5. право да запази мълчание; 6. право на достъп до материалите, съдържащи фактическото и правно основание за задържането; 7. право негов родител, попечител или друго лице, което по закон полага грижи за него да бъде уведомен за задържането, а когато уведомяването на тези лица е в противоречие с най-добрия интерес на непълнолетния, се информира дирекция „Социално подпомагане“ за определяне на социален работник, който да бъде уведомен; 8. право негов родител, попечител или друго лице, което по закон полага грижи за него да получи информация относно правата му като задържано лице, с изключение на случаите, когато това е в противоречие с неговия най-добър интерес и би затруднило наказателното производство; 9. право да бъде придружавано от родител, попечител или друго лице, което по закон полага грижи за него при извършването на процесуални действия в рамките на наказателно производство, с изключение на случаите, когато това е в противоречие с неговия най-добър интерес и би затруднило наказателното производство; 10. право да се свърже с консулските власти на съответната държава, в случай че не е български гражданин, както и право по негово искане незабавно да се уведомят консулските органи на държавата, чийто гражданин е задържаният, чрез Министерството на външните работи; ако задържаният е гражданин на две или повече държави, той може да избере консулските органи на коя държава да бъдат уведомени за задържането му и с които желае да осъществи връзка; 11. право на медицински преглед и медицинска помощ; 12. право на защита на правото на личен и семеен живот; 13. право на информация за срока на задържането, който не може да бъде повече от 24 часа; 14. право да обжалва пред съда законността на задържането; 15. право на свиждания и право да получава колети и храна;	
--	---	--

16. право да получи екземпляр от заповедта за задържане.

(4) На задържаното лице по ал. 1 се дава възможност да прочете съответната декларация за правата му по ал. 2 или 3 и да я запази през целия период на задържането.

(5) Задържаното лице по ал. 1 попълва съответната декларацията по ал. 2 или 3 в два екземпляра, като отбелязва и намерението си да упражни или да не упражни правата си. Първият екземпляр от декларацията за правата се прилага към заповедта за задържане за съхранение в деловодството на съответната структура на МВР, а вторият екземпляр се връчва на задържаното лице. Отказът на задържаното лице да попълни декларация се удостоверява с подписа на един свидетел.

(6) Когато задържаното лице е неграмотно или не е в състояние само да прочете или да попълни декларацията, тя му се прочита и/или се попълва от служител, като волеизявленията се диктуват от самото лице в присъствието на свидетел, който удостоверява тяхната истинност с подписа си.

(7) Задържаното лице има право да обжалва законността на задържането пред районния съд по седалище на органа. Решението на районния съд подлежи на касационно обжалване по реда на Административнопроцесуалния кодекс пред съответния административен съд.

(8) На задържаното лице се предоставя възможност да ползва адвокатска защита от момента на задържането му. При декларирано изрично желание тя се осъществява от:

1. защитник, посочен от задържаното лице, като разходите са за негова сметка;

2. защитник по реда на Закона за правната помощ извън случаите по т. 1.

(9) Задържаното пълнолетно лице има право на отказ от защитник. Отказът от защитник не е окончателен и може да бъде оттеглен във всеки един момент от лицето. Оттеглянето поражда действие от момента, в който е направено.

(10) Когато задържаното лице е непълнолетно, участието на защитник адвокат е задължително независимо от направеното от непълнолетния волеизявление.

(11) На явно място в помещенията за настаняване на задържани лица се поставя актуален списък на дежурните адвокати, поддържан и предоставен от адвокатския съвет, както и телефони на Националното бюро за правна помощ и на представител на местния адвокатски съвет, който отговаря за определяне на адвокат по Закона за правната помощ.

(12) Дежурният в ОДЦ/ОДЧ или полицейският орган, задържал лицето, незабавно уведомява по телефона избрания защитник, а при декларирано изрично желание от задържаното лице за назначаване на защитник по реда на Закона за правната помощ уведомява представителя на адвокатския съвет за направеното искане за правна помощ, данните на задържаното лице, основанието за задържането му и неговото състояние.

(13) Точният час и дата на уведомяване на защитника, посочен от лицето или представителя на адвокатския съвет по реда на Закона за правната помощ, се отразява в декларацията по ал. 2 или 3. В книгата за задържани лица се отбелязва точният час и дата на явяването на защитника в съответната структура на МВР.

(14) За задържането дежурният в ОДЦ/ОДЧ или полицейският орган, задържал лицето, е длъжен незабавно да уведоми лице, посочено от задържания.

(15) Когато задържаното лице е непълнолетно, незабавно се съобщава на неговия родител, попечител или друго лице, което полага грижи за него, с изключение на случаите, когато това е в противоречие с неговия най-добър интерес. Точният час и дата на уведомяване се отразява в декларацията по ал. 3.

(16) Когато задържаното лице е непридружен непълнолетен чужденец, се уведомява дирекция „Социално подпомагане“ по местопребиваване на непълнолетния.“.

§ 2. В чл. 16, ал. 1 думите „чл. 15, ал. 1“ се заменят с „чл. 15, ал. 2 или 3“.

§ 3. В чл. 21, ал. 1 се създават изречения второ и трето:

„Когато задържаното лице е непълнолетно, медицинският преглед се извършва без неоправдано забавяне за оценка на неговото общо физическо и психическо състояние. Когато се налага на непълнолетния задържан се извършва и допълнителен медицински преглед.“

§ 4. В чл. 29 се правят следните изменения и допълнения:

15. В ал. 1 след думата „задържано“ се добавя „пълнолетно“, а думата „свиждане“ се заменя със „среща“.

16. Създава се нова ал. 2:

„(2) Всяко задържано непълнолетно лице има право на среща с адвокат и с представител на консулските власти на държавата, чийто гражданин е лицето, както и на свиждане с родител, попечител или друго лице, което по закон полага грижи за него, с изключение на случаите, когато това е в противоречие с неговия най-добър интерес.“

3. Досегашната ал. 2 става ал. 3 и в нея думите „Свиждане по ал. 1“ се заменят със „Среща или свиждане по ал. 1 и 2“

§ 5. Приложение № 1 към чл. 15, ал. 1 става „Приложение № 1 към чл. 15, ал. 1 и 2“ и в него се правят следните изменения:

1. В наименованието на декларацията след думите „на задържано“ се добавя „пълнолетно“;

2. В „Част първа“ т. 4 изречение първо се изменя така:

„За срока на задържането от полицейските органи имате право да запазите мълчание.“

3. В „Част втора“ се правят следните изменения:

а) в т. 5.1. в таблицата думите „на родител, попечител или друго лице, което полага грижи за непълнолетния“ се заличават;

	б) в т. 6.3. след думата „диета“ запетаята се заменя с точка, думата „изискващи“ се заличава, а думите „могат да бъдат консумирани“ се заменят с „не могат да бъдат консумирани“; в) в т. 12 след думите „Запознат съм, че“ се добавя „във връзка с издадена ЕЗА“. г) думите „чл. 15, ал. 8“ се заменят с „чл. 15, ал. 12“. § 6. Създава се Приложение 1а към чл. 15, ал. 1 и 3. ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ПРАВАТА НА ЗАДЪРЖАНО НЕПЪЛНОЛЕТНО ЛИЦЕ - Приложение № 1а към чл. 15, ал. ал.1 и 3 към Инstrukция за изменение и допълнение на Инstrukция № 8121з-78 от 2015 г. за реда за осъществяване на задържане, оборудването на помещенията за настаняване на задържани лица и реда в тях в Министерството на вътрешните работи Допълнителна разпоредба § 7. Инstrukцията въвежда изисквания на Директива (ЕС) 2016/800 на Европейския парламент и на Съвета от 11 май 2016 г. относно процесуалните гаранции за децата, които са заподозрени или обвиняеми в рамките на наказателното производство (ОВ, L 132/1 от 21 май 2016 г.).	
Чл. 8, пар. 3 Медицинският преглед се извършва по инициатива на компетентните органи, по-специално когато конкретни здравословни причини налагат такъв преглед, или по искане на някое от следните лица: а) детето; б) носителя на родителска отговорност или друго подходящо пълнолетно лице, посочено в членове 5 и 15; в) адвоката на детето.	НАКАЗАТЕЛНО-ПРОЦЕСУАЛЕН КОДЕКС Глава тридесета ОСОБЕНИ ПРАВИЛА ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ НА ДЕЛА ЗА ПРЕСТЪПЛЕНИЯ, ИЗВЪРШЕНИ ОТ НЕПЪЛНОЛЕТНИ Права на непълнолетния обвиняем Чл. 385а. (Нов – ДВ, бр. 48 от 2023 г., в сила от 1.09.2023 г.) Освен правата по чл. 55 непълнолетният обвиняем има право: ... 3. на медицински преглед при задържане; Медицински преглед Чл. 385г. (Нов - ДВ, бр. 48 от 2023 г., в сила от 01.09.2023 г.) (1) Медицински преглед по чл. 385а, т. 3 за оценка на общото физическо и психическо състояние на непълнолетния обвиняем се извършва: 1. без неоправдано забавяне след задържането му; 2. по инициатива на компетентния орган, когато са налице конкретни здравословни причини, или	Пълно

3. по искане на непълнолетния, на неговия защитник или на лицето по чл. 385б, ал. 1 - 3.
(2) Резултатите от прегледа се вземат предвид при извършване на всички процесуални действия, освен в неотложни случаи, когато това е единствена възможност за запазване и събиране на доказателствата, както и при определяне на мярка за неотклонение или друга мярка за процесуална принуда.

ЗАКОН ЗА ВОЕННАТА ПОЛИЦИЯ

Глава втора

СЛУЖБА "ВОЕННА ПОЛИЦИЯ"

Чл. 13. (1) Органите на служба "Военна полиция" могат да задържат до 24 часа лице по чл. 11, ал. 1, когато:

1. има данни, че е извършило престъпление;

(...)

6. е обявено за международно издирване по искане на друга държава във връзка с неговата екстрадиция или в изпълнение на Европейска заповед за арест;

7. това е предвидено със закон.

ЗАКОН ЗА ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ „НАЦИОНАЛНА СИГУРНОСТ“

Глава осма

ОРГАНИ НА ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ "НАЦИОНАЛНА СИГУРНОСТ".

ПРАВОМОЩИЯ

Чл. 124б. (Нов – ДВ, бр. 103 от 2016 г.) (1) Органите на агенцията, оправомощени със заповед на председателя на агенцията, могат да задържат за срок до 24 часа лице, за което има данни, че е извършило престъпление, свързано с някоя от дейностите по чл. 4, ал. 1, т. 11 или 13.

(2) За задържането по ал. 1 се издава писмена заповед за задържане, в която се посочват:

1. името, длъжността и местоработата на органа, издал заповедта;

2. фактическите и правните основания за задържането;

3. данни, индивидуализиращи задържаното лице;

4. датата и часът на задържането;

5. ограничаването на правата на лицето по ал. 6;

6. правото му:

а) да обжалва пред съда законността на задържането;

б) на адвокатска защита от момента на задържането;

в) на медицинска помощ;

г) на телефонно обаждане, с което да съобщи за своето задържане;

д) (доп. - ДВ, бр. 7 от 2019 г.) да се свърже с консулските власти на съответната държава, в случай че не е български гражданин, както и по негово искане незабавно се уведомяват консулските органи на държавата, чийто гражданин е задържаният, чрез Министерството на външните работи; ако

задържаният е гражданин на две или повече държави, той може да избере консулските органи на коя държава да бъдат уведомени за задържането му и с които желае да осъществи връзка;

е) да ползва преводач, в случай че не разбира български език.

(3) (Доп. - ДВ, бр. 18 от 2024 г.) Задържаното лице попълва декларация по образец съгласно приложението, че е запознато с правата си, както и за намерението си да упражни или да не упражни правата си по ал. 2, т. 6, букви "б" - "е". Заповедта се подписва от органа и от задържаното лице. Отказът или невъзможността на задържаното лице да подпише заповедта се удостоверява с подписа на един свидетел.

(4) (Нова - ДВ, бр. 18 от 2024 г.) Информацията по ал. 2, т. 6 се предоставя на задържаното лице на разбираем език и по разбираем начин, като се отчитат специфичните му потребности.

(...)

ЗАКОН ЗА МИНИСТЕРСТВОТО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ

Глава пета

ПРАВОМОЩИЯ

Раздел I

Правомощия на полицейските органи

Чл. 72. (1) Полицейските органи могат да задържат лице:

1. за което има данни, че е извършило престъпление;

(...)

6. обявено за издирване с цел задържане, както и по искане на друга държава във връзка с неговата екстрадиция или в изпълнение на Европейска заповед за арест;

7. (нова – ДВ, бр. 52 от 2025 г.) установено като незаконно пребиваващо на територията на страната;

8. (предишна т. 7 – ДВ, бр. 52 от 2025 г.) в други случаи, определени със закон.

(8) (Доп. - ДВ, бр. 48 от 2023 г.) Задържаните непълнолетни лица се настаняват в специални помещения отделно от задържаните пълнолетни лица. **Задържаните непълнолетни имат право на медицински преглед за общото им физическо и психическо състояние без неоправдано забавяне след задържане, но не по-късно от 24 часа, считано от момента на задържане.**

Чл. 74. (1) За лицата по чл. 72, ал. 1 се издава писмена заповед за задържане.

(2) В заповедта по ал. 1 се посочват:

б. правото му:

а) да обжалва пред съда законността на задържането;

б) на адвокатска защита от момента на задържането;

в) на медицинска помощ;

г) на телефонно обаждане, с което да съобщи за своето задържане;

д) (доп. - ДВ, бр. 7 от 2019 г.) да се свърже с консулските власти на съответната държава, в случай че не е български гражданин, както и по негово искане незабавно се уведомяват консулските органи на държавата, чийто гражданин е задържаният, чрез Министерството на външните работи; ако

задържаният е гражданин на две или повече държави, той може да избере консулските органи на коя държава да бъдат уведомени за задържането му и с които желае да осъществи връзка;
е) да ползва преводач, в случай че не разбира български език.
(3) Задържаното лице попълва декларация, че е запознато с правата си, както и за намерението си да упражни или да не упражни правата си по ал. 2, т. 6, букви "б" - "е". Заповедта се подписва от полицейския орган и от задържаното лице.
(4) (Нова - ДВ, бр. 18 от 2024 г.) Информацията по ал. 2 и 3 се предоставя на задържаното лице на разбираем език и по разбираем начин, като се отчитат специфичните му потребности.

ЗАКОН ЗА МИТНИЦИТЕ

Глава втора

МИТНИЧЕСКА АДМИНИСТРАЦИЯ

Раздел III

Правомощия на митническите органи

Чл. 16а. (Нов - ДВ, бр. 82 от 2011 г., в сила от 1.01.2012 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 15 от 2013 г., в сила от 1.02.2013 г., доп., бр. 60 от 2015 г.) Митническите органи могат да задържат лице, за което има данни, че е извършило престъпление по чл. 234, 242, 242а и 251 от Наказателния кодекс и по чл. 255 от Наказателния кодекс по отношение на задължения за ДДС от внос и акцизи и съществува реална опасност да се укрие или да извърши престъпление.

(...)

(13) (Нова – ДВ, бр. 18 от 2024 г.) Задържаното лице попълва декларация по образец съгласно приложение № 6, че е запознато с правата си, както и за намерението си да упражни или да не упражни правата си по ал. 5 – 8.

(14) (Нова – ДВ, бр. 18 от 2024 г.) Информацията по ал. 2 – 8 се предоставя на задържаното лице на разбираем език и по разбираем начин, като се отчитат специфичните му потребности.

ИНСТРУКЦИЯ № 8121з-78 от 24.01.2015 г. за реда за осъществяване на задържане, оборудването на помещенията за настаняване на задържани лица и реда в тях в Министерството на вътрешните работи

Чл. 21. (1) На задържаното лице се извършва медицински преглед по негово искане или когато здравословното му състояние налага това.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 18 от 2023 г., в сила от 01.04.2023 г.) **Искане за извършване на медицински преглед може да бъде отправено от родител, попечител, друго лице, което полага грижи за непълнолетния, социален работник, в случай на непридружен непълнолетен чужденец, юридически защитник и представител на дипломатическа мисия на държавата, чийто гражданин е лицето.**

(3) (Изм. - ДВ, бр. 77 от 2015 г.) За всеки медицински преглед се издава документ от лекаря, който го е извършил. Копие от медицинския документ се предоставя на задържаното лице или на

упълномощен от него защитник. Резултатите от извършения преглед и медицинските предписания се вписват от полицейския служител в книгата за задържани лица, като изрично в графа 13 се посочва номерът на съответния медицински документ.

(4) При наличие на декларирано желание на задържаното лице му се предоставя възможност за медицински преглед от лекар по негов избор и за негова сметка.

НАРЕДБА №2 от 22.03.2010г. за условията и реда за медицинско обслужване в местата за лишаване от свобода

Глава втора

МЕДИЦИНСКО ОБСЛУЖВАНЕ В МЕСТАТА ЗА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА

Раздел I

Медицинско обслужване в приемно отделение

Чл. 10. (1) Всеки лишен от свобода след постъпването му в затвор, поправителен дом или арест незабавно се подлага на първичен медицински преглед за оценка на общото му здравословно състояние и санитарна обработка.

(2) Искане за извършване на медицински преглед може да бъде отправено от родител, настойник, попечител, юридически защитник и представител на дипломатическа мисия на държавата, чийто гражданин е лицето.

Раздел IX

Медицинско обслужване в арестите

Чл. 53. (1) Разпоредбите на тази наредба се прилагат и относно медицинското обслужване на лишени от свобода, настанени в арестите.

Чл. 55. (1) При необходимост от болнично лечение задържаните в арестите лица се настаняват в лечебно заведение за болнична помощ, за което незабавно се уведомяват разследващият орган, съответният прокурор или съд.

(2) При спешни случаи настаняването за болнично лечение в СБАЛЛС се извършва със заповед на главния директор на ГДИН, за което се уведомява съответният прокурор или съд.

ПРОЕКТ НА ИНСТРУКЦИЯ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ИНСТРУКЦИЯ № 81213-78 ОТ 2015 Г. ЗА РЕДА ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ЗАДЪРЖАНЕ, ОБОРУДВАНЕТО НА ПОМЕЩЕНИЯТА ЗА НАСТАНЯВАНЕ НА ЗАДЪРЖАНИ ЛИЦА И РЕДА В ТЯХ В МИНИСТЕРСТВОТО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ (ОБН., ДВ, БР. 9 ОТ 2015 Г.; ИЗМ. И ДОП. БР. 77 ОТ 2015 Г., БР. 30 ОТ 2016 Г., БР. 101 ОТ 2018 Г. И БР. 18 ОТ 2023 Г.)

§ 1. Член 15 се изменя така:

„Чл. 15. (1) Незабавно след задържането задържаното лице се запознава с основанията за задържането и му се предоставя декларация за правата на задържано лице – декларация за задържано пълнолетно лице (приложение № 1) или декларация за задържано непълнолетно лице (приложение № 1а).

	(2) Декларацията за правата на задържано пълнолетно лице (приложение № 1) съдържа информация относно следните права: 1. право на достъп до адвокатска защита от момента на задържането или 2. право на безплатна правна помощ от служебен адвокат по реда на Закона за правната помощ; 3. право на информация относно основанията за задържането, а в случаите на задържане във връзка с Европейска заповед за арест (ЕЗА) – и право на информация относно ЕЗА, право да се съгласи или да не се съгласи да бъде предено на държавата, издала ЕЗА и право да бъде изслушано от съда; 4. право на устен и писмен превод; 5. право да запази мълчание; 6. право на телефонно обаждане, с което да съобщи за своето задържане; 7. право да се свърже с консулските власти на съответната държава, в случай че не е български гражданин, както и право по негово искане незабавно да се уведомят консулските органи на държавата, чийто гражданин е задържаният, чрез Министерството на външните работи; ако задържаният е гражданин на две или повече държави, той може да избере консулските органи на коя държава да бъдат уведомени за задържането му и с които желае да осъществи връзка; 8. право на медицинска помощ; 9. право на информация за срока на задържането, който не може да бъде повече от 24 часа; 10. право да обжалва пред съда законността на задържането; 11. право на свиждания и право да получава колети и храна; 12. право да получи екземпляр от заповедта за задържане. (3) Декларация за правата на задържаното непълнолетно лице (приложение № 1а) съдържа информация относно следните права: 1. право на достъп до адвокатска защита от момента на задържането или 2. право на безплатна правна помощ от служебен адвокат по реда на Закона за правната помощ; 3. право на информация относно основанията за задържането, а в случаите на задържане във връзка с Европейска заповед за арест (ЕЗА) – и право на информация относно ЕЗА, право да се съгласи или да не се съгласи да бъде предено на държавата, издала ЕЗА и право да бъде изслушано от съда; 4. право на устен и писмен превод; 5. право да запази мълчание; 6. право на достъп до материалите, съдържащи фактическото и правно основание за задържането; 7. право негов родител, попечител или друго лице, което по закон полага грижи за него да бъде уведомен за задържането, а когато уведомяването на тези лица е в противоречие с най-добрия интерес на непълнолетния, се информира дирекция „Социално подпомагане“ за определяне на социален работник, който да бъде уведомен;	
--	--	--

	8. право негов родител, попечител или друго лице, което по закон полага грижи за него да получи информацията относно правата му като задържано лице, с изключение на случаите, когато това е в противоречие с неговия най-добър интерес и би затруднило наказателното производство; 9. право да бъде придружавано от родител, попечител или друго лице, което по закон полага грижи за него при извършването на процесуални действия в рамките на наказателно производство, с изключение на случаите, когато това е в противоречие с неговия най-добър интерес и би затруднило наказателното производство; 10. право да се свърже с консулските власти на съответната държава, в случай че не е български гражданин, както и право по негово искане незабавно да се уведомят консулските органи на държавата, чийто гражданин е задържаният, чрез Министерството на външните работи; ако задържаният е гражданин на две или повече държави, той може да избере консулските органи на коя държава да бъдат уведомени за задържането му и с които желае да осъществи връзка; 11. право на медицински преглед и медицинска помощ; 12. право на защита на правото на личен и семеен живот; 13. право на информация за срока на задържането, който не може да бъде повече от 24 часа; 14. право да обжалва пред съда законността на задържането; 15. право на свиждания и право да получава колет и храна; 16. право да получи екземпляр от заповедта за задържане. (4) На задържаното лице по ал. 1 се дава възможност да прочете съответната декларация за правата му по ал. 2 или 3 и да я запази през целия период на задържането. (5) Задържаното лице по ал. 1 попълва съответната декларацията по ал. 2 или 3 в два екземпляра, като отбелязва и намерението си да упражни или да не упражни правата си. Първият екземпляр от декларацията за правата се прилага към заповедта за задържане за съхранение в деловодството на съответната структура на МВР, а вторият екземпляр се връчва на задържаното лице. Отказът на задържаното лице да попълни декларацията се удостоверява с подписа на един свидетел. (6) Когато задържаното лице е неграмотно или не е в състояние само да прочете или да попълни декларацията, тя му се прочита и/или се попълва от служител, като волеизявленията се диктуват от самото лице в присъствието на свидетел, който удостоверява тяхната истинност с подписа си. (7) Задържаното лице има право да обжалва законността на задържането пред районния съд по седалище на органа. Решението на районния съд подлежи на касационно обжалване по реда на Административнопроцесуалния кодекс пред съответния административен съд. (8) На задържаното лице се предоставя възможност да ползва адвокатска защита от момента на задържането му. При декларирано изрично желание тя се осъществява от: 1. защитник, посочен от задържаното лице, като разходите са за негова сметка; 2. защитник по реда на Закона за правната помощ извън случаите по т. 1.	
--	---	--

(9) Задържаното пълнолетно лице има право на отказ от защитник. Отказът от защитник не е окончателен и може да бъде оттеглен във всеки един момент от лицето. Оттеглянето поражда действие от момента, в който е направено.

(10) Когато задържаното лице е непълнолетно, участието на защитник адвокат е задължително независимо от направеното от непълнолетния волеизявление.

(11) На явно място в помещенията за настаняване на задържани лица се поставя актуален списък на дежурните адвокати, поддържан и предоставен от адвокатския съвет, както и телефони на Националното бюро за правна помощ и на представител на местния адвокатски съвет, който отговаря за определяне на адвокат по Закона за правната помощ.

(12) Дежурният в ОДЦ/ОДЧ или полицейският орган, задържал лицето, незабавно уведомява по телефона избрания защитник, а при декларирано изрично желание от задържаното лице за назначаване на защитник по реда на Закона за правната помощ уведомява представителя на адвокатския съвет за направеното искане за правна помощ, данните на задържаното лице, основанието за задържането му и неговото състояние.

(13) Точният час и дата на уведомяване на защитника, посочен от лицето или представителя на адвокатския съвет по реда на Закона за правната помощ, се отразява в декларацията по ал. 2 или 3. В книгата за задържани лица се отбелязва точният час и дата на явяването на защитника в съответната структура на МВР.

(14) За задържането дежурният в ОДЦ/ОДЧ или полицейският орган, задържал лицето, е длъжен незабавно да уведоми лице, посочено от задържания.

(15) Когато задържаното лице е непълнолетно, незабавно се съобщава на неговия родител, попечител или друго лице, което полага грижи за него, с изключение на случаите, когато това е в противоречие с неговия най-добър интерес. Точният час и дата на уведомяване се отразява в декларацията по ал. 3.

(16) Когато задържаното лице е непридружен непълнолетен чужденец, се уведомява дирекция „Социално подпомагане“ по местопребиваване на непълнолетния.“.

§ 2. В чл. 16, ал. 1 думите „чл. 15, ал. 1“ се заменят с „чл. 15, ал. 2 или 3“.

§ 3. В чл. 21, ал. 1 се създават изречения второ и трето:

„Когато задържаното лице е непълнолетно, медицинският преглед се извършва без неоправдано забавяне за оценка на неговото общо физическо и психическо състояние. Когато се налага на непълнолетния задържан се извършва и допълнителен медицински преглед.“

§ 4. В чл. 29 се правят следните изменения и допълнения:

17. В ал. 1 след думата „задържано“ се добавя „пълнолетно“, а думата „свиждане“ се заменя със „среща“.

18. Създава се нова ал. 2:

„(2) Всяко задържано непълнолетно лице има право на среща с адвокат и с представител на консулските власти на държавата, чийто гражданин е лицето, както и на свиждане с родител, попечител или друго лице, което по закон полага грижи за него, с изключение на случаите, когато това е в противоречие с неговия най-добър интерес.“

3. Досегашната ал. 2 става ал. 3 и в нея думите „Свиждане по ал. 1“ се заменят със „Среща или свиждане по ал. 1 и 2“

§ 5. Приложение № 1 към чл. 15, ал. 1 става „Приложение № 1 към чл. 15, ал. 1 и 2“ и в него се правят следните изменения:

1. В наименованието на декларацията след думите „на задържано“ се добавя „пълнолетно“;

2. В „Част първа“ т. 4 изречение първо се изменя така:

„За срока на задържането от полицейските органи имате право да запазите мълчание.“

3. В „Част втора“ се правят следните изменения:

а) в т. 5.1. в таблицата думите „на родител, попечител или друго лице, което полага грижи за непълнолетния“ се заличават;

б) в т. 6.3. след думата „диета“ запетаята се заменя с точка, думата „изискващи“ се заличава, а думите „могат да бъдат консумирани“ се заменят с „не могат да бъдат консумирани“;

в) в т. 12 след думите „Запознат съм, че“ се добавя „във връзка с издадена ЕЗА“.

г) думите „чл. 15, ал. 8“ се заменят с „чл. 15, ал. 12“.

§ 6. Създава се Приложение 1а към чл. 15, ал. 1 и 3.

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ПРАВАТА НА ЗАДЪРЖАНО НЕПЪЛНОЛЕТНО ЛИЦЕ - Приложение № 1а към чл. 15, ал. 1 и 3 към Инструкция за изменение и допълнение на Инструкция № 8121з-78 от 2015 г. за реда за осъществяване на задържане, оборудването на помещенията за настаняване на задържани лица и реда в тях в Министерството на вътрешните работи

Допълнителна разпоредба

§ 7. Инструкцията въвежда изисквания на Директива (ЕС) 2016/800 на Европейския парламент и на Съвета от 11 май 2016 г. относно процесуалните гаранции за децата, които са заподозрени или обвиняеми в рамките на наказателното производство (ОВ, L 132/1 от 21 май 2016

	г.).	
Чл. 8, пар. 4 Заклучението от медицинския преглед се изготвя в писмена форма. Когато е необходимо, се оказва медицинска помощ. Чл. 8, пар. 5 Държавите членки осигуряват извършването на друг медицински преглед, когато това се налага от обстоятелствата.	НАКАЗАТЕЛНО-ПРОЦЕСУАЛЕН КОДЕКС Глава тридесета ОСОБЕНИ ПРАВИЛА ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ НА ДЕЛА ЗА ПРЕСТЪПЛЕНИЯ, ИЗВЪРШЕНИ ОТ НЕПЪЛНОЛЕТНИ Права на непълнолетния обвиняем Чл. 385а. (Нов – ДВ, бр. 48 от 2023 г., в сила от 1.09.2023 г.) Освен правата по чл. 55 непълнолетният обвиняем има право: ... 3. на медицински преглед при задържане; Медицински преглед Чл. 385г. (Нов - ДВ, бр. 48 от 2023 г., в сила от 01.09.2023 г.) (1) Медицински преглед по чл. 385а, т. 3 за оценка на общото физическо и психическо състояние на непълнолетния обвиняем се извършва: 1. без неоправдано забавяне след задържането му; 2. по инициатива на компетентния орган, когато са налице конкретни здравословни причини, или 3. по искане на непълнолетния, на неговия защитник или на лицето по чл. 385б, ал. 1 - 3. (2) Резултатите от прегледа се вземат предвид при извършване на всички процесуални действия, освен в неотложни случаи, когато това е единствена възможност за запазване и събиране на доказателствата, както и при определяне на мярка за неотклонение или друга мярка за процесуална принуда. ЗАКОН ЗА ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ „НАЦИОНАЛНА СИГУРНОСТ“ Глава осма ОРГАНИ НА ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ "НАЦИОНАЛНА СИГУРНОСТ". ПРАВОМОЩИЯ Чл. 124б. (Нов – ДВ, бр. 103 от 2016 г.) (1) Органите на агенцията, оправомощени със заповед на председателя на агенцията, могат да задържат за срок до 24 часа лице, за което има данни, че е извършило престъпление, свързано с някоя от дейностите по чл. 4, ал. 1, т. 11 или 13. (2) За задържането по ал. 1 се издава писмена заповед за задържане, в която се посочват: 1. името, длъжността и местоработата на органа, издал заповедта; 2. фактическите и правните основания за задържането; 3. данни, индивидуализиращи задържаното лице; 4. датата и часът на задържането; 5. ограничаването на правата на лицето по ал. 6; 6. правото му: а) да обжалва пред съда законността на задържането;	Пълно

б) на адвокатска защита от момента на задържането;
в) на медицинска помощ;
г) на телефонно обаждане, с което да съобщи за своето задържане;
д) (доп. - ДВ, бр. 7 от 2019 г.) да се свърже с консулските власти на съответната държава, в случай че не е български гражданин, както и по негово искане незабавно се уведомяват консулските органи на държавата, чийто гражданин е задържаният, чрез Министерството на външните работи; ако задържаният е гражданин на две или повече държави, той може да избере консулските органи на коя държава да бъдат уведомени за задържането му и с които желае да осъществи връзка;
е) да ползва преводач, в случай че не разбира български език.
(3) (Доп. - ДВ, бр. 18 от 2024 г.) Задържаното лице попълва декларация по образец съгласно приложението, че е запознато с правата си, както и за намерението си да упражни или да не упражни правата си по ал. 2, т. 6, букви "б" - "е". Заповедта се подписва от органа и от задържаното лице. Отказът или невъзможността на задържаното лице да подпише заповедта се удостоверява с подписа на един свидетел.
(4) (Нова - ДВ, бр. 18 от 2024 г.) Информацията по ал. 2, т. 6 се предоставя на задържаното лице на разбираем език и по разбираем начин, като се отчитат специфичните му потребности.
(...)

ЗАКОН ЗА МИНИСТЕРСТВОТО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ

Глава пета

ПРАВОМОЩИЯ

Раздел I

Правомощия на полицейските органи

Чл. 72. (1) Полицейските органи могат да задържат лице:

1. за което има данни, че е извършило престъпление;

(...)

6. обявено за издирване с цел задържане, както и по искане на друга държава във връзка с неговата екстрадиция или в изпълнение на Европейска заповед за арест;

7. (нова – ДВ, бр. 52 от 2025 г.) установено като незаконно пребиваващо на територията на страната;

8. (предишна т. 7 – ДВ, бр. 52 от 2025 г.) в други случаи, определени със закон.

(8) (Доп. - ДВ, бр. 48 от 2023 г.) Задържаните непълнолетни лица се настаняват в специални помещения отделно от задържаните пълнолетни лица. **Задържаните непълнолетни имат право на медицински преглед за общото им физическо и психическо състояние без неоправдано забавяне след задържане, но не по-късно от 24 часа, считано от момента на задържане.**

Чл. 74. (1) За лицата по чл. 72, ал. 1 се издава писмена заповед за задържане.

(2) В заповедта по ал. 1 се посочват:

б. правото му:

а) да обжалва пред съда законността на задържането;

б) на адвокатска защита от момента на задържането;
в) на медицинска помощ;
г) на телефонно обаждане, с което да съобщи за своето задържане;
д) (доп. - ДВ, бр. 7 от 2019 г.) да се свърже с консулските власти на съответната държава, в случай че не е български гражданин, както и по негово искане незабавно се уведомяват консулските органи на държавата, чийто гражданин е задържаният, чрез Министерството на външните работи; ако задържаният е гражданин на две или повече държави, той може да избере консулските органи на коя държава да бъдат уведомени за задържането му и с които желае да осъществи връзка;
е) да ползва преводач, в случай че не разбира български език.
(3) Задържаното лице попълва декларация, че е запознато с правата си, както и за намерението си да упражни или да не упражни правата си по ал. 2, т. 6, букви "б" - "е". Заповедта се подписва от полицейския орган и от задържаното лице.
(4) (Нова - ДВ, бр. 18 от 2024 г.) Информацията по ал. 2 и 3 се предоставя на задържаното лице на разбираем език и по разбираем начин, като се отчитат специфичните му потребности.

ИНСТРУКЦИЯ № 8121з-78 от 24.01.2015 г. за реда за осъществяване на задържане, оборудването на помещенията за настаняване на задържани лица и реда в тях в Министерството на вътрешните работи

Чл. 21. (1) На задържаното лице се извършва медицински преглед по негово искане или когато здравословното му състояние налага това.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 18 от 2023 г., в сила от 01.04.2023 г.) Искане за извършване на медицински преглед може да бъде отправено от родител, попечител, друго лице, което полага грижи за непълнолетния, социален работник, в случай на непридружен непълнолетен чужденец, юридически защитник и представител на дипломатическа мисия на държавата, чийто гражданин е лицето.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 77 от 2015 г.) За всеки медицински преглед се издава документ от лекаря, който го е извършил. Копие от медицинския документ се предоставя на задържаното лице или на упълномощен от него защитник. Резултатите от извършения преглед и медицинските предписания се вписват от полицейския служител в книгата за задържани лица, като изрично в графа 13 се посочва номерът на съответния медицински документ.
(4) При наличие на декларирано желание на задържаното лице му се предоставя възможност за медицински преглед от лекар по негов избор и за негова сметка.

НАРЕДБА №2 от 22.03.2010г. за условията и реда за медицинско обслужване в местата за лишаване от свобода

Глава втора

МЕДИЦИНСКО ОБСЛУЖВАНЕ В МЕСТАТА ЗА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА

Раздел I

Медицинско обслужване в приемно отделение

Чл. 10. (1) Всеки лишен от свобода след постъпването му в затвор, поправителен дом или арест незабавно се подлага на първичен медицински преглед за оценка на общото му здравословно състояние и санитарна обработка.

(2) Искане за извършване на медицински преглед може да бъде отправено от родител, настойник, попечител, юридически защитник и представител на дипломатическа мисия на държавата, чийто гражданин е лицето.

Чл. 11. (2) След първичния медицински преглед лицата по ал. 1 се консултират от психиатър и психолог, които задължително дават становище относно:

1. психическото състояние на лишения от свобода и неговите особености, като склонност към суициди, самоувреждания и агресивни посегателства;

2. симптомите на наркотична и/или алкохолна зависимост и мерките, които трябва да се предприемат по време на изтърпяване на наказанието.

(3) Оценката на соматичния и психиатричния статус на лишения от свобода се вписва в медицинско досие, което се съхранява в медицинския център.

Раздел IX

Медицинско обслужване в арестите

Чл. 53. (1) Разпоредбите на тази наредба се прилагат и относно медицинското обслужване на лишени от свобода, настанени в арестите.

Чл. 55. (1) При необходимост от болнично лечение задържаните в арестите лица се настаняват в лечебно заведение за болнична помощ, за което незабавно се уведомяват разследващият орган, съответният прокурор или съд.

(2) При спешни случаи настаняването за болнично лечение в СБАЛЛС се извършва със заповед на главния директор на ГДИН, за което се уведомява съответният прокурор или съд.

ПРОЕКТ НА ИНСТРУКЦИЯ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ИНСТРУКЦИЯ № 81213-78 ОТ 2015 Г. ЗА РЕДА ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ЗАДЪРЖАНЕ, ОБОРУДВАНЕТО НА ПОМЕЩЕНИЯТА ЗА НАСТАНЯВАНЕ НА ЗАДЪРЖАНИ ЛИЦА И РЕДА В ТЯХ В МИНИСТЕРСТВОТО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ (ОБН., ДВ, БР. 9 ОТ 2015 Г.; ИЗМ. И ДОП. БР. 77 ОТ 2015 Г., БР. 30 ОТ 2016 Г., БР. 101 ОТ 2018 Г. И БР. 18 ОТ 2023 Г.)

§ 1. Член 15 се изменя така:

„Чл. 15. (1) Незабавно след задържането задържаното лице се запознава с основанията за задържането и му се предоставя декларация за правата на задържано лице – декларация за задържано пълнолетно лице (приложение № 1) или декларация за задържано непълнолетно лице (приложение № 1а).

(2) Декларацията за правата на задържано пълнолетно лице (приложение № 1) съдържа информация относно следните права:

1. право на достъп до адвокатска защита от момента на задържането или

	2. право на безплатна правна помощ от служебен адвокат по реда на Закона за правната помощ; 3. право на информация относно основанията за задържането, а в случаите на задържане във връзка с Европейска заповед за арест (ЕЗА) – и право на информация относно ЕЗА, право да се съгласи или да не се съгласи да бъде предено на държавата, издала ЕЗА и право да бъде изслушано от съда; 4. право на устен и писмен превод; 5. право да запази мълчание; 6. право на телефонно обаждане, с което да съобщи за своето задържане; 7. право да се свърже с консулските власти на съответната държава, в случай че не е български гражданин, както и право по негово искане незабавно да се уведомят консулските органи на държавата, чийто гражданин е задържаният, чрез Министерството на външните работи; ако задържаният е гражданин на две или повече държави, той може да избере консулските органи на коя държава да бъдат уведомени за задържането му и с които желае да осъществи връзка; 8. право на медицинска помощ; 9. право на информация за срока на задържането, който не може да бъде повече от 24 часа; 10. право да обжалва пред съда законността на задържането; 11. право на свиждания и право да получава колет и храна; 12. право да получи екземпляр от заповедта за задържане. (3) Декларация за правата на задържаното непълнолетно лице (приложение № 1а) съдържа информация относно следните права: 1. право на достъп до адвокатска защита от момента на задържането или 2. право на безплатна правна помощ от служебен адвокат по реда на Закона за правната помощ; 3. право на информация относно основанията за задържането, а в случаите на задържане във връзка с Европейска заповед за арест (ЕЗА) – и право на информация относно ЕЗА, право да се съгласи или да не се съгласи да бъде предено на държавата, издала ЕЗА и право да бъде изслушано от съда; 4. право на устен и писмен превод; 5. право да запази мълчание; 6. право на достъп до материалите, съдържащи фактическото и правно основание за задържането; 7. право негов родител, попечител или друго лице, което по закон полага грижи за него да бъде уведомен за задържането, а когато уведомяването на тези лица е в противоречие с най-добрия интерес на непълнолетния, се информира дирекция „Социално подпомагане“ за определяне на социален работник, който да бъде уведомен; 8. право негов родител, попечител или друго лице, което по закон полага грижи за него да получи информация относно правата му като задържано лице, с изключение на случаите, когато това е в противоречие с неговия най-добър интерес и би затруднило наказателното производство;	
--	---	--

	9. право да бъде придружавано от родител, попечител или друго лице, което по закон полага грижи за него при извършването на процесуални действия в рамките на наказателно производство, с изключение на случаите, когато това е в противоречие с неговия най-добър интерес и би затруднило наказателното производство; 10. право да се свърже с консулските власти на съответната държава, в случай че не е български гражданин, както и право по негово искане незабавно да се уведомят консулските органи на държавата, чийто гражданин е задържаният, чрез Министерството на външните работи; ако задържаният е гражданин на две или повече държави, той може да избере консулските органи на коя държава да бъдат уведомени за задържането му и с които желае да осъществи връзка; 11. право на медицински преглед и медицинска помощ; 12. право на защита на правото на личен и семеен живот; 13. право на информация за срока на задържането, който не може да бъде повече от 24 часа; 14. право да обжалва пред съда законността на задържането; 15. право на свиждания и право да получава колети и храна; 16. право да получи екземпляр от заповедта за задържане. (4) На задържаното лице по ал. 1 се дава възможност да прочете съответната декларация за правата му по ал. 2 или 3 и да я запази през целия период на задържането. (5) Задържаното лице по ал. 1 попълва съответната декларацията по ал. 2 или 3 в два екземпляра, като отбелязва и намерението си да упражни или да не упражни правата си. Първият екземпляр от декларацията за правата се прилага към заповедта за задържане за съхранение в деловодството на съответната структура на МВР, а вторият екземпляр се връчва на задържаното лице. Отказът на задържаното лице да попълни декларация се удостоверява с подписа на един свидетел. (6) Когато задържаното лице е неграмотно или не е в състояние само да прочете или да попълни декларацията, тя му се прочита и/или се попълва от служител, като волеизявленията се диктуват от самото лице в присъствието на свидетел, който удостоверява тяхната истинност с подписа си. (7) Задържаното лице има право да обжалва законността на задържането пред районния съд по седалище на органа. Решението на районния съд подлежи на касационно обжалване по реда на Административнопроцесуалния кодекс пред съответния административен съд. (8) На задържаното лице се предоставя възможност да ползва адвокатска защита от момента на задържането му. При декларирано изрично желание тя се осъществява от: 1. защитник, посочен от задържаното лице, като разходите са за негова сметка; 2. защитник по реда на Закона за правната помощ извън случаите по т. 1. (9) Задържаното пълнолетно лице има право на отказ от защитник. Отказът от защитник не е окончателен и може да бъде оттеглен във всеки един момент от лицето. Оттеглянето поражда действие от момента, в който е направено. (10) Когато задържаното лице е непълнолетно, участието на защитник адвокат е задължително независимо от направеното от непълнолетния волеизявление.	
--	--	--

(11) На явно място в помещенията за настаняване на задържани лица се поставя актуален списък на дежурните адвокати, поддържан и предоставен от адвокатския съвет, както и телефони на Националното бюро за правна помощ и на представител на местния адвокатски съвет, който отговаря за определяне на адвокат по Закона за правната помощ.

(12) Дежурният в ОДЦ/ОДЧ или полицейският орган, задържал лицето, незабавно уведомява по телефона избрания защитник, а при декларирано изрично желание от задържаното лице за назначаване на защитник по реда на Закона за правната помощ уведомява представителя на адвокатския съвет за направеното искане за правна помощ, данните на задържаното лице, основанието за задържането му и неговото състояние.

(13) Точният час и дата на уведомяване на защитника, посочен от лицето или представителя на адвокатския съвет по реда на Закона за правната помощ, се отразява в декларацията по ал. 2 или 3. В книгата за задържани лица се отбелязва точният час и дата на явяването на защитника в съответната структура на МВР.

(14) За задържането дежурният в ОДЦ/ОДЧ или полицейският орган, задържал лицето, е длъжен незабавно да уведоми лице, посочено от задържания.

(15) Когато задържаното лице е непълнолетно, незабавно се съобщава на неговия родител, попечител или друго лице, което полага грижи за него, с изключение на случаите, когато това е в противоречие с неговия най-добър интерес. Точният час и дата на уведомяване се отразява в декларацията по ал. 3.

(16) Когато задържаното лице е непридружен непълнолетен чужденец, се уведомява дирекция „Социално подпомагане“ по местопребиваване на непълнолетния.“.

§ 2. В чл. 16, ал. 1 думите „чл. 15, ал. 1“ се заменят с „чл. 15, ал. 2 или 3“.

§ 3. В чл. 21, ал. 1 се създават изречения второ и трето:

„Когато задържаното лице е непълнолетно, медицинският преглед се извършва без неоправдано забавяне за оценка на неговото общо физическо и психическо състояние. Когато се налага на непълнолетния задържан се извършва и допълнителен медицински преглед.“

§ 4. В чл. 29 се правят следните изменения и допълнения:

19. В ал. 1 след думата „задържано“ се добавя „пълнолетно“, а думата „свиждане“ се заменя със „среща“.

20. Създава се нова ал. 2:

„(2) Всяко задържано непълнолетно лице има право на среща с адвокат и с представител на консулските власти на държавата, чийто гражданин е лицето, както и на свиждане с родител, попечител или друго лице, което по закон полага грижи за него, с изключение на случаите, когато това е в противоречие с неговия най-добър интерес.“

	3. Досегашната ал. 2 става ал. 3 и в нея думите „Свиждане по ал. 1“ се заменят със „Среща или свиждане по ал. 1 и 2“ § 5. Приложение № 1 към чл. 15, ал. 1 става „Приложение № 1 към чл. 15, ал. 1 и 2“ и в него се правят следните изменения: 1. В наименованието на декларацията след думите „на задържано“ се добавя „пълнолетно“; 2. В „Част първа“ т. 4 изречение първо се изменя така: „За срока на задържането от полицейските органи имате право да запазите мълчание.“ 3. В „Част втора“ се правят следните изменения: а) в т. 5.1. в таблицата думите „на родител, попечител или друго лице, което полага грижи за непълнолетния“ се заличават; б) в т. 6.3. след думата „диета“ запетаята се заменя с точка, думата „изискващи“ се заличава, а думите „могат да бъдат консумирани“ се заменят с „не могат да бъдат консумирани“; в) в т. 12 след думите „Запознат съм, че“ се добавя „във връзка с издадена ЕЗА“. г) думите „чл. 15, ал. 8“ се заменят с „чл. 15, ал. 12“. § 6. Създава се Приложение 1а към чл. 15, ал. 1 и 3. ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ПРАВАТА НА ЗАДЪРЖАНО НЕПЪЛНОЛЕТНО ЛИЦЕ - Приложение № 1а към чл. 15, ал. ал.1 и 3 към Инstrukция за изменение и допълнение на Инstrukция № 8121з-78 от 2015 г. за реда за осъществяване на задържане, оборудването на помещенията за настаняване на задържани лица и реда в тях в Министерството на вътрешните работи Допълнителна разпоредба § 7. Инstrukцията въвежда изисквания на Директива (ЕС) 2016/800 на Европейския парламент и на Съвета от 11 май 2016 г. относно процесуалните гаранции за децата, които са заподозрени или обвиняеми в рамките на наказателното производство (ОВ, L 132/1 от 21 май 2016 г.).	
Чл. 9, пар. 1 Държавите членки гарантират, че при провеждането на разпит	НАКАЗАТЕЛНО-ПРОЦЕСУАЛЕН КОДЕКС Част трета Глава седемнадесета	Пълно

на деца от полицията или други правоохранителни органи по време на наказателното производство се прави аудио-визуален запис, когато това е пропорционално предвид обстоятелствата по делото, като се взема предвид, *inter alia*, дали присъства адвокат и дали детето е задържано, като при това най-добрият интерес на детето е винаги от първостепенно значение.

РАЗСЛЕДВАНЕ

Раздел II

ПРОТОКОЛИ ЗА ДЕЙСТВИЯ ПО РАЗСЛЕДВАНЕТО. ЗВУКОЗАПИС И ВИДЕОЗАПИС

Звукозапис

Чл. 238. (1) По искане на разпитания или по почин на органа на досъдебното производство може да се изготви звукозапис, за което разпитаният се уведомява до започване на разпита.

(2) Звукозаписът трябва да съдържа сведенията, посочени в чл. 129, ал. 1 и чл. 237.

(3) Звукозапис на част от разпита или повтаряне специално за звукозаписа на част от разпита не се допуска.

(4) След завършване на разпита звукозаписът се възпроизвежда изцяло на разпитания. Допълнителните обяснения и показания също се отразяват в звукозаписа.

(5) Звукозаписът завършва със заявление на разпитания, че той правилно отразява дадените обяснения и показания.

Протокол за разпит при изготвяне на звукозапис

Чл. 239. (1) Органът на досъдебното производство съставя протокол за разпит и когато има звукозапис.

(2) (Нова – ДВ, бр. 98 от 2020 г.) Звукозаписът се изготвя върху електронен носител за еднократен запис, върху който се полагат подписите на органа на досъдебното производство и участниците, които се намират при него, и датата на проведеното действие по разследването.

(3) (Предишна ал. 2 – ДВ, бр. 98 от 2020 г.) Протоколът съдържа: основните обстоятелства на разпита, решението да се изготви звукозапис; уведомяването на разпитания за звукозаписа; бележки на разпитания във връзка със звукозаписа; възпроизвеждането на звукозаписа пред разпитания и заявлението на органа на досъдебното производство и разпитания за правилността на звукозаписа.

(4) (Предишна ал. 3 – ДВ, бр. 98 от 2020 г.) Звукозаписът се прилага към протокола, след като се запечата с бележка, в която се посочват: органът, извършил разпита, делото, името на разпитания и датата на разпита. Бележката се подписва от органа на досъдебното производство и от разпитания.

(5) (Предишна ал. 4 – ДВ, бр. 98 от 2020 г.) Разпечатването на звукозаписа за нуждите на разследването се допуска само с разрешение на прокурора и в присъствието на разпитания. При прослушването на звукозаписа присъства и разпитаният.

(6) (Предишна ал. 5 – ДВ, бр. 98 от 2020 г.) След прослушването звукозаписът отново се запечатва по реда на ал. 3.

Видеозапис

Чл. 240. Разпоредбите на чл. 237 - 239 се прилагат съответно и при изготвянето на видеозапис.

Участие на педагог или психолог при разпита на непълнолетните

Чл. 388. (Изм. – ДВ, бр. 48 от 2023 г., в сила от 1.09.2023 г.) (1) Когато е необходимо, на разпита участва педагог, психолог, лекар, притежаващ подходяща специалност, или друг специалист.

(2) На разпита в досъдебното производство може да присъства и родител, попечител или друго лице, което по закон полага грижи за обвиняемия, когато по преценка на наблюдаващия прокурор това е в най-добрия интерес на непълнолетния и няма да затрудни наказателното производство.

(3) С разрешение на разследващия орган лицата по ал. 1 и 2 могат да поставят въпроси на непълнолетния обвиняем. Те имат право да се запознаят с протокола за разпит и да направят бележки по точността и пълнотата на записаното в него.

Звукозапис и видеозапис на разпит на непълнолетния обвиняем

Чл. 388а. (Нов – ДВ, бр. 48 от 2023 г. , в сила от 1.09.2023 г.) (1) На досъдебното производство при разпит на непълнолетния обвиняем, който е задържан или е обвинен за престъпление, за което се предвижда наказание не по-малко от десет години лишаване от свобода или друго по-тежко наказание, се изготвят звукозапис и видеозапис, като се прилагат разпоредбите на чл. 238 – 240.

(2) Изготвянето на звукозапис и видеозапис по ал. 1 не е задължително, ако на разпита са присъствали лица по чл. 388, ал. 1 и 2.

ИНСТРУКЦИЯ № 81213-78 от 24.01.2015 г. за реда за осъществяване на задържане, оборудването на помещенията за настаняване на задържани лица и реда в тях в Министерството на вътрешните работи

Глава трета.

ОБОРУДВАНЕ НА ПОМЕЩЕНИЯТА ЗА НАСТАНЯВАНЕ НА ЗАДЪРЖАНИ ЛИЦА

Раздел II.

Изисквания и оборудване на обслужващите помещения

Чл. 75. (1) Помещенията за водене на разпит са звукоизолирани и разполагат с гарантирано основно и аварийно осветление, като същевременно отговарят на следните условия:

(...)

4. има апаратура за осъществяване на пълен електронен аудио- и видеозапис на водения разпит, която задължително се използва, за контрол по спазването на реда по пребиваване на задържаното лице и зачитане на правата му;

5. няма предмети, като дървени палки, дръжки от метли, бухалки, метални прътове, парчета от плътен електрически кабел, имитация на огнестрелни оръжия или ножове и др., които могат да бъдат използвани с цел насилие или да създадат впечатление за заплаха спрямо задържаните лица.

(2) Направените аудио-видеозаписи на проведения разпит се съхраняват в структурното звено за срок 30 дни от неговото осъществяване.

(3) За осъществяване на наблюдение и скрито разпознаване в помещенията за водене на разпит се допуска монтажът на "оперативно огледало".

ПРОЕКТ НА ИНСТРУКЦИЯ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ИНСТРУКЦИЯ № 81213-78 ОТ 2015 Г. ЗА РЕДА ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ЗАДЪРЖАНЕ, ОБОРУДВАНЕТО

НА ПОМЕЩЕНИЯТА ЗА НАСТАНЯВАНЕ НА ЗАДЪРЖАНИ ЛИЦА И РЕДА В ТЯХ В МИНИСТЕРСТВОТО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ (ОБН., ДВ, БР. 9 ОТ 2015 Г.; ИЗМ. И ДОП. БР. 77 ОТ 2015 Г., БР. 30 ОТ 2016 Г., БР. 101 ОТ 2018 Г. И БР. 18 ОТ 2023 Г.)

§ 1. Член 15 се изменя така:

„Чл. 15. (1) Незабавно след задържането задържаното лице се запознава с основанията за задържането и му се предоставя декларация за правата на задържано лице – декларация за задържано пълнолетно лице (приложение № 1) или декларация за задържано непълнолетно лице (приложение № 1а).

(2) Декларацията за правата на задържано пълнолетно лице (приложение № 1) съдържа информация относно следните права:

1. право на достъп до адвокатска защита от момента на задържането или
2. право на безплатна правна помощ от служебен адвокат по реда на Закона за правната помощ;
3. право на информация относно основанията за задържането, а в случаите на задържане във връзка с Европейска заповед за арест (ЕЗА) – и право на информация относно ЕЗА, право да се съгласи или да не се съгласи да бъде предено на държавата, издала ЕЗА и право да бъде изслушано от съда;
4. право на устен и писмен превод;
5. право да запази мълчание;
6. право на телефонно обаждане, с което да съобщи за своето задържане;
7. право да се свърже с консулските власти на съответната държава, в случай че не е български гражданин, както и право по негово искане незабавно да се уведомят консулските органи на държавата, чийто гражданин е задържаният, чрез Министерството на външните работи; ако задържаният е гражданин на две или повече държави, той може да избере консулските органи на коя държава да бъдат уведомени за задържането му и с които желае да осъществи връзка;
8. право на медицинска помощ;
9. право на информация за срока на задържането, който не може да бъде повече от 24 часа;
10. право да обжалва пред съда законността на задържането;
11. право на свиждания и право да получава колети и храна;
12. право да получи екземпляр от заповедта за задържане.

(3) Декларация за правата на задържаното непълнолетно лице (приложение № 1а) съдържа информация относно следните права:

1. право на достъп до адвокатска защита от момента на задържането или
2. право на безплатна правна помощ от служебен адвокат по реда на Закона за правната помощ;
3. право на информация относно основанията за задържането, а в случаите на задържане във връзка с Европейска заповед за арест (ЕЗА) – и право на информация относно ЕЗА, право да се

	съгласи или да не се съгласи да бъде предено на държавата, издала ЕЗА и право да бъде изслушано от съда; 4. право на устен и писмен превод; 5. право да запази мълчание; 6. право на достъп до материалите, съдържащи фактическото и правно основание за задържането; 7. право негов родител, попечител или друго лице, което по закон полага грижи за него да бъде уведомен за задържането, а когато уведомяването на тези лица е в противоречие с най-добрия интерес на непълнолетния, се информира дирекция „Социално подпомагане“ за определяне на социален работник, който да бъде уведомен; 8. право негов родител, попечител или друго лице, което по закон полага грижи за него да получи информация относно правата му като задържано лице, с изключение на случаите, когато това е в противоречие с неговия най-добър интерес и би затруднило наказателното производство; 9. право да бъде придружавано от родител, попечител или друго лице, което по закон полага грижи за него при извършването на процесуални действия в рамките на наказателно производство, с изключение на случаите, когато това е в противоречие с неговия най-добър интерес и би затруднило наказателното производство; 10. право да се свърже с консулските власти на съответната държава, в случай че не е български гражданин, както и право по негово искане незабавно да се уведомят консулските органи на държавата, чийто гражданин е задържаният, чрез Министерството на външните работи; ако задържаният е гражданин на две или повече държави, той може да избере консулските органи на коя държава да бъдат уведомени за задържането му и с които желае да осъществи връзка; 11. право на медицински преглед и медицинска помощ; 12. право на защита на правото на личен и семеен живот; 13. право на информация за срока на задържането, който не може да бъде повече от 24 часа; 14. право да обжалва пред съда законността на задържането; 15. право на свиждания и право да получава колети и храна; 16. право да получи екземпляр от заповедта за задържане. (4) На задържаното лице по ал. 1 се дава възможност да прочете съответната декларация за правата му по ал. 2 или 3 и да я запази през целия период на задържането. (5) Задържаното лице по ал. 1 попълва съответната декларацията по ал. 2 или 3 в два екземпляра, като отбелязва и намерението си да упражни или да не упражни правата си. Първият екземпляр от декларацията за правата се прилага към заповедта за задържане за съхранение в деловодството на съответната структура на МВР, а вторият екземпляр се връчва на задържаното лице. Отказът на задържаното лице да попълни декларация се удостоверява с подписа на един свидетел. (6) Когато задържаното лице е неграмотно или не е в състояние само да прочете или да попълни декларацията, тя му се прочита и/или се попълва от служител, като волеизявленията се	
--	---	--

диктуват от самото лице в присъствието на свидетел, който удостоверява тяхната истинност с подписа си.

(7) Задържаното лице има право да обжалва законността на задържането пред районния съд по седалище на органа. Решението на районния съд подлежи на касационно обжалване по реда на Административнопроцесуалния кодекс пред съответния административен съд.

(8) На задържаното лице се предоставя възможност да ползва адвокатска защита от момента на задържането му. При декларирано изрично желание тя се осъществява от:

1. защитник, посочен от задържаното лице, като разходите са за негова сметка;
2. защитник по реда на Закона за правната помощ извън случаите по т. 1.

(9) Задържаното пълнолетно лице има право на отказ от защитник. Отказът от защитник не е окончателен и може да бъде оттеглен във всеки един момент от лицето. Оттеглянето поражда действие от момента, в който е направено.

(10) Когато задържаното лице е непълнолетно, участието на защитник адвокат е задължително независимо от направеното от непълнолетния волеизявление.

(11) На явно място в помещенията за настаняване на задържани лица се поставя актуален списък на дежурните адвокати, поддържан и предоставен от адвокатския съвет, както и телефони на Националното бюро за правна помощ и на представител на местния адвокатски съвет, който отговаря за определяне на адвокат по Закона за правната помощ.

(12) Дежурният в ОДЦ/ОДЧ или полицейският орган, задържал лицето, незабавно уведомява по телефона избрания защитник, а при декларирано изрично желание от задържаното лице за назначаване на защитник по реда на Закона за правната помощ уведомява представителя на адвокатския съвет за направеното искане за правна помощ, данните на задържаното лице, основанието за задържането му и неговото състояние.

(13) Точният час и дата на уведомяване на защитника, посочен от лицето или представителя на адвокатския съвет по реда на Закона за правната помощ, се отразява в декларацията по ал. 2 или 3. В книгата за задържани лица се отбелязва точният час и дата на явяването на защитника в съответната структура на МВР.

(14) За задържането дежурният в ОДЦ/ОДЧ или полицейският орган, задържал лицето, е длъжен незабавно да уведоми лице, посочено от задържания.

(15) Когато задържаното лице е непълнолетно, незабавно се съобщава на неговия родител, попечител или друго лице, което полага грижи за него, с изключение на случаите, когато това е в противоречие с неговия най-добър интерес. Точният час и дата на уведомяване се отразява в декларацията по ал. 3.

(16) Когато задържаното лице е непридружен непълнолетен чужденец, се уведомява дирекция „Социално подпомагане“ по местопребиваване на непълнолетния.“.

§ 2. В чл. 16, ал. 1 думите „чл. 15, ал. 1“ се заменят с „чл. 15, ал. 2 или 3“.

§ 3. В чл. 21, ал. 1 се създават изречения второ и трето:

„Когато задържаното лице е непълнолетно, медицинският преглед се извършва без неоправдано забавяне за оценка на неговото общо физическо и психическо състояние. Когато се налага на непълнолетния задържан се извършва и допълнителен медицински преглед.“

§ 4. В чл. 29 се правят следните изменения и допълнения:

21. В ал. 1 след думата „задържано“ се добавя „пълнолетно“, а думата „свиждане“ се заменя със „среща“.

22. Създава се нова ал. 2:

„(2) Всяко задържано непълнолетно лице има право на среща с адвокат и с представител на консулските власти на държавата, чийто гражданин е лицето, както и на свиждане с родител, попечител или друго лице, което по закон полага грижи за него, с изключение на случаите, когато това е в противоречие с неговия най-добър интерес.“

3. Досегашната ал. 2 става ал. 3 и в нея думите „Свиждане по ал. 1“ се заменят със „Среща или свиждане по ал. 1 и 2“

§ 5. Приложение № 1 към чл. 15, ал. 1 става „Приложение № 1 към чл. 15, ал. 1 и 2“ и в него се правят следните изменения:

1. В наименованието на декларацията след думите „на задържано“ се добавя „пълнолетно“;

2. В „Част първа“ т. 4 изречение първо се изменя така:

„За срока на задържането от полицейските органи имате право да запазите мълчание.“

3. В „Част втора“ се правят следните изменения:

а) в т. 5.1. в таблицата думите „на родител, попечител или друго лице, което полага грижи за непълнолетния“ се заличават;

б) в т. 6.3. след думата „диета“ запетаята се заменя с точка, думата „изискващи“ се заличава, а думите „могат да бъдат консумирани“ се заменят с „не могат да бъдат консумирани“;

в) в т. 12 след думите „Запознат съм, че“ се добавя „във връзка с издадена ЕЗА“.

г) думите „чл. 15, ал. 8“ се заменят с „чл. 15, ал. 12“.

§ 6. Създава се Приложение 1а към чл. 15, ал. 1 и 3.

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ПРАВАТА НА ЗАДЪРЖАНО НЕПЪЛНОЛЕТНО ЛИЦЕ - Приложение № 1а към чл. 15, ал. 1 и 3 към Инструкция за изменение и допълнение на Инструкция № 8121з-78 от

	2015 г. за реда за осъществяване на задържане, оборудването на помещенията за настаняване на задържани лица и реда в тях в Министерството на вътрешните работи Допълнителна разпоредба § 7. Инструкцията въвежда изисквания на Директива (ЕС) 2016/800 на Европейския парламент и на Съвета от 11 май 2016 г. относно процесуалните гаранции за децата, които са заподозрени или обвиняеми в рамките на наказателното производство (ОВ, L 132/1 от 21 май 2016 г.).	
Чл. 9, пар. 2 При липса на аудио-визуален запис провеждането на разпита се записва по друг подходящ начин, като например чрез изготвяне на писмени протоколи, които се проверяват надлежно.	НАКАЗАТЕЛНО-ПРОЦЕСУАЛЕН КОДЕКС Част втора Глава тринадесета ДОКАЗАТЕЛСТВЕНИ СРЕДСТВА Раздел IV ПИСМЕНИ ДОКАЗАТЕЛСТВЕНИ СРЕДСТВА Съставяне на протокол Чл. 128. За всяко действие по разследване и съдебно следствено действие се съставя протокол на мястото, където то е извършено. Част трета Глава седемнадесета РАЗСЛЕДВАНЕ Раздел II ПРОТОКОЛИ ЗА ДЕЙСТВИЯ ПО РАЗСЛЕДВАНЕТО. ЗВУКОЗАПИС И ВИДЕОЗАПИС Протокол за разпит при изготвяне на звукозапис Чл. 239. (1) Органът на досъдебното производство съставя протокол за разпит и когато има звукозапис. (2) (Нова – ДВ, бр. 98 от 2020 г.) Звукозаписът се изготвя върху електронен носител за еднократен запис, върху който се полагат подписите на органа на досъдебното производство и участниците, които се намират при него, и датата на проведеното действие по разследването. (3) (Предишна ал. 2 – ДВ, бр. 98 от 2020 г.) Протоколът съдържа: основните обстоятелства на разпита, решението да се изготви звукозапис; уведомяването на разпитания за звукозаписа; бележки на разпитания във връзка със звукозаписа; възпроизвеждането на звукозаписа пред разпитания и заявлението на органа на досъдебното производство и разпитания за правилността на звукозаписа.	Пълно

	(4) (Предишна ал. 3 – ДВ, бр. 98 от 2020 г.) Звукозаписът се прилага към протокола, след като се запечата с бележка, в която се посочват: органът, извършил разпита, делото, името на разпитания и датата на разпита. Бележката се подписва от органа на досъдебното производство и от разпитания. (5) (Предишна ал. 4 – ДВ, бр. 98 от 2020 г.) Разпечатването на звукозаписа за нуждите на разследването се допуска само с разрешение на прокурора и в присъствието на разпитания. При прослушването на звукозаписа присъства и разпитаният. (6) (Предишна ал. 5 – ДВ, бр. 98 от 2020 г.) След прослушването звукозаписът отново се запечатва по реда на ал. 3. Видеозапис Чл. 240. Разпоредбите на чл. 237 - 239 се прилагат съответно и при изготвянето на видеозапис. Участие на педагог или психолог при разпита на непълнолетните Чл. 388. (Изм. – ДВ, бр. 48 от 2023 г. , в сила от 1.09.2023 г.) (1) Когато е необходимо, на разпита участва педагог, психолог, лекар, притежаващ подходяща специалност, или друг специалист. (2) На разпита в досъдебното производство може да присъства и родител, попечител или друго лице, което по закон полага грижи за обвиняемия, когато по преценка на наблюдаващия прокурор това е в най-добрия интерес на непълнолетния и няма да затрудни наказателното производство. (3) С разрешение на разследващия орган лицата по ал. 1 и 2 могат да поставят въпроси на непълнолетния обвиняем. Те имат право да се запознаят с протокола за разпит и да направят бележки по точността и пълнотата на записаното в него. Звукозапис и видеозапис на разпит на непълнолетния обвиняем Чл. 388а. (Нов – ДВ, бр. 48 от 2023 г. , в сила от 1.09.2023 г.) (1) На досъдебното производство при разпит на непълнолетния обвиняем, който е задържан или е обвинен за престъпление, за което се предвижда наказание не по-малко от десет години лишаване от свобода или друго по-тежко наказание, се изготвят звукозапис и видеозапис, като се прилагат разпоредбите на чл. 238 – 240. (2) Изготвянето на звукозапис и видеозапис по ал. 1 не е задължително, ако на разпита са присъствали лица по чл. 388, ал. 1 и 2.	
Чл. 9, пар. 3 Настоящият член не засяга възможността да се задават въпроси, целящи единствено да се установи самоличността на детето, без да се прави аудио-визуален запис.	НАКАЗАТЕЛНО-ПРОЦЕСУАЛЕН КОДЕКС Част втора Глава четиринадесета СПОСОБИ НА ДОКАЗВАНЕ Раздел II РАЗПИТ Разпит на обвиняемия Чл. 138. (1) Разпитът на обвиняемия се извършва през деня, освен когато не търпи отлагане.	Пълно

	(2) Преди разпита съответният орган установява самоличността на обвиняемия. (3) Разпитът на обвиняемия започва със запитване разбира ли обвинението, след което се поканва да изложи, ако желае, във форма на свободен разказ всичко, което знае по делото. Коментар: От ал. 2 на чл. 138 НПК може да се направи обоснован извод, че въпросите, свързани с установяване на самоличността на обвиняемия не са част от разпита.	
Чл.10, пар. 1 Държавите членки гарантират, че задържането на дете на който и да е етап на производството е ограничено до най-краткия подходящ срок. Надлежно се вземат предвид възрастта и индивидуалната ситуация на детето, както и конкретните обстоятелства по делото. Чл.10, пар. 2 Държавите членки гарантират, че задържане, по-специално задържане под стража, се налага на деца само като крайна мярка и за най-краткия подходящ срок. Държавите членки гарантират, че всяко задържане под стража се основава на мотивирано решение, което подлежи на съдебен контрол. Такова решение подлежи също така на периодичен съдебен контрол през разумни интервали от	НАКАЗАТЕЛНО-ПРОЦЕСУАЛЕН КОДЕКС Част първа ОБЩИ ПРАВИЛА Глава втора ОСНОВНИ ПРИНЦИПИ Неприкосновеност на личността Чл. 17. (1) Спрямо гражданите, които участват в наказателното производство, не могат да се вземат мерки за принуда, освен в случаите и по реда, предвидени в този кодекс. (2) Никой не може да бъде задържан повече от 24 часа без разрешение на съда. Прокурорът може да разпорежи задържане на обвиняемия за довеждането му пред съда. (3) За задържането съответният орган е длъжен незабавно да уведоми лице, посочено от задържания. (4) Когато задържаният е чужд гражданин, незабавно се уведомява Министерството на външните работи. (5) Съдът, прокурорът и разследващите органи са длъжни да освободят всеки гражданин, който незаконно е лишен от свобода. Част първа Глава седма ОБВИНЯЕМ Раздел II МЯРКА ЗА НЕОТКЛОНЕНИЕ И ДРУГИ МЕРКИ ЗА ПРОЦЕСУАЛНА ПРИНУДА Мярка за неотклонение Чл. 56. (1) Спрямо обвиняемия по дело от общ характер може да се вземе мярка за неотклонение, когато от доказателствата по делото може да се направи обосновано предположение, че е извършил престъплението, и е налице основание по чл. 57. (2) (Изм. - ДВ, бр. 32 от 2010 г., в сила от 28.05.2010 г.) Когато обвинението се повдига при условията на чл. 269, ал. 3, т. 2 - 4, мярка за неотклонение се взема след издирването на обвиняемия. (3) При определяне на мерките за неотклонение се вземат предвид степента на обществената опасност на престъплението, доказателствата срещу обвиняемия, здравословното състояние, семейното положение, професията, възрастта и други данни за личността на обвиняемия.	Пълно

време, като контролът се упражнява служебно или по искане на детето, на адвоката на детето или на съдебен орган, различен от съд. Без да се засяга независимостта на съдебната власт, държавите членки гарантират, че решенията, които се вземат съгласно настоящия параграф, се вземат без неоправдано забавяне.

Видове мерки за неотклонение

Чл. 58. Мерките за неотклонение са:

...

4. задържане под стража.

Задържане под стража

Чл. 63. (1) Мярка за неотклонение задържане под стража се взема, когато е налице обосновано предположение, че обвиняемият е извършил престъпление, което се наказва с лишаване от свобода или друго по-тежко наказание, и доказателствата по делото сочат, че съществува реална опасност обвиняемият да се укрие или да извърши престъпление.

(2) Ако от доказателствата по делото не се установява противното, при първоначалното вземане на мярката за неотклонение задържане под стража, реалната опасност по ал. 1 е налице, когато:

1. лицето е привлечено като обвиняем за престъпление, извършено повторно или при условията на опасен рецидив;

2. лицето е привлечено като обвиняем за тежко умишлено престъпление и е осъждано за друго тежко умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода не по-малко от една година или друго по-тежко наказание, чието изпълнение не е отложено на основание чл. 66 от Наказателния кодекс;

3. лицето е привлечено като обвиняем за престъпление, за което се предвижда наказание не по-малко от десет години лишаване от свобода или друго по-тежко наказание;

4. (нова – ДВ, бр. 63 от 2017 г., в сила от 5.11.2017 г., изм., бр. 44 от 2018 г.) лицето е привлечено като обвиняем при условията на чл. 269, ал. 3.

(3) **Когато опасността обвиняемият да се укрие или да извърши престъпление отпадне, мярката за неотклонение задържане под стража се изменя в по-лека или се отменя.**

(4) (Изм. - ДВ, бр. 71 от 2013 г.) **Мярката за неотклонение задържане под стража в досъдебното производство не може да продължи повече от осем месеца, ако лицето е привлечено като обвиняем за тежко умишлено престъпление, и повече от една година и шест месеца, ако лицето е привлечено като обвиняем за престъпление, за което се предвижда наказание не по-малко от петнадесет години лишаване от свобода или друго по-тежко наказание. Във всички останали случаи задържането под стража в досъдебното производство не може да продължи повече от два месеца.**

(5) **След изтичането на сроковете по ал. 4 задържаният се освобождава незабавно по разпореждане на прокурора.**

(6) **Когато в досъдебното производство се установи, че са налице основанията по ал. 3, прокурорът по свой почин изменя мярката за неотклонение задържане под стража в по-лека или я отменя.**

(7) (Доп. – ДВ, бр. 7 от 2019 г.) За задържането под стража, както и за задържането на основание чл. 64, ал. 2, незабавно се уведомява:

1. (доп. – ДВ, бр. 7 от 2019 г.) семейството на обвиняемия или друго посочено от обвиняемия лице;

2. работодателят на обвиняемия, освен ако обвиняемият заяви, че не желае това; 3. (отм. – ДВ, бр. 7 от 2019 г.). (8) (Нова – ДВ, бр. 7 от 2019 г.) Когато задържаният е чужд гражданин, по негово искане незабавно се уведомяват консулските органи на държавата, чийто гражданин е задържаният, чрез Министерството на външните работи. Ако задържаният е гражданин на две или повече държави, той може да избере консулските органи на коя държава да бъдат уведомени за задържането му и с които желае да осъществи връзка. (9) (Нова – ДВ, бр. 7 от 2019 г.) Уведомяването по ал. 7 по отношение на конкретно лице може да се отложи за срок до 48 часа, когато е налице неотложна необходимост да се предотврати настъпването на тежки неблагоприятни последици за живота, свободата или физическата неприкосновеност на лице или когато е наложително предприемане на действия от разследващите органи, чието възпрепятстване би затруднило сериозно наказателното производство. Отлагането на това уведомяване се прилага с оглед на особените обстоятелства на всеки конкретен случай, като не надхвърля необходимото и не се основава само на вида или тежестта на извършеното престъпление. (10) (Нова – ДВ, бр. 7 от 2019 г.) Решението по ал. 9 се взема от прокурора на досъдебното производство, който се произнася с мотивирано постановление. Постановлението подлежи на обжалване от обвиняемия или от неговия защитник пред съответния първоинстанционен съд. (11) (Нова – ДВ, бр. 7 от 2019 г.) Съдът незабавно разглежда жалбата еднолично в закрито съдебно заседание и се произнася с определение. Определението на съда е окончателно. Коментар: Сроковете в НПК са посочено само с горна граница, която означава, че при промяна на обстоятелствата задържаното лице може да бъде освободено по-рано. Вземане на мярка за неотклонение задържане под стража в досъдебното производство Чл. 64. (1) Мярка за неотклонение задържане под стража в досъдебното производство се взема от съответния първоинстанционен съд по искане на прокурора. (2) Явяването на обвиняемия пред съда се осигурява незабавно от прокурора, който при необходимост може да постанови задържане на обвиняемия до 72 часа за довеждането му пред съда. (3) (Нова - ДВ, бр. 18 от 2024 г.) Съдът предоставя на обвиняемия и на неговия защитник възможност да се запознаят с всички събрани до момента доказателства по делото. (4) (Предишна ал. 3 - ДВ, бр. 18 от 2024 г.) Съдът незабавно разглежда делото еднолично в открито заседание с участието на прокурора, обвиняемия и неговия защитник. (5) (Предишна ал. 4 - ДВ, бр. 18 от 2024 г.) Съдът взема мярка за неотклонение задържане под стража, когато са налице основанията по чл. 63, ал. 1, а ако не са налице тези основания, може да не вземе мярка за неотклонение или да вземе по-лека. (6) (Предишна ал. 5 - ДВ, бр. 18 от 2024 г.) Съдът се произнася с определение, което се обявява на страните в съдебното заседание и се изпълнява незабавно. С обявяване на определението съдът	
---	--

насрочва делото пред въззивния съд в срок до седем дни в случай на частна жалба или частен протест.

(7) (Предишна ал. 6 - ДВ, бр. 18 от 2024 г.) Определението подлежи на обжалване с частна жалба и частен протест пред въззивния съд в тридневен срок.

(8) (Доп. - ДВ, бр. 110 от 2020 г., в сила от 30.06.2021 г., предишна ал. 7 - ДВ, бр. 18 от 2024 г.) Въззивният съд разглежда делото в състав от трима съдии в открито заседание с участие на прокурора, обвиняемия и неговия защитник. Неявяването на обвиняемия без уважителна причина не е пречка за разглеждане на делото. При обявено извънредно положение, военно положение, бедствие, епидемия, други форсмажорни обстоятелства или при изразено писмено съгласие на обвиняемия и неговия защитник, обвиняемият може да участва в делото и чрез видеоконференция, като в тези случаи самоличността му се удостоверява от началника на затвора или началника на ареста или от определен от тях служител.

(9) (Предишна ал. 8 - ДВ, бр. 18 от 2024 г.) Въззивният съд се произнася с определение, което обявява на страните в съдебното заседание. Определението не подлежи на обжалване с частна жалба и частен протест.

(10) (Предишна ал. 9 - ДВ, бр. 18 от 2024 г.) Когато с влязлото в сила определение е взета мярка за неотклонение гаранция, задържаният под стража обвиняем се освобождава след внасянето и.

Съдебен контрол върху задържането под стража в досъдебното производство

Чл. 65. (1) Обвиняемият или неговият защитник може по всяко време на досъдебното производство да поиска изменение на взетата мярка за неотклонение задържане под стража.

Произнасяне по мярката за неотклонение и другите мерки за процесуална принуда в съдебното производство

Чл. 270. (1) Въпросът за изменение на мярката за неотклонение може да се поставя по всяко време на съдебното производство. Ново искане по мярката за неотклонение в съответната инстанция може да се прави при промяна на обстоятелствата.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 63 от 2017 г., в сила от 05.11.2017 г., доп. - ДВ, бр. 110 от 2020 г., в сила от 30.06.2021 г.) Съдът се произнася с определение в открито заседание. При обявено извънредно положение, военно положение, бедствие, епидемия, други форсмажорни обстоятелства или по писмено искане на подсъдимия и неговия защитник и по преценка на съда подсъдимият може да участва в делото и чрез видеоконференция, като в тези случаи самоличността му се удостоверява от началника на затвора или от негов представител.

(3) По реда на ал. 1 и 2 съдът се произнася и по исканията относно забраната на подсъдимия за напускане на пределите на Република България и отстраняването на подсъдимия от длъжност.

(4) Определението по ал. 2 и 3 подлежи на обжалване и протестиране по реда на глава двадесет и втора.

Част пета

Глава тридесета
ОСОБЕНИ ПРАВИЛА ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ НА ДЕЛА ЗА ПРЕСТЪПЛЕНИЯ, ИЗВЪРШЕНИ
ОТ НЕПЪЛНОЛЕТНИ

Мерки за неотклонение

Чл. 386. (1) Спрямо непълнолетни могат да се вземат следните мерки за неотклонение:

4. задържане под стража.

(2) (Изм. – ДВ, **бр. 48 от 2023 г.**, в сила от 1.09.2023 г.) Мярката за неотклонение задържане под стража се взема в изключителни случаи. Явяването на непълнолетния обвиняем пред съда се осигурява незабавно от прокурора, който при необходимост може да постанови задържане на обвиняемия до 48 часа за довеждането му пред съда. Мярката за неотклонение задържане под стража в досъдебното производство не може да продължи повече от пет месеца, ако лицето е привлечено като обвиняем за тежко умишлено престъпление, и повече от една година, ако лицето е привлечено като обвиняем за престъпление, за което се предвижда наказание, не по-малко от петнадесет години лишаване от свобода, или друго по-тежко наказание, и повече от два месеца – във всички останали случаи.

Чл. 387. (1) (Предишен текст на чл. 387 – ДВ, бр. 48 от 2023 г., в сила от 1.09.2023 г.) При разследването и съдебното следствие се събират доказателства за деня, месеца и годината на раждането на непълнолетния, за образованието, за средата и условията, при които е живял, и доказателства дали престъплението не се дължи на влияние на пълнолетни лица.

(7) (Нова – ДВ, **бр. 48 от 2023 г.**, в сила от 1.09.2023 г.) Целта на характеристиката е да подпомогне органите на досъдебното производство и съда **при вземане на решение относно мярката за неотклонение и другите мерки за процесуална принуда**, при провеждане на процесуалните действия и при определяне на вида и размера на наказанието и на наложените възпитателни мерки.

ЗАКОН ЗА ЕКСТРАДИЦИЯТА И ЕВРОПЕЙСКАТА ЗАПОВЕД ЗА АРЕСТ

Действия след получаване на Европейска заповед за арест

Чл. 42. (В сила от 1.01.2007 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 52 от 2008 г., доп. - ДВ, бр. 100 от 2023 г.) След получаване на Европейска заповед за арест пряко от компетентен орган на издаващата държава членка окръжният съд, в чийто район се намира исканото лице, проверява дали тя отговаря на изискванията по чл. 36 и 37 и разпорежда на полицията задържането му за срок до 72 часа, ако деянието, за което е издадена Европейска заповед за арест, е включено в списъка по чл. 36, ал. 3 или съставлява престъпление по законодателството на Република България.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 52 от 2008 г., доп. - ДВ, бр. 49 от 2010 г., доп. - ДВ, бр. 100 от 2023 г.) Когато за исканото лице е получена Европейска заповед за арест извън случаите по ал. 1, полицията го задържа за 24 часа и уведомява незабавно съответния окръжен прокурор. В тези случаи прокурорът извършва проверка дали Европейската заповед за арест отговаря на изискванията на чл. 36 и 37. Прокурорът може да постанови задържане на лицето за срок до 72 часа, ако деянието, за което е издадена

Европейска заповед за арест, е включено в списъка по чл. 36, ал. 3 или съставлява престъпление по законодателството на Република България.

(...)

Задържане под стража

Чл. 43. (В сила от 01.01.2007 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 52 от 2008 г.) В случаите по чл. 42, ал. 1 съдът служебно се произнася по вземане на мярка за неотклонение задържане под стража на исканото лице. (2) (Нова - ДВ, бр. 52 от 2008 г., доп. - ДВ, бр. 100 от 2023 г.) В случаите по чл. 42, ал. 2 прокурорът внася искането за вземане на тази мярка в съответния окръжен съд, ако деянието, за което е издадена Европейска заповед за арест, е включено в списъка по чл. 36, ал. 3 или съставлява престъпление по законодателството на Република България.

(3) (Изм. - ДВ, бр. 86 от 2005 г., в сила от 29.04.2006 г., предишна ал. 2, изм. - ДВ, бр. 52 от 2008 г.) Съдът се произнася незабавно по вземането на мярката за неотклонение по реда на чл. 64 от Наказателно-процесуалния кодекс.

(7) (Изм. - ДВ, бр. 86 от 2005 г., предишна ал. 4, бр. 52 от 2008 г., предишна ал. 5, бр. 7 от 2019 г.) По искане на задържаното лице окръжният съд може да измени мярката задържане под стража в друга мярка, която осигурява участието му в производството по изпълнение на Европейската заповед за арест, по реда на чл. 65 от Наказателно-процесуалния кодекс.

Съдебно производство

Чл. 44. (В сила от 1.01.2007 г.) (1) Окръжният съд образува съдебно производство и насрочва съдебно заседание за разглеждане на Европейската заповед за арест **в 7-дневен срок от задържането на исканото лице от полицията.**

(7) (Доп. - ДВ, бр. 52 от 2008 г., бр. 49 от 2010 г.) **Съдът постановява незабавно решение** за предаване на исканото лице или за отказ за изпълнение на Европейската заповед за арест. Във всички случаи, когато допуска изпълнение на Европейска заповед за арест, съдът взема мярка за неотклонение задържане под стража по отношение на исканото лице до фактическото му предаване на издаващата държава. В случай на прилагане на чл. 52, ал. 1 тази мярка за неотклонение се счита за взета от момента на приключване на наказателното производство или от момента на изтърпяване на наложеното наказание.

(8) (Нова - ДВ, бр. 52 от 2008 г., доп., бр. 55 от 2011 г.) В случаите по чл. 40, ал. 1, т. 4 съдът приема да се приведе в изпълнение наказанието лишаване от свобода или мярката, изискваща задържане на лицето.

(9) (Нова - ДВ, бр. 52 от 2008 г.) След постановяване на решението съдът служебно се произнася по мярката за неотклонение, която е в сила до приключване на процедурата по привеждане в изпълнение на наказанието лишаване от свобода или на мярката, изискваща задържане на лицето.

(12) Решението на окръжния съд подлежи на обжалване пред съответния апелативен съд, чието решение е окончателно.

Субсидиарно прилагане на Наказателно-процесуалния кодекс

	Чл. 66. (1) (Предишен текст на чл. 66 – ДВ, бр. 48 от 2023 г. , в сила от 1.09.2023 г.) Доколкото този закон не съдържа специални правила, се прилагат разпоредбите на Наказателно-процесуалния кодекс. (2) (Нова – ДВ, бр. 48 от 2023 г. , в сила от 1.09.2023 г.) Непълнолетно лице, за което е издадена Европейска заповед за арест, има всички установени в Наказателно-процесуалния кодекс права на непълнолетен обвиняем, освен правото на установяване на личностните му особености.	
Чл.11 Държавите членки гарантират, че когато е възможно, компетентните органи прилагат алтернативни на задържането под стража мерки (наричани по-долу „алтернативни мерки“).	НАКАЗАТЕЛНО-ПРОЦЕСУАЛЕН КОДЕКС Част пета Глава тридесета ОСОБЕНИ ПРАВИЛА ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ НА ДЕЛА ЗА ПРЕСТЪПЛЕНИЯ, ИЗВЪРШЕНИ ОТ НЕПЪЛНОЛЕТНИ Мерки за неотклонение Чл. 386. (1) Спрямо непълнолетни могат да се вземат следните мерки за неотклонение: 1. надзор на родителите или на попечителя; 2. надзор на администрацията на възпитателното заведение, в което непълнолетният е настанен; 3. надзор на инспектора при детска педагогическа стая или на член на местната комисия за борба с противообществените прояви на малолетните и непълнолетните; 4. задържане под стража. (2) (Изм. – ДВ, бр. 48 от 2023 г. , в сила от 1.09.2023 г.) Мярката за неотклонение задържане под стража се взема в изключителни случаи. Явяването на непълнолетния обвиняем пред съда се осигурява незабавно от прокурора, който при необходимост може да постанови задържане на обвиняемия до 48 часа за довеждането му пред съда. Мярката за неотклонение задържане под стража в досъдебното производство не може да продължи повече от пет месеца, ако лицето е привлечено като обвиняем за тежко умишлено престъпление, и повече от една година, ако лицето е привлечено като обвиняем за престъпление, за което се предвижда наказание, не по-малко от петнадесет години лишаване от свобода, или друго по-тежко наказание, и повече от два месеца – във всички останали случаи. (3) Предаването на непълнолетни под надзор на лицата и на органите по ал. 1, т. 1 - 3 става срещу подписка, с която те се задължават да упражняват възпитателен надзор върху непълнолетния, да следят за поведението му и да осигурят явяването му пред разследващия орган и съда. При виновно неизпълнение на поетите задължения на тези лица може да се налага глоба до петстотин лева. (4) (Изм. – ДВ, бр. 48 от 2023 г. , в сила от 1.09.2023 г.) В случаите на задържане непълнолетните се настаняват в подходящи помещения отделно от пълнолетните, като незабавно се съобщава на техните родители, попечители или други лица, които по закон полагат грижи за тях, и на директора на учебното заведение, когато задържаният е ученик. Ако не са отпаднали обстоятелствата по чл. 385б, ал. 2, за задържането се уведомява друго пълнолетно лице, посочено от непълнолетния обвиняем и одобрено от наблюдаващия прокурор.	Пълно

	(5) (Нова – ДВ, бр. 7 от 2019 г.) С цел да се защити най-добрият интерес на непълнолетния, уведомяването на конкретно лице по ал. 4 може да се отложи за срок до 24 часа, когато е налице неотложна необходимост, за да се предотврати настъпването на тежки неблагоприятни последици за живота, свободата или физическата неприкосновеност на лице или когато е наложително предприемане на действия от разследващите органи, чието възпрепятстване би затруднило сериозно наказателното производство. Отлагането на това уведомяване се прилага с оглед на особените обстоятелства на всеки конкретен случай, като не надхвърля необходимото и не се основава само на вида или тежестта на извършеното престъпление. В този случай за задържането и за отлагане на уведомяването незабавно се уведомява Държавната агенция за закрила на детето. (6) (Нова – ДВ, бр. 7 от 2019 г.) В случаите по ал. 5 се прилагат разпоредбите на чл. 63, ал. 10 и 11. Коментар: Мярката за неотклонение задържане под стража се взима като последна мярка и в изключителни случаи, доказателство за което е и систематичното ѝ място в чл. 386 от НПК - посочена е като последна т. 4.	
Чл.12, пар. 1 Държавите членки гарантират, че задържаните деца са настанени отделно от пълнолетните, освен ако се прецени, че най-добрият интерес на детето изисква това да не се прави.	НАКАЗАТЕЛНО-ПРОЦЕСУАЛЕН КОДЕКС Част пета Глава тридесета ОСОБЕНИ ПРАВИЛА ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ НА ДЕЛА ЗА ПРЕСТЪПЛЕНИЯ, ИЗВЪРШЕНИ ОТ НЕПЪЛНОЛЕТНИ Мерки за неотклонение Чл.386 (Изм. – ДВ, бр. 48 от 2023 г. , в сила от 1.09.2023 г.) В случаите на задържане непълнолетните се настаняват в подходящи помещения отделно от пълнолетните, като незабавно се съобщава на техните родители, попечители или други лица, които по закон полагат грижи за тях, и на директора на учебното заведение, когато задържаният е ученик. Ако не са отпаднали обстоятелствата по чл. 385б, ал. 2, за задържането се уведомява друго пълнолетно лице, посочено от непълнолетния обвиняем и одобрено от наблюдаващия прокурор. ЗАКОН ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЯТА И ЗАДЪРЖАНЕТО ПОД СТРАЖА Част четвърта ИЗПЪЛНЕНИЕ НА МЯРКАТА ЗА НЕОТКЛОНЕНИЕ ЗАДЪРЖАНЕ ПОД СТРАЖА Чл. 246. (1) При разпределението обвиняемите и подсъдимите се настаняват отделно: 2. непълнолетните от пълнолетните;	Пълно
Чл.12, пар. 2	ЗАКОН ЗА МИНИСТЕРСТВОТО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ	Пълно

Държавите членки също така да гарантират, че децата, на които е наложено полицейско задържане, са настанени отделно от пълнолетните, освен ако:

а) се прецени, че най-добрият интерес на детето изисква това да не се прави; или

б) при изключителни обстоятелства, това е практически невъзможно, при условие че децата са настанени заедно с пълнолетни лица по начин, който е съвместим с най-добрия интерес на детето.

Част втора
ОРГАНИ НА МВР И ПРАВОМОЩИЯ
Глава пета
ПРАВОМОЩИЯ
Раздел I
ПРАВОМОЩИЯ НА ПОЛИЦЕЙСКИТЕ ОРГАНИ

Чл.72. (8) (Доп. – ДВ, бр. 48 от 2023 г.) Задържаните непълнолетни лица се настаняват в специални помещения отделно от задържаните пълнолетни лица. Задържаните непълнолетни имат право на медицински преглед за общото им физическо и психическо състояние без неоправдано забавяне след задържане, но не по-късно от 24 часа, считано от момента на задържане.

ИНСТРУКЦИЯ № 8121з-78 от 24 януари 2015 г.

за реда за осъществяване на задържане, оборудването на помещенията за настаняване на задържани лица и реда в тях в Министерството на вътрешните работи

Глава втора
ЗАДЪРЖАНЕ НА ЛИЦА В СТРУКТУРИТЕ НА МВР
Раздел първи
РЕД ЗА ЗАДЪРЖАНЕ НА ЛИЦА

Чл. 25. (2) Задържаните лица се настаняват в помещенията за задържане, както следва:

2. непълнолетни отделно от пълнолетни в специални помещения, обзаведени съгласно чл. 73;

ПРОЕКТ НА ИНСТРУКЦИЯ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ИНСТРУКЦИЯ № 8121З-78 ОТ 2015 Г. ЗА РЕДА ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ЗАДЪРЖАНЕ, ОБОРУДВАНЕТО НА ПОМЕЩЕНИЯТА ЗА НАСТАНЯВАНЕ НА ЗАДЪРЖАНИ ЛИЦА И РЕДА В ТЯХ В МИНИСТЕРСТВОТО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ (ОБН., ДВ, БР. 9 ОТ 2015 Г.; ИЗМ. И ДОП. БР. 77 ОТ 2015 Г., БР. 30 ОТ 2016 Г., БР. 101 ОТ 2018 Г. И БР. 18 ОТ 2023 Г.)

§ 1. Член 15 се изменя така:

„Чл. 15. (1) Незабавно след задържането задържаното лице се запознава с основанията за задържането и му се предоставя декларация за правата на задържано лице – декларация за задържано пълнолетно лице (приложение № 1) или декларация за задържано непълнолетно лице (приложение № 1а).

(2) Декларацията за правата на задържано пълнолетно лице (приложение № 1) съдържа информацията относно следните права:

1. право на достъп до адвокатска защита от момента на задържането или
2. право на безплатна правна помощ от служебен адвокат по реда на Закона за правната помощ;

	3. право на информация относно основанията за задържането, а в случаите на задържане във връзка с Европейска заповед за арест (ЕЗА) – и право на информация относно ЕЗА, право да се съгласи или да не се съгласи да бъде предено на държавата, издала ЕЗА и право да бъде изслушано от съда; 4. право на устен и писмен превод; 5. право да запази мълчание; 6. право на телефонно обаждане, с което да съобщи за своето задържане; 7. право да се свърже с консулските власти на съответната държава, в случай че не е български гражданин, както и право по негово искане незабавно да се уведомят консулските органи на държавата, чийто гражданин е задържаният, чрез Министерството на външните работи; ако задържаният е гражданин на две или повече държави, той може да избере консулските органи на коя държава да бъдат уведомени за задържането му и с които желае да осъществи връзка; 8. право на медицинска помощ; 9. право на информация за срока на задържането, който не може да бъде повече от 24 часа; 10. право да обжалва пред съда законността на задържането; 11. право на свиждания и право да получава колети и храна; 12. право да получи екземпляр от заповедта за задържане. (3) Декларация за правата на задържаното непълнолетно лице (приложение № 1а) съдържа информация относно следните права: 1. право на достъп до адвокатска защита от момента на задържането или 2. право на безплатна правна помощ от служебен адвокат по реда на Закона за правната помощ; 3. право на информация относно основанията за задържането, а в случаите на задържане във връзка с Европейска заповед за арест (ЕЗА) – и право на информация относно ЕЗА, право да се съгласи или да не се съгласи да бъде предено на държавата, издала ЕЗА и право да бъде изслушано от съда; 4. право на устен и писмен превод; 5. право да запази мълчание; 6. право на достъп до материалите, съдържащи фактическото и правно основание за задържането; 7. право негов родител, попечител или друго лице, което по закон полага грижи за него да бъде уведомен за задържането, а когато уведомяването на тези лица е в противоречие с най-добрия интерес на непълнолетния, се информира дирекция „Социално подпомагане“ за определяне на социален работник, който да бъде уведомен; 8. право негов родител, попечител или друго лице, което по закон полага грижи за него да получи информация относно правата му като задържано лице, с изключение на случаите, когато това е в противоречие с неговия най-добър интерес и би затруднило наказателното производство; 9. право да бъде придружавано от родител, попечител или друго лице, което по закон полага грижи за него при извършването на процесуални действия в рамките на наказателно	
--	--	--

производство, с изключение на случаите, когато това е в противоречие с неговия най-добър интерес и би затруднило наказателното производство;

10. право да се свърже с консулските власти на съответната държава, в случай че не е български гражданин, както и право по негово искане незабавно да се уведомят консулските органи на държавата, чийто гражданин е задържаният, чрез Министерството на външните работи; ако задържаният е гражданин на две или повече държави, той може да избере консулските органи на коя държава да бъдат уведомени за задържането му и с които желае да осъществи връзка;

11. право на медицински преглед и медицинска помощ;

12. право на защита на правото на личен и семеен живот;

13. право на информация за срока на задържането, който не може да бъде повече от 24 часа;

14. право да обжалва пред съда законността на задържането;

15. право на свиждания и право да получава колети и храна;

16. право да получи екземпляр от заповедта за задържане.

(4) На задържаното лице по ал. 1 се дава възможност да прочете съответната декларация за правата му по ал. 2 или 3 и да я запази през целия период на задържането.

(5) Задържаното лице по ал. 1 попълва съответната декларацията по ал. 2 или 3 в два екземпляра, като отбелязва и намерението си да упражни или да не упражни правата си. Първият екземпляр от декларацията за правата се прилага към заповедта за задържане за съхранение в деловодството на съответната структура на МВР, а вторият екземпляр се връчва на задържаното лице. Отказът на задържаното лице да попълни декларация се удостоверява с подписа на един свидетел.

(6) Когато задържаното лице е неграмотно или не е в състояние само да прочете или да попълни декларацията, тя му се прочита и/или се попълва от служител, като волеизявленията се диктуват от самото лице в присъствието на свидетел, който удостоверява тяхната истинност с подписа си.

(7) Задържаното лице има право да обжалва законността на задържането пред районния съд по седалище на органа. Решението на районния съд подлежи на касационно обжалване по реда на Административнопроцесуалния кодекс пред съответния административен съд.

(8) На задържаното лице се предоставя възможност да ползва адвокатска защита от момента на задържането му. При декларирано изрично желание тя се осъществява от:

1. защитник, посочен от задържаното лице, като разходите са за негова сметка;

2. защитник по реда на Закона за правната помощ извън случаите по т. 1.

(9) Задържаното пълнолетно лице има право на отказ от защитник. Отказът от защитник не е окончателен и може да бъде оттеглен във всеки един момент от лицето. Оттеглянето поражда действие от момента, в който е направено.

(10) Когато задържаното лице е непълнолетно, участието на защитник адвокат е задължително независимо от направеното от непълнолетния волеизявление.

(11) На явно място в помещенията за настаняване на задържани лица се поставя актуален списък на дежурните адвокати, поддържан и предоставен от адвокатския съвет, както и телефони на

Националното бюро за правна помощ и на представител на местния адвокатски съвет, който отговаря за определяне на адвокат по Закона за правната помощ.

(12) Дежурният в ОДЦ/ОДЧ или полицейският орган, задържал лицето, незабавно уведомява по телефона избрания защитник, а при декларирано изрично желание от задържаното лице за назначаване на защитник по реда на Закона за правната помощ уведомява представителя на адвокатския съвет за направеното искане за правна помощ, данните на задържаното лице, основанието за задържането му и неговото състояние.

(13) Точният час и дата на уведомяване на защитника, посочен от лицето или представителя на адвокатския съвет по реда на Закона за правната помощ, се отразява в декларацията по ал. 2 или 3. В книгата за задържани лица се отбелязва точният час и дата на явяването на защитника в съответната структура на МВР.

(14) За задържането дежурният в ОДЦ/ОДЧ или полицейският орган, задържал лицето, е длъжен незабавно да уведоми лице, посочено от задържания.

(15) Когато задържаното лице е непълнолетно, незабавно се съобщава на неговия родител, попечител или друго лице, което полага грижи за него, с изключение на случаите, когато това е в противоречие с неговия най-добър интерес. Точният час и дата на уведомяване се отразява в декларацията по ал. 3.

(16) Когато задържаното лице е непридружен непълнолетен чужденец, се уведомява дирекция „Социално подпомагане“ по местопребиваване на непълнолетния.“.

§ 2. В чл. 16, ал. 1 думите „чл. 15, ал. 1“ се заменят с „чл. 15, ал. 2 или 3“.

§ 3. В чл. 21, ал. 1 се създават изречения второ и трето:

„Когато задържаното лице е непълнолетно, медицинският преглед се извършва без неоправдано забавяне за оценка на неговото общо физическо и психическо състояние. Когато се налага на непълнолетния задържан се извършва и допълнителен медицински преглед.“

§ 4. В чл. 29 се правят следните изменения и допълнения:

23. В ал. 1 след думата „задържано“ се добавя „пълнолетно“, а думата „свиждане“ се заменя със „среща“.

24. Създава се нова ал. 2:

„(2) Всяко задържано непълнолетно лице има право на среща с адвокат и с представител на консулските власти на държавата, чийто гражданин е лицето, както и на свиждане с родител, попечител или друго лице, което по закон полага грижи за него, с изключение на случаите, когато това е в противоречие с неговия най-добър интерес.“

3. Досегашната ал. 2 става ал. 3 и в нея думите „Свиждане по ал. 1“ се заменят със „Среща или свиждане по ал. 1 и 2“

	§ 5. Приложение № 1 към чл. 15, ал. 1 става „Приложение № 1 към чл. 15, ал. 1 и 2“ и в него се правят следните изменения: 1. В наименованието на декларацията след думите „на задържано“ се добавя „пълнолетно“; 2. В „Част първа“ т. 4 изречение първо се изменя така: „За срока на задържането от полицейските органи имате право да запазите мълчание.“ 3. В „Част втора“ се правят следните изменения: а) в т. 5.1. в таблицата думите „на родител, попечител или друго лице, което полага грижи за непълнолетния“ се заличават; б) в т. 6.3. след думата „диета“ запетаята се заменя с точка, думата „изискващи“ се заличава, а думите „могат да бъдат консумирани“ се заменят с „не могат да бъдат консумирани“; в) в т. 12 след думите „Запознат съм, че“ се добавя „във връзка с издадена ЕЗА“. г) думите „чл. 15, ал. 8“ се заменят с „чл. 15, ал. 12“. § 6. Създава се Приложение 1а към чл. 15, ал. 1 и 3. ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ПРАВАТА НА ЗАДЪРЖАНО НЕПЪЛНОЛЕТНО ЛИЦЕ - Приложение № 1а към чл. 15, ал. ал.1 и 3 към Инstrukция за изменение и допълнение на Инstrukция № 8121з-78 от 2015 г. за реда за осъществяване на задържане, оборудването на помещенията за настаняване на задържани лица и реда в тях в Министерството на вътрешните работи Допълнителна разпоредба § 7. Инstrukцията въвежда изисквания на Директива (ЕС) 2016/800 на Европейския парламент и на Съвета от 11 май 2016 г. относно процесуалните гаранции за децата, които са заподозрени или обвиняеми в рамките на наказателното производство (ОВ, L 132/1 от 21 май 2016 г.).	
Чл.12, пар. 3 Без да се засяга параграф 1, когато задържано дете навърши 18 години, държавите членки предвиждат	ЗАКОН ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЯТА И ЗАДЪРЖАНЕТО ПОД СТРАЖА Част втора ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЕТО ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА Глава четиринадесета	Пълно

възможността това лице да продължи да бъде настанено отделно от други задържани пълнолетни лица, ако това е оправдано, като се вземат предвид обстоятелствата, свързани със съответното лице, и при условие че това е в най-добрия интерес на децата, които са задържани заедно с това лице.	ОСОБЕНИ РАЗПОРЕДБИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАЛАЗАНИЕТО ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА ПО ОТНОШЕНИЕ НА НЕПЪЛНОЛЕТНИТЕ Чл. 195. (1) Лишените от свобода ученици, които са навършили пълнолетие, могат да бъдат оставени в поправителния дом до навършването на 20 години по предложение на педагогическия съвет. (2) (Изм. - ДВ, бр. 32 от 2016 г.) По реда на ал. 1 с предложение на началника на затвора навършилите пълнолетие лишени от свобода могат да бъдат оставени в поправителния дом по тяхно желание. (3) В случаите по ал. 1 и 2 се уведомява прокурорът. Част четвърта ИЗПЪЛНЕНИЕ НА МЯРКАТА ЗА НЕОТКЛОНЕНИЕ ЗАДЪРЖАНЕ ПОД СТРАЖА Чл. 240. Доколкото в тази част не се предвижда друго, разпоредбите относно осъдените на лишаване от свобода се прилагат и по отношение на обвиняемите и подсъдимите с мярка за неотклонение задържане под стража.	
Чл.12, пар. 4 Без да се засяга параграф 1 и при отчитане на параграф 3, децата могат да бъдат настанени заедно с млади пълнолетни лица, освен ако това не противоречи на най-добрия интерес на детето.		Република България си запазва правото да не въвежда тази разпоредба.
Чл.12, пар. 5 Когато децата са задържани под стража, държавите членки вземат подходящи мерки за:		
а) гарантиране и опазване на здравето им и тяхното физическо и психическо развитие;	ЗАКОН ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО Глава първа ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ Предмет на закона Чл. 6. Закрилата на детето се осъществява чрез: 3. (нова - ДВ, бр. 36 от 2003 г., изм. - ДВ, бр. 38 от 2006 г., доп. - ДВ, бр. 14 от 2009 г., изм. - ДВ, бр. 74 от 2009 г., в сила от 15.09.2009 г., изм. - ДВ, бр. 68 от 2013 г., в сила от 02.08.2013 г.) министъра на труда и социалната политика, министъра на вътрешните работи, министъра на образованието и науката, министъра на правосъдието, министъра на външните работи, министъра на културата, министъра на здравеопазването и кметовете на общини. Отговорности на органите за закрила по чл. 6, т. 3	Пълно

Чл. 6а. (1) Органите по чл. 6, т. 3 разработват и участват в провеждането на държавната политика в областта на закрилата на детето.

(4) В рамките на своите правомощия:

4. министърът на правосъдието:

б) осигурява безопасността на децата, които изтърпяват наказание лишаване от свобода в поправителни домове, пребивават в затвори и затворнически общежития или са задържани в следствени арести;

ЗАКОН ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЯТА И ЗАДЪРЖАНЕТО ПОД СТРАЖА

Част първа

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ. СПЕЦИАЛИЗИРАНИ ОРГАНИ ПО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЯТА

Чл. 2. Изпълнението на наказанията е насочено към постигането на неговите цели чрез:

3. осигуряване на условия за поддържане на физическото и психическото здраве на осъдените и зачитане на правата и достойнството им;

Част втора

ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЕТО ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА

Глава осма

МЕСТА ЗА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА

Раздел I

СЪЗДАВАНЕ И ЗАКРИВАНЕ НА МЕСТА ЗА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА. ВИДОВЕ

Чл. 40. (1) Наказанието лишаване от свобода се изпълнява чрез настаняване на осъдените в определени места за лишаване от свобода и подлагането им на поправително въздействие.

(2) Поправителното въздействие се осъществява чрез:

1. осигуряване на **условия за поддържане на физическото и психическото здраве** и за уважаване на човешкото достойнство на осъдените;

2. реализиране на включените в съдържанието на наказанието ограничения;

3. ограничаване на отрицателните последици от действието на присъдата и вредното влияние на средата на осъдените;

4. осигуряване на условия за упражняване правата на осъдените;

5. организиране на трудови, възпитателни, образователни, спортни и други дейности.

Чл. 43. (2) Всяко място за лишаване от свобода трябва да разполага с необходимите жилищни, битови и други помещения за осъществяване на поправително въздействие, а арестите - за **поддържане на физическото и психическото здраве** и уважаване човешкото достойнство на задържаните лица.

(4) (Нова – ДВ, бр. 13 от 2017 г., в сила от 7.02.2017 г.) Минималната жилищна площ в спалното помещение за всеки лишен от свобода не може да е по-малка от 4 кв. м. Главна дирекция "Изпълнение на наказанията" поддържа актуална база данни за капацитета на местата за лишаване от свобода.

(5) (Предишна ал. 4 – ДВ, бр. 13 от 2017 г., в сила от 7.02.2017 г.) Количеството дневна светлина, степента на изкуственото осветление, отопление и проветряване, достъпът до санитарни възли и течаща вода, както и минимумът обзавеждане на спалните помещения се определят с правилника за прилагане на закона.

Част втора

ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЕТО ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА

Глава десета

МЕДИЦИНСКО ОБСЛУЖВАНЕ В МЕСТАТА ЗА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА

Раздел I

ЛЕЧЕБНИ ЗАВЕДЕНИЯ КЪМ МЕСТАТА ЗА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА

Чл. 128. (1) (Доп. – ДВ, бр. 13 от 2017 г., в сила от 7.02.2017 г.) **При изпълнение на наказанието лишаване от свобода се създават условия за опазване на физическото и психическото здраве на лишените от свобода.** За всеки лишен от свобода се създава медицинско досие, което съдържа информация и постоянно поддържани данни за здравословното му състояние. При преместване на лишения от свобода в друг затвор медицинското досие се изпраща незабавно на приемащата териториална служба.

Чл. 134. (1) В медицинските центрове се осъществяват:

5. профилактична, рехабилитационна и хигиенно-противоепидемична дейност за поддържане и укрепване на физическото и психическото здраве на лишените от свобода;

Част втора

ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЕТО ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА

Глава единадесета

СОЦИАЛНА ДЕЙНОСТ И ВЪЗПИТАТЕЛНА РАБОТА

Раздел III

ТВОРЧЕСКИ, КУЛТУРНИ И СПОРТНИ ДЕЙНОСТИ.

УПРАЖНЯВАНЕ НА СВОБОДАТА НА ВЕРОИЗПОВЕДАНИЕ

Чл. 163. (1) В местата за лишаване от свобода се създават условия за творчески и културни дейности и за развитие на физическата култура на лишените от свобода.

Чл. 164. (1) По възможност на всеки лишен от свобода се осигуряват условия за участие в спортни игри и упражнения по един час на ден извън времето, определено за престой на открито.

	(2) При неблагоприятни условия спортните игри и упражнения се провеждат на закрито. (3) За лишените от свобода непълнолетни, жени и отделни категории мъже могат да бъдат организирани туристически излети, посещения на културни мероприятия и спортни прояви извън местата за лишаване от свобода. Част втора ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЕТО ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА Глава четиринадесета ОСОБЕНИ РАЗПОРЕДБИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЕТО ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА ПО ОТНОШЕНИЕ НА НЕПЪЛНОЛЕТНИТЕ Чл. 196. Доколкото в тази глава не е предвидено друго, при изпълнение на наказанието лишаване от свобода по отношение на непълнолетните се прилагат общите разпоредби. Част четвърта ИЗПЪЛНЕНИЕ НА МЯРКАТА ЗА НЕОТКЛОНЕНИЕ ЗАДЪРЖАНЕ ПОД СТРАЖА Чл. 240. Доколкото в тази част не се предвижда друго, разпоредбите относно осъдените на лишаване от свобода се прилагат и по отношение на обвиняемите и подсъдимите с мярка за неотклонение задържане под стража. Чл. 261. Разпоредбите на тази част се прилагат и по отношение на други лица, задържани по реда на Наказателно-процесуалния кодекс. ПРАВИЛНИК ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ЗАКОНА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЯТА И ЗАДЪРЖАНЕТО ПОД СТРАЖА Част четвърта ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЕТО ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА Глава четвърта СОЦИАЛНА ДЕЙНОСТ И ВЪЗПИТАТЕЛНА РАБОТА Раздел I ДИАГНОСТИЧНА ДЕЙНОСТ И ИНДИВИДУАЛНА КОРЕКЦИОННА РАБОТА Чл. 123. (1) Социалната дейност с лишените от свобода е насочена към индивидуално и групово професионално консултиране по възникнали проблеми от личен, семеен, здравен, имуществен или друг характер, свързани с третирането и пребиваването в пенитенциарното заведение. (2) Социалната дейност има за цел подпомагане на осъдените за решаване на различни проблемни ситуации и изграждане на умения за справяне с трудностите.	
--	---	--

Част четвърта ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЕТО ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА Глава четвърта СОЦИАЛНА ДЕЙНОСТ И ВЪЗПИТАТЕЛНА РАБОТА Раздел IV ТВОРЧЕСКИ, КУЛТУРНИ И СПОРТНИ ДЕЙНОСТИ. УПРАЖНЯВАНЕ НА СВОБОДАТА НА ВЕРОИЗПОВЕДАНИЯ Чл. 151. (1) В съответствие с индивидуалния план за изпълнение на присъдата за отделни лишени от свобода или за цели групи от тях се организират подходящи програми за физкултура, спорт и други възстановителни дейности. (2) Под ръководството на медицински специалист се създават специални условия за лечебна физкултура за лишени от свобода, които имат нужда от това. (3) За лишените от свобода непълнолетни, жени и отделни категории мъже се организират физкултурни и спортни занимания, съобразени с възрастовите, физическите им особености и техния пол. (4) Лишените от свобода могат да разполагат с лични екипи и спортни пособия, включени в списъка на разрешените вещи. (5) (Изм. – ДВ, бр. 20 от 2014 г.) На всеки лишен от свобода освен престоят на открито се осигурява по възможност физическа или спортна активност. (6) За подпомагане и стимулиране на физическото възпитание на лишените от свобода могат да бъдат привличани на доброволни начала външни представители - спортисти, треньори, спортни деятели, инструктори и др. Част шеста ИЗПЪЛНЕНИЕ НА МЯРКАТА ЗА НЕОТКЛОНЕНИЕ ЗАДЪРЖАНЕ ПОД СТРАЖА Чл. 276. (1) Престоят на открито се провежда на специално определени места в района на ареста. (2) Продължителността на престоя е не по-малко от един час на ден, а за бременни жени и непълнолетни - не по-малко от два часа дневно. Част четвърта ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЕТО ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА Глава седма ОСОБЕНИ РАЗПОРЕДБИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗНИЕТО ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА ПО ОТНОШЕНИЕ НА НЕПЪЛНОЛЕТНИ Чл. 195. Разпоредбите на предходните глави на този правилник се прилагат и по отношение на непълнолетните, доколкото в тази глава не се предвижда друго.	
--	--

б) гарантиране на правото им на образование и обучение, включително когато децата имат физически и сетивни увреждания или затруднения в ученето;	ЗАКОН ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЯТА И ЗАДЪРЖАНЕТО ПОД СТРАЖА Част втора ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЕТО ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА Глава осма МЕСТА ЗА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА Раздел I СЪЗДАВАНЕ И ЗАКРИВАНЕ НА МЕСТА ЗА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА. ВИДОВЕ Чл. 40. (1) Наказанието лишаване от свобода се изпълнява чрез настаняване на осъдените в определени места за лишаване от свобода и подлагането им на поправително въздействие. (2) Поправителното въздействие се осъществява чрез: 5. организиране на трудови, възпитателни, образователни, спортни и други дейности. Част втора ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЕТО ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА Глава единадесета СОЦИАЛНА ДЕЙНОСТ И ВЪЗПИТАТЕЛНА РАБОТА Чл. 152. (2) Социалната дейност и възпитателната работа в местата за лишаване от свобода включват: 3. образование, обучение и квалификация на лишените от свобода; Част втора ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЕТО ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА Глава единадесета СОЦИАЛНА ДЕЙНОСТ И ВЪЗПИТАТЕЛНА РАБОТА Раздел II ОБРАЗОВАНИЕ, ОБУЧЕНИЕ И КВАЛИФИКАЦИЯ НА ЛИШЕНИТЕ ОТ СВОБОДА Чл. 159. (1) В местата за лишаване от свобода се осъществяват образователни, обучителни и квалификационни дейности, в които всички лишени от свобода имат равен достъп. Чл. 162. (1) Лишените от свобода до 16-годишна възраст подлежат на задължително обучение в училищата към местата за лишаване от свобода. (2) (Изм. – ДВ, бр. 79 от 2015 г., в сила от 1.08.2016 г.) Лишените от свобода, навършили 16-годишна възраст, се обучават в училищата по ал. 1 по тяхно желание. (3) Образователните, обучителните и квалификационните дейности в местата за лишаване от свобода включват:	Пълно
---	--	---------------------

1. общо и професионално образование; 2. професионално обучение; 3. ограмотителни и професионални курсове; 4. социално образование. (4) Формите, в които се осъществяват дейностите по ал. 3, са: 1. дневна; 2. вечерна; 3. задочна; 4. индивидуална; 5. самостоятелна. Част четвърта ИЗПЪЛНЕНИЕ НА МЯРКАТА ЗА НЕОТКЛОНЕНИЕ ЗАДЪРЖАНЕ ПОД СТРАЖА Чл. 257. (2) Включването на обвиняемите и подсъдимите в обучения за ограмотяване, за придобиване на професионална квалификация, за придобиване и усъвършенстване на ключови компетентности и мотивационно обучение се насърчава. Част втора ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЕТО ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА Глава четиринадесета ОСОБЕНИ РАЗПОРЕДБИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАЛАЗАНИЕТО ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА ПО ОТНОШЕНИЕ НА НЕПЪЛНОЛЕТНИТЕ Чл. 196. Доколкото в тази глава не е предвидено друго, при изпълнение на наказанието лишаване от свобода по отношение на непълнолетните се прилагат общите разпоредби. Част четвърта ИЗПЪЛНЕНИЕ НА МЯРКАТА ЗА НЕОТКЛОНЕНИЕ ЗАДЪРЖАНЕ ПОД СТРАЖА Чл. 240. Доколкото в тази част не се предвижда друго, разпоредбите относно осъдените на лишаване от свобода се прилагат и по отношение на обвиняемите и подсъдимите с мярка за неотклонение задържане под стража. Чл. 261. Разпоредбите на тази част се прилагат и по отношение на други лица, задържани по реда на Наказателно-процесуалния кодекс. ПРАВИЛНИК ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ЗАКОНА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЯТА И ЗАДЪРЖАНЕТО ПОД СТРАЖА	
---	--

Част четвърта
ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЕТО ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА
Глава четвърта
СОЦИАЛНА ДЕЙНОСТ И ВЪЗПИТАТЕЛНА РАБОТА
Раздел III
ОБРАЗОВАНИЕ, ОБУЧЕНИЕ И КВАЛИФИКАЦИЯ НА ЛИШЕНИТЕ ОТ СВОБОДА

Чл. 133. (1) Лишените от свобода имат право да участват в общообразователно, професионално и социално обучение и грамотителни курсове.

(2) С участие в образователни дейности те могат да получат или да повишат съответната образователна степен.

(3) (Нова – ДВ, бр. 14 от 2017 г.) Лишените от свобода се включват в организираните образователни и квалификационни дейности в съответното място за лишаване от свобода, където са настанени. Изключение правят случаите, когато учебното заведение не предлага съответната образователна степен или професионална квалификация.

(4) (Нова – ДВ, бр. 14 от 2017 г.) Постъпилите като обвиняеми или подсъдими се включват в организираните образователни и квалификационни дейности в съответното място за лишаване от свобода, където са настанени. При промяна на правния им статус и при изявено от тяхна страна желание се преценява възможността за продължаване на образованието, като лицата депозират молба до главния директор на ГДИН.

Чл. 134. (1) Участието на лишените от свобода в образователни дейности и курсове за грамотяване се зачита за намаляване срока на наказанието.

(2) На лишените от свобода, включени в общообразователно обучение и квалификация, се зачитат работни дни по реда на чл. 178 ЗИНЗС, като 16 учебни часа се зачитат за три дни лишаване от свобода.

Чл. 136. Постигнатите резултати относно степента на позитивна поведенческа промяна и реални постижения в образованието, обучението и квалификацията на лишените от свобода се документират в текущите пенитенциарни доклади.

Чл. 139. (1) (Изм. – ДВ, бр. 14 от 2017 г.) Освен в училищата лишените от свобода могат да придобиват професионална квалификация и в курсове, провеждани от лицензирани фирми и училища по програми, утвърдени от министъра на образованието и науката.

(2) Курсовете за професионална квалификация в затворите, поправителните домове и затворническите общежития се организират под ръководството на началника на сектор "Социални дейности и възпитателна работа" в съответствие с материалната база и възможностите за пълноценно усвояване на професията.

(3) (Изм. – ДВ, бр. 14 от 2017 г.) Когато е необходимо да се подготвят работници специалисти и за целите на подготовката за живот на свобода, главният директор на ГДИН може да разреши провеждането на курсове за професионална квалификация с участието на лишени от свобода от всички затвори, в поделение с подходяща за обучението материална база.

Чл. 141. Своевременното издирване, информиране и мотивиране на желаещите за обучение и професионална квалификация, набавянето на документи за завършено образование, медицинското им освидетелстване и включването им в учебни занятия се организират и ръководят от началниците на сектори "Социални дейности и възпитателна работа" с помощта на директорите на училищата.

Чл. 142. (1) Лишените от свобода, които притежават необходимата квалификация и умения, могат да водят групови занятия за ограмотяване, чуждоезиково обучение, професионална квалификация и хоби дейности.

Чл. 143. Изпитите за завършено образование, както и за придобита квалификация се провеждат от учебното заведение в местата за лишаване от свобода или лицензирана обучаваща фирма, които издават съответните документи.

Чл. 145. Включените в общообразователната и професионалната подготовка се назначават на работа, свързана по възможност с изучаваната специалност и която да не възпрепятства посещението на занятията. През време на обучението те могат да бъдат премествани в други затвори или затворнически общежития само в изключителни случаи и при условие, че там ще продължат обучението си.

Чл. 147. (Изм. и доп. – ДВ, бр. 14 от 2017 г.) В местата за лишаване от свобода може да функционират обучително-консултативни клубове и се организира цялостна обучителна система, която включва:

1. програми за ограмотяване на лишени от свобода;
2. професионално обучение;
3. обучение в ключови компетентности - компютърна грамотност, чуждоезиково обучение и работа в екип;
4. социално образование за повишаване на компетентностите на лишените от свобода;
5. просветно-образователна дейност.

Част четвърта

ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЕТО ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА

Глава седма

ОСОБЕНИ РАЗПОРЕДБИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЕТО ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА ПО ОТНОШЕНИЕ НА НЕПЪЛНОЛЕТНИ

Чл. 198. (1) (Изм. – ДВ, бр. 14 от 2017 г.) В общообразователното обучение се включват всички непълнолетни, които са постъпили в затвора един месец преди завършване на първия учебен срок.

(2) Постъпилите по-късно се включват в учебен процес само ако имат оформен успех за първия учебен срок и не са прекъсвали обучението си през текущия срок за повече от два месеца.

	Чл. 200. (3) (Предишна ал. 2 – ДВ, бр. 20 от 2014 г.) Инспектор-педагозите подпомагат непълнолетните при подготовката им за явяване на изпити като ученици на самостоятелна форма на обучение. (4) (Предишна ал. 3, изм. – ДВ, бр. 20 от 2014 г., доп., бр. 14 от 2017 г.) Началникът на затвора или на поправителния дом може да освобождава от работа ученици еднократно за срок до 30 дни за подготовка и полагане на изпити за: 1. завършване на клас в самостоятелна или индивидуална форма на обучение; 2. завършване на степен на образование и/или придобиване на професионална квалификация. Част четвърта ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЕТО ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА Глава седма ОСОБЕНИ РАЗПОРЕДБИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЕТО ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА ПО ОТНОШЕНИЕ НА НЕПЪЛНОЛЕТНИ Чл. 195. Разпоредбите на предходните глави на този правилник се прилагат и по отношение на непълнолетните, доколкото в тази глава не се предвижда друго.	
в) гарантиране на ефективното и редовно упражняване на правото им на семеен живот;	ЗАКОН ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЯТА И ЗАДЪРЖАНЕТО ПОД СТРАЖА Част втора ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЕТО ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА Глава четиринадесета ОСОБЕНИ РАЗПОРЕДБИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЕТО ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА ПО ОТНОШЕНИЕ НА НЕПЪЛНОЛЕТНИТЕ Чл. 190. (1) Цялостната дейност по ресоциализацията на лишените от свобода непълнолетни се провежда в условия на максимално разширяване на възможностите за контакт на осъдените с външната среда като цяло, с близки и лица, които им влияят положително, с доброволци и представители на неправителствени организации. (3) (Изм. – ДВ, бр. 32 от 2016 г.) Началникът на затвора може да: 2. разреши свиждания с удължена продължителност с близки, които влияят положително, и с лицата по т. 1; Част четвърта ИЗПЪЛНЕНИЕ НА МЯРКАТА ЗА НЕОТКЛОНЕНИЕ ЗАДЪРЖАНЕ ПОД СТРАЖА Чл. 243. (1) Всеки задържан може незабавно да уведоми семейството или близките си за постъпването в местата за лишаване от свобода. Ако задържаният не желае да ги уведоми, той подписва декларация за това. При наличието на такава декларация администрацията не може да уведомява близките по своя инициатива.	Пълно

(2) (Изм. - ДВ, бр. 103 от 2012 г.) **На задържаното лице незабавно се разясняват правата му на свиждане, телефонна връзка, кореспонденция, хранителни пратки и размерът на сумите за лични нужди.**

Чл. 256. (1) Обвиняемите и подсъдимите имат право:

1. (изм. - ДВ, бр. 103 от 2012 г.) на свиждания, хранителни пратки, пратки с дрехи и други разрешени за лично ползване вещи, кореспонденция, престой на открито и суми за лични нужди;

2. (изм. - ДВ, бр. 103 от 2012 г.) на телефонна връзка с роднини, близки, защитници и повереници по ред, установен от главния директор на Главна дирекция "Изпълнение на наказанията";

(3) Свижданията, телефонните разговори и кореспонденцията на обвиняемите и подсъдимите с определени лица могат да бъдат забранени с писмено разпореждане на съответния прокурор или на съда, когато това се налага за разкриване или предотвратяване на тежки престъпления. Тези ограничения на свижданията, телефонните разговори и кореспонденцията не се отнасят до защитника и повереника, низходящите и възходящите по права линия без ограничения, съпруга, съпругата, братята и сестрите.

Част втора

ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЕТО ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА

Глава четиринадесета

ОСОБЕНИ РАЗПОРЕДБИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЕТО ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА ПО ОТНОШЕНИЕ НА НЕПЪЛНОЛЕТНИТЕ

Чл. 196. Доколкото в тази глава не е предвидено друго, при изпълнение на наказанието лишаване от свобода по отношение на непълнолетните се прилагат общите разпоредби.

Част четвърта

ИЗПЪЛНЕНИЕ НА МЯРКАТА ЗА НЕОТКЛОНЕНИЕ ЗАДЪРЖАНЕ ПОД СТРАЖА

Чл. 240. Доколкото в тази част не се предвижда друго, разпоредбите относно осъдените на лишаване от свобода се прилагат и по отношение на обвиняемите и подсъдимите с мярка за неотклонение задържане под стража.

Чл. 261. Разпоредбите на тази част се прилагат и по отношение на други лица, задържани по реда на Наказателно-процесуалния кодекс.

ПРАВИЛНИК ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ЗАКОНА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЯТА И ЗАДЪРЖАНЕТО ПОД СТРАЖА

Част четвърта

ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЕТО ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА

	Глава седма ОСОБЕНИ РАЗПОРЕДБИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЕТО ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА ПО ОТНОШЕНИЕ НА НЕПЪЛНОЛЕТНИ Чл. 202. (Изм. – ДВ, бр. 14 от 2017 г.) Администрацията на затвора поддържа връзка с родителите и близките на непълнолетните и инспекторите от детските педагогически стаи и съдейства за осъществяването на периодични срещи с тях. Част шеста ИЗПЪЛНЕНИЕ НА МЯРКАТА ЗА НЕОТКЛОНЕНИЕ ЗАДЪРЖАНЕ ПОД СТРАЖА Чл. 277. (1) Задържаните под стража имат право на свиждане не по-малко от два пъти месечно. (4) На свижданията се допускат не повече от четирима посетители. Това ограничение не важи за низходящите и възходящите роднини, за съпрузите, братята и сестрите. Чл. 281. Задържаните под стража имат право на телефонни разговори при условията и по реда, определен за осъдените. Част четвърта ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЕТО ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА Глава седма ОСОБЕНИ РАЗПОРЕДБИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЕТО ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА ПО ОТНОШЕНИЕ НА НЕПЪЛНОЛЕТНИ Чл. 195. Разпоредбите на предходните глави на този правилник се прилагат и по отношение на непълнолетните, доколкото в тази глава не се предвижда друго.	
г) гарантиране на достъп до програми за насърчаване на развитието им и тяхната реинтеграция в обществото; и	ЗАКОН ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЯТА И ЗАДЪРЖАНЕТО ПОД СТРАЖА Част втора ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЕТО ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА Глава единадесета СОЦИАЛНА ДЕЙНОСТ И ВЪЗПИТАТЕЛНА РАБОТА Чл. 152. (1) Социалната дейност и възпитателната работа са основни средства за ресоциализация на лишените от свобода и са насочени към подпомагане на личностната промяна на осъдените и изграждане на умения и способности за законосъобразен начин на живот в обществото. (2) Социалната дейност и възпитателната работа в местата за лишаване от свобода включват:	Пълно

1. диагностична и индивидуална корекционна дейност;
 2. (изм. - ДВ, бр. 103 от 2012 г.) програми за въздействие, за намаляване на риска от рецидив и риска от вреди;
 3. образование, обучение и квалификация на лишените от свобода;
 4. творчески, културни и спортни дейности и религиозна подкрепа.
- (3) С лишените от свобода се осъществява групова и индивидуална социална дейност и възпитателна работа.**

Част втора

ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЕТО ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА

Глава единадесета

СОЦИАЛНА ДЕЙНОСТ И ВЪЗПИТАТЕЛНА РАБОТА

Раздел I

ПРОГРАМИ ЗА ВЪЗДЕЙСТВИЕ, ЗА НАМАЛЯВАНЕ НА РИСКА ОТ РЕЦИДИВ И РИСКА ОТ ВРЕДИ

Чл. 156. (3) Индивидуалният план за изпълнение на присъдата има за цел:

1. (доп. - ДВ, бр. 103 от 2012 г.) включване на осъдения в програми и дейности за личностна промяна и отстраняване на факторите, които формират риска от рецидив и от вреди;

Чл. 157. (1) Специализираните програми за индивидуална и групова работа се реализират от инспекторите по социална дейност и възпитателна работа съвместно със служителите от останалите направления на дейност, доброволци и външни експерти с подходяща подготовка.

(2) Специализираните програми имат за цел:

1. мотивиране и насърчаване на законосъобразно поведение;

2. повишаване на социалната компетентност и изграждане на поведенчески умения;

3. преодоляване на зависимости;

4. (отм. - ДВ, бр. 103 от 2012 г.).

(3) Участието на осъдените в специализирани програми е доброволно. Сътрудничеството им в процеса на ресоциализация се насърчава.

(4) (Изм. – ДВ, бр. 13 от 2017 г., в сила от 7.02.2017 г.) Специализираните програми за индивидуална и групова работа се утвърждават от главния директор на Главна дирекция "Изпълнение на наказанията".

Чл. 157а. (Нов - ДВ, бр. 103 от 2012 г.) (1) (Изм. – ДВ, бр. 13 от 2017 г., в сила от 7.02.2017 г.) Преди освобождаване лишените от свобода се включват в програма за подготовка за живот на свобода.

(2) Програмата за подготовка за живот на свобода е с продължителност от един до три месеца.

(3) При реализиране на програмата по ал. 1 с всеки осъден се изработва план за действие, включващ реалистични и практически стъпки за справяне в условията на свободен живот.

Чл. 158. Индивидуалната работа с осъдените включва:

1. информиране относно правния и социалния статус и възможностите за облекчаване на условията за изтърпяване на наказанието;
2. подпомагане за решаване на проблемни ситуации и изграждане на умения за преодоляване на трудности;
3. насочване и посредничество към външни организации за решаване на конкретни проблеми;
4. мотивиране към активно участие и сътрудничество в подготовката за живот на свобода.

Част втора

ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЕТО ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА

Глава единадесета

СОЦИАЛНА ДЕЙНОСТ И ВЪЗПИТАТЕЛНА РАБОТА

Раздел V

НАБЛЮДАТЕЛНИ КОМИСИИ

Чл. 170. (1) Работата по ресоциализацията на лишените от свобода се подпомага от представители на наблюдателни комисии, комисии за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни, териториални структури на Министерството на труда и социалната политика, граждански и религиозни сдружения и неправителствени организации.

Чл. 171. (1) Наблюдателните комисии:

2. подпомагат ресоциализацията на лишените от свобода, включително чрез инициране на социални услуги на територията на общината;

Част втора

ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЕТО ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА

Глава дванадесета

РАБОТА В МЕСТАТА ЗА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА

Чл. 172. (1) Участието на лишените от свобода в трудова дейност има за цел тяхната ресоциализация.

(2) Работата, която трябва да изпълнява лишеният от свобода, се определя от администрацията съобразно съществуващите възможности, като се вземат предвид възрастта, полът, здравословното му състояние и работоспособност, изискванията на сигурността, професионалната квалификация и предпочитанията му.

(3) При организиране на работата по отношение на лишените от свобода непълнолетни особено внимание се обръща на възможностите за повишаване на квалификацията.

Част втора

ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЕТО ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА

Глава четирнадесета

ОСОБЕНИ РАЗПОРЕДБИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЕТО ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА ПО ОТНОШЕНИЕ НА НЕПЪЛНОЛЕТНИТЕ

Чл. 189. (1) Непълнолетните, които се обучават в училища и курсове през периода на учебните занятия, могат да бъдат включвани в работа до три часа дневно извън предвиденото по учебните планове. Обучението се извършва в дневни училища и курсове.
(2) За времето на работа и присъствие на учебни занятия на лишените от свобода непълнолетни се зачитат работни дни за намаляване срока на наказанието.

Част втора

ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЕТО ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА

Глава четиринадесета

ОСОБЕНИ РАЗПОРЕДБИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЕТО ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА ПО ОТНОШЕНИЕ НА НЕПЪЛНОЛЕТНИТЕ

Чл. 190. (1) Цялостната дейност по ресоциализацията на лишените от свобода непълнолетни се провежда в условия на максимално разширяване на възможностите за контакт на осъдените с външната среда като цяло, с близки и лица, които им влияят положително, с доброволци и представители на неправителствени организации.

Част втора

ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЕТО ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА

Глава четиринадесета

ОСОБЕНИ РАЗПОРЕДБИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЕТО ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА ПО ОТНОШЕНИЕ НА НЕПЪЛНОЛЕТНИТЕ

Чл. 196. Доколкото в тази глава не е предвидено друго, при изпълнение на наказанието лишаване от свобода по отношение на непълнолетните се прилагат общите разпоредби.

Част четвърта

ИЗПЪЛНЕНИЕ НА МЯРКАТА ЗА НЕОТКЛОНЕНИЕ ЗАДЪРЖАНЕ ПОД СТРАЖА

Чл. 240. Доколкото в тази част не се предвижда друго, разпоредбите относно осъдените на лишаване от свобода се прилагат и по отношение на обвиняемите и подсъдимите с мярка за неотклонение задържане под стража.

Чл. 261. Разпоредбите на тази част се прилагат и по отношение на други лица, задържани по реда на Наказателно-процесуалния кодекс.

ПРАВИЛНИК ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ЗАКОНА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЯТА И ЗАДЪРЖАНЕТО ПОД СТРАЖА

Част четвърта
ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЕТО ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА
Глава четвърта
СОЦИАЛНА ДЕЙНОСТ И ВЪЗПИТАТЕЛНА РАБОТА

Чл. 124. (1) Програмите за въздействие са форма на професионална намеса, насочена към промяна в поведението и на личността на осъдения.

(2) Участието на лишените от свобода в програми за въздействие е доброволно.

Чл. 125. (1) На лишените от свобода се предлагат специализирани програми за индивидуална и групова работа в съответствие с профила на регистрираните нужди, целите в индивидуалния план за изпълнение на присъдата и наличните ресурси.

(2) Специализираните програми съдържат:

1. описание на методите, които ще доведат до промени в нагласите, уменията или поведението на осъдените;
2. описание на всяка сесия (всяко занятие) от програмата;
3. оценъчна скала за измерване на промените;
4. ръководство по администриране и супервизиране на програмата;
5. формуляр за обратна връзка.

(3) (Изм. – ДВ, бр. 14 от 2017 г.) Инспекторите по социални дейности и възпитателна работа, инспекторите психолози и инспекторът по пробация в затвора, водещи специализирани програми, преминават обучителен курс.

Част четвърта
ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЕТО ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА
Глава пета
РАБОТА В МЕСТАТА ЗА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА

Чл. 163. (1) Участието на лишените от свобода в трудова дейност има за цел тяхното превъзпитание, придобиване и повишаване на професионална квалификация и ресоциализацията им.

Част четвърта
ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЕТО ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА
Глава седма
ОСОБЕНИ РАЗПОРЕДБИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЕТО ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА ПО ОТНОШЕНИЕ НА НЕПЪЛНОЛЕТНИ

Чл. 195. Разпоредбите на предходните глави на този правилник се прилагат и по отношение на непълнолетните, доколкото в тази глава не се предвижда друго.

д) гарантиране на зачитането на свободата на религията и убежденията.	ЗАКОН ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЯТА И ЗАДЪРЖАНЕТО ПОД СТРАЖА Част втора ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЕТО ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА Глава единадесета СОЦИАЛНА ДЕЙНОСТ И ВЪЗПИТАТЕЛНА РАБОТА Чл. 152. (2) Социалната дейност и възпитателната работа в местата за лишаване от свобода включват: 4. творчески, културни и спортни дейности и религиозна подкрепа. Част втора ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЕТО ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА Глава единадесета СОЦИАЛНА ДЕЙНОСТ И ВЪЗПИТАТЕЛНА РАБОТА Раздел III ТВОРЧЕСКИ, КУЛТУРНИ И СПОРТНИ ДЕЙНОСТИ. УПРАЖНЯВАНЕ НА СВОБОДАТА НА ВЕРОИЗПОВЕДАНИЕ Чл. 166. (1) На лишените от свобода се осигурява възможност за удовлетворяване на религиозни потребности чрез участие в религиозни служби и обреди, както и за ползването на съответна литература. (2) Удовлетворяването на религиозните потребности не може да нарушава реда в местата за лишаване от свобода. Чл. 167. (1) В местата за лишаване от свобода се осигурява достъп на духовни лица от религиозните общности, регистрирани в Република България. (2) Духовното лице може да се среща насаме с лишения от свобода. (3) Лишените от свобода не могат да бъдат принуждавани да участват в религиозни служби и обреди. (4) Изповядващите различни религии имат равни права. (5) (Изм. – ДВ, бр. 32 от 2016 г.) В местата за лишаване от свобода могат да се назначават на щатна длъжност духовни лица от вероизповеданието, изповядвано от преобладаващия брой лишени от свобода, изтърпяващи наказание в съответния затвор. Част втора ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЕТО ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА Глава четиринадесета ОСОБЕНИ РАЗПОРЕДБИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЕТО ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА ПО ОТНОШЕНИЕ НА НЕПЪЛНОЛЕТНИТЕ	Пълно
--	--	---------------------

Чл. 196. Доколкото в тази глава не е предвидено друго, при изпълнение на наказанието лишаване от свобода по отношение на непълнолетните се прилагат общите разпоредби.

Част четвърта

ИЗПЪЛНЕНИЕ НА МЯРКАТА ЗА НЕОТКЛОНЕНИЕ ЗАДЪРЖАНЕ ПОД СТРАЖА

Чл. 240. Доколкото в тази част не се предвижда друго, разпоредбите относно осъдените на лишаване от свобода се прилагат и по отношение на обвиняемите и подсъдимите с мярка за неотклонение задържане под стража.

Чл. 253 (3) Съответният прокурор или съдът могат да разрешат срещи с представители на правозащитни, религиозни и други организации и общности, регистрирани в страната, както и със служители от оперативно-издирвателните служби.

Чл. 261. Разпоредбите на тази част се прилагат и по отношение на други лица, задържани по реда на Наказателно-процесуалния кодекс.

ПРАВИЛНИК ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ЗАКОНА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЯТА И ЗАДЪРЖАНЕТО ПОД СТРАЖА

Част четвърта

ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЕТО ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА

Глава четвърта

СОЦИАЛНА ДЕЙНОСТ И ВЪЗПИТАТЕЛНА РАБОТА

Раздел IV

ТВОРЧЕСКИ, КУЛТУРНИ И СПОРТНИ ДЕЙНОСТИ. УПРАЖНЯВАНЕ НА СВОБОДАТА НА ВЕРОИЗПОВЕДАНИЯ

Чл. 148. На лишените от свобода се осигурява възможност за упражняване на творчески дейности и участие в културни, спортни и **религиозни мероприятия** за осмисляне на свободното време.

Чл. 155. (1) Достъпът на религиозни общности до местата за лишаване от свобода се осъществява след представяне на документ за регистрация.

(2) Религиозните общности представят списък на духовните лица, които ги представляват в местата за лишаване от свобода.

(3) Достъпът на духовните лица от религиозните общности в местата за лишаване от свобода се осъществява по утвърден график, съгласуван с ръководството на съответните места за лишаване от свобода.

(4) (Изм. – ДВ, бр. 20 от 2014 г.) Духовни лица от различни вероизповедания могат да осъществяват редовни служби и обреди и религиозни посещения групово и индивидуално с лишени от свобода от

	своята религия в подходящо за това време, съгласувано с администрацията на затворническото заведение. (5) Задоволяването на религиозните потребности не може да противоречи на изискванията на режима и сигурността в местата за лишаване от свобода. Част четвърта ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЕТО ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА Глава седма ОСОБЕНИ РАЗПОРЕДБИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЕТО ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА ПО ОТНОШЕНИЕ НА НЕПЪЛНОЛЕТНИ Чл. 195. Разпоредбите на предходните глави на този правилник се прилагат и по отношение на непълнолетните, доколкото в тази глава не се предвижда друго.	
Предприетите съгласно настоящия параграф мерки трябва да са пропорционални и съобразени с продължителността на задържането под стража.		Не подлежи на въвеждане
Първа алинея, букви а) и д) се прилага също така за случаи на задържане, различни от задържането под стража. Предприетите мерки трябва да са пропорционални и съобразени с такива случаи на задържане.	ИНСТРУКЦИЯ № 8121з-78 от 24.01.2015 г. за реда за осъществяване на задържане, оборудването на помещенията за настаняване на задържани лица и реда в тях в Министерството на вътрешните работи Глава втора ЗАДЪРЖАНЕ НА ЛИЦА В СТРУКТУРИТЕ НА МВР Раздел I РЕД ЗА ЗАДЪРЖАНЕ НА ЛИЦАТА Чл. 20. (3) Всички вещи, намерени при обиска на задържания, се изземват и съхраняват. Изключение се допуска единствено за следните вещи: 1. религиозна и художествена литература; Чл. 21. (1) На задържаното лице се извършва медицински преглед по негово искане или когато здравословното му състояние налага това. Глава втора ЗАДЪРЖАНЕ НА ЛИЦА В СТРУКТУРИТЕ НА МВР Раздел III РЕЖИМ НА ЛИЦАТА	Пълно

Чл. 42 (2) При осигуряване на храна се следи да не се увреди здравето на задържаното лице поради нарушаване на диета и други медицински предписания.

(3) Осигурената храна не бива да е в противоречие с личните предпочитания на лицето, свързани със спазването на определени религиозни норми.

Глава трета

ОБОРУДВАНЕ НА ПОМЕЩЕНИЯТА ЗА НАСТАНЯВАНЕ НА ЗАДЪРЖАНИ ЛИЦА

Раздел I

ИЗИСКВАНИЯ И ОБОРУДВАНЕ НА ПОМЕЩЕНИЯТА ЗА ЗАДЪРЖАНЕ

Чл. 61. Помещенията за задържане се разполагат и устройват по начин, който не създава условия за увреждане здравето на задържаните лица и охраната.

Чл. 73. Специалните помещения за задържане на непълнолетни лица отговарят на следните допълнителни условия:

1. вътрешността е с приветлив и подходящ за възрастта вид;
2. има обособени легла, окомплектовани с постелъчен инвентар (чаршафи, калъфки, одеяла, възглавници), маса, два стола, шкаф за лични вещи, сапун и кърпи;
3. осигурено е постоянно наблюдение от страна на ОДЧ – директно или чрез видеокамера на монитор;
4. има монтирани сигнални бутони за реагиране от страна на задържаните при необходимост;
5. стъклата на прозорците са обезопасени от вътрешната страна с метална мрежа, така че непълнолетните да не могат да ги достигнат;
6. не се допуска наличието на открити електроизточници, остри, режещи, запалителни и други предмети, които биха застрашили здравето и живота на задържаните.

ПРОЕКТ НА ИНСТРУКЦИЯ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ИНСТРУКЦИЯ № 81213-78 ОТ 2015 Г. ЗА РЕДА ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ЗАДЪРЖАНЕ, ОБОРУДВАНЕТО НА ПОМЕЩЕНИЯТА ЗА НАСТАНЯВАНЕ НА ЗАДЪРЖАНИ ЛИЦА И РЕДА В ТЯХ В МИНИСТЕРСТВОТО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ (ОБН., ДВ, БР. 9 ОТ 2015 Г.; ИЗМ. И ДОП. БР. 77 ОТ 2015 Г., БР. 30 ОТ 2016 Г., БР. 101 ОТ 2018 Г. И БР. 18 ОТ 2023 Г.)

§ 1. Член 15 се изменя така:

„Чл. 15. (1) Незабавно след задържането задържаното лице се запознава с основанията за задържането и му се предоставя декларация за правата на задържано лице – декларация за задържано пълнолетно лице (приложение № 1) или декларация за задържано непълнолетно лице (приложение № 1а).

(2) Декларацията за правата на задържано пълнолетно лице (приложение № 1) съдържа информация относно следните права:

1. право на достъп до адвокатска защита от момента на задържането или

	2. право на безплатна правна помощ от служебен адвокат по реда на Закона за правната помощ; 3. право на информация относно основанията за задържането, а в случаите на задържане във връзка с Европейска заповед за арест (ЕЗА) – и право на информация относно ЕЗА, право да се съгласи или да не се съгласи да бъде предено на държавата, издала ЕЗА и право да бъде изслушано от съда; 4. право на устен и писмен превод; 5. право да запази мълчание; 6. право на телефонно обаждане, с което да съобщи за своето задържане; 7. право да се свърже с консулските власти на съответната държава, в случай че не е български гражданин, както и право по негово искане незабавно да се уведомят консулските органи на държавата, чийто гражданин е задържаният, чрез Министерството на външните работи; ако задържаният е гражданин на две или повече държави, той може да избере консулските органи на коя държава да бъдат уведомени за задържането му и с които желае да осъществи връзка; 8. право на медицинска помощ; 9. право на информация за срока на задържането, който не може да бъде повече от 24 часа; 10. право да обжалва пред съда законността на задържането; 11. право на свиждания и право да получава колети и храна; 12. право да получи екземпляр от заповедта за задържане. (3) Декларация за правата на задържаното непълнолетно лице (приложение № 1а) съдържа информация относно следните права: 1. право на достъп до адвокатска защита от момента на задържането или 2. право на безплатна правна помощ от служебен адвокат по реда на Закона за правната помощ; 3. право на информация относно основанията за задържането, а в случаите на задържане във връзка с Европейска заповед за арест (ЕЗА) – и право на информация относно ЕЗА, право да се съгласи или да не се съгласи да бъде предено на държавата, издала ЕЗА и право да бъде изслушано от съда; 4. право на устен и писмен превод; 5. право да запази мълчание; 6. право на достъп до материалите, съдържащи фактическото и правно основание за задържането; 7. право негов родител, попечител или друго лице, което по закон полага грижи за него да бъде уведомен за задържането, а когато уведомяването на тези лица е в противоречие с най-добрия интерес на непълнолетния, се информира дирекция „Социално подпомагане“ за определяне на социален работник, който да бъде уведомен; 8. право негов родител, попечител или друго лице, което по закон полага грижи за него да получи информация относно правата му като задържано лице, с изключение на случаите, когато това е в противоречие с неговия най-добър интерес и би затруднило наказателното производство;	
--	--	--

9. право да бъде придружавано от родител, попечител или друго лице, което по закон полага грижи за него при извършването на процесуални действия в рамките на наказателно производство, с изключение на случаите, когато това е в противоречие с неговия най-добър интерес и би затруднило наказателното производство;

10. право да се свърже с консулските власти на съответната държава, в случай че не е български гражданин, както и право по негово искане незабавно да се уведомят консулските органи на държавата, чийто гражданин е задържаният, чрез Министерството на външните работи; ако задържаният е гражданин на две или повече държави, той може да избере консулските органи на коя държава да бъдат уведомени за задържането му и с които желае да осъществи връзка;

11. право на медицински преглед и медицинска помощ;

12. право на защита на правото на личен и семеен живот;

13. право на информация за срока на задържането, който не може да бъде повече от 24 часа;

14. право да обжалва пред съда законността на задържането;

15. право на свиждания и право да получава колети и храна;

16. право да получи екземпляр от заповедта за задържане.

(4) На задържаното лице по ал. 1 се дава възможност да прочете съответната декларация за правата му по ал. 2 или 3 и да я запази през целия период на задържането.

(5) Задържаното лице по ал. 1 попълва съответната декларацията по ал. 2 или 3 в два екземпляра, като отбелязва и намерението си да упражни или да не упражни правата си. Първият екземпляр от декларацията за правата се прилага към заповедта за задържане за съхранение в деловодството на съответната структура на МВР, а вторият екземпляр се връчва на задържаното лице. Отказът на задържаното лице да попълни декларация се удостоверява с подписа на един свидетел.

(6) Когато задържаното лице е неграмотно или не е в състояние само да прочете или да попълни декларацията, тя му се прочита и/или се попълва от служител, като волеизявленията се диктуват от самото лице в присъствието на свидетел, който удостоверява тяхната истинност с подписа си.

(7) Задържаното лице има право да обжалва законността на задържането пред районния съд по седалище на органа. Решението на районния съд подлежи на касационно обжалване по реда на Административнопроцесуалния кодекс пред съответния административен съд.

(8) На задържаното лице се предоставя възможност да ползва адвокатска защита от момента на задържането му. При декларирано изрично желание тя се осъществява от:

1. защитник, посочен от задържаното лице, като разходите са за негова сметка;

2. защитник по реда на Закона за правната помощ извън случаите по т. 1.

(9) Задържаното пълнолетно лице има право на отказ от защитник. Отказът от защитник не е окончателен и може да бъде оттеглен във всеки един момент от лицето. Оттеглянето поражда действие от момента, в който е направено.

(10) Когато задържаното лице е непълнолетно, участието на защитник адвокат е задължително независимо от направеното от непълнолетния волеизявление.

(11) На явно място в помещенията за настаняване на задържани лица се поставя актуален списък на дежурните адвокати, поддържан и предоставен от адвокатския съвет, както и телефони на Националното бюро за правна помощ и на представител на местния адвокатски съвет, който отговаря за определяне на адвокат по Закона за правната помощ.

(12) Дежурният в ОДЦ/ОДЧ или полицейският орган, задържал лицето, незабавно уведомява по телефона избрания защитник, а при декларирано изрично желание от задържаното лице за назначаване на защитник по реда на Закона за правната помощ уведомява представителя на адвокатския съвет за направеното искане за правна помощ, данните на задържаното лице, основанието за задържането му и неговото състояние.

(13) Точният час и дата на уведомяване на защитника, посочен от лицето или представителя на адвокатския съвет по реда на Закона за правната помощ, се отразява в декларацията по ал. 2 или 3. В книгата за задържани лица се отбелязва точният час и дата на явяването на защитника в съответната структура на МВР.

(14) За задържането дежурният в ОДЦ/ОДЧ или полицейският орган, задържал лицето, е длъжен незабавно да уведоми лице, посочено от задържания.

(15) Когато задържаното лице е непълнолетно, незабавно се съобщава на неговия родител, попечител или друго лице, което полага грижи за него, с изключение на случаите, когато това е в противоречие с неговия най-добър интерес. Точният час и дата на уведомяване се отразява в декларацията по ал. 3.

(16) Когато задържаното лице е непридружен непълнолетен чужденец, се уведомява дирекция „Социално подпомагане“ по местопребиваване на непълнолетния.“.

§ 2. В чл. 16, ал. 1 думите „чл. 15, ал. 1“ се заменят с „чл. 15, ал. 2 или 3“.

§ 3. В чл. 21, ал. 1 се създават изречения второ и трето:

„Когато задържаното лице е непълнолетно, медицинският преглед се извършва без неоправдано забавяне за оценка на неговото общо физическо и психическо състояние. Когато се налага на непълнолетния задържан се извършва и допълнителен медицински преглед.“

§ 4. В чл. 29 се правят следните изменения и допълнения:

25. В ал. 1 след думата „задържано“ се добавя „пълнолетно“, а думата „свиждане“ се заменя със „среща“.

26. Създава се нова ал. 2:

„(2) Всяко задържано непълнолетно лице има право на среща с адвокат и с представител на консулските власти на държавата, чийто гражданин е лицето, както и на свиждане с родител, попечител или друго лице, което по закон полага грижи за него, с изключение на случаите, когато това е в противоречие с неговия най-добър интерес.“

	3. Досегашната ал. 2 става ал. 3 и в нея думите „Свиждане по ал. 1“ се заменят със „Среща или свиждане по ал. 1 и 2“ § 5. Приложение № 1 към чл. 15, ал. 1 става „Приложение № 1 към чл. 15, ал. 1 и 2“ и в него се правят следните изменения: 1. В наименованието на декларацията след думите „на задържано“ се добавя „пълнолетно“; 2. В „Част първа“ т. 4 изречение първо се изменя така: „За срока на задържането от полицейските органи имате право да запазите мълчание.“ 3. В „Част втора“ се правят следните изменения: а) в т. 5.1. в таблицата думите „на родител, попечител или друго лице, което полага грижи за непълнолетния“ се заличават; б) в т. 6.3. след думата „диета“ запетаята се заменя с точка, думата „изискващи“ се заличава, а думите „могат да бъдат консумирани“ се заменят с „не могат да бъдат консумирани“; в) в т. 12 след думите „Запознат съм, че“ се добавя „във връзка с издадена ЕЗА“. г) думите „чл. 15, ал. 8“ се заменят с „чл. 15, ал. 12“. § 6. Създава се Приложение 1а към чл. 15, ал. 1 и 3. ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ПРАВАТА НА ЗАДЪРЖАНО НЕПЪЛНОЛЕТНО ЛИЦЕ - Приложение № 1а към чл. 15, ал. ал.1 и 3 към Инstrukция за изменение и допълнение на Инstrukция № 8121з-78 от 2015 г. за реда за осъществяване на задържане, оборудването на помещенията за настаняване на задържани лица и реда в тях в Министерството на вътрешните работи Допълнителна разпоредба § 7. Инstrukцията въвежда изисквания на Директива (ЕС) 2016/800 на Европейския парламент и на Съвета от 11 май 2016 г. относно процесуалните гаранции за децата, които са заподозрени или обвиняеми в рамките на наказателното производство (ОВ, L 132/1 от 21 май 2016 г.).	
Първа алинея, букви б), в) и г) се прилага за случаи на задържане, различни от		Не подлежи на въвеждане

задържането под стража, само доколкото това е целесъобразно и пропорционално с оглед на естеството и продължителността на такива случаи.		
Чл.12, пар. 6 Държавите членки се стремят да осигурят на задържаните деца възможност да се срещнат с носителя на родителска отговорност във възможно най-кратки срокове, когато такава среща е съвместима със следствените и оперативните изисквания. Настоящият параграф не засяга посочването или определянето на друго подходящо пълнолетно лице съгласно член 5 или 15.	ЗАКОН ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЯТА И ЗАДЪРЖАНЕТО ПОД СТРАЖА Част четвърта ИЗПЪЛНЕНИЕ НА МЯРКАТА ЗА НЕОТКЛОНЕНИЕ ЗАДЪРЖАНЕ ПОД СТРАЖА Чл. 243. (1) Всеки задържан може незабавно да уведоми семейството или близките си за постъпването в местата за лишаване от свобода. Ако задържаният не желае да ги уведоми, той подписва декларация за това. При наличието на такава декларация администрацията не може да уведомява близките по своя инициатива. (2) (Изм. - ДВ, бр. 103 от 2012 г.) На задържаното лице незабавно се разясняват правата му на свиждане, телефонна връзка, кореспонденция, хранителни пратки и размерът на сумите за лични нужди. Чл. 256. (1) Обвиняемите и подсъдимите имат право: 1. (изм. - ДВ, бр. 103 от 2012 г.) на свиждания, хранителни пратки, пратки с дрехи и други разрешени за лично ползване вещи, кореспонденция, престой на открито и суми за лични нужди; 2. (изм. - ДВ, бр. 103 от 2012 г.) на телефонна връзка с роднини, близки, защитници и повереници по ред, установен от главния директор на Главна дирекция "Изпълнение на наказанията"; (3) Свижданията, телефонните разговори и кореспонденцията на обвиняемите и подсъдимите с определени лица могат да бъдат забранени с писмено разпореждане на съответния прокурор или на съда, когато това се налага за разкриване или предотвратяване на тежки престъпления. Тези ограничения на свижданията, телефонните разговори и кореспонденцията не се отнасят до защитника и повереника, низходящите и възходящите по права линия без ограничения, съпруга, съпругата, братята и сестрите. (4) (Изм. - ДВ, бр. 103 от 2012 г.) Вътрешният ред в арестите, броят свиждания и времето за престой на открито се определят със заповед на главния директор на Главна дирекция "Изпълнение на наказанията". ПРАВИЛНИК ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ЗАКОНА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЯТА И ЗАДЪРЖАНЕТО ПОД СТРАЖА Част четвърта ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЕТО ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА Глава седма	Пълно

	ОСОБЕНИ РАЗПОРЕДБИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЕТО ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА ПО ОТНОШЕНИЕ НА НЕПЪЛНОЛЕТНИ Чл. 202. (Изм. – ДВ, бр. 14 от 2017 г.) Администрацията на затвора поддържа връзка с родителите и близките на непълнолетните и инспекторите от детските педагогически стаи и съдейства за осъществяването на периодични срещи с тях. Част шеста ИЗПЪЛНЕНИЕ НА МЯРКАТА ЗА НЕОТКЛОНЕНИЕ ЗАДЪРЖАНЕ ПОД СТРАЖА Чл. 277. (1) Задържаните под стража имат право на свиждане не по-малко от два пъти месечно. (2) Изм. – ДВ, бр. 20 от 2014 г., доп., бр. 14 от 2017 г.) Свижданията са с продължителност до 40 минути. Те се провеждат в специално обзаведени помещения в ареста по ред, определен от началника на областната или районната служба "Изпълнение на наказанията" или от началника на арестите в съответната териториална служба, под наблюдението на служител от надзорно-охранителния състав. (4) На свижданията се допускат не повече от четирима посетители. Това ограничение не важи за низходящите и възходящите роднини, за съпрузите, братята и сестрите.	
Чл.13, пар. 1 Държавите членки предприемат всички подходящи мерки, за да гарантират, че наказателните производства с участието на деца се разглеждат като такива с неотложен характер и им се обръща надлежно внимание.	НАКАЗАТЕЛНО-ПРОЦЕСУАЛЕН КОДЕКС Част първа ОБЩИ ПРАВИЛА Глава втора ОСНОВНИ ПРИНЦИПИ Разглеждане и решаване на делата в разумен срок Чл. 22. (3) (Доп. – ДВ, бр. 48 от 2023 г., в сила от 1.09.2023 г.) Делата, по които обвиняемият е задържан под стража, както и когато обвиняемият е непълнолетен, се разследват, разглеждат и решават с предимство пред останалите дела.	Пълно
Чл.13, пар. 2 Държавите членки предприемат подходящи мерки, за да гарантират, че децата винаги получават отношение, което защитава достойнството им и е подходящо предвид възрастта им, степента им на зрелост и нивото им на разбиране и което	НАКАЗАТЕЛНО-ПРОЦЕСУАЛЕН КОДЕКС Глава тридесета. ОСОБЕНИ ПРАВИЛА ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ НА ДЕЛА ЗА ПРЕСТЪПЛЕНИЯ, ИЗВЪРШЕНИ ОТ НЕПЪЛНОЛЕТНИ Състав на съда и препращане на делото на друг съд Чл. 390. (1) В случаите по чл. 28, ал. 1, т. 1 и 2 делата срещу непълнолетни като първа инстанция се разглеждат в състав от един съдия и двама съдебни заседатели, а в случаите по чл. 28, ал. 1, т. 3 - от двама съдии и трима съдебни заседатели.	Пълно

е съобразено с евентуалните им специални потребности, включително евентуалните им затруднения в общуването.

(2) (Изм. – ДВ, **бр. 48 от 2023 г.**, в сила от 1.09.2023 г.) Съдиите трябва да притежават специална подготовка в областта на правата на детето или да имат ефективен достъп до специализирано обучение, а съдебните заседатели трябва да бъдат учители или възпитатели.

(3) Когато непълнолетният е военнослужещ, делото се разглежда по реда на глава тридесет и първа.

Разглеждане по общия ред на дела за престъпления, извършени от непълнолетни

Чл. 394. (1) Когато пълнолетният е привлечен като обвиняем за престъпление, извършено от него, преди да навърши пълнолетие, делото се разглежда по общия ред.

(2) (Изм. – ДВ, **бр. 48 от 2023 г.**, в сила от 1.09.2023 г.) Когато непълнолетният е привлечен като обвиняем за деяние, извършено в съучастие с пълнолетен, делата не се разделят и производството се разглежда при спазване на особените правила на тази глава.

(3) (Нова – ДВ, **бр. 48 от 2023 г.**, в сила от 1.09.2023 г.) В случаите по ал. 2 съставът на съда се определя по реда на чл. 390, като включените в него съдии трябва да притежават специална подготовка в областта на правата на детето или да имат ефективен достъп до специализирано обучение.

(4) (Нова – ДВ, **бр. 48 от 2023 г.**, в сила от 1.09.2023 г.) Съдът може да разгледа делото в открито съдебно заседание след преценка на най-добрия интерес на непълнолетния.

ЗАКОН ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО

Глава втора

ПРАВА НА ДЕТЕТО

Закрила срещу насилие

Чл. 11. (2) Всяко дете има право на закрила срещу нарушаващите неговото достойнство методи на възпитание, физическо, психическо или друго насилие и форми на въздействие, противоречащи на неговите интереси.

Участие в процедури

Чл. 15. (1) Във всяко административно или съдебно производство, по което се засягат права или интереси на дете, то задължително се изслушва, ако е навършило 10-годишна възраст, освен ако това би навредило на неговите интереси.

(2) Когато детето не е навършило 10-годишна възраст, то може да бъде изслушано в зависимост от степента на неговото развитие. Решението за изслушване се мотивира.

(3) Преди изслушването на детето съдът или административният орган трябва:

1. да осигури необходимата информация, която да му помогне да формира мнението си;
2. да го уведоми за евентуалните последици от неговите желания, от поддържаното от него мнение, както и за всяко решение на съдебния или административен орган.

(4) (Изм. - ДВ, бр. 36 от 2003 г., бр. 14 от 2009 г.) Съдебните и административните органи осигуряват подходяща обстановка за изслушване на детето, съобразена с неговата възраст. На изслушването и

консултирането на детето задължително присъства социален работник от дирекция "Социално подпомагане" по настоящия адрес на детето, а при необходимост - и друг подходящ специалист.

Тайна на информацията

Чл. 16. (3) (Нова - ДВ, бр. 36 от 2003 г.) Социалните работници и длъжностните лица се задължават да спазват нормативните изисквания за защита на личните данни, станали им известни при или по повод осъществяване на мерките за закрила на детето, както и да зачитат честта и достойнството на личността.

ЗАКОН ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЯТА И ЗАДЪРЖАНЕТО ПОД СТРАЖА

Глава четвърта

СЛУЖИТЕЛИ В ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ "ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЯТА" И В ТЕРИТОРИАЛНИТЕ Ъ СЛУЖБИ

Чл. 31. (1) Обучението, квалификацията и професионалната подготовка на държавните служители се извършват по ред, определен от министъра на правосъдието.

(5) (Изм. - ДВ, бр. 103 от 2012 г., бр. 32 от 2016 г.) Професионалното обучение при първоначално постъпване на работа се провежда в учебните центрове на Главна дирекция "Изпълнение на наказанията", а при преназначаване на по-висока по вид длъжност в същата или друга структура - в учебните центрове на Главна дирекция "Изпълнение на наказанията", в главната дирекция или в териториалните ѝ служби.

(6) Служителите, които работят със специални групи лишени от свобода, като чужди граждани, жени, непълнолетни, с психически разстройства и други, преминават специализирано обучение.

Чл. 41. (1) (Изм. – ДВ, бр. 32 от 2016 г.) Места за изпълнение на наказанието лишаване от свобода са затворите.

(2) (Изм. – ДВ, бр. 32 от 2016 г.) Към затворите могат да се създават затворнически общежития от закрит и открит тип, поправителни домове за непълнолетни и арести.

(3) В затворите, поправителните домове и затворническите общежития поправителното въздействие се осъществява диференцирано по отношение на настанените в тях отделни категории осъдени.

Чл. 59. (Изм. – ДВ, бр. 13 от 2017 г., в сила от 7.02.2017 г.) (1) Жените изтърпяват наказанието лишаване от свобода в отделни затвори и затворнически общежития.

(2) Непълнолетните лишени от свобода се настаняват в поправителни домове, отделно за момчета и момичета.

Чл. 146. (1) Когато прецени, че са налице причини от здравословен характер, директорът на лечебното заведение препоръчва да се:

	1. удължи престоят на открито или да се промени характерът на възложената работа; 2. отмени или да се отложи изпълнението на наложеното дисциплинарно наказание; 3. настани на лечение в специализирано лечебно заведение. (2) В наредбата за медицинското обслужване в местата за лишаване от свобода се предвиждат специални разпоредби за жените и непълнолетните съобразно техните специфични нужди и състояния. Чл. 164. (1) По възможност на всеки лишен от свобода се осигуряват условия за участие в спортни игри и упражнения по един час на ден извън времето, определено за престой на открито. (2) При неблагоприятни условия спортните игри и упражнения се провеждат на закрито. (3) За лишените от свобода непълнолетни, жени и отделни категории мъже могат да бъдат организирани туристически излети, посещения на културни мероприятия и спортни прояви извън местата за лишаване от свобода. ЧАСТ ЧЕТВЪРТА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА МЯРКАТА ЗА НЕОТКЛОНЕНИЕ ЗАДЪРЖАНЕ ПОД СТРАЖА Чл. 240. Доколкото в тази част не се предвижда друго, разпоредбите относно осъдените на лишаване от свобода се прилагат и по отношение на обвиняемите и подсъдимите с мярка за неотклонение задържане под стража. Чл. 246. (1) При разпределението обвиняемите и подсъдимите се настаняват отделно: 2. непълнолетните от пълнолетните; (3) (Изм. – ДВ, бр. 32 от 2016 г.) В затворите обвиняемите и подсъдимите се настаняват в спални помещения отделно от осъдените. (4) Подсъдимите с невлезли в сила присъди, с които им е наложено наказание доживотен затвор, се държат в постоянно заключени помещения. Чл. 247. (1) Обвиняемите и подсъдимите се изпращат в затвора, в района на който се осъществява досъдебното производство или се разглежда делото. (2) (Доп. – ДВ, бр. 32 от 2016 г.) Непълнолетните се изпращат в поправителен дом към съответния затвор.	
Чл.14, пар. 1 Държавите членки гарантират защитата на неприкосновеността на личния живот на децата в хода на наказателните производства.	КОНСТИТУЦИЯ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Глава втора ОСНОВНИ ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ГРАЖДАНИТЕ Чл. 32. (1) Личният живот на гражданите е неприкосновен. Всеки има право на защита срещу незаконна намеса в личния и семейния му живот и срещу посегателство върху неговата чест, достойнство и добро име.	Пълно

	ЗАКОН ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО Глава втора ПРАВА НА ДЕТЕТО Закрила на личността на детето Чл. 11а. (Нов - ДВ, бр. 14 от 2009 г.) (1) Сведения и данни за дете не се разгласяват без съгласието на неговите родители или законни представители освен в случаите по чл. 7, ал. 1. (2) В случаите, когато спрямо дете е предприета мярка за закрила, не могат да бъдат разгласявани сведения и данни за детето без писмено становище на органа за закрила, предприел мярката. (3) Когато детето е навършило 14 години, се взема и неговото съгласие за разгласяване на сведения и данни. Тайна на информацията Чл. 16. (1) (Доп. - ДВ, бр. 14 от 2009 г.) Всички сведения, получени в административни или съдебни производства, засягащи детето, не могат да бъдат разгласявани без съгласието на родителите или законните представители, а ако детето е навършило 10-годишна възраст - и без негово съгласие. (2) Съдът може да разреши на органите по този закон ползване на сведенията по ал. 1 и без съгласието на лицата по ал. 1, ако това се налага от интересите на детето и за предприемане на мерки в негова защита. (3) (Нова - ДВ, бр. 36 от 2003 г.) Социалните работници и длъжностните лица се задължават да спазват нормативните изисквания за защита на личните данни, станали им известни при или по повод осъществяване на мерките за закрила на детето, както и да зачитат честта и достойнството на личността.	
Чл.14, пар. 2 За тази цел държавите членки или предвиждат, че съдебните заседания, в които участват деца, по правило се провеждат при закрити врата, или допускат съдилищата или съдиите да решат да провеждат такива заседания при закрити врата.	НАКАЗАТЕЛНО-ПРОЦЕСУАЛЕН КОДЕКС Част трета. ДОСЪДЕБНО ПРОИЗВОДСТВО Глава шестнадесета. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ Разгласяване на материалите по разследването Чл. 198. (1) (Доп. – ДВ, бр. 48 от 2023 г.) Материалите по разследването не могат да се разгласяват без разрешение на прокурора. Прокурорът не може да разреши разгласяване на информация, събрана чрез използване на специални разузнавателни средства, извън нейното предназначение за опазване на националната сигурност или за целите на наказателното производство. (2) Когато е необходимо, органът на досъдебното производство предупреждава срещу подпис лицата, които присъстват при извършване на действията по разследването, че не могат да разгласяват	Пълно

	без разрешение материалите по делото и в противен случай носят отговорност по чл. 360 от Наказателния кодекс. Част пета Глава тридесета ОСОБЕНИ ПРАВИЛА ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ НА ДЕЛА ЗА ПРЕСТЪПЛЕНИЯ, ИЗВЪРШЕНИ ОТ НЕПЪЛНОЛЕТНИ Разгласяване на материалите по разследването Чл. 388б. (Нов – ДВ, бр. 48 от 2023 г., в сила от 1.09.2023 г.) Характеристиката на непълнолетния обвиняем по чл. 387 и изготвените звукозапис и видеозапис не могат да се разгласяват, включително по реда на чл. 198, ал. 1. Съдебно заседание Чл. 391. (Изм. – ДВ, бр. 48 от 2023 г., в сила от 1.09.2023 г.) (1) Съдебното заседание по дела срещу непълнолетни се води при закрити врати, освен ако непълнолетният не поиска публично разглеждане на цялото дело или публично извършване на отделни съдопроизводствени действия. (2) Искането на подсъдимия по ал. 1 се отхвърля, когато това се налага за запазване на държавната тайна или нравствеността, в случаите на чл. 123, ал. 2, т. 2, както и за да се предотврати разгласяването на факти от интимния живот на гражданите. (3) По преценка на съда освен лицето, посочено от непълнолетния подсъдим по реда на чл. 264, ал. 1, в съдебното заседание могат да бъдат поканени представители на учебното заведение, в което той учи, както и инспектор при детска педагогическа стая. Разглеждане по общия ред на дела за престъпления, извършени от непълнолетни Чл. 394. (1) Когато пълнолетният е привлечен като обвиняем за престъпление, извършено от него, преди да навърши пълнолетие, делото се разглежда по общия ред. (2) (Изм. – ДВ, бр. 48 от 2023 г., в сила от 1.09.2023 г.) Когато непълнолетният е привлечен като обвиняем за деяние, извършено в съучастие с пълнолетен, делата не се разделят и производството се разглежда при спазване на особените правила на тази глава. (3) (Нова – ДВ, бр. 48 от 2023 г., в сила от 1.09.2023 г.) В случаите по ал. 2 съставът на съда се определя по реда на чл. 390, като включените в него съдии трябва да притежават специална подготовка в областта на правата на детето или да имат ефективен достъп до специализирано обучение. (4) (Нова – ДВ, бр. 48 от 2023 г., в сила от 1.09.2023 г.) Съдът може да разгледа делото в открито съдебно заседание след преценка на най-добрия интерес на непълнолетния.	
Чл.14, пар. 3 Държавите предприемат	НАКАЗАТЕЛНО-ПРОЦЕСУАЛЕН КОДЕКС Част трета	Пълно

мерки, за да гарантират, че записите, посочени в член 9, не се разпространяват публично.

ДОСЪДЕБНО ПРОИЗВОДСТВО

Глава шестнадесета

Разгласяване на материалите по разследването

Чл. 198. (1) (Доп. – ДВ, бр. 48 от 2023 г.) Материалите по разследването не могат да се разгласяват без разрешение на прокурора. Прокурорът не може да разреши разгласяване на информация, събрана чрез използване на специални разузнавателни средства, извън нейното предназначение за опазване на националната сигурност или за целите на наказателното производство.

(2) Когато е необходимо, органът на досъдебното производство предупреждава срещу подпис лицата, които присъстват при извършване на действията по разследването, че не могат да разгласяват без разрешение материалите по делото и в противен случай носят отговорност по чл. 360 от Наказателния кодекс.

Част трета

Глава седемнадесета

РАЗСЛЕДВАНЕ

Раздел II

ПРОТОКОЛИ ЗА ДЕЙСТВИЯ ПО РАЗСЛЕДВАНЕТО. ЗВУКОЗАПИС И ВИДЕОЗАПИС

Протокол за разпит при изготвяне на звукозапис

Чл. 239. (1) Органът на досъдебното производство съставя протокол за разпит и когато има звукозапис.

(2) (Нова – ДВ, бр. 98 от 2020 г.) Звукозаписът се изготвя върху електронен носител за еднократен запис, върху който се полагат подписите на органа на досъдебното производство и участниците, които се намират при него, и датата на проведеното действие по разследването.

(3) (Предишна ал. 2 – ДВ, бр. 98 от 2020 г.) Протоколът съдържа: основните обстоятелства на разпита, решението да се изготви звукозапис; уведомяването на разпитания за звукозаписа; бележки на разпитания във връзка със звукозаписа; възпроизвеждането на звукозаписа пред разпитания и заявлението на органа на досъдебното производство и разпитания за правилността на звукозаписа.

(4) (Предишна ал. 3 – ДВ, бр. 98 от 2020 г.) Звукозаписът се прилага към протокола, след като се запечата с бележка, в която се посочват: органът, извършил разпита, делото, името на разпитания и датата на разпита. Бележката се подписва от органа на досъдебното производство и от разпитания.

(5) (Предишна ал. 4 – ДВ, бр. 98 от 2020 г.) Разпечатването на звукозаписа за нуждите на разследването се допуска само с разрешение на прокурора и в присъствието на разпитания. При прослушването на звукозаписа присъства и разпитаният.

(6) (Предишна ал. 5 – ДВ, бр. 98 от 2020 г.) След прослушването звукозаписът отново се запечатва по реда на ал. 3.

Част пета

	Глава тридесета ОСОБЕНИ ПРАВИЛА ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ НА ДЕЛА ЗА ПРЕСТЪПЛЕНИЯ, ИЗВЪРШЕНИ ОТ НЕПЪЛНОЛЕТНИ Разгласяване на материалите по разследването Чл. 388б. (Нов – ДВ, бр. 48 от 2023 г., в сила от 1.09.2023 г.) Характеристиката на непълнолетния обвиняем по чл. 387 и изготвените звукозапис и видеозапис не могат да се разгласяват, включително по реда на чл. 198, ал. 1.	
Чл.14, пар. 4 Като зачитат свободата на словото и на информацията и свободата и плурализма на медиите, държавите членки насърчават медиите да предприемат мерки за саморегулиране, за да постигнат целите, определени в настоящия член.	ЕТИЧЕН КОДЕКС НА БЪЛГАРСКИТЕ МЕДИИ (Фондация „Национален съвет за журналистическа етика) 2.4 Деца 2.4.1 Ще проявяваме специална отговорност за спазване на правата на децата, включително и правото им да бъдат чути. 2.4.2 Няма да се възползваме от тяхната неопитност и доверчивост. 2.4.3 Няма да публикуваме информация или снимки за личния живот на деца, освен ако не е от значителен обществен интерес. 2.4.4 Няма да разкриваме самоличността на деца, попаднали в беда или засегнати от престъпления, когато това може да им навреди. 2.4.5 Ще избягваме да интервюираме деца без съгласие на възрастни, отговарящи за тях.	Пълно
Чл.15, пар. 1 Държавите членки гарантират, че децата се ползват с правото да бъдат придружавани от носителя на родителска отговорност по време на съдебните заседания, в които участват.	НАКАЗАТЕЛНО-ПРОЦЕСУАЛЕН КОДЕКС Част пета ОСОБЕНИ ПРАВИЛА Глава тридесета ОСОБЕНИ ПРАВИЛА ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ НА ДЕЛА ЗА ПРЕСТЪПЛЕНИЯ, ИЗВЪРШЕНИ ОТ НЕПЪЛНОЛЕТНИ Права на непълнолетния обвиняем Чл. 385а. (Нов – ДВ, бр. 48 от 2023 г., в сила от 1.09.2023 г.) Освен правата по чл. 55 непълнолетният обвиняем има право: ... 2. да бъде придружаван в съдебните заседания от родител, попечител или друго лице, което по закон полага грижи за него, а когато това е в неговия най-добър интерес и няма да затрудни наказателното производство, и в действията по разследването и в другите процесуални действия, които се провеждат с участието на непълнолетния обвиняем на досъдебното производство; Лица, които участват при разглеждането на делата	Пълно

	Чл. 392. (1) (Изм. – ДВ, бр. 48 от 2023 г., в сила от 1.09.2023 г.) При разглеждането на дела срещу непълнолетни задължително се призовават техните родители, попечители или други лица, които по закон полагат грижи за непълнолетните. Те имат право да участват в събирането и проверката на доказателствените материали и да правят искания, бележки и възражения. (2) (Изм. – ДВ, бр. 48 от 2023 г., в сила от 1.09.2023 г.) Неявяването на лицата по ал. 1 не е пречка за разглеждане на делото, освен ако съдът намери участието им за необходимо. (3) По дела срещу непълнолетни участието на прокурор е задължително. (4) По тези дела не участва частен обвинител.	
Чл.15, пар. 2 Детето има право да бъде придружавано от друго подходящо пълнолетно лице, което е посочено от детето и е прието за такова от компетентния орган, когато присъствието на носителя на родителска отговорност, придружаващ детето по време на съдебните заседания: а) би било в противоречие с най-добрия интерес на детето; б) е невъзможно, тъй като след полагането на разумни усилия не може да се установи връзка с носителя на родителска отговорност или самоличността му не е известна; или в) би могло, въз основа на обективни и фактически обстоятелства, съществено да възпрепятства наказателното производство.	НАКАЗАТЕЛНО-ПРОЦЕСУАЛЕН КОДЕКС Част пета ОСОБЕНИ ПРАВИЛА Глава тридесета ОСОБЕНИ ПРАВИЛА ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ НА ДЕЛА ЗА ПРЕСТЪПЛЕНИЯ, ИЗВЪРШЕНИ ОТ НЕПЪЛНОЛЕТНИ Придружаване на непълнолетния обвиняем Чл. 385в. (Нов – ДВ, бр. 48 от 2023 г., в сила от 1.09.2023 г.) (1) Непълнолетният обвиняем се придружава в съдебното заседание, в което участва, от пълнолетен, различен от родител, попечител или друго лице, което по закон полага грижи за него, когато: 1. присъствието на родителя, на попечителя или на лицето, което по закон полага грижи за него, е в противоречие с най-добрия интерес на обвиняемия или може да затрудни наказателното производство; 2. родителят, попечителят или лицето, което по закон полага грижи за обвиняемия, не е намерен или неговата самоличност е неизвестна. (2) В случаите по ал. 1 непълнолетният посочва пълнолетно лице, което се одобрява от съда. (3) Когато непълнолетният не е посочил пълнолетно лице или посоченото лице не е одобрено от съда, в съдебното заседание присъства социален работник, определен от дирекция "Социално подпомагане". (4) При отпадане на обстоятелствата по ал. 1 родителят, попечителят или лицето, което по закон полага грижи за обвиняемия, придружава непълнолетния занапред. (5) Непълнолетният обвиняем може да бъде придружаван и в досъдебното производство, когато, по преценка на наблюдаващия прокурор, това е в най-добрия интерес на непълнолетния и няма да затрудни действията по разследване и другите процесуални действия, които се провеждат с участието му. Лица, които участват при разглеждането на делата Чл. 392. (1) (Изм. – ДВ, бр. 48 от 2023 г., в сила от 1.09.2023 г.) При разглеждането на дела срещу непълнолетни задължително се призовават техните родители, попечители или други лица, които по	Пълно

	закон полагат грижи за непълнолетните. Те имат право да участват в събирането и проверката на доказателствените материали и да правят искания, бележки и възражения. (2) (Изм. – ДВ, бр. 48 от 2023 г., в сила от 1.09.2023 г.) Неявяването на лицата по ал. 1 не е пречка за разглеждане на делото, освен ако съдът намери участието им за необходимо. (3) По дела срещу непълнолетни участието на прокурор е задължително. (4) По тези дела не участва частен обвинител.	
Когато детето не е посочило друго подходящо пълнолетно лице или когато посоченото от детето пълнолетно лице не е приемливо за компетентния орган, последният, като отчита най-добрия интерес на детето, определя друго лице, което да придружава детето. Това лице може да е също така представител на орган или на друга институция, отговаряща за закрилата или благосъстоянието на децата.	НАКАЗАТЕЛНО-ПРОЦЕСУАЛЕН КОДЕКС Част пета ОСОБЕНИ ПРАВИЛА Глава тридесета ОСОБЕНИ ПРАВИЛА ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ НА ДЕЛА ЗА ПРЕСТЪПЛЕНИЯ, ИЗВЪРШЕНИ ОТ НЕПЪЛНОЛЕТНИ Придружаване на непълнолетния обвиняем Чл. 385в. (3) Когато непълнолетният не е посочил пълнолетно лице или посоченото лице не е одобрено от съда, в съдебното заседание присъства социален работник, определен от дирекция "Социално подпомагане".	Пълно
Чл.15, пар. 3 При отпадане на обстоятелствата, довели до прилагането на параграф 2, буква а), б) или в), детето има правото да бъде придружавано от носителя на родителска отговорност по време на всички останали съдебни заседания.	НАКАЗАТЕЛНО-ПРОЦЕСУАЛЕН КОДЕКС Част пета ОСОБЕНИ ПРАВИЛА Глава тридесета ОСОБЕНИ ПРАВИЛА ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ НА ДЕЛА ЗА ПРЕСТЪПЛЕНИЯ, ИЗВЪРШЕНИ ОТ НЕПЪЛНОЛЕТНИ Придружаване на непълнолетния обвиняем Чл. 385в. (4) При отпадане на обстоятелствата по ал. 1 родителят, попечителят или лицето, което по закон полага грижи за обвиняемия, придружава непълнолетния занапред.	Пълно
Чл.15, пар. 4 В допълнение към правото, предвидено в параграф 1, държавите членки гарантират, че децата се ползват с правото да бъдат придружавани от носителя на родителска отговорност или от друго подходящо пълнолетно лице,	НАКАЗАТЕЛНО-ПРОЦЕСУАЛЕН КОДЕКС Част пета ОСОБЕНИ ПРАВИЛА Глава тридесета ОСОБЕНИ ПРАВИЛА ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ НА ДЕЛА ЗА ПРЕСТЪПЛЕНИЯ, ИЗВЪРШЕНИ ОТ НЕПЪЛНОЛЕТНИ Придружаване на непълнолетния обвиняем	Пълно

посочено в параграф 2, по време на етапите на производството, различни от съдебните заседания, на които детето присъства, когато компетентният орган счита, че: а) е в най-добрия интерес на детето да бъде придружавано от това лице; и б) присъствието на това лице няма да възпрепятства наказателното производство.	Чл. 385в. (Нов – ДВ, бр. 48 от 2023 г., в сила от 1.09.2023 г.) (5) Непълнолетният обвиняем може да бъде придружаван и в досъдебното производство, когато, по преценка на наблюдаващия прокурор, това е в най-добрия интерес на непълнолетния и няма да затрудни действията по разследване и другите процесуални действия, които се провеждат с участието му. Лица, които участват при Участие на педагог или психолог при разпита на непълнолетните Чл. 388. (Изм. – ДВ, бр. 48 от 2023 г., в сила от 1.09.2023 г.) (1) Когато е необходимо, на разпита участва педагог, психолог, лекар, притежаващ подходяща специалност, или друг специалист. (2) На разпита в досъдебното производство може да присъства и родител, попечител или друго лице, което по закон полага грижи за обвиняемия, когато по преценка на наблюдаващия прокурор това е в най-добрия интерес на непълнолетния и няма да затрудни наказателното производство. (3) С разрешение на разследващия орган лицата по ал. 1 и 2 могат да поставят въпроси на непълнолетния обвиняем. Те имат право да се запознаят с протокола за разпит и да направят бележки по точността и пълнотата на записаното в него. Предявяване на разследването Чл. 389. (Изм. – ДВ, бр. 48 от 2023 г., в сила от 1.09.2023 г.) (1) За предявяване на разследването задължително се уведомяват и родителите, попечителят или други лица, които по закон полагат грижи за непълнолетния обвиняем. (2) В случаите, когато не са отпаднали обстоятелствата по чл. 385б, ал. 2 и 3, за предявяване на разследването се уведомява друго пълнолетно лице, посочено от непълнолетния обвиняем и одобрено от наблюдаващия прокурор, или социалният работник, определен от дирекция "Социално подпомагане". (3) Лицата по ал. 1 и 2 присъстват на предявяването, ако поискат това.	
Чл. 16, пар. 1 Държавите членки гарантират, че децата имат право да присъстват в съдебното производство по тяхното дело и да участват в него, и предприемат всички необходими мерки, за да им осигурят ефективно участие в съдебното производство, включително като им предоставят възможност да бъдат изслушани и да изразят своето мнение.	НАКАЗАТЕЛНО-ПРОЦЕСУАЛЕН КОДЕКС Част първа ОБЩИ ПРАВИЛА Глава седма ОБВИНЯЕМ Раздел I ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ Права на обвиняемия Чл. 55. (1) (Доп. - ДВ, бр. 110 от 2020 г., в сила от 30.06.2021 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 18 от 2024 г.) Обвиняемият има следните права: да научи за какво престъпление е привлечен в това качество и въз основа на какви доказателства; да дава или да откаже да дава обяснения по обвинението; да се запознава с делото, включително и с информацията, получена чрез използване на специални разузнавателни средства, и да прави необходимите извлечения; да представя доказателства; да	Пълно

участва в наказателното производство; да прави искания, бележки и възражения; да се изказва последен; да обжалва актовете, които накърняват неговите права и законни интереси, и да има защитник. Обвиняемият има право на правна помощ, както и да му бъде предоставена информация за условията за нейното получаване по реда на Закона за правната помощ. Обвиняемият има право защитникът му да участва при извършване на действия по разследването и други процесуални действия с негово участие, освен когато изрично се откаже от това право. Искания, бележки, възражения, както и обжалване на актовете, които накърняват неговите права и законни интереси, могат да бъдат извършвани по електронен път, подписани с квалифициран електронен подпис.

(2) (Нова – ДВ, бр. 7 от 2019 г.) Обвиняемият има право да му бъде предоставена обща информация, улесняваща неговия избор на защитник. Той има право свободно да осъществява връзка със защитника си, да се среща насаме с него, да получава съвети и друга правна помощ, включително преди започване и по време на провеждане на разпита и на всяко друго процесуално действие с участие на обвиняемия.

(3) (Предишна ал. 2 - ДВ, бр. 7 от 2019 г.) Подсъдимият има право и на последна дума.

(4) (Нова - ДВ, бр. 32 от 2010 г., в сила от 28.04.2011 г., изм. - ДВ, бр. 21 от 2014 г., предишна ал. 3 - ДВ, бр. 7 от 2019 г.) Обвиняем, който не владее български език, има право на устен и писмен превод в наказателното производство на разбираем за него език. На обвиняемия се предоставя писмен превод на постановлението за привличане на обвиняем, на определенията на съда за вземане на мярка за неотклонение, на обвинителния акт, на постановената присъда, на решението на въззивната инстанция и на решението на касационната инстанция. Обвиняемият има право да откаже писмен превод по реда на този кодекс, когато има защитник и не се нарушават процесуалните му права.

(5) (Нова - ДВ, бр. 18 от 2024 г.) Информацията по ал. 1 - 4 се предоставя на обвиняемия на разбираем език и по разбираем начин, като се отчитат специфичните му потребности.

Глава десета
ПРАВНА ПОМОЩ
Раздел I
Защитник

Права на защитника

Чл. 99. (2) Участието на защитника не е пречка обвиняемият да упражнява лично правата си по чл. 55.

ЗАКОН ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО
Глава втора
ПРАВА НА ДЕТЕТО

Участие в процедури

	Чл. 15. (1) Във всяко административно или съдебно производство, по което се засягат права или интереси на дете, то задължително се изслушва, ако е навършило 10-годишна възраст, освен ако това би навредило на неговите интереси. (3) Преди изслушването на детето съдът или административният орган трябва: 1. да осигури необходимата информация, която да му помогне да формира мнението си; 2. да го уведоми за евентуалните последици от неговите желания, от поддържаното от него мнение, както и за всяко решение на съдебния или административен орган. (4) (Изм. - ДВ, бр. 36 от 2003 г., изм. - ДВ, бр. 14 от 2009 г.) Съдебните и административните органи осигуряват подходяща обстановка за изслушване на детето, съобразена с неговата възраст. На изслушването и консултирането на детето задължително присъства социален работник от дирекция "Социално подпомагане" по настоящия адрес на детето, а при необходимост - и друг подходящ специалист. (5) (Нова - ДВ, бр. 36 от 2003 г., изм. - ДВ, бр. 38 от 2006 г., изм. - ДВ, бр. 14 от 2009 г.) Съдът или административният орган разпорежда изслушването да се извършва и в присъствието на родител, настойник, попечител, друго лице, което полага грижи за детето, или друг близък, когото детето познава, с изключение на случаите, когато това не отговаря на интереса на детето.	
Чл.16, пар. 2 Държавите членки гарантират, че деца, които не са присъствали в съдебното производство по тяхното дело, имат право на нов съдебен процес или друго средство за правна защита в съответствие с Директива (ЕС) 2016/343 и при условията, предвидени в посочената директива.	НАКАЗАТЕЛНО-ПРОЦЕСУАЛЕН КОДЕКС Част пета ОСОБЕНИ ПРАВИЛА Глава тридесет и трета ВЪЗОбНОВЯВАНЕ НА НАКАЗАТЕЛНИ ДЕЛА Възобновяване на наказателното дело по искане на задочно осъден поради неучастието му в наказателното производство (Загл. изм. - ДВ, бр. 109 от 2008 г.) Чл. 423. (1) (Изм. - ДВ, бр. 109 от 2008 г., бр. 93 от 2011 г., бр. 63 от 2017 г., в сила от 5.11.2017 г., доп., бр. 7 от 2019 г., изм., бр. 110 от 2020 г., в сила от 30.06.2021 г.) В шестмесечен срок от узнаване на влязлата в сила присъда или от фактическото предаване от друга държава на Република България задочно осъденият може да направи искане за възобновяване на наказателното дело поради неучастието му в наказателното производство. Искането се уважава, освен ако осъденият след предявяване на обвинението в досъдебното производство се е укрил, поради което процедурата по чл. 247в, ал. 1 не може да бъде изпълнена или след като е изпълнена, не се е явил в съдебно заседание без уважителна причина.. (2) Искането не спира изпълнението на присъдата, освен ако съдът постанови друго. (3) Производството за възобновяване на наказателното дело се прекратява, ако задочно осъденият не се яви в съдебно заседание без уважителни причини. (4) Когато задочно осъденият е задържан в изпълнение на влязлата в сила присъда и съдът възобнови наказателното производство, с решението си той се произнася и по мярката за неотклонение.	Пълно

	(5) (Изм. - ДВ, бр. 109 от 2008 г., доп., бр. 7 от 2019 г.) Когато искането е направено от задочно осъден, предаден от друга държава на Република България след допуснатата екстрадиция, при предоставени гаранции за възобновяване на делото, съдът го възобновява, без да преценява дали лицето е знаело за съдебното производство срещу него. ЗАКОН ЗА ЕКСТРАДИЦИЯТА И ЕВРОПЕЙСКАТА ЗАПОВЕД ЗА АРЕСТ Глава втора УСЛОВИЯ ЗА ЕКСТРАДИЦИЯ. ОСНОВАНИЯ ЗА ОТКАЗ ЗА ЕКСТРАДИЦИЯ Чл. 8. Екстрадиция може да се откаже: 4. ако присъдата е била постановена задочно и лицето не е знаело за наказателното преследване срещу него, освен ако молещата държава даде достатъчно гаранции, че на лицето се осигурява повторно разглеждане на делото с право на защита;	
Чл. 17 Държавите членки гарантират, че правата по членове 4, 5, 6, 8, 10 — 15 и 18 се прилагат <i>mutatis mutandis</i> по отношение на деца, които са издирвани лица, след арестуването им в рамките на производство по Европейска заповед за арест в изпълняващата държава членка.	ЗАКОН ЗА ЕКСТРАДИЦИЯТА И ЕВРОПЕЙСКАТА ЗАПОВЕД ЗА АРЕСТ Глава пета ПРЕДАВАНЕ ВЪЗ ОСНОВА НА ЕВРОПЕЙСКА ЗАПОВЕД ЗА АРЕСТ Раздел V ПОСЛЕДИЦИ ОТ ПРЕДАВАНЕТО Действия след получаване на Европейска заповед за арест Чл. 42. (В сила от 01.01.2007 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 52 от 2008 г., доп. - ДВ, бр. 100 от 2023 г.) След получаване на Европейска заповед за арест пряко от компетентен орган на издаващата държава членка окръжният съд, в чийто район се намира исканото лице, проверява дали тя отговаря на изискванията по чл. 36 и 37 и разпорежда на полицията задържането му за срок до 72 часа, ако деянието, за което е издадена Европейска заповед за арест, е включено в списъка по чл. 36, ал. 3 или съставлява престъпление по законодателството на Република България. (2) (Изм. - ДВ, бр. 52 от 2008 г., доп. - ДВ, бр. 49 от 2010 г., доп. - ДВ, бр. 100 от 2023 г.) Когато за исканото лице е получена Европейска заповед за арест извън случаите по ал. 1, полицията го задържа за 24 часа и уведомява незабавно съответния окръжен прокурор. В тези случаи прокурорът извършва проверка дали Европейската заповед за арест отговаря на изискванията на чл. 36 и 37. Прокурорът може да постанови задържане на лицето за срок до 72 часа, ако деянието, за което е издадена Европейска заповед за арест, е включено в списъка по чл. 36, ал. 3 или съставлява престъпление по законодателството на Република България. (3) (Отм. - ДВ, бр. 52 от 2008 г.) (4) (Изм. - ДВ, бр. 52 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 53 от 2014 г.) Сигнал, получен чрез ШИС се приравнява на Европейска заповед за арест, ако е придружен от информацията по чл. 37, ал. 1 и 2, и се изпълнява в съответствие с чл. 26 от Решение 2007/533/ПВР на Съвета от 12 юни 2007 г. за създаването, функционирането и използването на Шенгенска информационна система от второ поколение (ШИС II) (ОВ, L 205/63 от 7 август 2009 г.).	Пълно

(5) (Нова - ДВ, бр. 52 от 2008 г.) В случаите по чл. 38а, ал. 1, т. 1 - 3, когато Европейската заповед за арест не е придружена с превод на български език, прокурорът уведомява незабавно издаващата държава членка за изпращането му в срока по ал. 2. Ако в този срок не се получи превод на заповедта, задържаното лице се освобождава от прокурора.

(6) (Нова - ДВ, бр. 100 от 2023 г.) В случаите по ал. 1 и 2 на исканото лице, незабавно след задържането му от полицейските органи, се осигурява служебен или договорен защитник, както и преводач, в чието присъствие и срещу подпис на лицата се връчва декларация за правата на лицето, задържано на основание Европейската заповед за арест, на разбираем за лицето език.

(7) (Нова - ДВ, бр. 100 от 2023 г.) Образецът на декларацията по ал. 6 се утвърждава с инструкция на министъра на вътрешните работи на основание чл. 72, ал. 9 от Закона за Министерството на вътрешните работи.

Задържане под стража

Чл. 43. (4) (Предишна ал. 3 - ДВ, бр. 52 от 2008 г.) Съдът назначава на лицето защитник и преводач, ако не владее български език, и го запознава с основанието за задържането му, съдържанието на Европейската заповед за арест, както и с правото му да изрази съгласие за предаване на компетентните органи на издаващата държава членка и последиците от това.

(5) (Нова – ДВ, бр. 7 от 2019 г.) Съдът уведомява исканото лице за правото му на защитник в издаващата държава членка, който да подпомага защитника в Република България чрез информация и съвети. Ако лицето заяви, че желае да упражни това право, съдът незабавно уведомява за това компетентния орган на издаващата държава членка.

(6) (Нова – ДВ, бр. 7 от 2019 г.) Правото на лицето по ал. 5 не засяга сроковете по чл. 45, ал. 3 и чл. 48, ал. 3, съгласно които съдът решава дали лицето да бъде предадено.

(7) (Изм. - ДВ, бр. 86 от 2005 г., предишна ал. 4, бр. 52 от 2008 г., предишна ал. 5, бр. 7 от 2019 г.) По искане на задържаното лице окръжният съд може да измени мярката задържане под стража в друга мярка, която осигурява участието му в производството по изпълнение на Европейската заповед за арест, по реда на чл. 65 от Наказателно-процесуалния кодекс.

Съдебно производство

Чл. 44. (В сила от 1.01.2007 г.) (1) Окръжният съд образува съдебно производство и насрочва съдебно заседание за разглеждане на Европейската заповед за арест в 7-дневен срок от задържането на исканото лице от полицията.

(2) Европейската заповед за арест се разглежда в открито съдебно заседание в състав трима съдии с участието на прокурор.

(3) Съдът назначава на исканото лице защитник, ако няма такъв, и преводач, ако не владее български език, разяснява му правото да даде съгласие за предаване на издаващата държава членка, както и да направи отказ от прилагане на принципа на особеността по чл. 61, и последиците от тези действия.

(7) (Доп. - ДВ, бр. 52 от 2008 г., бр. 49 от 2010 г.) Съдът постановява незабавно решение за предаване на исканото лице или за отказ за изпълнение на Европейската заповед за арест. Във всички случаи, когато допуска изпълнение на Европейска заповед за арест, съдът взема мярка за неотклонение

	задържане под стража по отношение на исканото лице до фактическото му предаване на издаващата държава. В случай на прилагане на чл. 52, ал. 1 тази мярка за неотклонение се счита за взета от момента на приключване на наказателното производство или от момента на изтърпяване на наложеното наказание. (8) (Нова - ДВ, бр. 52 от 2008 г., доп., бр. 55 от 2011 г.) В случаите по чл. 40, ал. 1, т. 4 съдът приема да се приведе в изпълнение наказанието лишаване от свобода или мярката, изискваща задържане на лицето. (9) (Нова - ДВ, бр. 52 от 2008 г.) След постановяване на решението съдът служебно се произнася по мярката за неотклонение, която е в сила до приключване на процедурата по привеждане в изпълнение на наказанието лишаване от свобода или на мярката, изискваща задържане на лицето. Информация, предоставяна от издаващия орган Чл. 58. (В сила от 1.01.2007 г.) (1) (Предишен текст на чл. 58 – ДВ, бр. 7 от 2019 г.) Издаващият орган по чл. 56, ал. 1 предоставя необходимите данни и информация по искане на изпълняващия орган във връзка с производството по изпълнение на Европейска заповед за арест. (2) (Нова – ДВ, бр. 7 от 2019 г.) Когато исканото лице е заявило пред компетентния орган на изпълняващата държава, че желае да упражни правото си на защитник в Република България като издаваща държава, който да подпомага защитника му в изпълняващата държава чрез информация и съвети, и издаващият орган по чл. 56, ал. 1 е бил уведомен за това от компетентния орган на изпълняващата държава, той предоставя на исканото лице необходимата информация, която да го улесни в назначаването на защитник в Република България, и му назначава защитник, ако той не е упълномощил такъв. Субсидиарно прилагане на Наказателно-процесуалния кодекс Чл. 66. (1) (Предишен текст на чл. 66 – ДВ, бр. 48 от 2023 г., в сила от 1.09.2023 г.) Доколкото този закон не съдържа специални правила, се прилагат разпоредбите на Наказателно-процесуалния кодекс. (2) (Нова – ДВ, бр. 48 от 2023 г., в сила от 1.09.2023 г.) Непълнолетно лице, за което е издадена Европейска заповед за арест, има всички установени в Наказателно-процесуалния кодекс права на непълнолетен обвиняем, освен правото на установяване на личностните му особености ПРОЕКТ НА ИНСТРУКЦИЯ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ИНСТРУКЦИЯ № 81213-78 ОТ 2015 Г. ЗА РЕДА ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ЗАДЪРЖАНЕ, ОБОРУДВАНЕТО НА ПОМЕЩЕНИЯТА ЗА НАСТАНЯВАНЕ НА ЗАДЪРЖАНИ ЛИЦА И РЕДА В ТЯХ В МИНИСТЕРСТВОТО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ (ОБН., ДВ, БР. 9 ОТ 2015 Г.; ИЗМ. И ДОП. БР. 77 ОТ 2015 Г., БР. 30 ОТ 2016 Г., БР. 101 ОТ 2018 Г. И БР. 18 ОТ 2023 Г.) § 1. Член 15 се изменя така: „Чл. 15. (1) Незабавно след задържането задържаното лице се запознава с основанията за задържането и му се предоставя декларация за правата на задържано лице – декларация за задържано	
--	---	--

	пълнолетно лице (приложение № 1) или декларация за задържано непълнолетно лице (приложение № 1а). (2) Декларацията за правата на задържано пълнолетно лице (приложение № 1) съдържа информация относно следните права: 1. право на достъп до адвокатска защита от момента на задържането или 2. право на безплатна правна помощ от служебен адвокат по реда на Закона за правната помощ; 3. право на информация относно основанията за задържането, а в случаите на задържане във връзка с Европейска заповед за арест (ЕЗА) – и право на информация относно ЕЗА, право да се съгласи или да не се съгласи да бъде предено на държавата, издала ЕЗА и право да бъде изслушано от съда; 4. право на устен и писмен превод; 5. право да запази мълчание; 6. право на телефонно обаждане, с което да съобщи за своето задържане; 7. право да се свърже с консулските власти на съответната държава, в случай че не е български гражданин, както и право по негово искане незабавно да се уведомят консулските органи на държавата, чийто гражданин е задържаният, чрез Министерството на външните работи; ако задържаният е гражданин на две или повече държави, той може да избере консулските органи на коя държава да бъдат уведомени за задържането му и с които желае да осъществи връзка; 8. право на медицинска помощ; 9. право на информация за срока на задържането, който не може да бъде повече от 24 часа; 10. право да обжалва пред съда законността на задържането; 11. право на свиждания и право да получава колети и храна; 12. право да получи екземпляр от заповедта за задържане. (3) Декларация за правата на задържаното непълнолетно лице (приложение № 1а) съдържа информация относно следните права: 1. право на достъп до адвокатска защита от момента на задържането или 2. право на безплатна правна помощ от служебен адвокат по реда на Закона за правната помощ; 3. право на информация относно основанията за задържането, а в случаите на задържане във връзка с Европейска заповед за арест (ЕЗА) – и право на информация относно ЕЗА, право да се съгласи или да не се съгласи да бъде предено на държавата, издала ЕЗА и право да бъде изслушано от съда; 4. право на устен и писмен превод; 5. право да запази мълчание; 6. право на достъп до материалите, съдържащи фактическото и правно основание за задържането; 7. право негов родител, попечител или друго лице, което по закон полага грижи за него да бъде уведомен за задържането, а когато уведомяването на тези лица е в противоречие с най-добрия	
--	--	--

интерес на непълнолетния, се информира дирекция „Социално подпомагане“ за определяне на социален работник, който да бъде уведомен;

8. право негов родител, попечител или друго лице, което по закон полага грижи за него да получи информация относно правата му като задържано лице, с изключение на случаите, когато това е в противоречие с неговия най-добър интерес и би затруднило наказателното производство;

9. право да бъде придружавано от родител, попечител или друго лице, което по закон полага грижи за него при извършването на процесуални действия в рамките на наказателно производство, с изключение на случаите, когато това е в противоречие с неговия най-добър интерес и би затруднило наказателното производство;

10. право да се свърже с консулските власти на съответната държава, в случай че не е български гражданин, както и право по негово искане незабавно да се уведомят консулските органи на държавата, чийто гражданин е задържаният, чрез Министерството на външните работи; ако задържаният е гражданин на две или повече държави, той може да избере консулските органи на коя държава да бъдат уведомени за задържането му и с които желае да осъществи връзка;

11. право на медицински преглед и медицинска помощ;

12. право на защита на правото на личен и семеен живот;

13. право на информация за срока на задържането, който не може да бъде повече от 24 часа;

14. право да обжалва пред съда законността на задържането;

15. право на свиждания и право да получава колети и храна;

16. право да получи екземпляр от заповедта за задържане.

(4) На задържаното лице по ал. 1 се дава възможност да прочете съответната декларация за правата му по ал. 2 или 3 и да я запази през целия период на задържането.

(5) Задържаното лице по ал. 1 попълва съответната декларацията по ал. 2 или 3 в два екземпляра, като отбелязва и намерението си да упражни или да не упражни правата си. Първият екземпляр от декларацията за правата се прилага към заповедта за задържане за съхранение в деловодството на съответната структура на МВР, а вторият екземпляр се връчва на задържаното лице. Отказът на задържаното лице да попълни декларация се удостоверява с подписа на един свидетел.

(6) Когато задържаното лице е неграмотно или не е в състояние само да прочете или да попълни декларацията, тя му се прочита и/или се попълва от служител, като волеизявленията се диктуват от самото лице в присъствието на свидетел, който удостоверява тяхната истинност с подписа си.

(7) Задържаното лице има право да обжалва законността на задържането пред районния съд по седалище на органа. Решението на районния съд подлежи на касационно обжалване по реда на Административнопроцесуалния кодекс пред съответния административен съд.

(8) На задържаното лице се предоставя възможност да ползва адвокатска защита от момента на задържането му. При декларирано изрично желание тя се осъществява от:

1. защитник, посочен от задържаното лице, като разходите са за негова сметка;

2. защитник по реда на Закона за правната помощ извън случаите по т. 1.

(9) Задържаното пълнолетно лице има право на отказ от защитник. Отказът от защитник не е окончателен и може да бъде оттеглен във всеки един момент от лицето. Оттеглянето поражда действие от момента, в който е направено.

(10) Когато задържаното лице е непълнолетно, участието на защитник адвокат е задължително независимо от направеното от непълнолетния волеизявление.

(11) На явно място в помещенията за настаняване на задържани лица се поставя актуален списък на дежурните адвокати, поддържан и предоставен от адвокатския съвет, както и телефони на Националното бюро за правна помощ и на представител на местния адвокатски съвет, който отговаря за определяне на адвокат по Закона за правната помощ.

(12) Дежурният в ОДЦ/ОДЧ или полицейският орган, задържал лицето, незабавно уведомява по телефона избрания защитник, а при декларирано изрично желание от задържаното лице за назначаване на защитник по реда на Закона за правната помощ уведомява представителя на адвокатския съвет за направеното искане за правна помощ, данните на задържаното лице, основанието за задържането му и неговото състояние.

(13) Точният час и дата на уведомяване на защитника, посочен от лицето или представителя на адвокатския съвет по реда на Закона за правната помощ, се отразява в декларацията по ал. 2 или 3. В книгата за задържани лица се отбелязва точният час и дата на явяването на защитника в съответната структура на МВР.

(14) За задържането дежурният в ОДЦ/ОДЧ или полицейският орган, задържал лицето, е длъжен незабавно да уведоми лице, посочено от задържания.

(15) Когато задържаното лице е непълнолетно, незабавно се съобщава на неговия родител, попечител или друго лице, което полага грижи за него, с изключение на случаите, когато това е в противоречие с неговия най-добър интерес. Точният час и дата на уведомяване се отразява в декларацията по ал. 3.

(16) Когато задържаното лице е непридружен непълнолетен чужденец, се уведомява дирекция „Социално подпомагане“ по местопребиваване на непълнолетния.“.

§ 2. В чл. 16, ал. 1 думите „чл. 15, ал. 1“ се заменят с „чл. 15, ал. 2 или 3“.

§ 3. В чл. 21, ал. 1 се създават изречения второ и трето:

„Когато задържаното лице е непълнолетно, медицинският преглед се извършва без неоправдано забавяне за оценка на неговото общо физическо и психическо състояние. Когато се налага на непълнолетния задържан се извършва и допълнителен медицински преглед.“

§ 4. В чл. 29 се правят следните изменения и допълнения:

27. В ал. 1 след думата „задържано“ се добавя „пълнолетно“, а думата „свиждане“ се заменя със „среща“.

28. Създава се нова ал. 2:

„(2) Всяко задържано непълнолетно лице има право на среща с адвокат и с представител на консулските власти на държавата, чийто гражданин е лицето, както и на свиждане с родител, попечител или друго лице, което по закон полага грижи за него, с изключение на случаите, когато това е в противоречие с неговия най-добър интерес.“

3. Досегашната ал. 2 става ал. 3 и в нея думите „Свиждане по ал. 1“ се заменят със „Среща или свиждане по ал. 1 и 2“

§ 5. Приложение № 1 към чл. 15, ал. 1 става „Приложение № 1 към чл. 15, ал. 1 и 2“ и в него се правят следните изменения:

1. В наименованието на декларацията след думите „на задържано“ се добавя „пълнолетно“;

2. В „Част първа“ т. 4 изречение първо се изменя така:

„За срока на задържането от полицейските органи имате право да запазите мълчание.“

3. В „Част втора“ се правят следните изменения:

а) в т. 5.1. в таблицата думите „на родител, попечител или друго лице, което полага грижи за непълнолетния“ се заличават;

б) в т. 6.3. след думата „диета“ запетаята се заменя с точка, думата „изискващи“ се заличава, а думите „могат да бъдат консумирани“ се заменят с „не могат да бъдат консумирани“;

в) в т. 12 след думите „Запознат съм, че“ се добавя „във връзка с издадена ЕЗА“.

г) думите „чл. 15, ал. 8“ се заменят с „чл. 15, ал. 12“.

§ 6. Създава се Приложение 1а към чл. 15, ал. 1 и 3.

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ПРАВАТА НА ЗАДЪРЖАНО НЕПЪЛНОЛЕТНО ЛИЦЕ - Приложение № 1а към чл. 15, ал. 1 и 3 към Инstrukция за изменение и допълнение на Инstrukция № 8121з-78 от 2015 г. за реда за осъществяване на задържане, оборудването на помещенията за настаняване на задържани лица и реда в тях в Министерството на вътрешните работи

Допълнителна разпоредба

§ 7. Инstrukцията въвежда изисквания на Директива (ЕС) 2016/800 на Европейския парламент и на Съвета от 11 май 2016 г. относно процесуалните гаранции за децата, които са заподозрени или обвиняеми в рамките на наказателното производство (ОВ, L 132/1 от 21 май 2016

	г.).	
Чл. 18 Държавите членки гарантират, че националното право относно правната помощ гарантира ефективно упражняване на правото на адвокатска защита съгласно член 6.	НАКАЗАТЕЛНО-ПРОЦЕСУАЛЕН КОДЕКС Част първа ОБЩИ ПРАВИЛА Глава десета ПРАВНА ПОМОЩ Раздел I ЗАЩИТНИК Задължително участие на защитник Чл. 94. (1) Участието на защитник в наказателното производство е задължително, когато: 1. обвиняемият е непълнолетен; 9. обвиняемият не е в състояние да заплати адвокатско възнаграждение, желае да има защитник и интересите на правосъдието изискват това. (3) Когато участието на защитник е задължително, съответният орган назначава за защитник адвокат. ЗАКОН ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО Глава втора ПРАВА НА ДЕТЕТО Участие в процедури Чл. 15. (8) (Предишна ал. 7 - ДВ, бр. 36 от 2003 г.) Детето има право на правна помощ и жалба във всички производства, засягащи негови права или интереси. ЗАКОН ЗА ПРАВНАТА ПОМОЩ: Глава трета ВИД И ОБХВАТ НА ПРАВНАТА ПОМОЩ Чл. 21. Видовете правна помощ са: 2. (изм. - ДВ, бр. 102 от 2022 г.) процесуално представителство; 4. (изм. - ДВ, бр. 17 от 2006 г., в сила от 01.05.2006 г., доп. - ДВ, бр. 82 от 2011 г., в сила от 01.01.2012 г., изм. - ДВ, бр. 53 от 2014 г., изм. - ДВ, бр. 56 от 2018 г., доп. - ДВ, бр. 18 от 2024 г.) представителство при задържане по чл. 72, ал. 1 от Закона за Министерството на вътрешните работи, по чл. 16а от Закона за митниците, по чл. 13 от Закона за военната полиция и по чл. 124б, ал. 1 от Закона за Държавна агенция "Национална сигурност".	Пълно

	Чл. 23. (1) (Доп. - ДВ, бр. 32 от 2010 г., в сила от 28.05.2010 г., изм., бр. 102 от 2022 г.) Системата за правна помощ по чл. 21, т. 2 обхваща случаите, при които по силата на закон задължително се предвижда адвокатска защита, резервен защитник или представителство.. ЗАКОН ЗА ЕКСТРАДИЦИЯТА И ЕВРОПЕЙСКАТА ЗАПОВЕД ЗА АРЕСТ Глава пета ПРЕДАВАНЕ ВЪЗ ОСНОВА НА ЕВРОПЕЙСКА ЗАПОВЕД ЗА АРЕСТ Раздел V ПОСЛЕДИЦИ ОТ ПРЕДАВАНЕТО Задържане под стража Чл. 43. (4) (Предишна ал. 3 - ДВ, бр. 52 от 2008 г.) Съдът назначава на лицето защитник и преводач, ако не владее български език, и го запознава с основанието за задържането му, съдържанието на Европейската заповед за арест, както и с правото му да изрази съгласие за предаване на компетентните органи на издаващата държава членка и последиците от това. (5) (Нова – ДВ, бр. 7 от 2019 г.) Съдът уведомява исканото лице за правото му на защитник в издаващата държава членка, който да подпомага защитника в Република България чрез информация и съвети. Ако лицето заяви, че желае да упражни това право, съдът незабавно уведомява за това компетентния орган на издаващата държава членка. (6) (Нова – ДВ, бр. 7 от 2019 г.) Правото на лицето по ал. 5 не засяга сроковете по чл. 45, ал. 3 и чл. 48, ал. 3, съгласно които съдът решава дали лицето да бъде предадено. (7) (Изм. - ДВ, бр. 86 от 2005 г., предишна ал. 4, бр. 52 от 2008 г., предишна ал. 5, бр. 7 от 2019 г.) По искане на задържаното лице окръжният съд може да измени мярката задържане под стража в друга мярка, която осигурява участието му в производството по изпълнение на Европейската заповед за арест, по реда на чл. 65 от Наказателно-процесуалния кодекс. Съдебно производство Чл. 44. (В сила от 1.01.2007 г.) (1) Окръжният съд образува съдебно производство и насрочва съдебно заседание за разглеждане на Европейската заповед за арест в 7-дневен срок от задържането на исканото лице от полицията. (2) Европейската заповед за арест се разглежда в открито съдебно заседание в състав трима съдии с участието на прокурор. (3) Съдът назначава на исканото лице защитник, ако няма такъв, и преводач, ако не владее български език, разяснява му правото да даде съгласие за предаване на издаващата държава членка, както и да направи отказ от прилагане на принципа на особеността по чл. 61, и последиците от тези действия. Информация, предоставяна от издаващия орган
--	--

	Чл. 58. (В сила от 1.01.2007 г.) (1) (Предишен текст на чл. 58 – ДВ, бр. 7 от 2019 г.) Издаващият орган по чл. 56, ал. 1 предоставя необходимите данни и информация по искане на изпълняващия орган във връзка с производството по изпълнение на Европейска заповед за арест. (2) (Нова – ДВ, бр. 7 от 2019 г.) Когато исканото лице е заявило пред компетентния орган на изпълняващата държава, че желае да упражни правото си на защитник в Република България като издаваща държава, който да подпомага защитника му в изпълняващата държава чрез информация и съвети, и издаващият орган по чл. 56, ал. 1 е бил уведомен за това от компетентния орган на изпълняващата държава, той предоставя на исканото лице необходимата информация, която да го улесни в назначаването на защитник в Република България, и му назначава защитник, ако той не е упълномощил такъв. Субсидиарно прилагане на Наказателно-процесуалния кодекс Чл. 66. (1) (Предишен текст на чл. 66 – ДВ, бр. 48 от 2023 г., в сила от 1.09.2023 г.) Доколкото този закон не съдържа специални правила, се прилагат разпоредбите на Наказателно-процесуалния кодекс. (2) (Нова – ДВ, бр. 48 от 2023 г., в сила от 1.09.2023 г.) Непълнолетно лице, за което е издадена Европейска заповед за арест, има всички установени в Наказателно-процесуалния кодекс права на непълнолетен обвиняем, освен правото на установяване на личностните му особености	
Чл. 19 Държавите членки гарантират, че децата, които са заподозрени или обвиняеми в рамките на наказателното производство, и децата, които са издирвани лица, разполагат с ефективни правни средства за защита съгласно националното право в случай на нарушаване на правата им по настоящата директива.	НАКАЗАТЕЛНО-ПРОЦЕСУАЛЕН КОДЕКС Част първа ОБЩИ ПРАВИЛА Глава втора ОСНОВНИ ПРИНЦИПИ Право на защита Чл. 15. (1) Обвиняемият има право на защита. (2) На обвиняемия и на другите лица, които участват в наказателното производство, се предоставят всички процесуални средства, необходими за защита на техните права и законни интереси. (3) Съдът, прокурорът и разследващите органи разясняват на лицата по ал. 2 техните процесуални права и им осигуряват възможност да ги упражняват. Презумпция за невиновност Чл. 16. Обвиняемият се смята за невинен до установяване на противното с влязла в сила присъда. Неприкосновеност на личността Чл. 17. (1) Спрямо гражданите, които участват в наказателното производство, не могат да се вземат мерки за принуда, освен в случаите и по реда, предвидени в този кодекс. (2) Никой не може да бъде задържан повече от 24 часа без разрешение на съда. Прокурорът може да разпореди задържане на обвиняемия за довеждането му пред съда.	Пълно

- (3) За задържането съответният орган е длъжен незабавно да уведоми лице, посочено от задържания.
- (4) Когато задържаният е чужд гражданин, незабавно се уведомява Министерството на външните работи.
- (5) Съдът, прокурорът и разследващите органи са длъжни да освободят всеки гражданин, който незаконно е лишен от свобода.

Глава седма

ОБВИНЯЕМ

Раздел I

Общи положения

Права на обвиняемия

Чл. 55. (1) (Доп. - ДВ, бр. 110 от 2020 г., в сила от 30.06.2021 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 18 от 2024 г.) Обвиняемият има следните права: да научи за какво престъпление е привлечен в това качество и въз основа на какви доказателства; да дава или да откаже да дава обяснения по обвинението; да се запознава с делото, включително и с информацията, получена чрез използване на специални разузнавателни средства, и да прави необходимите извлечения; да представя доказателства; да участва в наказателното производство; да прави искания, бележки и възражения; да се изказва последен; да обжалва актовете, които накърняват неговите права и законни интереси, и да има защитник. Обвиняемият има право на правна помощ, както и да му бъде предоставена информация за условията за нейното получаване по реда на Закона за правната помощ. Обвиняемият има право защитникът му да участва при извършване на действия по разследването и други процесуални действия с негово участие, освен когато изрично се откаже от това право. Искания, бележки, възражения, както и обжалване на актовете, които накърняват неговите права и законни интереси, могат да бъдат извършвани по електронен път, подписани с квалифициран електронен подпис.

Вземане на мярка за неотклонение задържане под стража в досъдебното производство

Чл. 64. (1) Мярка за неотклонение задържане под стража в досъдебното производство се взема от съответния първоинстанционен съд по искане на прокурора.

(6) (Предишна ал. 5 - ДВ, бр. 18 от 2024 г.) Съдът се произнася с определение, което се обявява на страните в съдебното заседание и се изпълнява незабавно. С обявяване на определението съдът насрочва делото пред въззивния съд в срок до седем дни в случай на частна жалба или частен протест.

(7) (Предишна ал. 6 - ДВ, бр. 18 от 2024 г.) Определението подлежи на обжалване с частна жалба и частен протест пред въззивния съд в тридневен срок.

(8) (Доп. - ДВ, бр. 110 от 2020 г., в сила от 30.06.2021 г., предишна ал. 7 - ДВ, бр. 18 от 2024 г.) Въззивният съд разглежда делото в състав от трима съдии в открито заседание с участие на прокурора, обвиняемия и неговия защитник. Неявяването на обвиняемия без уважителна причина не е пречка за разглеждане на делото. При обявено извънредно положение, военно положение,

бедствие, епидемия, други форсмажорни обстоятелства или при изразено писмено съгласие на обвиняемия и неговия защитник, обвиняемият може да участва в делото и чрез видеоконференция, като в тези случаи самоличността му се удостоверява от началника на затвора или началника на ареста или от определен от тях служител.

(9) (Предишна ал. 8 - ДВ, бр. 18 от 2024 г.) Въззивният съд се произнася с определение, което обявява на страните в съдебното заседание. Определението не подлежи на обжалване с частна жалба и частен протест.

(10) (Предишна ал. 9 - ДВ, бр. 18 от 2024 г.) Когато с влязлото в сила определение е взета мярка за неотклонение гаранция, задържаният под стража обвиняем се освобождава след внасянето и.

Част трета

ДОСЪДЕБНО ПРОИЗВОДСТВО

Глава шестнадесета

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Обжалване на постановленията

Чл. 200. (Доп. – ДВ, бр. 103 от 2020 г., бр. 16 от 2021 г., изм., бр. 48 от 2023 г.) Постановленията на разследващия орган се обжалват пред прокурора. Постановленията на прокурора, които не подлежат на съдебен контрол, с изключение на постановленията на европейския прокурор и европейските делегирани прокурори се обжалват пред прокурор от по-горестоящата прокуратура, чието постановление не подлежи на обжалване.

Част четвърта

СЪДЕБНО ПРОИЗВОДСТВО

Глава деветнадесета

ПОДГОТВИТЕЛНИ ДЕЙСТВИЯ ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ НА ДЕЛОТО В СЪДЕБНО ЗАСЕДАНИЕ

Раздел I

ПРЕДАВАНЕ НА СЪД

Въпроси, които се обсъждат от съдията-докладчик

Чл. 248. (Изм. – ДВ, бр. 63 от 2017 г., в сила от 5.11.2017 г.) (1) В разпоредителното заседание се обсъждат следните въпроси:

1. подсъдно ли е делото на съда;
2. има ли основание за прекратяване или спиране на наказателното производство;
3. допуснато ли е на досъдебното производство отстранимо съществено нарушение на процесуални правила, довело до ограничаване на процесуалните права на обвиняемия, на пострадалия или на неговите наследници;
4. налице ли са основания за разглеждане на делото по реда на особените правила;

5. разглеждането на делото при закрити врати, привличането на резервен съдия или съдебен заседател, назначаването на защитник, вещо лице, преводач или тълковник и извършването на съдебни следствени действия по делегация;
6. взетите мерки за процесуална принуда;
7. искания за събиране на нови доказателства;
8. насрочването на съдебното заседание и лицата, които следва да се призоват за него.

Прекратяване на съдебното производство от съда

Чл. 249. (Доп. - ДВ, бр. 109 от 2008 г., изм. и доп., бр. 32 от 2010 г., в сила от 28.05.2010 г., доп., бр. 42 от 2015 г., изм., бр. 63 от 2017 г., в сила от 5.11.2017 г.) (1) Съдът прекратява съдебното производство в случаите на чл. 248, ал. 1, т. 1 и 3.

(2) Когато прекратява съдебното производство на основание чл. 248, ал. 1, т. 3, съдът връща делото на прокурора, като с определение посочва допуснатите нарушения. В тези случаи прокурорът отстранява допуснатите процесуални нарушения по реда на чл. 242, като започва да тече нов срок от получаване на делото.

(3) (Изм. – ДВ, бр. 44 от 2018 г.) Определението по чл. 248, ал. 1, т. 3 и 6, както и по чл. 248, ал. 5, т. 4, когато са констатирани очевидни фактически грешки в обвинителния акт, и отказът на съда по чл. 248, ал. 2 да допусне частен обвинител подлежат на обжалване и протестиране по реда на глава двадесет и втора. Съдът изпраща делото на горната инстанция след изтичането на срока по чл. 248а, ал. 1.

Част четвърта

СЪДЕБНО ПРОИЗВОДСТВО

Глава двадесета

СЪДЕБНО ЗАСЕДАНИЕ

Раздел III

СЪДЕБНО СЛЕДСТВИЕ

Прекратяване на съдебното производство и изпращане на делото на съответния прокурор

Чл. 288. (1) (Изм. - ДВ, бр. 13 от 2011 г., в сила от 1.01.2012 г. - изм., бр. 61 от 2011 г., предишен текст на чл. 288, бр. 42 от 2015 г., изм., бр. 63 от 2017 г., в сила от 5.11.2017 г., бр. 32 от 2022 г., в сила от 28.07.2022 г.) Съдът прекратява съдебното производство и изпраща делото на съответния прокурор, когато на съдебното следствие се установи, че престъплението подлежи на разглеждане от по-горен съд, или от военен съд..

Част четвърта

СЪДЕБНО ПРОИЗВОДСТВО

Глава двадесет и първа

ВЪЗЗИВНО ПРОИЗВОДСТВО

Раздел II

Образуване на производство пред въззивната инстанция

Право на жалба или протест

Чл. 318. (1) Производството пред въззивната инстанция се образува по протест на прокурора или по жалба на страните.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 32 от 2010 г., в сила от 28.05.2010 г.) Прокурорът подава протест, когато намери, че постановената присъда е неправилна.

(3) Подсъдимият може да обжалва присъдата във всичките ѝ части. Той може да я обжалва и само относно мотивите и основанията за оправдаването му.

Раздел III

ПОСТАНОВЯВАНЕ НА РЕШЕНИЕТО

Отмяна на присъдата и връщане на делото за ново разглеждане

Чл. 335. (2) Въззивният съд отменя присъдата и връща делото на първата инстанция в случаите по чл. 348, ал. 3, освен ако сам може да отстрани допуснатите нарушения или те са неотстраними при новото разглеждане на делото.

Част четвърта

СЪДЕБНО ПРОИЗВОДСТВО

Глава двадесет и трета

КАСАЦИОННО ПРОИЗВОДСТВО

Касационни основания

Чл. 348. (1) Присъдата и решението подлежат на отмяна или изменение по касационен ред:

2. когато е допуснато съществено нарушение на процесуални правила;

(3) Нарушението на процесуални правила е съществено, когато:

1. (изм. – ДВ, бр. 63 от 2017 г., в сила от 5.11.2017 г.) е довело до ограничаване на процесуалните права на страните, ако не е отстранено;

Част шеста

ПРИВЕЖДАНЕ В ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ВЛЕЗЛИТЕ В СИЛА АКТОВЕ НА СЪДА.

ВЪЗОБНОВЯВАНЕ НА НАКАЗАТЕЛНИ ДЕЛА

Глава тридесет и трета

ВЪЗОБНОВЯВАНЕ НА НАКАЗАТЕЛНИ ДЕЛА

Основание за възобновяване

Чл. 422. (1) Наказателното дело се възобновява, когато:

1. някои от доказателствата, върху които се основава присъдата, решението, определението или разпореждането, се окажат неистински;

2. (изм. - ДВ, бр. 69 от 2008 г., бр. 93 от 2011 г., в сила от 1.01.2012 г.) съдия, съдебен заседател, прокурор или разследващ орган е извършил престъпление във връзка с участието си в наказателното производство;
3. чрез разследване се разкрият обстоятелства или доказателства, които не са били известни на съда, постановил присъдата, решението, определението или разпореждането, и имат съществено значение за делото;
4. с решение на Европейския съд по правата на човека е установено нарушение на Европейската конвенция за защита на правата на човека и основните свободи, което има съществено значение за делото;
5. (изм. - ДВ, бр. 93 от 2011 г.) са допуснати съществени нарушения по чл. 348, ал. 1, т. 1 - 3 по съдебни актове по чл. 354, ал. 2, т. 2 и ал. 5, както и по присъди, решения и определения, непроверени по касационен ред по жалба или протест на страната, в чийто интерес се предлага отмяната;
6. е допусната екстрадиция в случай на задочно осъждане при дадена гаранция от българската държава за възобновяване на наказателното дело - за престъплението, за което екстрадицията е допусната.

ЗАКОН ЗА ЕКСТРАДИЦИЯТА И ЕВРОПЕЙСКАТА ЗАПОВЕД ЗА АРЕСТ

Глава пета

ПРЕДАВАНЕ ВЪЗ ОСНОВА НА ЕВРОПЕЙСКА ЗАПОВЕД ЗА АРЕСТ

Раздел II

Изпълнение на Европейска заповед за арест, издадена в друга държава - членка на Европейския съюз

Чл. 40. (2) (Нова - ДВ, бр. 55 от 2011 г.) Окръжният съд може да откаже изпълнение и на Европейска заповед за арест, издадена за изпълнение на наказание лишаване от свобода или на мярка, изискваща задържане, постановени при съдебен процес, на който лицето не се е явило лично, освен ако Европейската заповед за арест изрично не съдържа информация за спазване на едно от следните условия:

1. лицето е било призовано лично и по този начин е било своевременно уведомено за определената дата и място на съдебния процес или е било официално информирано за това по друг начин, безспорно доказващ уведомяването за насрочения съдебен процес, както и за възможността за постановяване на решение, ако не се яви;
2. след като е било своевременно уведомено за насрочения съдебен процес, лицето е упълномощило защитник или такъв му е бил назначен от съда за защита по време на делото и такава защита действително е оказана;
3. след като решението е било връчено лично и лицето е било изрично уведомено за правото на обжалване или ново разглеждане на делото с негово лично участие, при което делото може да бъде преразгледано по същество с представяне на нови доказателства и възможност за отмяна на

първоначалния акт, то изрично е заявило, че не оспорва решението или не е поискало ново разглеждане или обжалване в предвидения срок;

4. (изм. - ДВ, бр. 52 от 2008 г., доп. - ДВ, бр. 45 от 2019 г., в сила от 01.01.2020 г., доп. - ДВ, бр. 100 от 2023 г.) исканото лице живее или е постоянно пребиваващо в Република България, или е български гражданин и е осъдено за деяние, което съставлява престъпление по българския закон, и българският съд приеме да се приведе в изпълнение от прокурора наказанието лишаване от свобода или мярката, изискваща задържане на лицето, наложени от съда на издаващата държава членка, като в тези случаи се прилага чл. 29, ал. 2 от Закона за признаване, изпълнение и изпращане на съдебни актове за налагане на наказание лишаване от свобода или на мерки, включващи лишаване от свобода;

5. престъплението е извършено изцяло или частично на територията на Република България, или е извършено извън територията на издаващата държава членка и българското законодателство не допуска наказателно преследване за такова престъпление, извършено извън територията на Република България;

6. (нова - ДВ, бр. 100 от 2023 г.) не е налице двойна наказуемост, освен в случаите, предвидени в чл. 36, ал. 2 и 3.

Чл. 40а. (Нов - ДВ, бр. 55 от 2011 г.) (1) В случаите по чл. 40, ал. 2, т. 4, когато лицето не е официално уведомено за водено срещу него наказателно производство и не му е било връчено съдебното решение, то може да поиска, при информиране за съдържанието на Европейската заповед за арест, да получи копие от това решение, преди да бъде предадено.

Съдебно производство

Чл. 44. (В сила от 1.01.2007 г.) (1) Окръжният съд образува съдебно производство и насрочва съдебно заседание за разглеждане на Европейската заповед за арест в 7-дневен срок от задържането на исканото лице от полицията.

(3) Съдът назначава на исканото лице защитник, ако няма такъв, и преводач, ако не владее български език, разяснява му правото да даде съгласие за предаване на издаващата държава членка, както и да направи отказ от прилагане на принципа на особеността по чл. 61, и последиците от тези действия.

(5) В съдебното заседание съдът изслушва прокурора, исканото лице и неговия защитник.

(7) (Доп. - ДВ, бр. 52 от 2008 г., бр. 49 от 2010 г.) Съдът постановява незабавно решение за предаване на исканото лице или за отказ за изпълнение на Европейската заповед за арест. Във всички случаи, когато допуска изпълнение на Европейска заповед за арест, съдът взема мярка за неотклонение задържане под стража по отношение на исканото лице до фактическото му предаване на издаващата държава. В случай на прилагане на чл. 52, ал. 1 тази мярка за неотклонение се счита за взета от момента на приключване на наказателното производство или от момента на изтърпяване на наложеното наказание.

(8) (Нова - ДВ, бр. 52 от 2008 г., доп., бр. 55 от 2011 г.) В случаите по чл. 40, ал. 1, т. 4 съдът приема да се приведе в изпълнение наказанието лишаване от свобода или мярката, изискваща задържане на лицето.

	(9) (Нова - ДВ, бр. 52 от 2008 г.) След постановяване на решението съдът служебно се произнася по мярката за неотклонение, която е в сила до приключване на процедурата по привеждане в изпълнение на наказанието лишаване от свобода или на мярката, изискваща задържане на лицето. (10) (Нова - ДВ, бр. 52 от 2008 г.) След влизането в сила на решението по ал. 8 съдът изпраща препис от него на съответната окръжна прокуратура по местонахождението на лицето. (11) (Нова - ДВ, бр. 52 от 2008 г.) Окръжният прокурор внася предложение пред съответния окръжен съд по местонахождението на лицето, като съдът разглежда предложението по реда на чл. 457, ал. 2 - 5 от Наказателно-процесуалния кодекс. (12) (Нова - ДВ, бр. 52 от 2008 г.) Решението на окръжния съд подлежи на обжалване пред съответния апелативен съд, чието решение е окончателно. Процедура при съгласие за предаване Чл. 45. (В сила от 1.01.2007 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 49 от 2010 г.) Когато в съдебното заседание исканото лице изрази съгласие за предаване, съдът прилага съответно чл. 19, ал. 1 и 2. В този случай лицето може да направи и отказ от принципа на особеността. Тази разпоредба не се прилага, когато срещу исканото лице има висящо наказателно производство за престъпление, различно от това, за което е издадена Европейската заповед за арест, или лицето трябва да изтърпи наказание за престъпление, различно от това, за което е издадена Европейската заповед за арест. (2) Исканото лице може да оттегли съгласието по ал. 1 в тридневен срок от даването му. В този случай производството продължава по реда на чл. 44. Производство пред апелативния съд Чл. 48. (1) Решението на окръжния съд подлежи на проверка от апелативния съд по жалба на лицето и неговия защитник или по протест на прокурора, подадени в 5-дневен срок от обявяване на решението. (2) (Доп. - ДВ, бр. 49 от 2010 г.) Жалбата и протестът се разглеждат в 5-дневен срок от постъпването им в съда по реда на чл. 44. Съдът обявява решението си в открито съдебно заседание с участие на страните. (3) Решението на съда се постановява не по-късно от 60 дни от задържането на лицето от полицията и е окончателно.	
Чл.20, пар. 1 Държавите членки гарантират, че служителите в правоохранителните органи и в местата за задържане, които работят по дела, свързани с деца, преминават специализирано обучение на ниво, съобразено с контактите	НАКАЗАТЕЛНО-ПРОЦЕСУАЛЕН КОДЕКС Част пета ОСОБЕНИ ПРАВИЛА Глава тридесета ОСОБЕНИ ПРАВИЛА ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ НА ДЕЛА ЗА ПРЕСТЪПЛЕНИЯ, ИЗВЪРШЕНИ ОТ НЕПЪЛНОЛЕТНИ Досъдебно производство	Пълно

им с децата, относно правата на децата, подходящите техники за провеждане на разпит, детската психология и общуването на език, пригоден за деца.

Чл. 385. (Изм. – ДВ, бр. 48 от 2023 г., в сила от 1.09.2023 г.) По делата за престъпления, извършени от непълнолетни, досъдебното производство се провежда от определени разследващи органи и от прокурори със специална подготовка в областта на правата на детето или които имат ефективен достъп до специализирано обучение..

ЗАКОН ЗА МИНИСТЕРСТВОТО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ

Раздел V

Професионална подготовка

Чл. 170. (1) Професионалната подготовка на служителите в МВР се провежда под формата на професионално образование и професионално обучение.

(2) Професионалното обучение при първоначално постъпване на държавна служба в МВР се провежда в Академията на МВР.

(3) Професионалното обучение на държавните служители в МВР се извършва в Академията на МВР, в научноизследователските и научно-приложните институти на МВР, обучаващи звена на МВР и в други обучаващи институции.

(4) Професионална подготовка може да се провежда и в обучаващи институции на други държави.

(5) Редът за планиране, организиране, провеждане, контрол и отчитане на професионалното обучение се определя с наредба на министъра на вътрешните работи.

НАРЕДБА № 8121з-433 от 16.03.2017 г. за професионалното обучение на служителите от Министерството на вътрешните работи

ЗАКОН ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЯТА И ЗАДЪРЖАНЕТО ПОД СТРАЖА

Глава четвърта

СЛУЖИТЕЛИ В ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ "ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЯТА" И В ТЕРИТОРИАЛНИТЕ Й СЛУЖБИ

Чл. 31. (5) (Изм. - ДВ, бр. 103 от 2012 г., бр. 32 от 2016 г.) Професионалното обучение при първоначално постъпване на работа се провежда в учебните центрове на Главна дирекция "Изпълнение на наказанията", а при преназначаване на по-висока по вид длъжност в същата или друга структура - в учебните центрове на Главна дирекция "Изпълнение на наказанията", в главната дирекция или в териториалните й служби.

(6) Служителите, които работят със специални групи лишени от свобода, като чужди граждани, жени, непълнолетни, с психически разстройства и други, преминават специализирано обучение.

Част четвърта

ИЗПЪЛНЕНИЕ НА МЯРКАТА ЗА НЕОТКЛОНЕНИЕ ЗАДЪРЖАНЕ ПОД СТРАЖА

	Чл. 240. Доколкото в тази част не се предвижда друго, разпоредбите относно осъдените на лишаване от свобода се прилагат и по отношение на обвиняемите и подсъдимите с мярка за неотклонение задържане под стража. Чл. 261. Разпоредбите на тази част се прилагат и по отношение на други лица, задържани по реда на Наказателно-процесуалния кодекс.	
Чл.20, пар. 2 Без да се засягат независимостта на съдебната система и различията в организацията на съдебната система в държавите членки и като се зачита ролята на структурите, отговорни за обучението на съдиите и прокурорите, държавите членки предприемат подходящи мерки, за да гарантират, че съдиите и прокурорите, които работят по наказателни производства с участието на деца, имат специална квалификация в тази област, ефективен достъп до специализирано обучение или и двете.	НАКАЗАТЕЛНО-ПРОЦЕСУАЛЕН КОДЕКС Част пета ОСОБЕНИ ПРАВИЛА Глава тридесета ОСОБЕНИ ПРАВИЛА ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ НА ДЕЛА ЗА ПРЕСТЪПЛЕНИЯ, ИЗВЪРШЕНИ ОТ НЕПЪЛНОЛЕТНИ Досъдебно производство Чл. 385. (Изм. – ДВ, бр. 48 от 2023 г., в сила от 1.09.2023 г.) По делата за престъпления, извършени от непълнолетни, досъдебното производство се провежда от определени разследващи органи и от прокурори със специална подготовка в областта на правата на детето или които имат ефективен достъп до специализирано обучение.. (1) В случаите по чл. 28, ал. 1, т. 1 и 2 делата срещу непълнолетни като първа инстанция се разглеждат в състав от един съдия и двама съдебни заседатели, а в случаите по чл. 28, ал. 1, т. 3 - от двама съдии и трима съдебни заседатели. (2) (Изм. – ДВ, бр. 48 от 2023 г., в сила от 1.09.2023 г.) Съдиите трябва да притежават специална подготовка в областта на правата на детето или да имат ефективен достъп до специализирано обучение, а съдебните заседатели трябва да бъдат учители или възпитатели. (3) Когато непълнолетният е военнослужещ, делото се разглежда по реда на глава тридесет и първа. Състав на съда и препращане на делото на друг съд Чл. 390. (1) В случаите по чл. 28, ал. 1, т. 1 и 2 делата срещу непълнолетни като първа инстанция се разглеждат в състав от един съдия и двама съдебни заседатели, а в случаите по чл. 28, ал. 1, т. 3 - от двама съдии и трима съдебни заседатели. (2) (Изм. – ДВ, бр. 48 от 2023 г., в сила от 1.09.2023 г.) Съдиите трябва да притежават специална подготовка в областта на правата на детето или да имат ефективен достъп до специализирано обучение, а съдебните заседатели трябва да бъдат учители или възпитатели. (3) Когато непълнолетният е военнослужещ, делото се разглежда по реда на глава тридесет и първа. Разглеждане по общия ред на дела за престъпления, извършени от непълнолетни Чл. 394. (1) Когато пълнолетният е привлечен като обвиняем за престъпление, извършено от него, преди да навърши пълнолетие, делото се разглежда по общия ред.	Пълно

(2) (Изм. – ДВ, **бр. 48 от 2023 г.**, в сила от 1.09.2023 г.) Когато непълнолетният е привлечен като обвиняем за деяние, извършено в съучастие с пълнолетен, делата не се разделят и производството се разглежда при спазване на особените правила на тази глава.

(3) (Нова – ДВ, **бр. 48 от 2023 г.**, в сила от 1.09.2023 г.) В случаите по ал. 2 съставът на съда се определя по реда на чл. 390, като включените в него съдии трябва да притежават специална подготовка в областта на правата на детето или да имат ефективен достъп до специализирано обучение.

(4) (Нова – ДВ, **бр. 48 от 2023 г.**, в сила от 1.09.2023 г.) Съдът може да разгледа делото в открито съдебно заседание след преценка на най-добрия интерес на непълнолетния.

ЗАКОН ЗА СЪДЕБНАТА ВЛАСТ

Глава четвърта СЪДИЛИЩА

Раздел II Съдебни заседатели

Чл. 73. (Изм. – ДВ, бр. 62 от 2016 г., в сила от 9.08.2016 г.) (6) В срок до три месеца след полагане на клетвата съдебният администратор или административният секретар на съответния съд и Националният институт на правосъдието организират и провеждат начално обучение на съдебните заседатели.

Глава десета МЛАДШИ СЪДИИ, МЛАДШИ ПРОКУРОРИ И МЛАДШИ СЛЕДОВАТЕЛИ. СЪДЕБНИ ПОМОЩНИЦИ И ПРОКУРОРСКИ ПОМОЩНИЦИ

(Загл. изм. - ДВ, бр. 33 от 2009 г., бр. 62 от 2016 г., в сила от 9.08.2016 г.)

Раздел I

Младши съдии, младши прокурори и младши следователи

(Загл. изм. - ДВ, бр. 33 от 2009 г., бр. 62 от 2016 г., в сила от 9.08.2016 г.)

Чл. 238. (Изм. - ДВ, бр. 32 от 2011 г., в сила от 1.01.2012 г., бр. 62 от 2016 г., в сила от 9.08.2016 г.) За младши съдия, младши прокурор и младши следовател може да се назначи лице, което отговаря на изискванията по чл. 162, издържало е конкурс по чл. 176, ал. 1, т. 1, **както и съответните изпити след завършен курс на задължително първоначално обучение в Националния институт на правосъдието.**

Глава единадесета НАЦИОНАЛЕН ИНСТИТУТ НА ПРАВОСЪДИЕТО

Чл. 249. (1) Националният институт на правосъдието осъществява:

1. (изм. - ДВ, бр. 32 от 2011 г., в сила от 01.01.2012 г., изм. - ДВ, бр. 62 от 2016 г., в сила от 09.08.2016 г.) задължително първоначално обучение на кандидатите за младши съдия, младши прокурор, и младши следовател;
 2. (нова - ДВ, бр. 49 от 2018 г.) задължително въвеждащо обучение на съдиите, прокурорите и следователите при първоначално назначаване в органите на съдебната власт и при избор на съдебните заседатели за първи мандат;
 3. (доп. - ДВ, бр. 33 от 2009 г., доп. - ДВ, бр. 62 от 2016 г., в сила от 09.08.2016 г., предишна т. 2, доп. - ДВ, бр. 49 от 2018 г.) поддържането и повишаването на квалификацията на съдиите, прокурорите и следователите, членовете на Висшия съдебен съвет, главния инспектор и инспекторите от Инспектората към Висшия съдебен съвет, на държавните съдебни изпълнители, съдиите по вписванията, съдебните помощници, прокурорските помощници, съдебните служители, съдебните заседатели, на инспекторите от Инспектората към министъра на правосъдието и на други служители от Министерството на правосъдието;
 4. (нова - ДВ, бр. 49 от 2018 г.) електронно обучение и организира приложно изследване и анализ на практики в областта на правосъдието;
 5. (нова - ДВ, бр. 65 от 2025 г.) поддържането и повишаването на професионалната квалификация на специалистите, утвърдени за вещи лица в областта на съдебните автотехнически експертизи.
- (2) (Изм. - ДВ, бр. 62 от 2016 г., в сила от 09.08.2016 г., изм. - ДВ, бр. 49 от 2018 г.) Националният институт на правосъдието осъществява поддържането и повишаването на квалификацията чрез обучителни дейности и на други лица, когато това му е възложено със закон или акт на Министерския съвет.

Чл. 257. (1) (Доп. - ДВ, бр. 1 от 2011 г., в сила от 04.01.2011 г., изм. - ДВ, бр. 62 от 2016 г., в сила от 09.08.2016 г.) Учебните програми на Националния институт на правосъдието се приемат от управителния съвет по предложение на директора след съгласуване с пленума на Висшия съдебен съвет.

(2) (Доп. - ДВ, бр. 65 от 2025 г.) Програмите и дейностите за повишаване квалификацията на държавните съдебни изпълнители, на съдиите по вписванията, на съдебните служители, на специалистите, утвърдени за вещи лица в областта на съдебните автотехнически експертизи, на инспекторите от Инспектората към министъра на правосъдието и на други служители от Министерството на правосъдието се съгласуват с министъра на правосъдието.

Чл. 258. (Изм. - ДВ, бр. 32 от 2011 г., в сила от 1.01.2012 г.) (2) (Изм. - ДВ, бр. 62 от 2016 г., в сила от 9.08.2016 г.) В края на обучението кандидатите за младши съдии, младши прокурори и младши следователи полагат писмен и устен изпит с практическа насоченост, като оценките са по шестобалната система.

(6) (Нова - ДВ, бр. 62 от 2016 г., в сила от 9.08.2016 г.) В края на обучението постоянните преподаватели изготвят доклади за нравствените и професионалните качества по чл. 162, т. 3, проявени от кандидатите за младши съдии, младши прокурори и младши следователи по време на

	обучението. Докладите се предоставят на съответната колегия на Висшия съдебен съвет заедно с оценката по ал. 5.	
Чл.20, пар. 3 Като се зачитат надлежно независимостта на адвокатурата и ролята на структурите, отговорни за обучението на адвокати, държавите членки предприемат подходящи мерки, за да насърчават осигуряването на специализирано обучение, както е посочено в параграф 2, на адвокати, които работят по наказателни производства с участието на деца.	ЗАКОН ЗА АДВОКАТУРАТА Глава седма КВАЛИФИКАЦИЯ Чл. 27. (Доп. - ДВ, бр. 97 от 2012 г.) Адвокатите и адвокатите от Европейския съюз са длъжни да поддържат и повишават квалификацията си. Чл. 28. (1) (Доп. - ДВ, бр. 97 от 2012 г.) За поддържане и повишаване на квалификацията на адвокатите и адвокатите от Европейския съюз Висшият адвокатски съвет организира Център за обучение на адвокатите. (2) Структурата, организацията, условията, програмите за обучение и финансирането се определят с наредба на Висшия адвокатски съвет. НАРЕДБА № 4 от 9.01.2006 г. за поддържане и повишаване квалификацията на адвокатите и адвокатите от Европейския съюз (Загл. изм. – ДВ, бр. 69 от 2018 г.) Раздел III ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОГРАМИ ЗА ОБУЧЕНИЕ Чл. 2. (1) (Изм. и доп. – ДВ, бр. 69 от 2018 г.) За поддържане и повишаване квалификацията на адвокатите и адвокатите от Европейския съюз, Висшият адвокатски съвет създава и поддържа Център за обучение на адвокати. (2) Адвокатите поддържат и повишават своята квалификация чрез участие и в други форми на обучение. Чл. 6. (Изм. – ДВ, бр. 69 от 2018 г.) Центърът за обучение на адвокати осъществява обучението и квалификацията на адвокатите от цялата страна в сътрудничество с адвокатските съвети. Чл. 7. (Изм. – ДВ, бр. 69 от 2018 г., попр., бр. 72 от 2018 г.) Обучението и квалификацията на новоприетите адвокати се осъществява в Центъра за обучение на адвокати по програмите по чл. 9б, ал. 2. Чл. 8. (1) (Предишен текст на чл. 8, изм. – ДВ, бр. 69 от 2018 г.) За поддържане и повишаване на квалификацията си адвокатите са длъжни да участват годишно в не по-малко от осем учебни часа в избрана от тях форма и тематика. (2) (Нова – ДВ, бр. 69 от 2018 г.) Контролът за изпълнение задължението на адвокатите за поддържане и повишаване на квалификацията им се осъществява от адвокатските съвети към адвокатските колегии по ред, определен от Висшия адвокатски съвет.	Пълно
Чл.20, пар. 4	ЗАКОН ЗА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ	Пълно

Посредством своите публични служби или чрез финансиране на подпомагащи децата организации държавите членки насърчават инициативите, позволяващи на лицата, които осигуряват за децата помощ и услуги за възстановително правосъдие, да преминават подходящо обучение, чието ниво е адаптирано спрямо контактите им с децата, и да съблюдают професионални стандарти, които гарантират, че въпросните услуги се предоставят безпристрастно, с уважение и професионализъм.	Глава осма СЛУЖИТЕЛИ, ОСЪЩЕСТВЯВАЩИ ДЕЙНОСТИ ПО НАСОЧВАНЕ ЗА ПОЛЗВАНЕ И ПРЕДОСТАВЯНЕ НА СОЦИАЛНИ УСЛУГИ Право на обучение Чл. 120. (1) Служителите, осъществяващи дейност по предоставяне на социални услуги, имат право на въвеждащо и надграждащо обучения. (2) Обученията се осигуряват от доставчика на социалната услуга съгласно разработена от доставчика програма за въвеждащо и надграждащо обучение на служителите. (3) За служители, които за първи път осъществяват дейност по предоставяне на социални услуги, доставчикът на социалната услуга задължително определя наставници, които да ги подпомагат методически за срок от 6 месеца от датата на назначаването им. (4) Служителите в дирекция "Социално подпомагане" и общините, които извършват дейността по насочване за ползване на социални услуги, имат право на въвеждащо и надграждащо обучения, които се осигуряват от органа по назначаване. Задължение за участие в обучения Чл. 121. (1) Служителите, осъществяващи дейност по насочване за ползване и по предоставяне на социални услуги, са длъжни да участват в организираните по чл. 120 обучения и да повишават знанията и уменията си с цел подобряване на качеството на работата им. (2) Служителите, осъществяващи дейност по насочване за ползване и по предоставяне на социални услуги, са длъжни да участват в организираните за тях дейности за обмяна на опит и запознаване с добри практики. Чл. 125. (1) Служителите, които осъществяват дейности по предоставяне на социални услуги, имат право да участват при: 1. разработването и актуализирането от доставчика на програмата за развитие на качеството на социалната услуга; 2. разработването и актуализирането от доставчика на програмата за въвеждащо и надграждащо обучение на служителите;	
Чл. 21 До 11 юни 2021 г., а след това — на всеки три години държавите членки изпращат на Комисията наличните данни, които показват как са били прилагани правата, установени в настоящата директива.		Не подлежи на въвеждане
Чл. 22	НАКАЗАТЕЛНО-ПРОЦЕСУАЛЕН КОДЕКС	Пълно

Държавите членки поемат разноските, произтичащи от прилагането на членове 7, 8 и 9, независимо от изхода на производството, освен ако разноските, произтичащи от прилагането на член 8, не се покриват от медицинска застраховка.	Част втора ДОКАЗВАНЕ Глава петнадесета ВРЪЧВАНЕ НА ПРИЗОВКИ, СЪОБЩЕНИЯ И КНИЖА. СРОКОВЕ И РАЗНОСКИ Раздел III РАЗНОСКИ И ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ Посрещане на разноските Чл. 187. (1) Разноските по наказателното производство се посрещат от сумите, предвидени в бюджета на съответното учреждение, освен в посочените от закона случаи. Решение за разноските Чл. 189. (1) Съдът решава въпроса за разноските с присъдата или с определение. (2) Разноските за преводач на досъдебното производство са за сметка на съответния орган, а разноските за преводач в съдебното производство са за сметка на съда. (3) (Доп. - ДВ, бр. 61 от 2025 г., в сила от 31.10.2025 г.) Когато подсъдимият бъде признат за виновен, съдът го осъжда да заплати разноските по делото, включително адвокатското възнаграждение и другите разноски за служебно назначения защитник, както и разноските, направени от частния обвинител и гражданския ищец, ако са направили такова искане. Когато осъдените са няколко, съдът определя частта, която всеки от тях трябва да заплати. Когато на заинтересованото юридическо лице е наложена санкция, съдът определя частта, която трябва да заплати. (4) Когато подсъдимият бъде оправдан по някои обвинения, съдът го осъжда да заплати само разноските, направени по обвинението, по което е признат за виновен. Възлагане на разноските Чл. 190. (1) Когато подсъдимият бъде признат за невинен или наказателното производство бъде прекратено, разноските по дела от общ характер остават за сметка на държавата, а разноските по дела, образувани по тъжба на пострадалия до съда, се възлагат на частния тъжител.	
Чл. 23 Нищо в настоящата директива не се тълкува като ограничение или дерогация от което и да е от правата и процесуалните гаранции, предоставени съгласно Хартата, ЕКПЧ или други относими разпоредби на международното право, и по-специално Конвенцията на ООН за правата на детето, или правото на държава членка,		Не подлежи на въвеждане

което осигурява по-високо ниво на защита.		
Чл.24, пар. 1 Държавите членки въвеждат в сила законовите, подзаконовите и административните разпоредби, необходими, за да се съобразят с настоящата директива, най-късно до 11 юни 2019 г. Те незабавно информират Комисията за това.		Не подлежи на въвеждане
Когато държавите членки приемат тези разпоредби, в тях се съдържа позоваване на настоящата директива или то се извършва при официалното им публикуване. Условията и редът на позоваване се определят от държавите членки.	НАКАЗАТЕЛНО-ПРОЦЕСУАЛЕН КОДЕКС ДОПЪЛНИТЕЛНА РАЗПОРЕДБА § 30. (В сила от 1.09.2023 г. - ДВ, бр. 48 от 2023 г.) Този закон въвежда изискванията на Директива (ЕС) 2016/800 на Европейския парламент и на Съвета от 11 май 2016 г. относно процесуалните гаранции за децата, които са заподозрени или обвиняеми в рамките на наказателното производство (ОВ, L 132/1 от 21 май 2016 г.). Преходни и заключителни разпоредби § 31. (1) Неприклучените до 1 септември 2023 г. наказателни производства по дела за престъпления, извършени от непълнолетни, се довършват по досегашния ред. (2) Неприклучените производства по чл. 30, ал. 2, т. 2 и 6 от Закона за съдебната власт се довършват при условията и по реда на този закон. ПРОЕКТ НА ИНСТРУКЦИЯ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ИНСТРУКЦИЯ № 81213-78 ОТ 2015 Г. ЗА РЕДА ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ЗАДЪРЖАНЕ, ОБОРУДВАНЕТО НА ПОМЕЩЕНИЯТА ЗА НАСТАНЯВАНЕ НА ЗАДЪРЖАНИ ЛИЦА И РЕДА В ТЯХ В МИНИСТЕРСТВОТО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ (ОБН., ДВ, БР. 9 ОТ 2015 Г.; ИЗМ. И ДОП. БР. 77 ОТ 2015 Г., БР. 30 ОТ 2016 Г., БР. 101 ОТ 2018 Г. И БР. 18 ОТ 2023 Г.) Допълнителна разпоредба § 7. Инструкцията въвежда изисквания на Директива (ЕС) 2016/800 на Европейския парламент и на Съвета от 11 май 2016 г. относно процесуалните гаранции за децата, които са заподозрени или обвиняеми в рамките на наказателното производство (ОВ, L 132/1 от 21 май 2016 г.).	Пълно

Чл.24, пар. 2 Държавите членки съобщават на Комисията текста на разпоредбите от националното право, които приемат в областта, уредена с настоящата директива.		Не подлежи на въвеждане
Чл. 25 До 11 юни 2022 г. Комисията представя на Европейския парламент и на Съвета доклад за оценка на степента, в която държавите членки са предприели необходимите мерки, за да се съобразят с настоящата директива, който включва оценка на прилагането на член 6 и е придружен, при необходимост, от законодателни предложения.		Не подлежи на въвеждане
Чл. 26 Настоящата директива влиза в сила на двадесетия ден след публикуването ѝ в Официален вестник на Европейския съюз.		Не подлежи на въвеждане
Чл. 27 Адресати на настоящата директива са държавите членки в съответствие с Договорите.		Не подлежи на въвеждане